

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

Mengutip apa yang dikatakan oleh Rene Descartes "Cogito Ergo Sum" yang berarti "aku berpikir maka aku ada (i think therefore i am)", bahwa hanya dengan berpikir maka manusia akan diakui eksistensinya. Prinsip berpikir yang tidak hentinya, kritis namun konstruktif mempertanyakan segala sesuatu agar dapat membuka wawasan berpikir dan menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat banyak. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat dalam kehidupan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan mempermudah para mahasiswa maupun dosen, baik yang ada di fakultas hukum maupun pada program pascasarjana sampai doctoral ilmu hukum khususnya, serta para profesi dan praktisi di bidang hukum seperti para notaris, pengacara, hakim, dan berbagai profesi ataupun pekerjaan yang terkait dengan bidang hukum di berbagai institusi ataupun instansi, maupun peminat lainnya yang ada di berbagai elemen bangsa Indonesia ini, yang ingin mempelajari tentang HUKUM PERIKATAN, maka penulis berdua selaku praktisi dan akademisi di bidang hukum, mencoba menulis dan menyusun buku ini semaksimal mungkin dari apa yang telah diketahui, dipahami dan didiskusikan, agar bermanfaat dan berguna untuk kebutuhan tersebut. Selain itu buku ini juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari mayoritas melakukan berbagai perikatan dan perjanjian sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya baik secara perorangan, kelompok ataupun badan usaha.

Catatan-catatan yang penulis berdua berikan kepada mahasiswa ditambah dengan referensi-referensi lain dan hasil diskusi bersama ini, disusun dalam bentuk sebuah buku yang diberi judul "HUKUM PERIKATAN INDONESIA". Di dalam buku ini, selain dijelaskan mengenai hukum perikatan Indonesia, juga disajikan bab mengenai perjanjian dan hubungannya dengan perikatan, macam-macam prestasi yang membahas mengenai wanprestasi, risiko, keadaan memaksa (*overmacht*) dan somatis, perjanjian bernama yang menyangkut masalah jual beli, sewa menyewa, juga perjanjian tidak bernama yang menyangkut masalah penangguhan utang. Dalam buku ini juga dibahas masalah perikatan dalam hukum Islam, hukum perjanjian adat, hukum perjanjian barat dan perbedaan di antara ketiganya.



nasmedia
Penerbit Angkita (UKP)
PT Nas Media Indonesia
Selomo, Pambanun, Klaten 51084
Rama Raya No. 3 Makassar 90233
+62811 42 2017
@nasmedia.id @nasmedia.id



DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA



DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.
DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA





HUKUM

**PERIKATAN
& PERJANJIAN**

DI INDONESIA



Sanksi Pelanggaran Hak Cipta
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.
DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.

HUKUM

**PERIKATAN
& PERJANJIAN**

DI INDONESIA

Diterbitkan Oleh
PT. Nas Media Indonesia
2025

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.

DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.

Copyright © Tjempaka, B. Nurdin 2025

All rights reserved

Layout : Muh Taufik
Desain Cover : Muh Taufik
Image Cover : freepik.com

Cetakan Pertama, Oktober 2025

viii + 386 hlm; 15.5 x 23 cm

ISBN 978-634-205-664-6

E-ISBN 978-634-205-665-3 (PDF)

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia

PT. Nas Media Indonesia

Anggota IKAPI

No. 018/SSL/2018

Sidorejo, Prambanan, Klaten 55584

Batua Raya No. 3, Makassar 90233

Telp. 0811 42 2017

0811 49 2022

0813 4111 6363

redaksi@nasmedia.id

www.nasmedia.id

Instagram: @nasmedia.id

Fanspage: nasmedia.id

Youtube: nasmedia entertainment



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat dan hidayahNya serta nikmat iman dan kecerdasan dalam kehidupan ini. Hanya Dialah pemilik semesta alam dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang tidak terbatas. Adalah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia yang telah diberikan akal pikiran untuk selalu menggunakan akal atau rasio ini dan memanfaatkan serta mengembangkan segala apa yang ada di dalamnya semaksimal mungkin, untuk mencapai dan memiliki kehidupan yang lebih berkualitas.

Mengutip apa yang dikatakan oleh Rene Descartes “*Cogito Ergo Sum*” yang berarti “aku berpikir maka aku ada (*I think therefore I am*)”, bahwa hanya dengan berpikir maka manusia akan diakui eksistensinya. Prinsip berpikir yang tiada hentinya, kritis namun konstruktif mempertanyakan segala sesuatu agar dapat membuka wawasan berpikir dan menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi diri sendiri, orang lain dan masyarakat banyak. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat dalam kehidupan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar dan mempermudah para mahasiswa maupun dosen, baik yang ada di fakultas hukum maupun pada program pascasarjana sampai doktoral ilmu hukum khususnya, serta para profesi dan praktisi di bidang hukum seperti para notaris, pengacara, hakim, dan berbagai profesi ataupun pekerjaan yang terkait dengan bidang hukum di berbagai institusi ataupun instansi, maupun peminat lainnya yang ada di berbagai elemen bangsa Indonesia ini, yang ingin mempelajari tentang **HUKUM PERIKATAN**, maka penulis berdua selaku praktisi dan akademisi di bidang hukum, mencoba menulis dan menyusun buku ini semaksimal mungkin dari apa yang telah diketahui, dipahami dan didiskusikan, agar bermanfaat dan berguna untuk kebutuhan tersebut. Selain itu buku ini

juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang dalam kehidupan sehari-hari mayoritas melakukan berbagai perikatan dan perjanjian sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya baik secara perorangan, kelompok ataupun badan usaha.

Catatan-catatan yang penulis berdua berikan kepada mahasiswa ditambah dengan referensi-referensi lain dan hasil diskusi bersama ini, disusun dalam bentuk sebuah buku yang diberi judul **“HUKUM PERIKATAN INDONESIA”**. Di dalam buku ini, selain dijelaskan mengenai hukum perikatan Indonesia, juga disajikan bab mengenai perjanjian dan hubungannya dengan perikatan, macam-macam prestasi yang membahas mengenai wanprestasi, risiko, keadaan memaksa (*overmacht*) dan *somatie*, perjanjian bernama yang menyangkut masalah jual beli, sewa menyewa, juga perjanjian tidak bernama yang menyangkut masalah penanggungan utang. Dalam buku ini juga dibahas masalah perikatan dalam hukum Islam, hukum perjanjian adat, hukum perjanjian barat dan perbedaan di antara ketiganya.

Kami selaku penulis, tentunya menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini akan ditemukan kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, namun kami akan selalu senantiasa memperbaikinya di edisi-edisi mendatang agar lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung baik moril maupun materil sehingga buku ini dapat terbit dan dibaca oleh kalangan masyarakat yang membutuhkannya.

Jakarta, 9 September 2025

Penulis

DR. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn.

DR. H. Boy Nurdin, S.H., M.H., CBL.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
BAB II	
PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN)	22
BAB III	
PERJANJIAN.....	74
BAB IV	
PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG	120
BAB V	
HAPUSNYA PERIKATAN	139
BAB VI	
PERJANJIAN BERNAMA DAN TIDAK BERNAMA	154
DAFTAR PUSTAKA.....	381
TENTANG PENULIS	384







PENDAHULUAN

ARTI HUKUM

Pada pokoknya hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.

UNSUR HUKUM

Berdasarkan definisi hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi terhadap pelanggar peraturan tersebut adalah tegas.

CIRI-CIRI HUKUM

Untuk dapat mengenal hukum, perlu diketahui ciri-ciri hukum, yaitu:

1. Adanya perintah dan/atau larangan;
2. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

SIFAT DARI HUKUM

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan (yang disebut norma atau kaidah) yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh menaatinya.

TUJUAN HUKUM

Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

SUMBER-SUMBER HUKUM

Sumber-sumber hukum formal, ialah:

1. Undang-Undang;
2. Kebiasaan;

3. Keputusan hakim (yurisprudensi);
4. Perjanjian internasional (traktat);
5. Pendapat para sarjana hukum (doktrin).

PEMBAGIAN HUKUM MENURUT BENTUKNYA

1. Menurut bentuknya
 - a. Hukum tertulis;
 - b. Hukum tak tertulis (hukum kebiasaan).
2. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam:
 - a. *Ius constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang;
 - b. *Ius constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang;
 - c. Hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
3. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam:
 - a. Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan;
 - b. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya, yaitu:
 - 1) Hukum tata negara;
 - 2) Hukum administrasi negara;
 - 3) Hukum pidana;
 - 4) Hukum internasional;
 - 5) Hukum pajak;
 - 6) Hukum perburuhan, dan lain-lain.

Pembagian Hukum Privat (Hukum Sipil)

Hukum Sipil terbagi dua, yaitu:

1. Hukum sipil dalam arti luas, yang meliputi hukum perdata dan hukum dagang;
2. Hukum sipil dalam arti sempit, meliputi hukum perdata saja.

Hukum Perdata (*Burgerlijk Recht*)

Hukum perdata terutama bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu:

1. Buku I yang berjudul: Perihal Orang (*Van Personen*), yang memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan.
2. Buku II yang berjudul: Perihal Benda (*Van Zaken*), yang memuat hukum benda (*Zakenrecht*) dan hukum waris (*Erfrecht*).
3. Buku III yang berjudul: Perihal Perikatan (*Van Verbintennissen*), yang memuat hukum harta kekayaan (*Vermogensrecht*), yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV yang berjudul: Perihal Pembuktian dan Kedaluwarsa (*Van Bewijs Verjaring*), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap buhungan-hubungan hukum.¹

Burgerlijk Wetboek (BW) atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia sekarang ini sesungguhnya berasal dari BW Nederland yang mutatis mutandis diberlakukan juga di Indonesia dengan menyesuaikan diri kepada keadaan di Indonesia ketika itu. Berlakunya KUHPerdata berdasarkan kepada asas konkordansi (*concordantie beginsel*) yang dinyatakan dalam Pasal 131 IS ayat (2) sub a tersebut. Arti asas tersebut adalah bahwa terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia

¹ Herlien Budiono, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 3-4.

diperlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di Belanda. Sebagaimana diketahui, bahwa Pasal 131 IS berasal dari Pasal 75 RR-lama (S. 1855-2). RR lama itu akhirnya berubah menjadi IS berdasarkan S. 1925-415 dan 416 pada tanggal 23 Juni 1925, dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1926 menurut S. 1925-577. Pasal 131 IS merupakan dasar berlakunya BW dan WvK di Indonesia.²

Lain daripada itu Pasal 131 IS merupakan pedoman politik terhadap hukum di Indonesia yang menyatakan bahwa:

1. Hukum perdata, hukum dagang dan hukum pidana begitu pula hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diatur dalam bentuk undang-undang atau ordonansi (ayat 1);
2. Terhadap golongan orang Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang (ayat 2 sub a) – (asas konkordansi);
3. Terhadap orang Indonesia asli dan Timur Asing, ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diperlakukan, bilamana kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendaki (ayat 2 sub b);
4. Orang Indonesia asli dan Timur Asing diperbolehkan menundukkan diri (*onderwerpen*) kepada ketentuan perundang-undangan Eropa, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya. Peraturan serta akibatnya diatur dalam undang-undang/ordonansi (ayat 4);
5. Hukum adat (yang termasuk ke dalamnya hukum perdata dan hukum adat dan hukum dagang adat) yang masih berlaku terhadap orang Indonesia asli dan Timur Asing tetap mempunyai kekuatan, selama dan sejauh belum ditulis dalam bentuk undang-undang/ordonansi (ayat 6).³

² Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 3.

³ Asis Safioedin, *Ibid*, hlm 4.

Dalam sejarah hukum Romawi, hubungan antara warga diatur dalam *Corpus Juris Civilis*, yaitu hasil karya perundang-undangan yang diprakarsai oleh Kaisar Justianus. Peraturan perundang-undangan ini mengatur hubungan keperdataan antar warga.

Pada permulaan abad ke 20 Prancis mulai melakukan kodifikasi baik di bidang hukum perdata (*code civil*) maupun hukum dagang (*code de commerce*). Jika di tilik secara seksama kedua kodifikasi tersebut tampaknya pengodefikasian yang dilakukan oleh Prancis, tidak jauh berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang. Kebiasaan yang sudah ada, mereka patuhi sebagai undang-undang. Ketika Lois XIV berkuasa di Prancis, dia meminta kepada stafnya untuk mensistematisasikan ketentuan yang menyangkut masalah hukum dagang tersebut, yang hasilnya dapat dilihat, yakni muncul:

1. Ketentuan tentang perdagangan pada umumnya (*Ordonnance De Commerce*) yang dirampungkan pada tahun 1673.
2. Ketentuan tentang perdagangan melalui laut (*Ordonnance De Lemarine*) yang rampung pada tahun 1681.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Code De Commerce*) yang dibuat pasca revolusi Prancis pada tahun 1789.⁴

Kodifikasi hukum perdata (*code civil*) dan hukum dagang (*code de commerce*) Prancis tidak jauh berbeda dengan kodifikasi Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Wetboek* = BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel* = WvK). Demikian juga, pada waktu Belanda menjajah Indonesia, maka di daerah jajahannya berdasarkan asas konkordasi diberlakukan ketentuan yang ada di negeri Belanda yang juga mengadaptasi dari ketentuan hukum Prancis, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 1.

Kodifikasi berasal dari kata *code* bahasa Prancis, artinya kitab undang-undang. Kodifikasi artinya perhimpunan semua ketentuan bidang hukum tertentu dalam satu kitab undang-undang yang tersusun secara sistematis, lengkap dan tuntas. Contoh kodifikasi adalah *Burgerlijk Wetboek*, *Wetboek van Koophandel*, *Faillissement Verordering*, *Wetboek van Strafrecht* dan *Herzien Inlandsch Reglement*.

Apabila undang-undang dibuat dalam bentuk kodifikasi, kriteria yang perlu dipenuhi adalah:

1. Meliputi bidang hukum tertentu;
2. Tersusun secara sistematis;
3. Memuat materi yang lengkap; dan
4. Penerapannya memberikan penyelesaian akhir.

Bidang-bidang hukum tertentu yang dapat dikodifikasikan dan sudah pernah terbentuk, antara lain, bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Materi bidang hukum yang dikodifikasikan itu tersusun secara sistematis, artinya:

1. Disusun secara berurutan;
2. Tidak tumpang tindih;
3. Dari bentuk dan pengertian umum ke bentuk dan pengertian khusus;
4. Tidak ada pertentangan materi antara pasal sebelum dan pasal sesudah; dan
5. Memuat materi yang lengkap, artinya bidang hukum itu termuat semuanya, tidak ada yang ketinggalan, penerapannya memberikan penyelesaian akhir.⁵

Penyelesaian akhir artinya tidak lagi memerlukan peraturan pelaksanaan, semua ketentuan langsung dapat diterapkan dan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 14.

memberikan hasil akhir. Sistematika artinya susunan peraturan dan rumusan isinya yang diberi nomor secara berurutan, teratur berdasar atas suatu sistem. Sistematika kodifikasi artinya susunan peraturan dan rumusan isinya yang diberi nomor secara berurutan, teratur berdasar atas suatu sistem dari suatu kodifikasi. Sistematika kodifikasi meliputi susunan, isi, dan penomoran secara teratur dari suatu kodifikasi sehingga memudahkan mencari isi yang diperlukan. Sistematika KUHPd Indonesia meliputi susunan, isi dan penomoran secara teratur buku demi buku, bab demi bab, bagian demi bagian, pasal demi pasal, serta ayat demi ayat, sebagai berikut:

1. Kitab undang-undang disusun atas buku-buku;
2. Tiap buku disusun atas bab-bab;
3. Tiap bab disusun atas bagian-bagian;
4. Tiap bagian disusun atas pasal-pasal;
5. Tiap pasal disusun atas ayat-ayat;
6. Tiap ayat disusun atas rumusan ketentuan hukum.⁶

Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis dan lengkap.

1. Unsur-unsur Kodifikasi:
 - a. Jenis-jenis hukum tertentu (hukum perdata).
 - b. Sistematis.
 - c. Lengkap.
2. Tujuan Kodifikasi:
 - a. Untuk memperoleh kepastian hukum.
 - b. Untuk penyederhanaan hukum.
 - c. Untuk memperoleh kesatuan hukum.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm 15.

3. Kitab Undang-Undang yang telah dikodifikasi adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1 Mei 1848).
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918).

Kitab hasil peninggalan warisan pemerintah Hindia Belanda ini hingga kini masih berlaku sebagai pedoman hukum materiil. Adapun sistematika yang dipakai oleh KUHPdt terdiri atas empat buku, yaitu:

1. Buku I yang berkepala “Perihal Orang”, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga.
2. Buku II yang berkepala “Perihal Benda”, memuat hukum perbendaan serta Hukum Waris.
3. Buku III yang berkepala “Perihal Perikatan”, yang memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV yang berkepala “Pembuktian dan Lewat Waktu (daluarsa)”, memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat lewat terhadap hubungan-hubungan hukum.

PERUMUSAN MENURUT DOKTRIN (ILMU HUKUM PENGETAHUAN)

Hukum perdata menurut ilmu hukum pengetahuan yang berlaku sekarang ini, dibagi dalam empat bagian, yaitu:

1. Hukum perorangan/badan pribadi (*personenrecht*) memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum), tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, tempat tinggal (domisili) dan sebagainya.
2. Hukum keluarga (*familierecht*) memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan

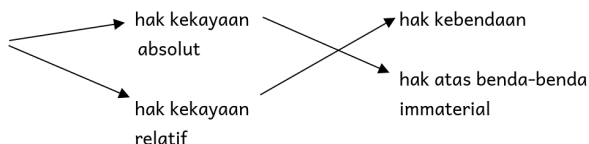
keluarga/kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, *curatele*, dan sebagainya.

3. Hukum harta kekayaan (*vermogenrecht*) memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai dan sebagainya.
4. Hukum waris (*erfrecht*) memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan kata lain hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup (ahli warisnya).⁷

Hukum perdata menurut ilmu hukum pengetahuan dapat dijelaskan:⁸

Perlu diingat, bahwa pembagian KUHPdt tidak sejalan dengan pembagian menurut doktrin.

1. Hukum Pribadi
2. Hukum Keluarga
3. Hukum Kekayaan
4. Hukum Waris



Pada umumnya sebelum orang membicarakan sesuatu, ia memberikan terlebih dahulu pembatasan mengenai objek pembicaraannya. Dalam hal ini pembuat undang-undang lalai – atau mungkin sengaja – tidak memberikan suatu perumusan mengenai apa itu yang dinamakan dengan perikatan.

⁷ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm 28.

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm 1.

Atas dasar cara penyusunan undang-undang – yang mendasarkan pada Hukum Romawi – dan hal-hal yang dalam Buku III KUHPdt secara khusus diatur sebagai bentuk khusus perikatan, maka pada umumnya para sarjana memberikan perumusan perikatan – seperti yang dimaksud dalam Buku III KUHPdt – sebagai hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, di mana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.

Dengan demikian perikatan – menurut doktrin – meliputi baik segi aktif/kreditur maupun segi pasif/debitur. Dalam arti demikian itulah kita tafsirkan Pasal 1233 KUHPdt. Namun ada kalanya pembuat undang-undang memakai kata perikatan hanya untuk menunjuk kepada segi pasif-nya saja, seperti dalam Pasal 1131 KUHPdt dan Pasal 1235 KUHPdt. Malahan ada kalanya digunakan dalam arti “tindakan hukum” yang menimbulkan hak tagihan dan/atau kewajiban – seperti pada Pasal 108 ayat (2) KUHPdt dan Pasal 1329 KUHPdt. Pembuat undang-undang bahkan ada kalanya mencampur adukkan istilah perikatan dan perjanjian, seperti pada Pasal 1329 KUHPdt dan Pasal 1331 KUHPdt.

UNSUR-UNSUR PERIKATAN

Hubungan Hukum

Pertama-tama kita perhatikan unsur “hubungan hukum”. Unsur ini dimaksudkan untuk membedakan perikatan sebagai yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dengan hubungan yang timbul dalam lapangan moral dan kebiasaan, yang memang juga menimbulkan adanya kewajiban (kewajiban moral atau sosial) untuk dipenuhi, tetapi tidak dapat dipaksakan pemenuhannya melalui sarana bantuan hukum. Jadi di sana memang ada timbul semacam ikatan, tetapi lain dengan yang kita maksud. Sanksi pelanggarannya didasarkan atas “rasa penyesalan” atau “pengucilan dari pergaulan sosial”. Pada perikatan (hukum), kalau debitur tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela – dengan baik dan sebagaimana mestinya – maka kreditur dapat minta

bantuan hukum agar ada tekanan kepada debitur supaya ia memenuhi kewajibannya, sekalipun sering kali bahkan merupakan *executie rill*.⁹

Dalam Lapangan Hukum Kekayaan

Perikatan yang menjadi pokok dalam buku ini adalah perikatan-perikatan di mana hak dan kewajiban yang muncul mempunyai nilai uang atau paling tidak pada akhirnya dapat dijabarkan dalam sejumlah uang tertentu atau yang oleh undang-undang ditentukan diatur dalam Buku III KUHPdt. Apa artinya itu? hal itu berarti, bahwa debitur wanprestasi, maka kreditur harus dapat mengemukakan adanya kerugian finansial, agar ia dapat menuntut debitur berdasarkan ketentuan-ketentuan Buku III KUHPdt. Bukankah kalau perikatan tidak dipenuhi dengan baik, perikatannya mendapatkan penyelesaiannya – kata aslinya “*opgelost*” – dalam wujud penggantian biaya, kerugian dan bunga, dalam arti boleh – tetapi tidak harus – menuntut ganti rugi, yang pada umumnya diwujudkan dalam sejumlah uang tertentu? Jadi ganti rugi itu adalah pengganti prestasi yang terhutang.¹⁰

Ada perikatan-perikatan yang kewajibannya tidak mempunyai nilai uang dan adanya malahan diakui (diatur) oleh undang-undang sendiri. Ada yang mencari jalan keluarnya dengan memberikan ciri yang lebih longgar, yaitu dengan menggantinya dengan syarat mempunyai “nilai ekonomis” atau yang termasuk dalam “lalu lintas ekonomi” (*ekonomisch verkeer*).¹¹ Perikatan sebagian lahir karena undang-undang, dan undang-undang memberikan pengaturan umumnya dalam Buku III KUHPdt, maka ciri “mempunyai nilai ekonomis/uang” hanya diperlukan kalau kita berhadapan dengan perikatan yang timbul karena perikatan saja.¹²

⁹ J. Satrio, *Ibid*, hlm 13.

¹⁰ J. Satrio, *Ibid*, hlm 15.

¹¹ J. Satrio, *Ibid*, hlm 17.

¹² J. Satrio, *Ibid*, hlm 19.

Hubungan Antara Kreditur dan Debitur

Perumusan tersebut di atas juga mengajarkan kepada kita, bahwa dalam perikatan ada dua pihak yang saling berhubungan/terikat. Kita katakan “pihak” bukan “orang” karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari 2 (dua) orang, tetapi “pihaknya” tetap 2 (dua). Namun benar sekali kalau dikatakan, bahwa dalam perikatan paling sedikit ada satu kreditur dan satu debitur. Sengaja tidak dikatakan satu “orang” kreditur atau debitur, karena kreditur maupun debitur bisa saja berupa badan hukum. Di satu pihak ada kreditur, sedang dilain pihak ada debitur. Hubungan tersebut – lain dari apa yang diatur dalam Buku II KUHPdt, di mana ada hubungan antara *persoon* dengan benda – adalah hubungan antara orang/*persoon* dengan orang/*persoon* mengenai benda.¹³

Schuld dan Haftung

Perikatan sebagai hubungan hukum mempunyai 2 (dua) segi, yaitu segi aktiva, segi hak-haknya, yang berupa tagihan – yang kalau dihubungkan dengan subjeknya di sana ada subjek kreditur – dan segi pasiva, segi kewajibannya, yang berupa hutang dan yang kalau dihubungkan dengan subjeknya, di sana ada subjek debitur. Subjek kreditur maupun debitur “dalam tiap perikatan” bisa ada lebih dari satu.¹⁴

Pada bagian/segi pasivanya, orang membedakan antara *Schuld* dan *Haftung*. *Schuld* adalah kewajiban berprestasinya – terlepas dari sangsinya – sedangkan *Haftung* adalah tanggung jawab juridisnya – terlepas dari siapa yang wajib memenuhi prestasi yang terhutang.

Pada umumnya *Schuld* dan *Haftung* ada pada orang yang sama, karena pada dasarnya setiap hutang dengan sendirinya ditanggung

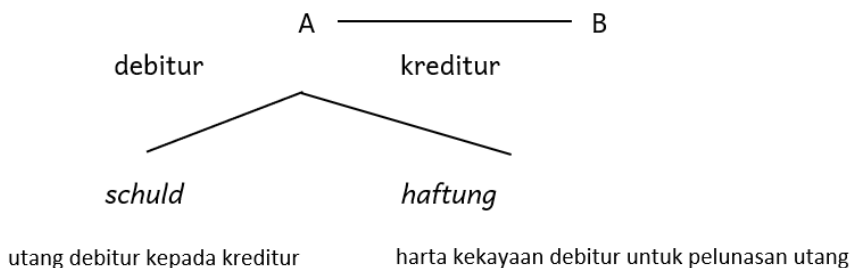
¹³ J. Satrio, *Ibid*, hlm 19.

¹⁴ J. Satrio, *Ibid*, hlm 20.

dengan kekayaan debitur (Pasal 1131 KUHPdt) – atau dikatakan membawa tanggungjawab juridis atau *Haftung* – tetapi adakalanya keduanya – hutang dan tanggungjawab juridis – terpisah pada dua orang/*persoon* yang berlainan.

Seorang debitur mempunyai baik *Schuld* maupun *Haftung*, tetapi seorang yang berhutang atas dasar perjudian – hutang judi – tidak dapat dituntut pelunasan hutangnya melalui saran hukum; hukum tidak memberikan bantuannya kepada kreditur seperti itu atau dengan perkataan lain debitur tidak mempunyai tanggungjawab juridis dan karenanya disebut “tidak mempunyai *haftung*”. Namun hal itu tidak berarti bahwa debitur seperti itu tidak mempunyai *Schuld*; hal itu menjadi nyata, kalau debitur secara sukarela memenuhi kewajibannya, maka atas apa yang telah ia bayar – pemenuhan prestasi – tidak dapatlah debitur menuntut kembali atas dasar pembayaran yang tidak terhutang (*over schuldigde betaling*, vide Pasal 1361 KUHPdt). Pembayaran secara sukarela telah merubah perikatan tersebut – hutang atas dasar perjudian – dari perikatan alamiah menjadi perikatan perdata (perikatan sebagai yang dimaksud oleh Buku III KUHPdt).¹⁵

Bagan *Schuld* dan *Haftung*



Pada setiap perikatan selalu terdapat dua pihak, yaitu kreditur sebagai pihak yang aktif dan debitur sebagai pihak yang pasif. Pada

¹⁵ J. Satrio, *Ibid*, hlm 22.

debitur terdapat dua unsur yaitu *schuld* dan *haftung*. *Schuld* adalah utang debitur kepada kreditur (debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditur, karena itu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang, dalam istilah asing kewajiban itu disebut *schuld*) sedangkan *haftung* adalah harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut, maksudnya ialah bahwa debitur itu berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak hutang debitur, guna pelunasan hutang tadi, apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutang tersebut. Contoh: A berutang kepada B, karena A tidak mau membayar utangnya, maka kekayaan A di lelang atau dieksekusi untuk dipergunakan bagi pelunasan utangnya.

Asas bahwa kekayaan debitur dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang-utangnya tercantum dalam Pasal 1131 KUHPdt. Baik undang-undang maupun para pihak dapat menyimpang dari asas tersebut, yaitu antara lain dalam hal:

1. *Schuld* tanpa *haftung*

Hal ini dapat kita jumpai pada perikatan alam (*natuurlijke verbinten*). Dalam perikatan alam, sekalipun debitur mempunyai utang (*schuld*) kepada kreditur, namun jika debitur tidak mau memenuhi kewajibannya kreditur tidak dapat menuntut pemenuhannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan utang yang timbul dari perjudian. Sebaliknya jika debitur memenuhi prestasinya ia tidak dapat menuntut kembali apa yang telah ia bayarkan.

2. *Schuld* dengan *haftung* terbatas

Dalam hal ini debitur tidak bertanggungjawab dengan seluruh harta kekayaannya, akan tetapi terbatas sampai jumlah tertentu atau atas barang tertentu. Contoh: ahli waris yang menerima warisan dengan hak pendaftaran, berkewajiban untuk membayar

schuld daripada pewaris sampai sejumlah harta kekayaan pewaris yang diterima oleh ahli waris tersebut.

3. *Haftung* dengan *schuld* pada orang lain

Jika pihak ketiga menyerahkan barangnya untuk dipergunakan sebagai jaminan oleh debitur kepada kreditur, maka walaupun dalam hal ini pihak ketiga tidak mempunyai utang kepada kreditur, akan tetapi ia bertanggungjawab atas utang debitur dengan barang yang dipakai sebagai jaminan.¹⁶

Adanya perbedaan peraturan yang bersifat mengatur (*aanvullend* atau *regelend recht*) dan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) telah lama dikenal di dalam hukum privat. Jika ingin mendalami arti dari perbedaan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan tersebut, pertama perlu diketahui hakikat dari peraturan yang bersifat mengatur dan yang bersifat memaksa. Kedua, untuk mendapat pengertian yang lebih cermat terhadap sifat peraturan-peraturan tersebut perlu mengetahui apa yang mendasari prinsip atau merupakan asasnya. Dasar perbedaan kedua sifat peraturan tersebut terletak di bidang ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*) yang kurang mendapat perhatian.¹⁷

Hukum privat muncul dan berfungsi dalam bentuk mengatur dan memfasilitasi subjek hukum melakukan perbuatan hukum. Jika berfungsi sebagai norma hukum, peraturan tersebut akan muncul dalam bentuk larangan atau aturan yang bersifat “*topdown*”. Sedangkan jika berfungsi sebagai memfasilitasi, peraturan akan “mengisi” perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak atau bersifat “*bottom up*”. Istilah atau terminologi peraturan-peraturan yang bersifat mengatur atau memaksa keduanya tercakup pada kedua jenis aturan.

¹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm 7.

¹⁷ Herlien Budiono, “*Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*” *Ibid*, hlm 125.

Perbedaan antara peraturan yang bersifat mengatur dan memaksa berkaitan lebih pada sumber/pusat kewenangan pembentukan hukum. Pada peraturan yang bersifat memaksa diberikan otoritas atau kewenangan kepada pembuat undang-undang. Pada peraturan ini terlihat adanya karakter yang imperatif atau mewajibkan. Sedangkan pada peraturan yang bersifat mengatur pembentukannya diserahkan ada otonomi para pihak; ada karakter yang membolehkan. Kedua sifat tersebut seakan merupakan dua bidang pada suatu medali, yaitu kebebasan berkontrak dan ketaatan. Kebebasan dari yang satu tidak dapat terlepas dari ketaatan pada yang lainnya. Peraturan yang bersifat mengatur akan diterapkan dan diberlakukan dalam arti negatif; sama halnya dengan peraturan yang bersifat memaksa yang diberlakukan dalam arti positif (menentukan sendiri). Dengan demikian, kedua jenis aturan, baik yang bersifat memaksa maupun yang bersifat mengatur saling mengisi, dua bentuk peraturan yang menentukan di dalam hukum privat. Peraturan yang bersifat memaksa merupakan pengecualian terhadap peraturan yang bersifat mengatur, sedangkan pembuat undang-undang mempunyai tugas untuk menjaga dan menjamin kebebasan individu dan hanya boleh melarang jika kepentingan umum dilanggar.¹⁸

Pengertian peraturan yang bersifat memaksa dan yang bersifat mengatur didefinisikan dengan pengertian mengenai ada atau tidaknya kemungkinan para pihak di dalam suatu perjanjian untuk menyimpangi suatu peraturan atau perundang-undangan. Peraturan yang bersifat memaksa diartikan bahwa para pihak tidak diperbolehkan atau tidak mungkin untuk menyimpangi peraturan perundang-undangan, sedangkan peraturan yang bersifat mengatur justru para pihak dapat menyimpanginya.

¹⁸ Herlien Budiono, *Ibid*, hlm 126.

Ketentuan atau peraturan yang bersifat mengatur memiliki “daya kerja subsidair”. Dalam artian, ketentuan tersebut diterapkan dalam situasi di mana para pihak tidak berhadapan dengan ketentuan yang tidak dapat disimpangi sehingga mereka hanya berhadapan dengan peraturan yang bersifat mengatur. Lain halnya jika mereka berhadapan dengan peraturan yang bersifat memaksa yang dikatakan memiliki “daya kerja primair” karena para pihak mau tidak mau harus menerapkan ketentuannya. Berkaitan dengan ketentuan yang bersifat mengatur, pembuat undang-undang terutama memperhatikan akan keinginan yang dianggap paling sesuai bagi para pihak di dalam mengatur perjanjiannya. Ketentuan yang bersifat memaksa sebenarnya merupakan suatu kekecualian karena pembuat undang-undang pada dasarnya dalam bidang hukum privat mempunyai tugas menjamin adanya kebebasan bergerak bagi subjek hukum di dalam lalu lintas hukum.¹⁹

Kebebasan berkontrak dari sejak semula tidak pernah bersifat absolut dan pembatasan atas kebebasan tersebut makin terasa sejak akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Alasan utama adalah keinginan untuk melindungi “pihak yang lemah” atau timbulnya ketidaksamaan kedudukan para pihak. Ketentuan yang bersifat mungkin ada pada saat terjadinya perjanjian, bentuknya, dan kadang-kadang pada isi perjanjian. Hukum privat mengatur kepentingan perorangan atau individu dan pada bidang hukum inilah pada umumnya diatur mengenai kehendak perorangan, tetapi ada kemungkinan undang-undang dengan mendasarkan kewenangannya membatasi kebebasan kehendak individu. Ketentuan tersebut berdasarkan dan berkaitan pada 3 (tiga) hal, yaitu:

¹⁹ Herlien Budiono, *Ibid*, hlm 128.

1. Perlindungan pihak yang “lemah” merupakan salah satu alasan yang kuat untuk membatasi kebebasan berkontrak. Pemikiran keadilanlah yang mendasari alasan pembuat undang-undang melindungi mereka yang lemah seperti lembaga perwalian untuk mereka yang belum dewasa dan ditaruh di bawah *curatele*, yaitu di bidang hukum orang, Buku I KUHPdt. Undang-undang bermaksud untuk melindungi seseorang terhadap dirinya sendiri karena undang-undang menganggap orang tersebut tidak cukup kematangan jiwanya, intelektualitas atau kesadaran tertentu untuk dapat menentukan perbuatan hukum dan sadar akan akibatnya. Ketentuan tersebut adalah ketentuan berkaitan dengan ketidakcakapan.
2. Kategori kedua berkaitan dengan bentuk perjanjian. Pada umumnya sebagian besar tindakan hukum mengenai perjanjian bentuknya bebas, tetapi beberapa tindakan hukum oleh pembuat undang-undang dianggap sangat penting sehingga ditentukan suatu bentuk tertentu. Bentuk-bentuk untuk tindakan hukum tertentu sering kita jumpai pada bidang yang bersifat “semi publik” seperti berkaitan dengan perkawinan, misalnya akta perjanjian kawin (Pasal 29 ayat (1) UUP). Namun, di bidang hukum perdata “murni” terdapat pula ketentuan mengenai keharusan bentuk tertentu, seperti pada wasiat terbuka.
3. Kategori ketiga berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan kesusilaan baik. Hal tersebut pada umumnya berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di bidang hukum kebendaan, hukum perorangan dan hukum waris yang penuh dengan ketentuan yang bersifat memaksa.²⁰

²⁰ Herlien Budiono, *Ibid*, hlm 130-132.

Kenyataan-Kenyataan Hukum

Kenyataan hukum adalah suatu kenyataan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu terjadinya, berubahnya, hapusnya dan beralihnya hak subjektif, baik dalam bidang hukum keluarga, hukum benda maupun hukum perorangan. Contoh, kelahiran adalah kenyataan hukum, sedangkan akibat hukumnya adalah kewajiban-kewajiban untuk memelihara dan memberikan pendidikan.

Kenyataan-kenyataan hukum dibedakan ke dalam:

1. Perbuatan-perbuatan hukum

Perbuatan-perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dengan mana orang yang melakukan perbuatan itu bermaksud untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Perbuatan-perbuatan hukum ini dapat dibagi ke dalam:

- a. Perbuatan-perbuatan hukum bersegi satu; ini adalah perbuatan hukum yang untuk terjadinya cukup dengan pernyataan kehendak dari seorang saja. Contoh membuat akta hibah, membuat kartu identitas (KTP), dll.

Perbuatan hukum ini dapat dijumpai dalam perundang-undangan secara terpisah-pisah.

- b. Perbuatan hukum bersegi dua atau jamak; ini adalah perbuatan yang untuk terjadinya disyaratkan kata sepakat antara dua orang atau lebih, ini merupakan persetujuan. Contoh perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Dalam hukum perikatan, terdapat persetujuan-persetujuan yang menimbulkan, mengubah dan menghapus perikatan.

2. Perbuatan-perbuatan yang bukan merupakan perbuatan hukum

Adakalanya undang-undang memberi akibat hukum kepada perbuatan-perbuatan, di mana orang yang melakukannya tidak memikirkan sama sekali kepada akibat-akibat hukumnya yang pada pokoknya tidak bermaksud untuk menimbulkan akibat hukum.

Perbuatan-perbuatan ini dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

- a. Perbuatan menurut hukum, misalnya perwakilan sukarela (*zaakwarneming*) dan pembayarantidakterutang (*oversculdigde betaling*).
- b. Perbuatan melawan hukum. Adakalanya undang-undang memberi akibat hukum pada suatu keadaan atau peristiwa, yang bukan terjadi karena perbuatan manusia; pekarangan yang bertetangga; kelahiran dan kematian.²¹

²¹ R. Setiawan, *Opcit*, hlm 13



PERIKATAN (VAN VERBINTENISSEN)

Buku III KUHPdt tentang Perikatan memuat hukum kekayaan yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Buku III KUHPdt ini terdiri dari 18 bab yang rincinya dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini yang disusun agar lebih mudah memahami sistematika bab per bab dalam buku ketiga ini.

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
BAB I	Perikatan-Perikatan Pada Umumnya	Bagian kesatu Pasal 1233 s/d Pasal 1234	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1235 s/d Pasal 1238 (Pasal 1235 tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963)	Perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu
		Bagian ketiga Pasal 1239 s/d Pasal 1242	Perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu
		Bagian keempat Pasal 1243 s/d Pasal 1252	Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan
		Bagian kelima Pasal 1253 s/d Pasal 1267	Perikatan-perikatan bersyarat
		Bagian keenam Pasal 1268 s/d Pasal 1271	Perikatan-perikatan dengan ketetapan waktu
		Bagian ketujuh Pasal 1272 s/d Pasal 1277	Perikatan-perikatan mana suka atau perikatan yang boleh dipilih
		Bagian kedelapan Pasal 1278 s/d Pasal 1295	Perikatan-perikatan tanggungrenteng atau tanggung menanggung
		Bagian kesembilan Pasal 1296 s/d Pasal 1303	Perikatan-perikatan yang dapat dibagi dan perikatan-perikatan yang tidak dapat dibagi
		Bagian kesepuluh Pasal 1304 s/d Pasal 1312	Perikatan-perikatan dengan ancaman hukuman

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
BAB 2	Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian	Bagian kesatu Pasal 1313 s/d Pasal 1319	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1320 s/d Pasal 1337	Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahny suatu perjanjian
		Bagian ketiga Pasal 1338 s/d Pasal 1341	Akibat suatu perjanjian
		Bagian keempat Pasal 1342 s/d Pasal 1351	Penafsiran suatu perjanjian
BAB 3	Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Demi Undang-Undang	Diatur dalam pasal 1352 s/d Pasal 1380	Mengatur tentang beberapa jenis perikatan, yaitu <i>zaakwarneming</i> , <i>onverschuldigde betaling</i> dan <i>onrechtmatige daad</i> . Selain itu juga disinggung tentang <i>natuurlijke verbinten</i> .
BAB 4	Hapusnya Perikatan-perikatan	Pasal 1381	Hal-hal yang mengakibatkan terhapusnya perikatan dalam KUH Pd
		Bagian kesatu Pasal 1382 s/d Pasal 1403	Pembayaran
		Bagian kedua Pasal 1404 s/d Pasal 1412	Penawaran pembayaran tunai, diikuti oleh penyimpanan atau penitipan

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
		Bagian ketiga Pasal 1413 s/d Pasal 1424	Pembaharuan utang
		Bagian keempat Pasal 1425 s/d Pasal 1435	Kompensasi atau perjumpaan utang
		Bagian kelima Pasal 1436 s/d Pasal 1437	Pencampuran utang
		Bagian keenam Pasal 1438 s/d Pasal 1437	Pembebasan utang
		Bagian ketujuh Pasal 1444 s/d Pasal 1445	Musnahnya barang yang terutang
		Bagian kedelapan Pasal 1446 s/d Pasal 1456	Kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan
BAB 5	Jual Beli	Bagian kesatu Pasal 1446 s/d Pasal 1472 (Pasal 1460 tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963)	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1473 s/d Pasal 1512 (Pasal 1479 dicabut)	Kewajiban-kewajiban si penjual
		Bagian ketiga Pasal 1513 s/d Pasal 1518	Kewajiban-kewajiban si pembeli
		Bagian keempat Pasal 1519 s/d Pasal 1532	Hak membeli kembali
		Bagian kelima Pasal 1533 s/d Pasal 1540	Ketentuan-ketentuan khusus mengenai jual beli piutang dan lain-lain hak tak bertubuh

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
BAB 6	Tukar Menukar	Diatur dalam Pasal 1541 s/d Pasal 1546	Ketentuan-ketentuan umum, kewajiban pihak yang terlibat
BAB 7	Sewa Menyewa	Bagian kesatu Pasal 1547 s/d Pasal 1549 (Pasal 1547 dan Pasal 1549 telah dihapus)	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1550 s/d Pasal 1580 (Pasal 1568 dihapuskan; Pasal 1579 tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963)	Aturan-aturan yang sama-sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah
		Bagian ketiga Pasal 1581 s/d Pasal 1587	Aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa rumah dan perabot rumah
		Bagian keempat Pasal 1588 s/d Pasal 1600 (tidak berlaku lagi karena dicabut oleh UUPA)	Aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa tanah
BAB 7A	Persetujuan-Persetujuan Untuk Melakukan Pekerjaan	Bagian kesatu Pasal 1601 s/d Pasal 1601c	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1601d s/d Pasal 1601y (Pasal 1601y dihapus)	Perjanjian perburuhan umumnya
		Bagian ketiga Pasal 1602 s/d Pasal 1602z	Kewajiban majikan
		Bagian keempat Pasal 1603 s/d Pasal 1603d	Kewajiban buruh

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
		Bagian kelima Pasal 16033 s/d Pasal 1603z	Bermacam-macam cara berakhirnya hubungan kerja yang diterbitkan dari perjanjian
		Bagian keenam Pasal 1604 s/d Pasal 1617	Pemborongan pekerjaan
BAB 8	Perseroan	Bab kesatu Pasal 1618 s/d Pasal 1623	Ketentuan-ketentuan umum
		Bab kedua Pasal 1624 s/d Pasal 1641 (Pasal 1630x ayat [1 dan 2] tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963	Perikatan-perikatan antar para sekutu
		Bab ketiga Pasal 1642 s/d Pasal 1645	Perikatan-perikatan para sekutu terhadap orang-orang ketiga
		Bagian keempat Pasal 1646 s/d Pasal 1652	Bermacam-macam cara berakhirnya persekutuan
BAB 9	Perkumpulan	Diatur dalam Pasal 1653 s/d Pasal 1665	Sahnya perkumpulan, kepengurusan perkumpulan, surat pendirian, hak dan kewajiban anggota, berakhirnya suatu perkumpulan

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
BAB 10	Hibah	Bagian kesatu Pasal 1666 s/d Pasal 1675	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1676 s/d Pasal 1681	Kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah dan untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah
		Bagian ketiga Pasal 1682 s/d Pasal 1687 (Pasal 1682 tidak berlaku lagi berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963	Cara menghibahkan sesuatu
		Bagian keempat Pasal 1688 s/d Pasal 1693	Penarikan kembali dan penghapusan hibah
BAB 11	Penitipan Barang	Bagian kesatu Pasal 1694 s/d Pasal 1695	Penitipan barang pada umumnya dan tentang berbagai macam penitipan
		Bagian kedua Pasal 1696 s/d Pasal 1729 (Pasal 1700 telah dihapus)	Penitipan barang yang sejati
		Bagian ketiga Pasal 1730 s/d Pasal 1739	<i>Sekestrasi</i> dan berbagai macam-macamnya

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
BAB 12	Pinjam Pakai	Bagian kesatu Pasal 1740 s/d Pasal 1743	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1744 s/d Pasal 1749	Kewajiban-kewajiban seorang yang menerima pinjaman sesuatu
		Bagian ketiga Pasal 1750 s/d Pasal 1753	Kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan
BAB 13	Pinjam Mengganti	Bagian kesatu Pasal 1754 s/d Pasal 1758	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1759 s/d Pasal 1762	Kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan
		Bagian ketiga Pasal 1763 s/d Pasal 1764	Kewajiban-kewajiban si peminjam
		Bagian keempat Pasal 1765 s/d Pasal 1769	Meminjamkan dengan bunga
BAB 14	Bunga Tetap atau Bunga Abadi	Diatur dalam Pasal 1770 s/d Pasal 1773	Ketentuan umu, pengangsuran utang dan tenggatnya, keterpaksaan mengembalikan uang pokok, kebebasan dari utang

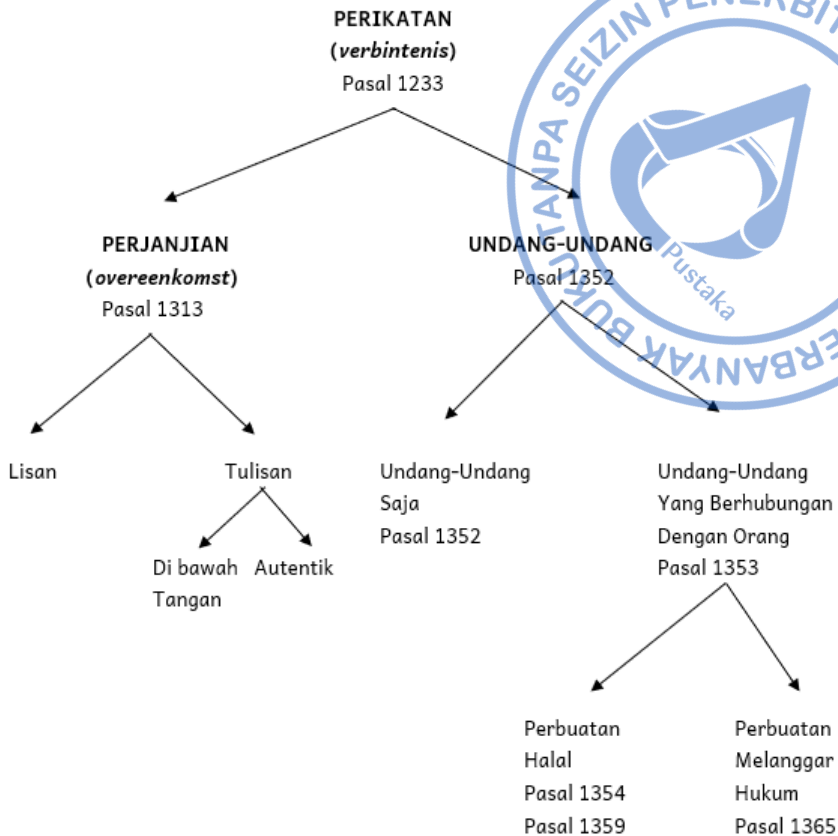
HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
BAB 15	Persetujuan Untung-Untungan	Bagian kesatu Pasal 1774	Ketentuan-ketentuan umum
		Bagian kedua Pasal 1775 s/d Pasal 1787 (Pasal 1783 telah dihapus)	Perjanjian bunga cagak hidup dan akibat-akibatnya
		Bagian ketiga Pasal 1788 s/d Pasal 1791	Perjudian dan pertaruhan
BAB 16	Pemberian Kuasa	Bagian kesatu Pasal 1792 s/d Pasal 1799	Sifat pemberian kuasa
		Bagian kedua Pasal 1800 s/d Pasal 1806	Kewajiban-kewajiban si kuasa
		Bagian ketiga Pasal 1807 s/d Pasal 1812	Kewajiban-kewajiban si pemberi kuasa
		Bagian keempat Pasal 1813 s/d Pasal 1819	Bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa
BAB 17	Penanggungan	Bagian kesatu Pasal 1820 s/d Pasal 1830 (Pasal 1828 telah dihapus)	Sifat penanggungan
		Bagian kedua Pasal 1830 s/d Pasal 1838	Akibat-akibat penanggungan antara si berutang dan si penanggung

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

BAB	PERIHAL	PASAL YANG DIATUR	PENJELASAN
		Bagian ketiga Pasal 1839 s/d pasal 1844	Akibat-akibat penanggungan antara si berutang dan si penanggung dan antara penanggung sendiri
		Bagian keempat Pasal 1845 s/d Pasal 1850	Hapusnya penanggungan utang
BAB 18	Perdamaian	Diatur dalam Pasal 1851 s/d Pasal 1864	Ketentuan umum, cara mengadakan perdamaian, ranah perdamaian, pihak yang berdamai, batalnya perdamaian

BAGAN PERIKATAN



ISTILAH PERIKATAN

Berbagai kepustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menerjemahkan “*verbinten*” dan “*overeenkomst*”, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan Tjiptosudinio menggunakan istilah Perikatan untuk “*verbinten*” dan Persetujuan untuk “*overeenkomst*”;

2. Utrecht, dalam bukunya memakai istilah Perutangan untuk “*verbinten*” dan Perjanjian untuk “*overeenkomst*”.
3. Achmad Ich.San dalam bukunya menerjemahkan “*verbinten*” dengan perjanjian dan “*overeenkomst*” dengan persetujuan.

Dari uraian di atas ternyata untuk kata “*verbinten*” di Indonesia dikenal 3 (tiga) istilah, yaitu:

1. Perikatan;
2. Perutangan; dan
3. Perjanjian.

Sedangkan untuk kata “*overeenkomst*” dipakai 2 (dua) istilah yaitu:

1. Perjanjian; dan
2. Persetujuan.

Verbinten berasal dari kata “*verbinden*” yang artinya mengikat. Jadi *verbinten* menunjuk kepada adanya “ikatan” atau “hubungan”. Hal ini sesuai dengan definisi *verbinten* sebagai suatu hubungan hukum.²² Sedangkan untuk *Overeenkomst* berasal dari kata “*overeenkomen*” yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Jadi *overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh KUHPdt.²³

Lebih tepat memakai istilah perikatan untuk “*verbinten*” mengingat bahwa dalam *verbinten* terdapat suatu hubungan hukum, yaitu suatu ikatan, antara pihak yang satu dengan pihak yang lain; masing-masing terikat pada hak dan kewajiban. Sedangkan untuk “*overeenkomst*” lebih tepat jika dipergunakan istilah persetujuan, mengingat bahwa KUHPdt menganut asas *consensualisme* atau dengan kata lain *overeenkomst* pada dasarnya terjadi dengan adanya kata sepakat dan kata sepakat ini terjadi disebabkan adanya persesuaian kehendak antara para pihak.²⁴

²² R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm 1.

²³ R. Setiawan, *Ibid* hlm 2.

²⁴ R. Setiawan, *Ibid*, hlm 1.

PENGERTIAN PERIKATAN

Pasal 1233 KUHPdt menyatakan “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang*”. Buku III KUHPdt tidak memberikan suatu rumus dari perikatan. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²⁵

Sekalipun Buku III KUHPdt menggunakan judul “Perikatan”, namun tidak satu pasal pun yang menguraikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan perikatan. Baik *Code Civil* Prancis maupun *Burgerlijk Wetboek* Belanda yang merupakan *concordantie* KUHPdt kita tidak pula menjelaskan hal tersebut.

Menurut sejarahnya “*verbinten*” berasal dari perkataan Prancis “*obligation*” yang terdapat dalam *Code Civil* Prancis, yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan “*obligatio*” yang terdapat dalam hukum Romawi *Corpus Iuris Civilis*, di mana penjelasannya terdapat dalam *Institutiones Justinus*. “*Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitas iura*”.²⁶

Mr. Dr. H. F. Vollmar di dalam bukunya “*Inleiding tot de Studie van het Nederland Burgerlijk Recht*”, ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim.²⁷

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm 1.

²⁶ R. Setiawan *Opcit*, hlm 2.

²⁷ Mariam Badruzaman, *Ibid*, hlm 1.

Menurut Subekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Oleh karena hubungan antara debitur dengan kreditur itu merupakan hubungan hukum, maka hak si kreditur itu dijamin oleh hukum. Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan hal itu maka salah satu pihak yang tidak memenuhi tuntutan lawannya secara sukarela, maka kreditur dapat menuntutnya di pengadilan. Dalam Buku III KUHPdt tentang Perikatan, tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan itu sendiri, maka dari itu pemahaman mengenai perikatan senantiasa didasarkan atas doktrin (ilmu pengetahuan).²⁸

Menurut Mariam Darus Badruzaman perikatan ialah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan telah mengalami perubahan, hal ini dapat dilihat dari definisi Hofmann yang menyatakan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau para debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu”.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XVI, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 1

Pitlo menyatakan bahwa “Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atau dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban.²⁹ Dari rumus di atas kita lihat bahwa unsur-unsur perikatan ada 4 (empat) yaitu:

1. Hubungan hukum;

Adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak yang melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya.

Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum “memaksakan” agar kewajiban tadi dipenuhi. Seterusnya, kita melihat pula bahwa tidak semua hubungan hukum dapat disebutkan perikatan. Untuk menilai suatu hubungan hukum perikatan atau bukan, maka hukum mempunyai kriteria tertentu.³⁰

2. Kekayaan (dapat dinilai dengan uang);

Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Kriteria itu semakin lama sukar untuk

²⁹ R. Setiawan, *Opcit*, hlm 3.

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahreni, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 2.

dipertahankan, karena dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Namun kalau terhadapnya tidak diberikan akibat hukum, rasa keadilan tidak akan terpenuhi, dan ini bertentangan dengan salah satu tujuan daripada hukum yaitu mencapai keadilan. Oleh karena itu, sekarang kriteria di atas tidak lagi dipertahankan sebagai kriteria, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-pihak;

Apabila hubungan hukum tadi dijajaki lebih jauh lagi maka hubungan hukum itu harus terjadi antara 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi. Pihak yang pasif adalah debitur atau yang berutang. Mereka ini yang disebut subjek perikatan. Seorang debitur harus selamanya diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seorang yang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditur boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui.

Di dalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat di ganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Bahkan untuk hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditur itu.

Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus 1 (satu) orang kreditur dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang debitur. Hal

ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditur dan beberapa orang debitur.

Apabila 2 (dua) orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa menciptakan suatu perikatan, jelaslah bahwa maksud dari kedua orang tersebut maupun dari pembentuk undang-undang untuk mengikat kedua orang itu memenuhi kewajiban, untuk memenuhi sesuatu disebut dengan prestasi.³¹

4. Prestasi (objek hukum)

Pasal 1234 KUHPdt menyatakan: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Menurut Pasal tersebut, prestasi itu dibedakan atas:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Ke dalam perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak. Perikatan untuk melakukan sesuatu misalnya membangun rumah.

Perikatan untuk tidak melakukan sesuatu misalnya A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apoteknya, untuk tidak menjalankan usaha apotek dalam daerah yang sama.³²

Apakah maksudnya? Maksudnya adalah terhadap hubungan-hubungan yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum

³¹ Mariam Badruzaman, *Ibid*, hlm 6.

³² Mariam Badruzaman, *Ibid*, hlm 6.

melekatkan “hak” pada satu pihak, dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila satu pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi ataupun dipulihkan kembali.

Misal: A berjanji menjual sepeda kepada B. Akibat dari janji itu, A wajib menyerahkan sepeda miliknya kepada B dan berhak menuntut harganya, sedangkan B wajib menyerahkan harga sepeda itu dan berhak untuk menuntut penyerahan sepeda.³³

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka hukum “memaksakan” agar kewajiban-kewajiban tadi dipenuhi. Tidak semua hubungan hukum dapat disebutkan perikatan. Suatu janji untuk bersama-sama pergi piknik, tidak melahirkan perikatan, sebab janji tadi tidak mempunyai arti hukum.³⁴ Jadi yang dimaksudkan dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan.

Apabila hubungan hukum tadi dijajaki lebih jauh lagi maka hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau si berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau si berutang. Mereka ini yang disebut dengan subjek perikatan.

Seorang debitur harus selamanya diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seorang yang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditur boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui.

³³ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Opcit*, hlm 2.

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Ibid*, hlm 2.

Dalam perikatan pihak-pihak kreditur dan debitur itu dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Bahkan untuk hal-hal tertentu, pada saat suatu perikatan lahir antara pihak-pihak, secara apriori disetujui hakikat penggantian kreditur itu.

Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus satu orang kreditur dan sekurang-kurangnya satu orang debitur. Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam suatu perikatan itu terdapat beberapa orang kreditur dan beberapa orang debitur.³⁵

Apabila dua orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa menciptakan suatu perikatan, jelaslah bahwa maksud dari kedua orang tersebut maupun dari pembentuk undang-undang untuk mengikat kedua orang itu memenuhi kewajiban untuk memenuhi sesuatu disebut dengan prestasi.

Untuk menilai suatu hubungan hukum itu perikatan atau bukan, maka hukum itu mempunyai ukuran atau kriteria tertentu. Dahulu yang menjadi kriteria hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, belakangan hal itu telah ditinggalkan, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Terhadap yang disebutkan terakhir itu, bila pelanggarnya tidak diberi sanksi maka dirasa tidak ada keadilan dalam masyarakat itu, dan hal ini bertentangan dengan salah satu dari tujuan hukum yakni mencapai keadilan. Jadi, hubungan hukum merupakan perikatan bila memuat kriteria dapat dinilai dengan uang dan atau adanya rasa keadilan.

³⁵ Mariam Badruzaman, *Ibid*, hlm 4.

SISTEM HUKUM PERIKATAN

Bila Buku II KUHPdt yang mengatur mengenai benda mempunyai sistem tertutup, maka berbeda dengan Buku III KUHPdt yang mengatur mengenai hukum perikatan memiliki sistem terbuka. Dalam hukum benda (Buku II KUHPdt), macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan aturan-aturan mengenai hak atas benda itu juga bersifat memaksa. Lain halnya dalam Buku III KUHPdt (hukum perikatan) yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perikatan (perjanjian) yang berisi apa saja, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Inti dari “memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengadakan perjanjian” yaitu diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang secara tegas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asalkan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, seperti yang dikemukakan oleh Pasal 1337 KUHPdt. Inilah yang dikenal dengan hukum perikatan sebagai hukum pelengkap (*optional law*) yang artinya pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat janji itu.

Para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian berhak untuk menetapkan kehendaknya di dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Mereka bebas untuk menambah dan mengurangi isi perjanjian yang dipandang perlu bagi mereka, karena pasal-pasal tersebut dapat disingkirkan manakala tidak dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Jika mereka tidak mengatur sendiri suatu ketentuan daripada isi perjanjian, berarti mereka tunduk kepada aturan perundang-undangan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian tersebut dinamakan “hukum pelengkap” (*optional law*), inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*). Misalnya mereka membuat perjanjian jual beli di

mana dalam perjanjian tersebut hanya mengatur mengenai harga dan barang saja, sedangkan seperti tempat penyerahan, risiko, biaya antar dan lain sebagainya tidak diatur dalam perjanjian yang mereka buat, maka perjanjian yang di luar pengaturan harga dan barang yang telah mereka buat otomatis tunduk pada ketentuan yang ada dalam Buku III KUHPdt tersebut.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPdt, perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak ini harus sah menurut hukum. Kriteria sah ini dijelaskan lagi oleh Pasal 1320 KUHPdt, yaitu harus adanya:

1. Sepakat;
2. Cakap dari pihak-pihak yang membuatnya;
3. Adanya hal tertentu untuk dilaksanakan; serta
4. Sebab yang halal.

Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan pasal tersebut di atas memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
4. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah dilakukan secara tertulis ataupun secara lisan.

Subekti dalam menyikapi kata “semua” yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt tersebut dimaknai sebagai suatu kebolehan bagi para pihak untuk membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja karena janji itu mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Dengan kata lain, dalam perjanjian kita boleh membuat undang-undang bagi diri kita sendiri. Misalnya seperti dalam jual beli, risiko mengenai barang yang diperjualbelikan, menurut hukum dipikul oleh si pembeli sejak saat janji itu ditutup. Tetapi para pihak yang ingin menghendaki yang lain, hal ini diperbolehkan. Mengenai istilah “secara sah”, pembuat undang-undang menunjukkan bahwa

pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua perjanjian yang dibuat menurut hukum secara sah telah mengikat mereka. Pernyataan ini menunjukkan adanya asas kepastian hukum. Dalam hukum perikatan dikenal dengan adanya asas konsensualisme yaitu suatu perikatan telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat atau adanya kesepakatan dari para pihak.

SUMBER HUKUM PERIKATAN

Para pihak akan terikat satu sama lain atas hak dan kewajibannya dalam membuat suatu perikatan, disebutkan dan sekaligus sebagai sumber perikatan yang tercantum dalam Pasal 1233 KUHPdt. Bunyi Pasal 1233 KUHPdt yaitu: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka ada dua sumber perikatan yaitu sumber pertama adalah perikatan yang lahir dari persetujuan dan sumber kedua adalah perikatan yang lahir dari undang-undang.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang itu yang disebut dengan perikatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan, tali perikatan ini barulah putus kalau janji itu sudah dipenuhi.³⁶

³⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XVI, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 1.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Misalnya:

1. Lampau waktu (*verjaring*);

Adalah peristiwa-peristiwa dengan mana pembentuk undang-undang menetapkan adanya suatu perikatan antara orang-orang tertentu. Dengan lampaunya waktu seseorang atau mungkin mendapatkan haknya atas sesuatu.

2. Kematian;

Dengan meninggalnya seseorang, maka perikatan yang pernah mengikat orang tersebut beralih kepada ahli warisnya.

3. Kelahiran;

Dengan kelahiran anak maka timbul, wajib perikatan antara ayah dan anak, di mana si ayah wajib memelihara anak tersebut. Pasal 1321 KUHPdt “tiap-tiap anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya dan para keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin”.³⁷

Mengenai perjanjian Subekti mengatakan “perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan”. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan antara perikatan dengan perjanjian, bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Dengan kata lain, perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber lainnya. Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Opcit*, hlm 7.

1. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian

Pasal 1313 KUHPdt menyatakan: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, karena perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis andai kata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.

Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang telah menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian itu. Misalnya mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).

2. Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang

Pasal 1352 KUHPdt menyatakan: “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”. Dan Pasal 1353 KUHPdt menyatakan: “Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melanggar hukum”.

Pada hakikatnya perikatan yang timbul dari undang-undang saja adalah tidak mungkin karena perikatan terjadi tidak karena kehendak kedua belah pihak atau tidak ada perjanjian. Perikatan melahirkan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Rumusan tersebut membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan orang perorangan dan atau badan hukum tersebut.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang maksudnya ialah bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).

Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang menurut hukum misalnya mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*), di mana sebagai akibatnya undang-undang menetapkan beberapa hak dan kewajiban yang harus mereka perhatikan seperti hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Disebut oleh Pasal 1354 KUHPdt: “Jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapatkan perintah untuk itu, mengurus urusan orang lain, maka ia berkewajiban untuk meneruskan menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Pihak yang kepentingannya diwakili diwajibkan memenuhi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh si wakil itu atas namanya, dan mengenai semua pengeluaran yang sudah dilakukan oleh si wakil tadi”.

Perikatan lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt, undang-undang menetapkan kewajiban orang itu untuk memberi ganti rugi. Dengan meletakkan kewajiban memberi ganti rugi antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang yang menderita karena perbuatan itu, lahirlah suatu perikatan di luar kemauan kedua orang tersebut.³⁸

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Opcit*, hlm 7.

Dari perikatan-perikatan tersebut ditentukan adanya perbedaan, yaitu:

1. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata-mata misalnya perikatan untuk memberi nafkah (Buku I KUHPdt).
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia, dibedakan lagi dalam:
 - a. Perbuatan manusia yang menurut hukum (Pasal 1357 KUHPdt);
 - b. Perbuatan manusia yang melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdt).

Untuk perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian maka pembentuk undang-undang memberikan aturan-aturan yang umum tetapi tidak demikian halnya dengan perikatan yang lahir dari undang-undang di mana pembentuk undang-undang tidak memberikan aturan-aturan umum.

Pembentuk undang-undang mengemukakan beberapa figur dari perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang, karena perbuatan manusia yang halal yaitu:

1. Mewakili urusan orang lain (*zaakwaarneming*);
2. Pembayaran hutang yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUHPdt);
3. Perikatan wajar (*natuurlijke verbintenis*; Pasal 1359 ayat 2 KUHPdt);
4. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*, Pasal 1365 KUHPdt).

Untuk terjadinya perikatan di atas, undang-undang tidak mewajibkan dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan untuk terjadinya suatu perjanjian pada umumnya (Pasal 1320 KUHPdt) oleh karena perikatan ini bersumber dari undang-undang maka pembuatan perjanjian tersebut tidak terlepas bebas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum yang memenuhi beberapa unsur tertentu, undang-undang lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan. Apabila seseorang berbuat dalam kedudukannya sebagai wakil atau kurator, perbuatannya itu tidak termasuk di

dalam mewakili urusan orang lain tetapi berdasarkan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang.

Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan *onrecht matigedaad*, contohnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt yang menyatakan: “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dengan meletakkan kewajiban memberi ganti rugi antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang yang menderita kerugian karena perbuatan itu, lahirnya suatu perikatan di luar kemauan kedua orang tersebut.

Dalam membuat atau menutup suatu perjanjian selalu melibatkan adanya subjek dan objek. Subjek menyangkut orangnya dapat pula badan hukum, sedangkan objeknya adalah benda yang akan diperjanjikan. Mengenai subjek dan objek akan dibahas di bawah ini.

1. Pihak-pihak (subjek)

Apabila hubungan hukum tadi dijajaki lebih jauh lagi maka hubungan hukum itu harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif adalah kreditur atau si berpiutang (si pemberi pinjaman) dan pihak yang wajib memenuhi prestasi atau pihak yang pasif adalah debitur atau si berhutang (si penerima pinjaman). Mereka ini yang disebut subjek perikatan.

Seorang debitur harus selamanya diketahui, oleh karena seseorang tentu tidak dapat menagih dari seorang yang tidak dikenal. Lain halnya dengan kreditur boleh merupakan seseorang yang tidak diketahui. Di dalam perikatan pihak-pihak kreditur (pihak yang memberi utang = memiliki tagihan kepada pihak lain) dan debitur (pihak yang berhutang) itu dapat diganti. Penggantian debitur harus diketahui atau persetujuan kreditur, sedangkan

penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Pada setiap perikatan sekurang-kurangnya harus satu orang debitur dan sekurang-kurangnya satu orang kreditur. Seorang kreditur dapat dilukiskan:

- a. Dalam suatu perikatan harus ada sekurang-kurangnya seorang kreditur.
- b. Kreditur itu tidak perlu dikenal, artinya penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak, tanpa bantuan debitur, bahkan dalam lalu lintas perdagangan yang tertentu penggantian itu telah disetujui terjadi sejak semula. Apabila dalam suatu perikatan kreditur itu ditentukan atau dikenal, maka kreditur yang seperti ini disebutkan kreditur yang memiliki gugatan atas nama (*vordering op naam*).
- c. Penggantian kedudukan kreditur atau peralihan hak atas prestasi terjadi dengan melakukan suatu formalitas tertentu (*vorm van rechthandeling*) misalnya dengan suatu akta, yaitu akta *cessie* (pengalihan hak atas kebendaan tak bertubuh (*intangible goods*) = piutang atas nama) kepada pihak ketiga. Penggantian kedudukan kreditur itu dapat pula dilakukan dengan bentuk yang lebih mudah, tanpa dengan membuat akta *cessie*. Untuk itu kreditur harus membuat suatu pengakuan hutang (*schuldbekentenis*). Pengakuan hutang ini dapat berupa pengakuan hutang atas tunjuk "*aan order*" untuk atas bawa "*aan toonder*". Peralihan dari pengakuan hutang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan dari tangan ke tangan dan di bagian belakang dari surat itu dibuat keterangan tentang penyerahan (*endorsement*) dan tanda tangan dari pihak yang menyerahkan. Peralihan dari pengakuan hutang atas bawa terjadi dengan syarat-syarat yang lebih ringan daripada *endorsement*. Peralihan ini terjadi dengan penyerahan surat semata-mata, misalnya *cheque*.

- d. Seorang kreditur mungkin pula mengalihkan haknya atas prestasi kepada kreditur baru, hak mana adalah merupakan hak-hak pribadi yang kualitatif (*kwalitatieve persoonlijke recht*). Misalnya A menjual sebuah mobil kepada B, mobil mana telah diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Dengan terjadinya peralihan hak milik dari A kepada B maka B sekaligus pada saat yang sama mengambil alih juga hak asuransi yang telah melekat pada mobil tersebut. Perikatan yang demikian dinamakan perikatan kualitatif dan hak yang terjadi dari perikatan demikian dinamakan hak kualitatif.
- e. Penggantian kreditur dapat pula terjadi dengan *subrogasi* (penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur).

Seorang debitur dilukiskan sebagai berikut:

- 1) Dalam suatu perikatan sekurang-kurangnya harus ada seorang debitur.
- 2) Seorang debitur biasanya harus dikenal, karena seorang kreditur tidak dapat menagih seorang debitur yang tidak dikenal. Dengan demikian maka penggantian kedudukan debitur hanya dapat terjadi apabila kreditur telah memberikan persetujuan, misalnya pengambil alihan hutang (*schuldoverneming*).
- 3) Seorang debitur dapat terjadi karena perikatan kualitatif, sehingga kewajiban memenuhi prestasi dari debitur dinamakan kewajiban kualitatif, misalnya seorang pemilik baru dari sebuah rumah yang oleh pemilik sebelumnya diikatkan dalam suatu perjanjian sewa menyewa, terikat untuk meneruskan perjanjian sewa menyewa itu.

Apabila dua orang mengadakan perjanjian ataupun apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa menciptakan suatu perikatan, jelaslah bahwa maksud dari kedua orang tersebut

maupun dari pembentuk undang-undang untuk mengikat kedua orang itu memenuhi kewajiban untuk memenuhi sesuatu disebut prestasi, sedangkan prestasi disebut juga sebagai objek hukum.

2. Objek

Objek dari perikatan adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu prestasi. Wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdt).

Perikatan untuk memberi sesuatu ialah kewajiban seseorang untuk memberi sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu. Apabila hutang itu terdiri dari memberi barang tertentu maka pada debitur masih mempunyai kewajiban lain yaitu memelihara barang itu sebaik-baiknya sampai pada saat penyerahannya. Pemeliharaan itu meliputi juga penjagaan barang itu terhadap kerusakan dan kemusnahannya. Memberi sesuatu dapat diartikan menyerahkan sesuatu baik penyerahan yang nyata maupun penyerahan yang yuridis. Misalnya, pinjam pakai, menyewakan atau menyerahkan hak milik.

Perikatan untuk berbuat sesuatu yaitu prestasinya berwujud berbuat sesuatu atau melakukan perbuatan tertentu yang positif, misalnya memotong rumput, membersihkan halaman dan lainnya.³⁹

Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan, misalnya untuk mendirikan bangunan yang menutupi pemandangan atau supaya membiarkan saja orang lain mengambil air dari sumurnya. Untuk sahnyanya suatu perikatan diperlukan syarat-syarat:

³⁹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Perundang-Undangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 3.

1. Objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan

Dalam Pasal 1320 sub 3 KUHPdt menyebutkan sebagai unsur terjadinya perjanjian adalah suatu objek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan. Jadi prestasinya harus tertentu, syarat ini diperlukan hanya terhadap perikatan yang timbul dari perjanjian.

2. Objeknya harus diperbolehkan (diperkenankan)

Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, di mana hal ini menurut Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPdt.

3. Objeknya dapat dinilai dengan uang

Sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan, yaitu adanya suatu hubungan hukum yang letaknya di dalam lapangan harta kekayaan.

4. Prestasinya dimungkinkan

Untuk melakukan prestasi dari debitur itu hendaknya dilihat dari sudut kreditur, yaitu apakah kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang ketidakmungkinan prestasi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

MACAM-MACAM PERIKATAN

Undang-undang mengatur dan menentukan syarat-syarat bagi perjanjian dengan mana dapat diadakan suatu perikatan. Macam-macam Perikatan dapat dilihat dari:

1. Isi daripada prestasinya

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu
- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu

- c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu⁴⁰
- d. Perikatan positif dan negatif
- e. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan
- f. Perikatan alternatif (manasuka)
- g. Perikatan fakultatif
- h. Perikatan generik dan spesifik
- i. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (*deelbaar* dan *ondeelbaar*)

2. Subjek-subjeknya

- a. Perikatan solider atau tanggung renteng
- b. Perikatan pokok dan tambahan (*principle* atau *accessoire*)

3. Mulai berlaku dan berakhirnya perikatan (daya kerjanya)

- a. Perikatan bersyarat
- b. Perikatan dengan ketetapan waktu⁴¹

4. Perbedaan perikatan berdasarkan undang-undang

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu
- b. Perikatan bersyarat
- c. Perikatan dengan ketetapan waktu
- d. Perikatan manasuka (alternatif)
- e. Perikatan tanggung-menanggung (*hoofdelijk, solidair*)
- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi
- g. Perikatan dengan ancaman hukuman.⁴²

⁴⁰ Taryana Soenandar, Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruljaman, Sutan Remi Sjahdeini, Heru Soeprapto (alm), *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purnabakti Usia 85 tahun)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm 10.

⁴¹ R. Setiawan, *Opcit*, hlm 35.

⁴² Taryana Soenandar, dkk, *Opcit*, hlm 11.

Ket. 1. Isi Daripada Prestasinya

a. Perikatan memberikan sesuatu

Pasal 1235 KUHPdt menyatakan:

- 1) Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub dalam kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.
- 2) Kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan-persetujuan tertentu, yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*leveren*) dan merawat benda (prestasi) sampai pada saat penyerahan. Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawat merupakan kewajiban *preparatoir*. Kewajiban *preparatoir* maksudnya ialah hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda yang diperjanjikan. Dengan perawatan itu diharapkan benda tersebut dapat utuh, berada dalam keadaan baik dan tidak turun harganya.

Istilah “seorang bapak rumah yang baik” (*aan goed huis vader*) yang terdapat pada Pasal 1235 KUHPdt, itu ditemukan juga di dalam ketentuan-ketentuan lain di dalam KUHPdt, misalnya di dalam Pasal 105 ayat (4) KUHPdt di mana disebutkan bahwa seorang suami harus mengurus harta kekayaan istri sebagai seseorang bapak rumah yang baik. Dalam Pasal 1256 KUHPdt ditentukan pula bahwa seorang yang mengurus kepentingan orang lain dengan suka rela (*zaakwaarnemer*) dalam hal melakukan pengurusan

tersebut, melakukan tugasnya sebagai seorang bapak rumah yang baik. Istilah ini memiliki pengertian tertentu ialah agar benda yang diperjanjikan yang berada dalam penguasaan debitur dan yang belum diserahkan kepada kreditur agar dijaga dan dirawat secara pantas dan patut agar tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang akan menerimanya.⁴³

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu

1) Kewajiban ganti rugi

Pasal 1239 KUHPdt menyatakan: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban, memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Pasal 1240 KUHPdt menyatakan: “Bahwa si berpiutang berhak untuk menuntut akan penghapusan segala sesuatu yang telah dibuat berlawanan dengan perikatan dan bolehlah ia minta supaya dikuasakan oleh hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat tadi atas biaya si berutang; dengan tidak mengurangi hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu”.

Ketentuan ini juga mengandung pedoman untuk melakukan eksekusi riil pada perjanjian, untuk tidak berbuat sesuatu.

2) Eksekusi riil (parate eksekusi)

Pasal 1241 KUHPdt menyatakan: “Apabila perikatan tidak dilaksanakannya, maka si berpiutang boleh juga dikuasakan supaya ia sendirilah mengusahakan pelaksanaannya atas biaya si berutang”.

⁴³ Taryana Soenandar, dkk, *Ibid*, hlm 12.

Yang dimaksud dengan riil eksekusi ialah bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi itu. Di dalam perikatan untuk memberikan sesuatu undang-undang tidak memberikan ketentuan-ketentuan tentang boleh atau tidaknya mengadakan eksekusi itu. Dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPdt, riil eksekusi itu hanya dapat diadakan dalam perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu.

Pada perikatan untuk tidak berbuat sesuatu itu, ada hal di mana eksekusi riil itu tidak dapat diadakan karena bersifat sangat pribadi misalnya perjanjian dengan tetangga untuk tidak akan berbuat gaduh dalam hal ini maka untuk melindungi kepentingan kreditur undang-undang memberikan upaya untuk meminta ganti rugi dari debitur.

Pada perikatan untuk berbuat sesuatu ada hal-hal di mana eksekusi riil tidak dapat diadakan yaitu apabila perikatan itu sangat bersifat pribadi misalnya perjanjian untuk melukis atau bernyanyi. Dalam hal ini, maka untuk melindungi agar kreditur tidak sangat dirugikan maka kreditur dapat meminta ganti rugi.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa eksekusi riil itu dapat diadakan dalam perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, kecuali dalam hal-hal tertentu. Dalam hal-hal tertentu di mana riil eksekusi itu tidak dapat diadakan, undang-undang memberikan perlindungan pada kreditur untuk menuntut ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga dan dapat juga menuntut uang paksa (*dwangsom*) dari debitur. Apabila kreditur menuntut ganti rugi harus-lah benar-benar dapat dibuktikannya bahwa ia menderita rugi sedangkan dalam hal menuntut uang paksa cukuplah apabila kreditur mengemukakan bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya. Untuk melaksanakan

eksekusi itu harus dipenuhi satu syarat yaitu izin dari hakim (meminta bantuan dari pengadilan).⁴⁴

c. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Pasal 1242 KUHPdt menyatakan: “Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak yang manapun jika yang berbuat berlawanan dengan perikatan, karena pelanggaran itu dan karena itupun saja, berwajiblah ia akan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Pasal 1243 KUHPdt menyatakan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Di dalam suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya, tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan bahwa debitur itu “wanprestasi” atau ingkar janji. Ada juga kemungkinan bahwa debitur itu tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan itu adalah bukan karena kesalahan debitur. Dalam hal ini dikatakan bahwa debitur berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*) dan masalah siapa yang wajib memikul kerugian diselesaikan oleh ajaran risiko.⁴⁵

d. Perikatan positif dan negatif

Perikatan positif adalah perikatan yang prestasinya berupa perbuatan nyata, misalnya memberi atau berbuat sesuatu. Sedangkan pada perikatan negatif prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu.

⁴⁴ Taryana Soenandar, dkk, *Ibid*, hlm 15 - 17.

⁴⁵ Taryana Soenandar, dkk, *Ibid* hlm 18.

e. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan

Adakalanya untuk pemenuhan perikatan cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat tujuan perikatan telah tercapai, misalnya perikatan untuk menyerahkan barang yang dijual dan membayar harganya. Perikatan-perikatan semacam ini disebut perikatan sepintas lalu. Sedangkan perikatan di mana prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu, dinamakan perikatan berkelanjutan. Misalnya perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan sewa menyewa atau persetujuan kerja.⁴⁶

f. Perikatan mana suka (alternatif) Pasal 1272 KUHPdt

Perikatan semacam ini si berutang (yang mempunyai hutang) dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidak boleh memaksa si berpiutang (yang memberi hutang) untuk menerima barang yang lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian. Misal: dalam perjanjian ditulis A mempunyai hutang dengan si B sebesar Rp100.000,- bila utang tersebut tidak dapat dilunasi oleh A maka si A dengan adanya kesepakatan dari si B harus menyerahkan kursi tamu atau lemari pakaian.

g. Perikatan fakultatif

Perikatan fakultatif adalah suatu perikatan yang objeknya hanya berupa satu prestasi, di mana debitur dapat menggantikan dengan prestasi lain. Jika pada perikatan fakultatif, karena keadaan memaksa prestasi primairnya tidak lagi merupakan objek perikatan, maka perikatannya menjadi hapus. Berlainan hal-nya pada perikatan alternatif, jika salah satu prestasinya tidak lagi

⁴⁶ R. Setiawan, *Opcit*, hlm 35.

dapat dipenuhi karena keadaan memaksa, perikatannya menjadi murni.⁴⁷

h. Perikatan generik dan spesifik

Perikatan generik ialah perikatan yang prestasinya ditentukan menurut jenisnya. Perikatan spesifik ialah perikatan yang prestasinya ditentukan satu persatu (rinci). Pada perikatan generik risiko ada pada debitur, sedangkan perikatan spesifik risiko ada pada kreditur. Ketentuan dalam perikatan generik barang harus diserahkan kepada kreditur, karena merupakan utang hantaran. Sedangkan dalam spesifik barang harus diserahkan di tempat di mana barang itu berada pada waktu ditutupnya perjanjian atau dengan perkataan lain termasuk hutang ambilan (Pasal 1393 KHPdt).⁴⁸

i. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tak dapat dibagi (Pasal 1296 KUHPdt)

Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekadar prestasinya.

a) Suatu perikatan dapat dibagi bilamana prestasi yang harus diberikan dapat dibagi dalam beberapa bagian, yang merupakan nilai seimbang dengan seluruh prestasi untuk kreditur.

(1) Dapat dibagi menurut imbalan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakikat prestasi tersebut. Soal dapat atau tidak dapat dibaginya prestasi itu terbawa oleh sifat barang yang tersangkut di dalamnya tetapi juga dapat disimpulkan dari maksud perikatan itu.

⁴⁷ R. Setiawan, *Ibid*, hlm 37.

⁴⁸ Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012, hlm 58.

- (2) Dapat dibagi menurut sifatnya, misalnya suatu perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang atau sejumlah hasil bumi. Misal perikatan untuk membayar sejumlah uang atau perikatan untuk menyerahkan 100 ton beras.
- b) Suatu perikatan tidak dapat dibagi bilamana prestasi yang harus diberikan tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian, yang merupakan nilai seimbang dengan seluruh prestasi untuk kreditur.

Perbedaan Perikatan Antara Tanggung Menanggung dan Tidak Dapat Dibagi

Tanggung Menanggung	Tidak Dapat Dibagi
Tanggung menanggung adalah ciri dari para subjek suatu perikatan.	Tidak dapat dibagi adalah ciri dari objek suatu perikatan.
Tanggung menanggung dari semula harus ada lebih dari seorang debitur atau kreditur.	Tidak dapat dibagi dapat dijumpai juga pada perikatan antara seorang kreditur dan seorang debitur.
Perikatan tanggung menanggung tidak berubah, sekalipun diselesaikan dengan ganti kerugian.	Jika perikatan yang tidak dapat dibagi diselesaikan dengan ganti kerugian, maka hal tidak dapat dibagi gugur, dan objek yaitu prestasi berubah menjadi dapat dibagi.

Ket. 2. Subjek-Subjeknya

a. Perikatan tanggung menanggung atau solider (tanggung renteng) Pasal 1278 KUHPdt

Perikatan tanggung menanggung atau solider (tanggung renteng) disebut apabila di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal beberapa orang terdapat di pihak debitur (orang yang mempunyai hutang), maka tiap-tiap debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi seluruh utang. Dalam hal beberapa terdapat di

pihak kreditur (yang memberi pinjaman), maka tiap-tiap kreditur berhak menuntut pembayaran seluruh utang.⁴⁹

Misal: Jika ada 3 orang A, B dan C bersama-sama pinjam uang Rp3.000,- kepada si D maka masing-masing dapat ditagih Rp1.000,- oleh si D, kecuali kalau diperjanjikan bahwa masing-masing dapat ditagih untuk seluruh hutang Rp3.000,-

Perikatan Tanggung Menanggung atau Tanggung Renteng:

1. Pasal 1278 KUHPdt; Perikatan tanggung mengganggu aktif (kreditur lebih dari satu orang).
2. Pasal 1280 KUHPdt; Perikatan tanggung menanggung pasif (debitur lebih dari satu orang).
3. Pasal 1282 KUHPdt;

b. Perikatan pokok (*principle*) dan perikatan tambahan (*accessoir*)

Perikatan pokok (*principle*) merupakan perikatan yang dapat berdiri sendiri dan memang biasanya berdiri sendiri, walaupun tidak tertutup kemungkinan adanya perikatan lain yang ditempelkan pada perikatan pokok tersebut. Di sinilah letak isi pokok perjanjian; dalam jual beli misalnya, di sana diatur hubungan hak dan kewajiban utama antara penjual dan pembeli. Perikatan tambahan (*accessoir*) merupakan perikatan yang ditempelkan pada suatu perikatan pokok dan yang tanpa perikatan pokok tidak dapat berdiri sendiri. Timbul dan hapusnya bergantung pada adanya dan hapusnya perikatan pokok. Pada perjanjian jual beli, misalnya kewajiban penjual untuk menjamin (*vrij waren*); atau gadai yang dikaitkan dengan hutang piutang dan sebagainya.⁵⁰

⁴⁹ Subekti, *Ibid*, hlm 7.

⁵⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, *Opcit*, hlm 79.

Ket. 3. Mulai Berlaku Dan Berakhirnya Perikatan

a. Perikatan bersyarat

Suatu perikatan adalah bersyarat apabila ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi. Kata “syarat” dalam rumusan tersebut dapat diartikan suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu terjadi. Kerap kali perikatan bersyarat dilawankan dengan perikatan murni, yaitu perikatan yang tak mengandung syarat. Adanya peristiwa “syarat” di dalam perikatan tidak memerlukan pernyataan yang tegas dari para pihak, dan sudah dianggap ada syarat dalam suatu perikatan yang mereka buat bila dari keadaan dan tujuan perikatan tersebut terlihat dan ternyata adanya syarat tersebut. Hal ini biasanya disebut sebagai “syarat diam”.

Perikatan bersyarat dapat dilakukan baik secara:

- 1) Menangguhkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu

Perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi atau perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Misalnya: saya berjanji untuk menyewakan rumah saya jika saya dipindahkan keluar negeri, maka perjanjian sewa menyewa dan perikatan yang timbul adalah suatu perjanjian dan perikatan dengan suatu syarat tangguh, karena belum terjadi.

- 2) Membatalkan perikatan menurut terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. Suatu perikatan yang sudah lahir, berakhir atau dibatalkan apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Misal: saya menyewakan rumah kepada si A dengan ketentuan bahwa persewaan itu akan berakhir jika anak saya yang berada di luar negeri pulang ke tanah air.

Beberapa ketentuan tentang perikatan bersyarat:

- 1) Pasal 1254 KUHPdt; semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang adalah batal dan berakibat bahwa persetujuan yang digantungkan padanya tak berdaya. Contoh: X akan memberi uang kepada Y jika Y mampu menghafal seluruh isi BW dalam satu malam (suatu syarat yang tak mungkin).
- 2) X akan memberi uang kepada Y jika Y membunuh Z (suatu syarat yang bertentangan dengan kesusilaan). Pasal 1256 KUHPdt semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata-mata tergantung pada kemauan orang yang terikat.

b. Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 KUHPdt)

Suatu ketetapan waktu (*termijn*) tidak menanggukhan lahirnya suatu perjanjian atau perikatan, melainkan hanya menanggukhan pelaksanaannya, ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan. Perikatan dengan ketetapan waktu ini sangat bertolak belakang dengan perikatan bersyarat yang telah diuraikan di atas.

Misal: saya akan menyewakan rumah saya, per 1 Januari 2007 sampai tanggal 1 Januari 2008, maka perjanjian sewa mengenai rumah itu adalah suatu perjanjian dengan ketetapan waktu.

Perbedaan antar Perikatan Bersyarat dan Perikatan Dengan Ketetapan Waktu

Perikatan Bersyarat (Pasal 1253 KUHPdt)	Perikatan Dengan Ketetapan Waktu (Pasal 1268 KUHPdt)
Selamanya ada ketidakpastian, apakah peristiwa itu akan terjadi.	Adanya kepastian bahwa peristiwa itu pasti akan terjadi.
Yang ditangguhkan adalah perikatannya.	Tidak menangguhkan perikatan melainkan menangguhkan pelaksanaannya (Pasal 1268)
Beban: adanya kewajiban yang dapat dipikulkan kepada seseorang yang menerima sesuatu dengan cuma-cuma.	Beban waktu awal: menangguhkan pelaksanaan perikatan. Waktu akhir: mengakhiri perikatan

Ket. 4. Pembedaan Perikatan Berdasarkan Undang-Undang

Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 KUHPdt)

Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa, dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi (Pasal 1304 KUHPdt). Suatu perikatan ditentukan bahwa si berutang (yang mempunyai hutang), untuk jaminan pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan sesuatu apabila perikatannya tidak dipenuhi.⁵¹ Penetapan hukuman ini dimaksud sebagai ganti dari penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian. Hal ini mempunyai 2 maksud, yaitu:

1. Untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya.
2. Untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya. Sebab berapa besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si berpiutang.

⁵¹ Subekti, *Opcit*, hlm 11.

Misal: Saya mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemborong untuk mendirikan sebuah gedung yang harus selesai pada tanggal 1 Januari 2008, dengan ketentuan si pemborong akan dikenakan denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tiap bulan terlambat. Jelas bahwa ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian itu mengandung hukuman untuk mendorong ke arah menaati perjanjian itu sendiri.

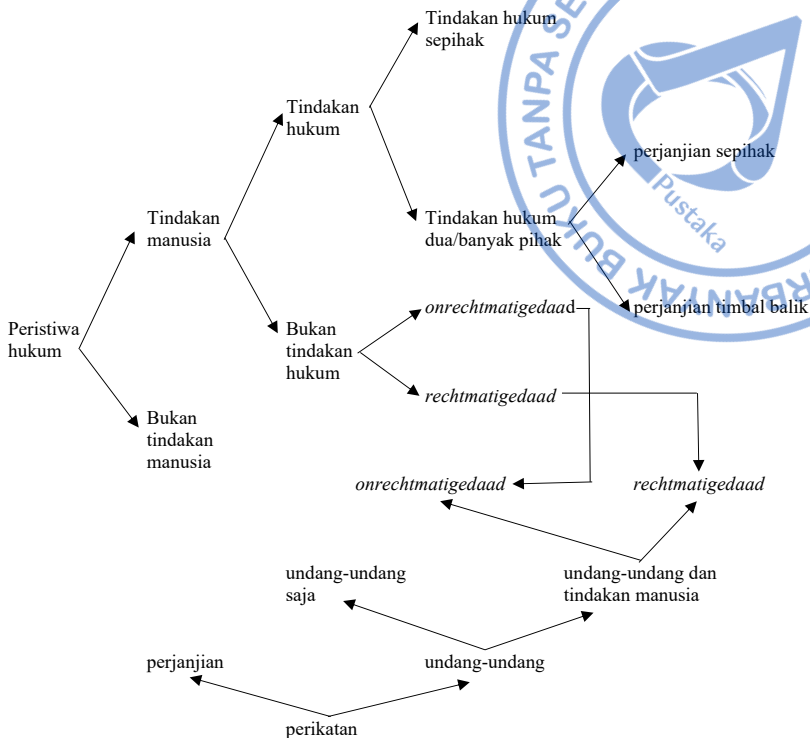
Sedangkan menurut Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa maksud ancaman dalam Pasal 1304 KUHPdt adalah:

1. Untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar terpenuhi;
2. Untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu, apabila terjadi wanprestasi dan menghindari pertengkaran tentang hal itu.

Perlu diketahui antara perikatan dengan ancaman hukuman berbeda dengan perikatan manasuka. Pada perikatan manasuka, si berutang boleh memilih antara beberapa prestasi, sedangkan perikatan yang disebutkan dengan ancaman hukuman si berutang hanya memenuhi satu prestasi yang harus dilakukannya, jika ia lalai, barulah ia harus memenuhi satu prestasi yang harus dilakukannya dan harus memenuhi apa yang telah ditetapkan sebagai hukuman (ancaman).

Jika hukuman atau denda yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut terlalu berat, maka hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengurangi atau meringankan hukuman tersebut dengan ketentuan bahwa sebagian dari perjanjian itu telah dipenuhi (Pasal 1309 KUHPdt). Bagaimana bila pemenuhan perjanjian itu belum sama sekali dilakukan oleh debitur, sedangkan hakim beranggapan hukuman itu terlampaui berat? Dalam keadaan seperti itu hakim dapat menggunakan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai melampaui kepatutan dan keadilan. Untuk

memberikan gambaran yang jelas, ada baiknya kita meninjau tempat perikatan (dalam arti luas) dalam bagan peristiwa hukum di bawah ini.⁵²



Pertama-tama kita perlu mempunyai patokan lebih dahulu mengenai apa itu yang dinamakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Jadi suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, dalam arti, ada hak dan kewajiban yang muncul bagi para pihak – yang terlibat dalam peristiwa itu – yang diberikan oleh hukum; hukum mengatur lahir dan hapusnya hak-hak subjektif (dan akibat hukum yang lain) dari para pihak yang terlibat dalam peristiwa itu. Hubungan hak dan kewajiban para pihak

⁵² J. Satrio, *Opcit*, hlm 45.

merupakan perikatan. Perikatan di sini adalah perikatan dalam arti luas; sebagian daripadanya, yang prestasinya terletak dalam hukum kekayaan, merupakan perikatan sebagai yang dimaksud dalam Buku III KUHPdt.

Peristiwa hukum bisa dibedakan menjadi peristiwa hukum tindakan manusia dan bukan tindakan manusia atau “peristiwa hukum yang lain”. Suatu peristiwa hukum merupakan “peristiwa hukum tindakan manusia”, kalau akal budi manusia dapat menguasai/mengaturinya, dalam arti orang yang bersangkutan mempunyai kekuasaan untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa seperti itu. Sebaliknya kalau terjadinya peristiwa hukum tersebut ada di luar jangkauan manusia untuk mengatur/menguasainya, maka peristiwa hukum tersebut dikatakan merupakan “peristiwa hukum yang lain” (lain daripada yang berupa tindakan manusia atau bukan tindakan manusia).

“Peristiwa hukum yang lain” (yang bukan tindakan manusia) kalau kita hubungkan dengan bagan perikatan berdasarkan sumbernya – seperti yang terpampang di bawah bagan peristiwa hukum – merupakan peristiwa hukum yang lahir dari undang-undang, bukan dari perjanjian, karena ia lahir tanpa memperhitungkan kehendak para pihak yang terikat, sedang yang merupakan peristiwa hukum tindakan manusia ada kemungkinan – tidak semuanya – berasal dari perjanjian.

“Peristiwa hukum tindakan manusia” merupakan tindakan hukum, kalau tindakan tersebut menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut dikehendaki atau paling tidak dianggap dikehendaki oleh si pelaku. Akibat hukumnya adalah lahirnya, beralihnya atau hapusnya hak-hak subjektif para pihak dan yang demikian itu memang dikehendaki (paling tidak dikehendaki). Kalau orang melakukan tindakan hukum – katakanlah menutup suatu perjanjian, biasanya hanya memikirkan atau membayangkan akibat-akibat hukum yang

pokok saja – baik karena tidak tahu atau lupa untuk mengatur yang lainnya – padahal suatu perjanjian biasanya melahirkan sekelompok kewajiban-kewajiban/perikatan-perikatan, termasuk yang semula tidak terbayangkan atau lupa untuk diatur oleh mereka. Akibat hukum yang lain – yang mengenal segi-segi yang semula tidak terbayangkan atau lupa untuk diatur – muncul berdasarkan asas, bahwa sepanjang para pihak tidak menentukan lain, maka hukum perdata yang bersifat menambah – yang berkenaan dengan peristiwa perjanjian itu – langsung turut mengatur perjanjian mereka, dan hal itu didasarkan atas pikiran, bahwa seandainya mereka – para pihak – tahu bahwa hal itu perlu diatur atau tidak lupa untuk mengaturnya, maka mereka akan mengaturnya sesuai dengan yang diberikan hukum yang menambah. Yang demikian didasarkan atas kehendak yang dipersangkakan dan kepatutan.

“Tindakan manusia yang lain”, yang bukan merupakan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan, yang memang menimbulkan juga akibat hukum, tetapi akibat hukum itu tidak dikehendaki. Karena akibat itu tidak didasarkan atas kehendak, maka kelompok peristiwa hukum yang ini tidak mungkin timbul sebagai akibat dari perjanjian. Kemudian kelompok ini dibedakan antara perbuatan/tindakan yang *rechtmatig*, seperti umpama saja, *zaakwaarneming* dan bersifat melawan hukum, yaitu yang berupa *onrechtantigedaad*. Karena kelompok ini termasuk dalam kelompok peristiwa hukum tindakan manusia – yang akibat hukumnya tidak dikehendaki, jadi tidak didasarkan atas kehendak – maka dalam bagan perikatan berdasarkan asalnya, termasuk dalam kelompok perikatan yang lahir dari undang-undang karena tindakan manusia.⁵³

Tindakan hukum dapat kita bedakan, antara yang berupa tindakan hukum sepihak dan tindakan hukum dua pihak. Tindakan hukum sepihak merupakan tindakan hukum, yang untuk lahirnya/timbulnya

⁵³ J. Satrio, *Ibid*, hlm 48.

akibat hukum yang dikehendaki, cukup dengan pernyataan kehendak dari satu orang saja, seperti pada pembuatan wasiat, pengakuan anak, pembebasan hutang dan lainnya.

Pada tindakan hukum dua pihak – biasanya disebut perjanjian saja – dibutuhkan pernyataan kehendak dari kedua belah pihak yang saling bertemu. Karena pada kedua kelompok ini, kehendak memegang peranan yang menentukan, maka peristiwa hukum seperti ini tidak mungkin muncul karena undang-undang, baik karena undang-undang saja maupun undang-undang dan tindakan manusia.

Kelompok peristiwa hukum tindakan manusia yang berupa perjanjian dapat kita bedakan lagi menjadi perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian, di mana – sebagai akibat hukumnya – di situ, pihak yang satu ada hak (saja) dan di lain pihak ada kewajiban (saja). Harap diingat, karena ia merupakan perjanjian, maka paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan yang saling memberikan persetujuannya.⁵⁴ Contohnya adalah hibah. Hibah diperjanjikan oleh pemberi dan penerima hibah, tetapi setelah mereka saling sepakat maka pada pemberi hibah ada kewajiban (untuk menyerahkan benda hibah) saja, sedang pada pihak lain ada hak untuk menuntut penyerahan tersebut.

Pada perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat hukumnya, ada pada kedua belah pihak. Contohnya adalah jual beli, tukar menukar, sewa menyewa. Pada perjanjian seperti ini, pada kedua belah pihak ada hak dan kewajiban yang muncul sebagai akibat hukum ditutupnya perjanjian itu.⁵⁵

⁵⁴ J. Satrio, *Ibid*, hlm 49.

⁵⁵ J. Satrio, *Ibid*, hlm 49.

HUBUNGAN PERIKATAN DENGAN PERJANJIAN

Istilah hukum perjanjian dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik dilakukan secara tertulis maupun secara lisan yang dibuat atau dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut di dalam persetujuan itu, dan mereka yang telah melakukan perjanjian itu harus tunduk dengan apa yang telah diperbuat. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.⁵⁶

Perkataan “Perikatan” dalam bahasa Belanda yaitu “*verbintenis*”, menurut kamus Bahasa Indonesia “perikatan” mempunyai arti pertalian, perhubungan. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Isi dari “perikatan” tersebut mempunyai makna untuk berjanji yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau adanya persetujuan antara dua pihak yang masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu.

Arti hukumnya adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan kewajiban; di satu sisi adalah suatu hak untuk menuntut sesuatu dan disisi lain adalah suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (berlaku pula hubungan hukum yang

⁵⁶ Subekti, *Opcit*, hlm 1.

bersifat moril). Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban-kewajiban, di mana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban.⁵⁷

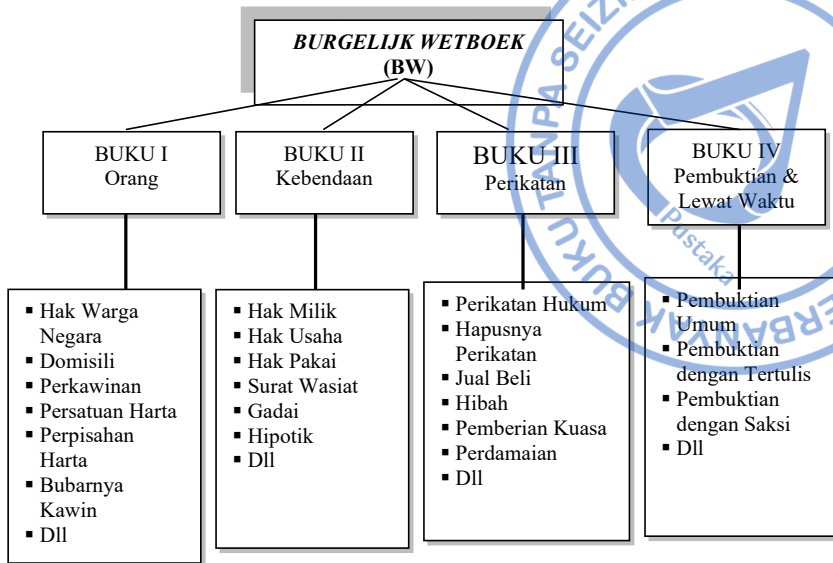
Ada beberapa penulis yang memakai perkataan “persetujuan”, yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau pihak untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan “persetujuan” memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda “*overeenkomst*” yang dipakai oleh KUHPdt, tetapi karena perkataan perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum, maka condong pada pemakaian istilah perjanjian.

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu menurut rumusan RUTTEN adalah: “Perjanjian adalah perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas sebab pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara hukum”.

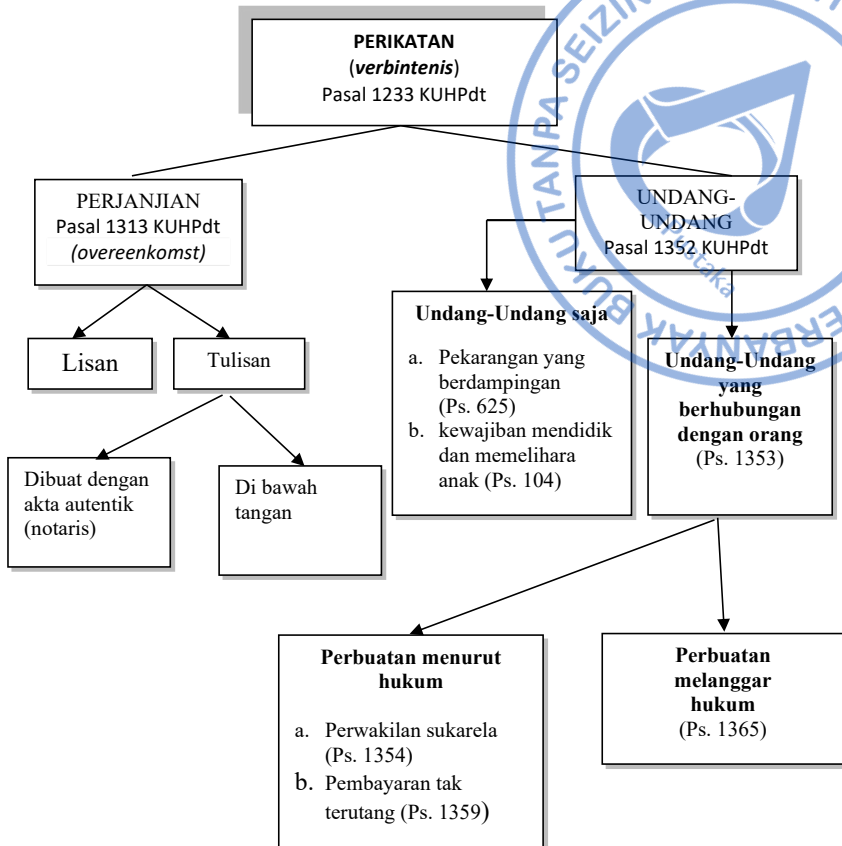
Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan secara tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Bila secara lisan sampai terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, di samping harus dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.

⁵⁷ legalitas. Org. Indonesian Legal Information, Internet 10-04-2008

BAGAN HUKUM PERDATA



BAGAN HUKUM PERIKATAN





PERJANJIAN

Apakah yang dimaksudkan oleh KUHPdt dengan perjanjian (*overeenkomst*)? Pasal 1313 KUHPdt menyatakan: “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan baik dilakukan secara tertulis maupun secara lisan yang dibuat atau

dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut di dalam persetujuan itu dan mereka yang telah melakukan perjanjian itu harus tunduk dengan apa yang diperbuat. Jadi perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, di mana kedua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

JENIS-JENIS PERJANJIAN

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut adalah:

1. Perjanjian Timbal-Balik dan Perjanjian Sepihak

Menurut teori, perjanjian timbal-balik dapat dibagi menjadi:

- a. Perjanjian yang benar-benar timbal balik adalah perjanjian yang memberikan kepada masing-masing pihak imbalan yang sama harga atau nilainya.

Misal:

- 1) Jual beli: seorang penjual memiliki sebuah rumah yang oleh kedua belah pihak dinilai sama dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 2) Sewa menyewa: sebuah rumah yang disewakan pantas untuk dimintakan sewa sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan; dan
- 3) Tukar menukar: mobil saya pantas dinilai sama dengan harga mobil kawan saya dengan tambahan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- b. Perjanjian yang tidak sempurna timbal-balik

Perjanjian yang tidak sempurna timbal balik adalah perjanjian yang memberi kepada satu pihak kewajiban utama

dan kepada pihak lain suatu imbalan yang tidak sesuai, pendeknya setiap pihak mempunyai kewajiban yang tidak seimbang, umpamanya:

- 1) Pemberian kuasa: pemegang kuasa mempunyai suatu kewajiban utama, yaitu melaksanakan kuasa itu, sedangkan ada kemungkinan pemberi kuasa memberi kewajiban yang tidak seimbang, yaitu memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kuasa sesuai dengan (atau kurang daripada) kuasa yang ia berikan atau memberi suatu imbalan dan lain-lain.
- 2) Perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUHPdt) terjadi apabila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.
- 3) Perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPdt) mengandung kewajiban bagi pihak pertama untuk menyerahkan suatu barang dengan cuma-cuma kepada pihak kedua dengan ketentuan bahwa pihak kedua setelah memakainya, mengembalikan barang itu.
- 4) Hibah (Pasal 1666 KUHPdt) adalah suatu perjanjian yang menetapkan pemberian hibah dengan menyerahkan suatu barang dengan cuma-cuma, dengan janji tidak menariknya kembali, kepada penerima hibah, yang menerima hibah itu.

Adapun perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang hanya memberi kewajiban kepada satu pihak; umpamanya perjanjian pakai-habis, karena bagi pihak yang meminjamkan tidak ada suatu kewajiban apa pun.

Pembagian perjanjian menjadi dua kelompok itu (perjanjian timbal-balik dan perjanjian sepihak) dalam hukum penting sekali, karena penuntutan pembatalan suatu perjanjian

timbang-balik oleh salah satu pihak hanya diperankan dalam hal perjanjian timbal-balik yang sempurna.⁵⁸

2. Perjanjian Tanpa Pamrih Atau Dengan Cuma-Cuma (*Om Niet*) dan Perjanjian Dengan Beban

Yang dimaksudkan oleh Pasal 1314 KUHPdt dengan suatu perjanjian tanpa pamrih (perjanjian dengan cuma-cuma) adalah jika suatu pihak memberi suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa imbalan apa pun, umpamanya suatu hibah (Pasal 1666 KUHPdt) dan pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPdt).

Perjanjian seperti yang diuraikan dalam kalimat sebelumnya berlawanan dengan suatu perjanjian yang memberatkan (*onder bezwarende titel*). Perjanjian yang memberatkan terjadi apabila suatu pihak ingin mendapat sesuatu langsung ada hubungannya dengan suatu pengorbanan (prestasi) dari pihak lain. Umpamanya jual beli dan sewa menyewa.

3. Perjanjian Dengan Imbalan (*Vergeldende Overeenkomst*) dan Perjanjian Untung-Untungan (*Kans Overeenkomst*)

Perjanjian dengan imbalan adalah suatu perjanjian yang mengandung prestasi yang tidak ada hubungannya dengan kejadian atau yang tidak terduga (*toeval*).

Perjanjian untung-untungan (*kans overeenkomst*) adalah perjanjian yang hasilnya (untung-rugi) baik untuk salah satu ataupun untuk semua pihak, tergantung pada suatu kejadian yang tidak pasti, umpamanya judi dan asuransi.

4. Perjanjian Formal dan Informal

Dalam hukum perdata, suatu perjanjian tidak tergantung pada suatu bentuk akta tertentu. Pegangan adalah persetujuan

⁵⁸ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm 402.

dari para pihak yang cukup untuk suatu perjanjian. Dalam beberapa hal saja, undang-undang menentukan bentuk tertentu untuk suatu perjanjian, sewaktu-waktu sesuatu yang tertulis dan tempo-tempo akta notaris atau akta pejabat lainnya.

Maksud undang-undang menentukan bentuk perjanjian itu beraneka ragam, umpamanya sebagai jaminan para pihak yang telah memikirkannya dengan matang atau untuk memberikan suatu kekhidmatan pada perjanjian itu (*salemnitatis causa*) ataupun sebagai suatu jaminan untuk perkembangan kemudian (*securitatis causa*), umpamanya:

- a. Perjanjian kawin: harus dilakukan di hadapan seorang notaris yang wajib menjelaskannya kepada para pihak serta menentukan siapa yang ikut menandatangani (akta notaris).
- b. Menikah: harus dilakukan dihadapan pegawai Catatan Sipil, menurut Pasal 147 KUHPdt dan Pasal Undang-Undang Perkawinan (UU 1/74).
- c. Akta hibah: harus dilakukan dihadapan seorang notaris (yang wajib menjelaskannya) menurut Pasal 1682 KUHPdt.
- d. *Dading* (perdamaian): harus dilakukan secara tertulis (Pasal 1851 KUHPdt) termasuk akta notaris.

Ketentuan tersebut harus dituruti dengan hukuman jika perjanjian yang dimaksud tidak ada. Sewaktu-waktu undang-undang menulis suatu ketentuan tentang bentuk akta sebagai hanya sebagai bukti (*probationis causa*) seperti akta Firma (dahulu Pasal 22 KUHD) dan asuransi (Pasal 255 KUHD). Dalam hal ini bentuk akta hanya sebagai bukti apabila ada pemungkiran perjanjian.

5. Perjanjian Prinsipal dan Perjanjian Asesor

Perjanjian asesor adalah perjanjian yang tidak berdiri sendiri tanpa induk perjanjiannya. Umpamanya, perjanjian boreh dan perjanjian hipotek. Kini perjanjian Hak Tanggungan dan Gadai.

Perjanjian induknya adalah Pengakuan Utang atau Perjanjian Kredit.

6. Perjanjian Riil dan Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah suatu perjanjian yang hanya memerlukan persetujuan (*consensus*) dari kedua pihak, sedangkan perjanjian riil masih memerlukan penyerahan suatu benda.

Contoh perjanjian riil: penitipan barang (Pasal 1697 KUHPdt), demikian pula Pinjam Pakai (Pasal 1740 KUHPdt), dan Pinjam Pakai Habis (Pasal 1754 KUHPdt) semuanya adaah perjanjian riil, karena untuk itu diperlukan penyerahan barang.

7. Perjanjian Dengan Nama dan Tanpa nama

Pembagian perjanjian dengan dan tanpa nama bukanlah pembagian yang penting. Perjanjian yang termuat undang-undang dalam bagian ketiga ini Bab V – Bab XVIII memang disebut namanya, sedangkan yang lain tidak ada namanya. Dalam hal yang terakhir pembuatnya bebas memberi nama pada perjanjian itu.⁵⁹

8. Selain itu masih ada 2 (dua) perjanjian

Yakni perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus (perjanjian bernama) dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (perjanjian tidak bernama) (Pasal 1319 KUHPdt).

Aturan yang mengatur perjanjian bersifat terbuka jadi setiap orang bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa pun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian bernama contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Perjanjian tidak bernama, yakni perjanjian yang dalam praktik sehari-hari ada

⁵⁹ Tan Thong Kie, *Ibid*, hlm 404 - 405.

tetapi tidak diatur dalam undang-undang secara khusus, contohnya perjanjian sewa beli, perjanjian jual beli secara menyicil/angsuran, perjanjian *franchise* dan lain-lainnya.⁶⁰

UNSUR-UNSUR SAHNYA PERJANJIAN

Untuk mengetahui apakah kita berhadapan dengan perjanjian atau bukan, kita perlu mengenali unsur-unsur sahnyanya perjanjian. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:

1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih
2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak
3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik; dan
5. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Ket.1. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih

Unsur atau ciri pertama dari perjanjian adalah adanya kata sepakat, yaitu pernyataan kehendak beberapa orang (*duorum vel plurium in idem placitum consensus*) artinya perjanjian hanya dapat timbul dengan kerjasama dari dua orang atau lebih atau perjanjian “dibangun” oleh perbuatan dari beberapa orang. Karenanya, perjanjian digolongkan sebagai perbuatan hukum berganda.

Pasal 1313 KUHPdt menyebutkan terjadinya perjanjian, yaitu: “Dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian harus dibedakan dari perbuatan hukum sepihak. Di samping itu, perbuatan hukum sepihak ini pun jangan dipersamakan dan dikacaukan dengan perjanjian sepihak. Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak dari cukup satu orang saja dan pernyataan

⁶⁰ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 19.

ini menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum sepihak mencakup perbuatan-perbuatan, seperti penerimaan suatu warisan, membuat suatu wasiat, pengakuan anak luar kawin dan pernyataan hapusnya suatu perjanjian.⁶¹

Ket. 2. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak

Kata sepakat tercapai jika pihak yang satu menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, para pihak saling menyetujui. Namun, kehendak para pihak saja tidaklah cukup. Kehendak tersebut harus pula dinyatakan. Kehendak saja dari para pihak tidak akan menimbulkan akibat hukum. Perjanjian terbentuk setelah para pihak saling menyatakan kehendaknya dan adanya kesepakatan di antara mereka.

Ket. 3. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum

Tidak semua janji di dalam kehidupan sehari-hari membawa akibat hukum. Memang janji yang dibuat seseorang dapat memunculkan kewajiban sosial atau kesusilaan. Akan tetapi, hal itu muncul bukan sebagai akibat hukum. Apakah maksud para pihak menentukan muncul tidaknya akibat hukum dari suatu janji? Ada kemungkinan para pihak tidak sadar bahwa janji yang dibuatnya berakibat hukum. Semua itu bergantung pada keadaan dan kebiasaan di dalam masyarakat. Faktor itulah yang harus diperhitungkan untuk mempertimbangkan apakah suatu pernyataan kehendak yang muncul sebagai janji akan memunculkan akibat hukum atau sekadar kewajiban sosial dan kemasyarakatan.

⁶¹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 6.

Ket. 4. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal Balik

Keinginan atau kemauan para pihak saja tidaklah cukup untuk memunculkan akibat hukum. Untuk terbentuknya perjanjian diperlukan pula unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Perlu diperhatikan, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga. Lagipula tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga. Ini merupakan asas hukum dari hukum kontrak dan juga termuat dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPdt jo Pasal 1340 KUHPdt yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.⁶²

Ket. 5. Dibatalkan dengan mengingkari ketentuan perundang-undangan

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, undang-undang menetapkan bahwa beberapa perjanjian tertentu harus dibuat dalam bentuk tertentu. Penetapan demikian oleh undang-undang mengenai bentuk yang diwajibkan mengakibatkan bahwa akta menjadi syarat mutlak bagi terjadinya perbuatan hukum tersebut (*solemnitas causa, securitatis causa*).

Beberapa contoh perjanjian yang harus dilakukan dengan akta notaris:

1. Perjanjian kawin (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) jo Pasal 147 ayat (1) KHPdt.
2. Hibah, kecuali pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat penagihan utang atas tunjuk dari tangan ke tangan (*vide* ketentuan Pasal 1682 dan Pasal 1687 KUHPdt).

⁶² *Ibid*, hlm 6.

3. Pendirian Perseroan Terbatas (Pasal 7 butir (1) UUPT Tahun 2007 dahulu Pasal 7 butir (1) Tahun 1995) dan lain sebagainya.

Undang-undang adakalanya hanya mensyaratkan bentuk tertulis. Artinya terbuka pilihan untuk membuat perjanjian dengan akta autentik atau akta di bawah tangan. Penting untuk diperhatikan bahwa tidak dilakukannya perbuatan hukum dalam bentuk yang diwajibkan oleh undang-undang akan mengakibatkan batalnya perbuatan hukum tersebut. Adapun sanksi mengenai batalnya tindakan hukum (tertentu) yang harus dibuat dalam bentuk tertentu diatur antara lain ketentuan Pasal 1682 KUHPdt menyatakan: “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUHPdt dapat atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”. Pasal 147 ayat (1) KUHPdt menyatakan: “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan”.

Bagaimana jika suatu tindakan hukum yang tidak diwajibkan untuk dilakukan dalam bentuk tertentu seperti pada perjanjian konsensual oleh pihak-pihak yang bersangkutan dibuat dalam bentuk akta, baik akta di bawah tangan maupun akta autentik? Fungsi akta demikian adalah sebagai alat bukti (*probationis causa*).⁶³

JENIS PERJANJIAN BERDASARKAN PADA SIFAT DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pada umumnya suatu perjanjian berkaitan dengan dan menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian demikian menurut doktrin dikenal sebagai perjanjian *obligatoir* atau perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*). Perjanjian yang berkaitan dengan hukum kekayaan (hukum kebendaan) dikenal sebagai

⁶³ *Ibid*, hlm 13.

perjanjian di bidang kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Demikian pula dikenal perjanjian di bidang hukum keluarga (*familierechtelijke overeenkomst*); perjanjian mengenai pembuktian (*procesrechtelijke overeenkomst, bewijsovereenkomst*); dan perjanjian yang bersifat kepublikan (*publiekrechtelijke overeenkomst*). Keseluruhan perjanjian tersebut adalah perjanjian-perjanjian di bidang hukum privat (*privaatrechtelijke overeenkomst*).

Dari ketentuan Pasal 1313 KUHPdt dapat disimpulkan bahwa perjanjian mengikat para pihak dan kesepakatan yang tercapai dari (pernyataan) kehendak para pihak yang menentukan terbentuknya perjanjian. Salah satu asas utama dari perjanjian adalah kebebasan berkontrak dari para pihak untuk mengatur hubungan di antara mereka. Memang harus diakui bahwa tidak selalu para pihak bebas dalam arti yang sebenarnya. Ada kemungkinan pembuat undang-undang menentukan, baik muatan isi maupun bentuk perjanjian.⁶⁴

1. Perjanjian di bidang hukum keluarga (*familierechtelijke overeenkomst*)

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Van Mourik menyatakan bahwa perkawinan (sebagai suatu perjanjian) terbentuk dengan dipenuhinya formalitas tertentu. Perkawinannya sendiri bukanlah suatu perjanjian *obligatoir*, melainkan harus dipandang sebagai suatu *contractus sui generis*.

Perkawinan yang didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai mengandung beberapa aspek yang perlu diperhatikan, seperti:

⁶⁴ *Ibid*, hlm 15.

- a. Persetujuan untuk menikah adalah perbuatan hukum, tetapi juga
- b. Akibat daripadanya, hubungan hukum yang timbul di antara para pihaknya; dan
- c. Hubungan hukum tersebut merupakan peristiwa hukum yang hampir seluruhnya diatur undang-undang dan bersifat memaksa.⁶⁵

2. Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan; timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri; dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, atau berakhirnya suatu hak kebendaan.

Pada umumnya untuk terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan, khususnya untuk benda tetap, dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat dihadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran (balik nama) dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum (penyerahan hak kebendaannya – *levering*). Peralihan yang berkaitan dengan benda bergerak bertubuh (berwujud) tidak memerlukan akta, tetapi cukup dengan penyerahan nyata dan kata sepakat adalah unsur yang paling menentukan untuk adanya perjanjian tersebut. Jual beli adalah suatu perjanjian, di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dengan mengalihkan hak milik atas suatu benda, maka pihak yang mengalihkan dan menyerahkan telah melepaskan segala *pretense* kepemilikannya terhadap benda yang dialihkan dan

⁶⁵ *Ibid*, hlm 16.

diserahkan. Pengecualian terhadap ketentuan tentang penyerahan di atas, yakni hak kepemilikan atas benda bergerak terjadi tanpa adanya penyerahan nyata dari benda tersebut.⁶⁶

3. Perjanjian *obligatoir (obligatoire overeenkomst)*

Perjanjian *obligatoir*, sebagaimana secara umum disebutkan di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdt adalah perjanjian yang timbul karena kesepakatan dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik. Ketentuan Pasal 1012 *Code Civil* yang sepenuhnya diambil alih oleh Belanda ke dalam KUHPdt menyebutkan bahwa: “Suatu kontrak adalah suatu perjanjian dengan mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya dengan seorang atau lebih...”. “(*Een kontrakt is een overeenkomst, waarbij een of meer personen zich jegens een of meer andere verbinden...*)”.

Dengan demikian, istilah “kontrak” sinonim dengan kata “perjanjian”. Akan tetapi, di dalam bahasa sehari-hari akta pun kadang diartikan sebagai kontrak.

4. Perjanjian mengenai pembuktian (*procesrechtelijke overeenkomst, bewijsovereenkomst*)

Perjanjian mengenai pembuktian terbentuk dengan adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengatur di dalam perjanjian cara bagaimana peraturan pembuktian hendak disimpangi atau untuk menghilangkan keraguan mengenai penerapan pembuktian menurut perundang-undangan. Pada umumnya tujuan dari dibuatnya perjanjian di atas adalah membatasi ketentuan mengenai cara atau alat pembuktian atau menghindari pengajuan perlawanan pembuktian (*tegenbewijs*). Pembatasan atau penyimpangan mengenai peraturan pembuktian tersebut akan diperkenankan

⁶⁶ *Ibid*, hlm 18.

dilakukan melalui perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.

Satu contoh dari perjanjian mengenai pembuktian ialah perjanjian kawin. Maksud dibuatnya perjanjian tersebut oleh para pihak adalah jika suatu saat perkawinan putus – baik karena kematian maupun karena perceraian – maka sudah jelas dan tidak perlu dibuktikan lagi pembagian harta benda di antara suami istri tersebut. Melalui perjanjian kawin ditegaskan bagian-bagian dari harta (harta peninggalan, harta suami, dan harta istri).

5. Perjanjian bersifat kepublikan (*publiekrechtelijke overeenkomst*)

Badan hukum publik dapat pula melakukan tindakan hukum di bidang hukum privat. Perjanjian timbul karena adanya kesepakatan dari dua pihak atau lebih. Salah satu pihak atau kedua-duanya adalah badan hukum publik. Kebanyakan perjanjian tersebut adalah perjanjian *obligatoir*. Namun, karena sekaligus mengandung sifat kepublikan, maka digolongkan sebagai perjanjian bersifat kepublikan.

Negara, daerah tingkat 1, dan kota/kabupaten yang merupakan badan hukum publik dapat membeli, menjual, menyewakan atau menyewa, meminjam atau meminjamkan, serta mendirikan badan hukum privat. Singkatnya, semua perjanjian keperdataan. Badan hukum publik berwenang untuk melakukan perjanjian-perjanjian di bidang hukum privat dan melaksanakan semua hak dan kewenangan yang dimilikinya, kecuali dilarang oleh undang-undang.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hlm 25.

ASAS-ASAS HUKUM DALAM PERJANJIAN

Paul Scholten menguraikan asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan, perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya. Posisi asas hukum sebagai meta-norma hukum pada dasarnya memberikan arah, tujuan serta penilaian fundamental bagi keberadaan suatu norma hukum.⁶⁸

Asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara tata nilai, pokok-pokok pikiran, moril dan susila pada satu pihak dengan hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum. Fungsi asas hukum adalah untuk sejauh mungkin menjadi dan mewujudkan standar nilai atau tolok ukur yang tersembunyi di dalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Asas hukum bisa saja menjadi dasar dari beberapa ketentuan hukum, sekumpulan peraturan, bahkan melandasi sistem hukum. Dari uraian singkat mengenai asas-asas hukum, secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi asas perjanjian adalah:

1. Memberikan keterjalinan dari peraturan-peraturan hukum;
2. Memecahkan masalah baru dan membuka bidang hukum baru;
3. Menyusitifikasi prinsip-prinsip etikal yang merupakan substansi aturan hukum; dan
4. Mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi baru.⁶⁹

⁶⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 22.

⁶⁹ Herlien Budiono, *Opcit*, hlm 27-29.

Asas hukum merupakan dasar/pokok yang karena sifatnya fundamental dan yang dikenal di dalam hukum perjanjian yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak.

1. Asas Konsensualisme (*consensualisme*)

Herlien Budiono dalam bukunya menyatakan bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formal, tetapi cukup melalui *consensus* belaka. Dalam sistem hukum Romawi, perjanjian dianggap terbentuk jika kebendaan yang bersangkutan diserahkan. Semua perjanjian, dengan memperhatikan beberapa pengecualian khusus harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum dapat dikatakan telah terbentuk.⁷⁰

Pernyataan konsensualisme ini berasal dari perkataan latin yaitu *consensus* yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ini adalah bahwa di dalam hukum perjanjian atau perikatan sudah lahir pada saat tercapainya kata sepakat di antara para pihak yang mengikatkan dirinya. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHPdt. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

⁷⁰ Herlien Budiono, *Ibid*, hlm 30.

2. Asas Kekuatan Mengikat (*verbindendekracht der overeenkomst*)

Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan bahwa suatu perjanjian akan mengakibatkan suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terikat untuk melaksanakan kesepakatan perjanjian. Janji dari kata-kata yang diucapkan sifatnya mengikat. Perjanjian dibuat sendiri oleh para pihak dan mereka juga yang menentukan ruang lingkup serta cara pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah memunculkan akibat hukum dan berlaku bagi para pihak seolah undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt). Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri.

Adagium *pacta sunt servanda* diakui sebagai aturan yang menetapkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat kekuatan hukum yang terkandung di dalamnya, dimaksudkan untuk dilaksanakan dan pada akhirnya dapat dipaksakan penaatannya.⁷¹

3. Asas Kebebasan Berkontrak (*contracts vrijheid*)

Para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapa pun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Asas kekuatan mengikat kontraktual mengandaikan adanya suatu kebebasan di dalam masyarakat untuk turut serta di dalam

⁷¹ Herlien Budiono, *Ibid*, hlm 31.

lalu lintas yuridis dan sekaligus hal tersebut mengimplikasikan asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan untuk sepakat tentang apa saja dan dengan siapa saja merupakan hal yang sangat penting. Sebab itu pula, asas kebebasan berkontrak dicakupkan sebagai bagian dari hak-hak kebebasan manusia. Kebebasan berkontrak sebegitu pentingnya, baik bagi individu dalam konteks kemungkinan pengembangan diri dalam kehidupan pribadi maupun dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat, serta untuk menguasai atau memiliki harta kekayaannya.⁷²

4. Asas Keseimbangan (*evenwicht.Sbeginssel*)

Asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian. Makna asas ini adalah asas yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya. Fungsi asas ini dalam pembentukan perjanjian menjamin kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan isi perjanjian, dan jika terjadi sengketa perjanjian maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas ini.⁷³

5. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

⁷² Herlien Budiono, *Ibid*, hlm 32.

⁷³ Agus Yudha Hernoko, *Opcit*, hlm 28.

Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt. Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan para pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral karena dikaitkan dengan unsur keagamaan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum*, yang berarti “sepakat” yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya, sedangkan istilah *nudus pactum* sudah cukup dengan kata sepakat saja.

6. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt, yang menyatakan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni itikad baik *nisbi* dan itikad baik *mutlak*. Pada itikad yang pertama seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

7. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt.

Pasal 1315 KUHPdt menyatakan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri”. Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 1340 KUHPdt menyatakan: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 KUHPdt yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

Pasal ini mengatakan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

Pasal 1318 KUHPdt, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak daripadanya. Jika dibandingkan kedua pasal itu, maka Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 KUHPdt untuk kepentingan dirinya sendiri, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari yang membuatnya. Dengan demikian, Pasal 1317 KUHPdt mengatur tentang pengecualiannya, sedangkan Pasal 1318 KUHPdt memiliki ruang lingkup yang luas.

Dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI pada tanggal 17-19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskannya

8 (delapan) asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas tersebut adalah:

1. Asas kepercayaan;

Mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka dibelakang hari.

2. Asas persamaan hukum;

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun subjek hukum itu berbeda warna, kulit, agama dan ras.

3. Asas keseimbangan;

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

4. Asas kepastian hukum;

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas moralitas;

Asas moralitas ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dari *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan

dengan sukarela (moral). yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas kepatutan;

Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPdt. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan perjanjiannya.

7. Asas kebiasaan;

Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.

8. Asas perlindungan;

Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.

Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keseluruhan asas di atas merupakan hal penting dan mutlak harus diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu kesepakatan tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Mariam Darus Badruzaman, S.H. Menurut Pasal 1339 KUHPdt, persetujuan tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang dinyatakan secara tegas

di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁷⁴

UNSUR-UNSUR DALAM PERJANJIAN

Setiap akan melakukan pembuatan akta perjanjian sebaiknya perlu memperhatikan unsur-unsur yang akan dilakukan agar perjanjian tersebut dapat mempunyai makna, yaitu:

1. Unsur *Essensialia*

Adalah bagian perjanjian yang merupakan unsur yang harus ada pada perjanjian, yakni para pihak telah sepakat, kata sepakat, objek tertentu/dapat ditentukan, dan kausa yang halal. Bagian *essensialia* tidak masuk pada bagian pasal-pasal, tetapi pada bagian pokok perjanjian (sebelum pasal-pasal). Contohnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.⁷⁵

2. Unsur *Naturalia*

Adalah unsur dari perjanjian yang karena sifat bagian tertentu, yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Jadi, unsur *naturalia* merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Seperti:

- a. Jual beli tidak memutuskan sewa menyewa, kecuali diperjanjikan oleh para pihak (Pasal 1576 ayat (1) KUHPdt);
- b. Perjanjian beralih kepada para ahli waris atau mereka yang memperoleh hak daripadanya (Pasal 1318 KUHPdt).

⁷⁴ Irma Devita Purnamasari, *hukum perjanjian dalam teori dan praktek*, internet irmadevita.com 25-9-2007

⁷⁵ R. Soeroso, *Opcit*, hlm 16.

Dalam jual beli jaminan bahwa barang yang dijual tidak cacat dan tidak tergadaikan. Jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPdt bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

3. Unsur *Accidentalialia*

Adalah unsur dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus atau unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Misalnya tempat penyerahan, barang, domisili, pilihan hukum yang berlaku untuk perjanjian, dan bahasa yang menentukan arti/isi perjanjian jika perjanjian dibuat dalam dua bahasa, pada umumnya tergantung pada kehendak para pihak.

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Jika kita berhadapan dengan perjanjian, harus dipastikan bahwa perbuatan hukum tersebut memenuhi sekurang-kurangnya keempat unsur perjanjian. Setelah sudah memastikan bahwa suatu perbuatan hukum adalah perjanjian maka langkah selanjutnya adalah memeriksa keabsahan dari perjanjian tersebut. Sah atau tidaknya perjanjian dapat dipastikan dengan menguji terhadap empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 KUHPdt mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Sebab (*causa*) yang halal.

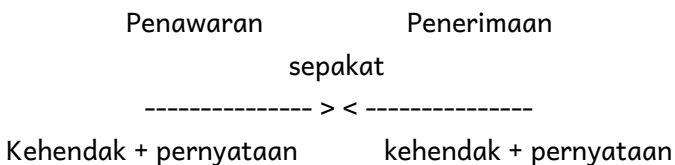
Nomor 1 dan nomor 2 dinamakan syarat “subjektif”, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian tersebut, sedangkan nomor 3 dan nomor 4 dinamakan syarat-syarat

“objektif” karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek atau benda, dari perbuatan hukum yang dilakukan.

Apabila syarat subjektif dari perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalannya adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak menyetujui perjanjian tersebut apabila perjanjian tersebut dilakukan secara tidak bebas. Sedangkan suatu perjanjian batal demi hukum apabila syarat-syarat objektif tidak dipenuhi sehingga sejak semula dianggap bahwa perjanjian itu tidak pernah ada.

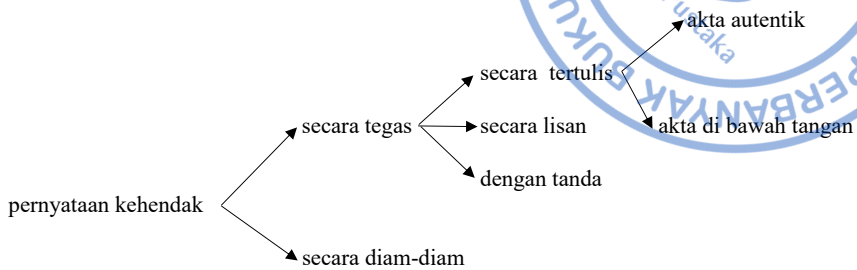
Ket.1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (*om eene verbintenis aan te gaan*)

Kata sepakat (setuju, se-ia sekata) dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus mempunyai kemauan yang bebas tanpa paksaan untuk mengikatkan diri mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sepakat tersebut mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi.



Penawaran adalah usulan yang disampaikan kepada pihak lainnya untuk membuat suatu perjanjian dan ketika usulan tersebut diterima, maka akan timbul dan terbentuk perjanjian. Penawaran – penerimaan,

disyaratkan adanya suatu kehendak yang nyata tertuju pada orang tertentu, kehendak tersebut terejawantahkan dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Pernyataan dan penerimaan pada prinsipnya tidak digantungkan pada bentuk tertentu. Pernyataan kehendak dapat diberikan secara tegas namun dapat pula secara implisit dari satu atau lebih perilaku. Cara menyatakan kehendak:⁷⁶



Terbentuknya perjanjian cukup dengan terjadinya perjumpaan atau persesuaian kehendak, yaitu tatkala satu pihak mengajukan penawaran dan penawaran tersebut diterima oleh pihak lainnya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Hanya disebutkannya “sepakat” saja tanpa tuntutan sesuatu bentuk cara seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lainnya sudah dapat disimpulkan bila sudah tercapai kata sepakat, maka sah sudah perjanjian itu atau telah mengikat perjanjian tersebut serta berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut J. Satrio, kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang di mana dua kehendak saling bertemu dan kehendak

⁷⁶ Herlien Budiono, *Opcit*, hlm 94.

tersebut harus dinyatakan. Adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.

Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Hal ini sesuai dengan Pasal 1321 KUHPdt yang menyatakan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Hal ini dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian apabila salah satu saja dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi.

Paksaan dapat terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Kekhilafan dapat terjadi, mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perizinan. Jadi dapat diambil pengertian bahwa para pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian harus benar-benar bebas dari tekanan, dan murni karena kehendak sendiri yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Ket.2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pemangku atau pengemban hak dan kewajiban adalah subjek hukum dan sebab itu juga dari kacamata hukum memiliki kewenangan bertindak (*rechtsbevoegd*). Kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian. Dari kata “membuat” perikatan dan perjanjian, dapat disimpulkan, bahwa di sana ada unsur “niat” (sengaja) yang merupakan tindakan hukum. Orang yang membuat suatu perjanjian, harus cakap menurut hukum adalah kemampuan atau

kesanggupan dari para pihak sebagai subjek hukum untuk melakukan suatu perjanjian.

Dengan kata lain, setiap subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum adalah pengemban hak dan kewajiban hukum. Untuk melakukan suatu tindakan hukum yang “menghidupkan” kewenangan tersebut. Siapa yang dapat dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum (*handelingsbekwaam*) yang membawa akibat hukum. Hal ini terdapat dalam Pasal 1329 KUHPdt yang menyatakan: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Ketidakcakapan (*handelingsonbekwaamheid*) melakukan tindakan hukum haruslah dibedakan dengan ketidakwenangan melakukan tindakan hukum (*handelingsonbevoegdheid*). Namun, pembedaan ini tidak kita temukan di buat oleh pembuat undang-undang, tetapi di dalam ilmu hukum. Tidak berwenang adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu.

Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya, adalah cakap untuk melakukan tindakan menurut hukum, tetapi ada beberapa pasal yang mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat atau menutup suatu perjanjian. Pasal 1330 KUHPdt orang-orang yang tak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*);
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Ad.1. Orang-orang yang belum dewasa.

Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang belum dewasa? Mereka yang dianggap tidak cakap yaitu belum dewasa atau anak-anak yang masih di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan (*curatele*). Menurut undang-undang mereka semua ini dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum tanpa seizin wakil yakni orang tua atau wali mereka.

Mengenai orang yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 KUHPdt menyatakan: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (duapuluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Tetapi apabila perkawinan itu bubar atau dibubarkan sebelum umur mereka genap duapuluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Ad.2. Mereka yang ditaruh di bawah *curatele*/pengampunan

Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut Pasal 433 KUHPdt adalah:

- (1) Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.
- (2) Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya.

Pasal 452 ayat (1) KUHPdt menyatakan: “Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampunan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa”.

Bagi mereka yang mata gelap, jika pengampunan tidak dimintakan oleh keluarga sedarahnya menurut Pasal 434 KUHPdt, maka kejaksan berkewajiban memintakannya sesuai dengan ketentuan pasal tersebut. Pasal 434 KUHPdt yang berhak meminta agar seseorang ditaruh di bawah pengampunan adalah:

1. Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampuan seorang keluarga sedarahnya, berdasar atas keadaannya si dungu, sakit otak atau mata gelap.
2. Berdasar atas keborosannya, pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat.

Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampuan bagi diri sendiri. Pasal 435 KUHPdt:

1. Jika dalam hal adanya keadaan mata gelap, pengampuan tidak diminta oleh mereka yang tersebut dalam pasal yang lalu, maka jawatan kejaksan adalah wajib menuntutnya.
2. Dalam hal adanya keadaan dungu atau sakit otak, pengampuan pun boleh dituntut juga oleh jawatan kejaksan akan seseorang, yang tidak mempunyai suami atau istri, pun tak mempunyai keluarga sedarah yang dikenali di Indonesia.

Ad.3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

Pasal 108 KUHPdt menentukan bahwa seorang istri, sekalipun ia nikah dengan pisah harta, tak dapat memberikan sesuatu, mengasingkan, menggadaikan atau menerima sesuatu, baik secara cuma-cuma maupun atas beban, kecuali dengan izin atau bantuan suami. Pada dasarnya seorang istri adalah tak cakap, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain.

Berkenaan dengan ketidakcakapan seorang istri yang bersuami, telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, tanggal 4 Agustus 1963. Dengan keluarnya surat edaran ini, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHPdt yang mengatur mengenai wewenang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan dengan izin dan bantuan suaminya dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, yang menyatakan bahwa istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hal melakukan perbuatan hukum.

Pasal 31 sub 2 UUP mengatakan, bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum, sedang Pasal 35 sub 2 menetapkan bahwa harta bawaan masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 sub 2 UUP ditegaskan lebih lanjut, bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Ket.3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*)

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian merupakan objek perjanjian (*het onderwerp der overeenkomst*). Objek perjanjian adalah prestasi dan kadang pula diartikan sebagai pokok prestasi (*het voorwerp der prestatie*) yang dilakukan oleh para pihak. Penjabaran lebih lanjut dari Pasal 1320 KUHPdt adalah Pasal 1333 ayat (1) KUHPdt yang menyatakan: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

Maksud hal tertentu di sini adalah bahwa “hal tertentu” yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit sudah

ditentukan jenisnya, mengenai jumlahnya tidak menjadi masalah asalkan dikemudian hari sudah ditentukan, dapat dinilai dengan uang dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPdt).

Asser Rutten mengatakan bahwa “suatu hal tertentu” sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbulnya/terbentuknya, berubah, atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada (para) pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (prestasi). Pada akhirnya, kewajiban tersebut haruslah dapat ditentukan dan para pihak pada waktu membentuk perjanjian harus sudah secara terperinci menyatakan apa yang menjadi hak/kewajiban masing-masing.

Ket.4. Suatu sebab yang halal (*causa* yang halal = isi perjanjian)

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja tetapi ketika berbicara tentang syarat keabsahan tanpa sebab yang halal akan berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan perkataan lain, berbicara tentang unsur *essensialia* daripada perjanjian, karena dalam Pasal 1335 KUHPdt dinyatakan: “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan (hukum). Dengan kata lain, batal demi hukum”. Suatu perjanjian dilakukan dengan kausa yang dilarang jika kausanya bertentangan, baik dengan norma-norma dari hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Berkenaan dengan ini, ketentuan Pasal 1337 KUHPdt menyatakan: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Causa berasal dari bahasa Latin yang mempunyai ragam makna. Para ahli hukum tertarik pada perkembangan makna “*causa*” dalam kaitannya dengan kausa perjanjian. Dari yurisprudensi diketahui bahwa

suatu kausa/sebab yang halal dimaknai dalam kaitan dengan maksud tujuan dari para pihak. Dari sudut pandang teori harus dibedakan antara kausa yang halal dalam pengertian “tujuan” dan kausa halal dalam kaitan dengan “motif”. Kausa yang halal dalam perjanjian jual beli adalah tujuan beralihnya hak milik rumah tersebut dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran dari pembeli kepada penjual. Sedangkan motif mengapa penjual menjual rumahnya, mungkin dilandasi keinginan melunasi utang. Sebaliknya, pembeli justru termotifasi membeli rumah untuk ditempati.

Kata “kausa” dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung pengertian perlu adanya dasar yang melandasi hubungan hukum di bidang hukum kekayaan. Dasar inilah yang dinamakan kausa. Pembuat undang-undang tatkala mengatakan suatu perjanjian tidak memiliki kausa atau kausanya tidak halal dan maka dari itu tidak sah, sebenarnya hendak menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya akan mempunyai akibat hukum jika memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Tujuan dari perjanjian tersebut mempunyai dasar yang pantas/patut (*redelijke grond*).
2. Harus mengandung sifat yang sah (*een geoorloofd karakter dragen*).

Oleh karena itu, suatu janji dari seseorang kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Namun, tanpa sekaligus memiliki dasar seperti yang dipersyaratkan di atas akan menyebabkan janji demikian tidak akan menimbulkan akibat hukum di antara para pihak. Janji demikian tidak akan menimbulkan perikatan. Oleh undang-undang dikatakan, perjanjian tersebut tidak mempunyai kausa.⁷⁷

Suatu kausa atau sebab yang halal dikaitkan dengan muatan isi perjanjian. Kebebasan tersebut akan dibatasi apabila pelaksanaan dan kebebasan membuat perjanjian dalam situasi konkret ternyata

⁷⁷ *Ibid*, hlm 114.

bertentangan dengan kepentingan dalam tataran yang lebih tinggi. Undang-undang menghargai asas kebebasan dalam membuat perjanjian, namun, kebebasan tersebut dibatasi karena perjanjian harus memiliki kausa yang halal. Suatu tindakan hukum akan dinyatakan dilarang dalam hal perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Ketentuan bersifat memaksa apabila:

1. Melanggar undang-undang

Larangan yang ditetapkan oleh undang-undang berkenaan dengan perjanjian akan berkaitan dengan tiga aspek dari perbuatan hukum, yaitu:

- a. Dilakukannya perbuatan hukum;
- b. Substansi dari perbuatan hukum;
- c. Maksud tujuan dari perbuatan hukum tersebut.

Dengan kata lain, larangan ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan perjanjiannya;
- b. Prestasi yang wajib dipenuhi para pihak; dan
- c. Motivasi pada satu atau kedua belah pihak yang tampak dari luar.

Maksud tujuan perjanjian harus dinilai beranjak dari situasi-kondisi serta fakta yang diketahui para pihak pada saat perjanjian dibuat. Faktor maksud tujuan perbuatan hukum yang melanggar undang-undang harus yang menentukan apakah perjanjian akan berakibat batal. Jika maksud tujuan yang dilarang tidak merupakan maksud tujuan bersama dari para pihak atau jika hanya salah satu pihak yang mempunyai maksud tujuan yang dilarang, perjanjian tersebut dianggap mempunyai kausa yang halal. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan perundang-undangan harus dilihat tidak saja pada kehendak, tetapi juga justru kepentingan, demikian menurut Endemann.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, hlm 117.

2. Melanggar kesusilaan yang baik

Kesusilaan yang baik merupakan norma-norma yang tidak tertulis. Bahkan, undang-undang pun tidak menjelaskan pengertian kesusilaan yang baik. Kesusilaan yang baik akan berbeda menurut tempat dan menurut waktu. Apa yang dahulu dianggap bertentangan dengan kesusilaan, sekarang mungkin diterima sebagai kelumrahan. Perubahan cara pandang ini juga berpengaruh terhadap cara bagaimana “kesusilaan baik” dimaknai sekarang ini. Selain berkenaan dengan substansi perjanjian, kesusilaan baik juga berperan untuk menilai maksud dan tujuan ditutupnya perjanjian. Namun, dalam menilai tujuan ditutupnya perjanjian, lebih utama adalah menelaah keadaan individu pada saat perjanjian ditutup.

3. Bertentangan dengan ketertiban umum

Perbuatan hukum dianggap “bertentangan dengan ketertiban umum” apabila perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat. Kerap kali suatu perbuatan hukum yang dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum akan sekaligus bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Berkenaan dengan tolok ukur kesusilaan yang baik, perbedaannya terletak pada titik tolak penilaian. Dalam hal yang menjadi ukuran adalah ketertiban umum, maka titik tolaknya terutama ialah elemen kekuasaan (*gezagslement*). Sebaliknya, dalam hal kesusilaan baik rujukannya lebih ditekankan pada hubungan intern perorangan (*onderlinge betrekkingen van personen*). Pembuat undang-undang KUHPdt berpendapat bahwa tindakan hukum yang dimaksud tujuan atau substansinya dilarang undang-undang pada umumnya dipandang pula sebagai bertentangan dengan kesusilaan yang baik.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid*, hlm 122.

Bagaimana jika ketika kita membuat suatu perjanjian dan syarat-syarat atau salah satu syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi, apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum? Dalam hal ini kita harus dapat bedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian.

a. Syarat subjektif

Jika syarat itu tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian tersebut, yakni pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya/perizinannya/persetujuannya dilakukan secara tidak bebas.

b. Syarat objektif

Jika syarat itu tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut akan “batal demi hukum” yang artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan yang dibuat oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1265 ayat (1) KUHPdt yang menyatakan: “Suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan, dan membawa segala sesuatu kembali, pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”. Jadi tujuan para pihak mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal.

Untuk sahnya objek perikatan diperlukan syarat-syarat tertentu:

1. Objeknya dapat dinilai dengan uang;
2. Sebagaimana definisi yang ditentukan untuk perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang letaknya dalam lapangan harta kekayaan.
3. Objeknya harus tertentu;
4. Prestasinya harus tertentu, syarat ini diperlukan hanya terhadap yang timbul dari perjanjian;

5. Objeknya harus diperbolehkan; artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH YANG TAK CAKAP DAN TAK BERWENANG

1. Berakibat adanya Kebatalan dan Pembatalan

Pasal 1331 ayat (1) KUHPdt menyatakan: “Karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal di mana kekuasaan itu tidak dikecualikan oleh undang-undang”.

Bisa dibayangkan keadaan yang sungguh tidak menguntungkan atau merugikan bagi si cakap yang telah terikat pada perjanjian yang telah ia buat tanpa ada hak untuk dapat menuntut pembatalan berdasarkan Pasal 1331 ayat (2) KUHPdt tersebut, tetapi sebaliknya ia sewaktu-waktu akan dihadapkan untuk dapat dibatalkannya perjanjian yang sudah ditutup tersebut atas tuntutan dari si tidak cakap. Ketidakpastian itu berlangsung selama lawan janjinya tetap dalam keadaan tidak cakap, dan si cakap tersebut wajib menunggu selama 5 (lima) tahun lagi, setelah si tidak cakap telah dinyatakan cakap sejak hari kedewasaan (Pasal 1454 KUHPdt).

2. Masalah

Bagaimana jika si tidak waras, tetapi tidak bertempat tinggal (berada) di rumah sakit jiwa telah menutup suatu perjanjian? Jika orang-orang seperti itu telah menutup perjanjian di bawah *curatele* atau tinggal di rumah sakit jiwa, maka di dalam Pasal 447 KUHPdt bahwa persetujuan tersebut dapat dibatalkan, jika kemudian perjanjian itu ditutup atau dibatalkan oleh si pengampunya, karena si pengampunya ada di sana. Tetapi dalam hal ini harus dimintakan

pembatalannya melalui pengadilan dan tergantung dari hakim yang melihat dari situasinya tersebut apakah perjanjian itu akan dibatalkan atau tidak.

3. Perkecualian

Pasal 448 KUHPdt menyatakan: “Apabila seorang telah meninggal dunia, maka segala tindak perdata yang dilakukan olehnya, kecuali pembuatan surat-surat wasiat, berdasar atas keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap tidak dapat ditentang, melainkan jika pengampuan (*curatele*) atas dirinya sudah diperintahkan atau diminta kiranya sebelum ia meninggal dunia, kecuali lagi di sini, bilamana bukti tentang adanya penyakit-penyakit tersebut tersimpul dari perbuatan perdata yang ditentang itu sendiri”.

4. Kepentingan yang dilindungi

Ketentuan mengenai ketidakcakapan diadakan untuk keamanan si tidak cakap. Mereka dilindungi terhadap kemungkinan akan kerugian yang timbul dari tindakan mereka sendiri yang tidak mereka sadari, atas dasar dan kemudian dianggap tidak atau belum mengerti untuk semua akibat hukum dari tindakannya tersebut.

Di sini berlaku ketentuan, sejak si tidak cakap dalam hal ini diwalikan oleh orang tua, atau walinya yang ditunjuk atau kurator tidak merasakan suatu kerugian yang timbul dari perjanjian yang telah dilakukan oleh si tidak cakap tersebut, maka perjanjian yang dibuat oleh si tidak cakap dapat berlaku sepenuhnya. Artinya di dalam kejadian seperti ini, pihak dari si tidak cakap tidak harus menuntut pembatalan perjanjian.

5. Akibat Pembatalan

Berdasarkan Pasal 1451 KUHPdt, pembatalan perjanjian, atas dasar ketidakcakapan salah satu pihak, membawa akibat

bahwa para pihak dipulihkan ke dalam keadaan seperti sebelum perjanjian ditutup. Konsekuensinya adalah bahwa prestasi yang telah diserahkan, timbal balik harus dikembalikan. Menurut Pasal 1454 KUHPdt hak untuk menuntut pembatalan seperti itu dibatasi waktu sampai 5 (lima) tahun, sejak hari kedewasaannya si belum dewasa atau sejak dicabutnya pengampunan (*curatele*). Sebaliknya, hak untuk menuntut pembatalan akan hapus, kalau perjanjian itu oleh si tidak cakap telah dilakukan secara tegas maupun diam-diam dan dikuatkan oleh si belum dewasa menjadi dewasa atau si *curandus* diangkat pengampuannya (Pasal 1456 KUHPdt).

PENAMBAHAN KETENTUAN ISI PERJANJIAN

1. Sumber hukum selain undang-undang⁸⁰

Menurut ketentuan Pasal 1339 KUHPdt, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan (Pasal 1347 KUHPdt). Undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak di dalam menutup suatu perjanjian dengan harapan agar di dalam perjanjian tersebut oleh para pihak telah diperjanjikan hal-hal sebaik dan sesempurna mungkin. Suatu perjanjian pada umumnya menimbulkan beberapa perikatan, tetapi praktis tidak semua perikatan yang terjadi langsung timbul dan secaranyata disebutkan sebagaimana telah disepakati oleh para pihak. Hal tersebut terjadi karena para pihak di dalam menutup perjanjian hampir tidak dapat menampung dan

⁸⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm 149-158.

mencakup semua *beding*, ketentuan, syarat serta keadaan yang mungkin akan terjadi.

2. Kebiasaan sebagai sumber hukum

Sumber penambahan hukum untuk perikatan karena perjanjian yang utama adalah undang-undang, yakni KUHPdt, KUHD dan perundang-undangan lainnya termasuk sebagian besar dari *beding-beding* yang berkaitan dengan perjanjian bernama. Penambahan kebiasaan sebagai sumber hukum perlu diperhatikan pada jenis perjanjian tertentu mengingat adanya hal-hal yang dianggap telah memiliki ciri tertentu karena telah mengalami pengulangan dan diikuti secara terus menerus. Kebiasaan dimaksud diikuti dan berlaku bagi lingkungan tertentu yang telah biasa menerapkannya, tetapi dapat pula dalam region yang lebih luas. Yurisprudensi telah berkali-kali memutuskan dengan mendasarkan bahwa kebiasaan tidak terikat pada ketentuan perundang-undangan mengenai pembuktian. Pendapat tersebut telah diterima pula oleh para ahli hukum. Kebiasaan hendaknya dibatasi penerapannya pada “lingkungan” di mana kebiasaan tersebut memang dalam kenyataannya diikuti. Misalnya, adanya kebiasaan di kota A bahwa kedua belah pihak pada perjanjian sewa menyewa bertempat tinggal di kota yang sama sedangkan di kota B tidak dikenal kebiasaan tersebut.

3. Itikad baik

Penerapan kebiasaan sebagai sumber perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Demikian pula undang-undang dan kebiasaan harus diterapkan termasuk pada kepatutan dan kelayakan yang juga dilakukan dengan itikad baik. Kepatutan dan kelayakan tidak dapat ditambahkan secara mandiri, tetap diterapkan bersama. Jika ada kekosongan yang tidak dapat ditutup oleh undang-undang atau kebiasaan, kepatutan dan kelayakan

dengan itikad baik akan merupakan sumber hukum pula seperti pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang menyebutkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sedangkan dari Pasal 1339 KUHPdt dapat disimpulkan bahwa atas kekosongan perjanjian yang dibuat di antara para pihak ditambahkan segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Oleh karena itu, itikad baik harus diterapkan tidak saja pada saat ditutupnya perjanjian, tetapi juga pada saat dilaksanakannya perjanjian.

4. Lahirnya kebiasaan sebagai sumber hukum

Undang-undang timbul dan “lahir” pada waktu tertentu, yaitu saat diundangkan. Sebaliknya, kebiasaan timbul tanpa diketahui dan tanpa diketahui dengan pasti pula saat memperoleh kekuatan mengikatnya di masyarakat. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Pada umumnya kebiasaan adalah perilaku orang di dalam lingkungan tertentu, suatu kelompok tertentu yang tinggal bersama di suatu tempat (kebiasaan setempat) atau di dalam kelompok atau lingkungan tertentu seperti dunia perdagangan atau perusahaan sering kali lahir kebiasaan yang lebih supel ketimbang undang-undang.

5. Bentuk kebiasaan

Kebiasaan dapat melahirkan hukum tanpa adanya formulasi tertentu. Formulasi tidak memberikan pada kebiasaan suatu kekuatan sebagai sumber hukum karena formulasi bukan merupakan ciri suatu sumber hukum. Kebiasaan kadang kala dapat diformulasikan oleh kelompok yang bersangkutan sendiri yang melakukan perjanjian tersebut. Kekuatan berlakunya kebiasaan bergantung pada keyakinan dan kesadaran hukum suatu kelompok terbatas atau kelompok luas dari para individu bahwa harus dipenuhi dan dilaksanakannya suatu kebiasaan.

6. Penentuan berlakunya kebiasaan

Di dalam menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang oleh undang-undang, kebiasaan dan kepatutan dilaksanakan dengan itikad baik haruslah dengan mengingat pada sifat perjanjian yang ditutup oleh para pihak. Untuk menentukan sifat perjanjian harus ditetapkan terlebih dahulu jenis perjanjiannya. Perjanjian jual beli tentu berbeda sifatnya dengan perjanjian perburuhan. Isi perjanjian adalah apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebagaimana telah disetujui oleh mereka pada saat ditutupnya perjanjian tersebut. Janji di antara para pihak merupakan “jantung” dari hubungan hukum suatu perjanjian.

7. Keadaan yang tidak terduga

Pacta sunt servanda, semua janji harus ditepati sebagai dasar dari asas konsensual. Ketika asas konsensual telah diterima, orang mulai melihat adagium tersebut sebagai dasar dari asas kekuatan mengikat. Apakah suatu perjanjian yang telah disepakati akan tetap dan tidak berubah walaupun telah terjadi perubahan keadaan yang substansial? Kepatutan dan kelayakan yang akan memberi jawabannya. Sampai sejauh mana kepatutan dan kelayakan dapat memberikan jawabannya, perlu dilihat pula perubahan apa yang telah terjadi sejak ditutupnya perjanjian, tetapi belum dapat diselesaikan seluruh perjanjian yang telah disepakati para pihak. Keadaan yang tidak terduga dapat berupa keadilan dalam skala besar, seperti perang atau peristiwa ekonomi secara nasional, tetapi mungkin pula berupa kejadian insidentil belaka yang hanya terjadi pada perjanjian yang telah ditutup oleh para pihak. Peristiwa demikian secara umum digunakan istilah seperti “perubahan di dalam keadaan nyata” atau “keadaan yang tidak terduga”. Konstruksi atas dasar mana harus diperhitungkan dengan perubahan keadaan adalah anggapan adanya kehendak

dari para pihak yang hanya akan memenuhi kewajiban jika keadaan tidak berubah.

PELAKSANAAN SUATU PERJANJIAN (LIHAT BUKU LAGI)

Berlakunya suatu perjanjian:

1. Perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian.
2. Perjanjian berlaku bagi para ahli waris dan mereka yang memperoleh hak.
3. Pasal 1318 KUHPdt menyebutkan dengan jelas hak-hak yang timbul dari perjanjian dapat beralih kepada para ahli waris mereka yang memperoleh hak.
4. Perjanjian berlaku bagi pihak ketiga.
5. Perjanjian tak dapat dibatalkan secara sepihak

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk dibatalkan. Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

a. Hubungannya Dengan Prinsip “Janji Itu Mengikat”

Pasal 1338 ayat (2) KUHPdt merupakan konsekuensi logis daripada “janji itu mengikat”. Para pihak dalam perjanjian tak dapat “secara sepihak” menarik diri daripada akibat-akibat perjanjian yang ditutup oleh mereka.

b. Lamanya Mengikat

Sampai kapan ia mengikat? atau kapan perjanjian itu dapat berakhir? Asasnya perjanjian berakhir, jika akibat-akibat hukum yang dituju telah selesai terpenuhi. Hukum hanya mengatur (melindungi) kalau ada kepentingan yang perlu diatur atau

dilindungi. Kalau sudah tidak ada kepentingan lagi maka hukum pun berhenti mengatur.⁸¹

Apabila seseorang membuat suatu perjanjian, maka orang itu dianggap mengadakan perjanjian bagi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya (Pasal 1318 KUHPdt). Beralihnya hak kepada ahli waris tersebut adalah akibat peralihan dengan alas hak umum (*onder algemene titel*) yang terjadi pada ahli warisnya. Beralihnya perjanjian kepada orang-orang yang memperoleh hak berdasarkan atas alas hak khusus (*onderbijzondere titel*), misalnya orang yang menggantikan pembeli mendapat haknya sebagai pemilik. Hak yang terikat kepada suatu kualitas itu dinamakan hak kualitatif.

Menurut Pasal 1340 ayat terakhir KUHPdt, persetujuan-persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tidak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dari yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPdt. Dengan demikian asas seseorang tidak dapat mengikatkan diri selain atas nama sendiri mempunyai suatu kekecualian, yaitu dalam bentuk yang dinamakan janji untuk pihak ketiga (*derden beding*) Pasal 1317 KUHPdt menyebut bahwa lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkan sesuatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya pada seorang lain memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan kehendaknya atau kemauannya untuk mempergunakannya.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa janji untuk pihak ketiga itu merupakan suatu penawaran (*offerte*) yang dilakukan oleh pihak yang meminta diperjanjikan hak (*stipulator*) kepada pihak ketiga itu. Dan *stipulator* tadi tidak dapat menarik kembali perjanjian itu

⁸¹ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, hlm 64.

apabila pihak ketiga telah menyatakan dirinya menerima perjanjian itu. Pihak dengan siapa *stipulator* mengadakan perjanjian disebutkan *promissor*. Misalnya: A (*stipulator*) mengadakan perjanjian untuk menyerahkan modalnya kepada si B (*promissor*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dari pemakaian modal itu olehnya akan diserahkan kepada C (pihak ketiga). Dengan demikian maka melalui perjanjian itu B memikul beban yang diberikan A.

Berkenaan dengan subjek perjanjian ini, oleh KUHPdt diadakan ketentuan yang dipandang juga sebagai pengecualian terhadap asas pribadi yaitu Pasal 1316 KUHPdt. Menurut ketentuan itu meskipun demikian adalah dibolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu. Istilah “meskipun” memberikan kesan seakan-akan ketentuan itu merupakan pengecualian dari asas pribadi. Sesungguhnya hal ini tidak tepat, karena figur yang diatur oleh Pasal 1316 KUHPdt itu adalah sebuah jenis perjanjian yang tidak ada hubungannya dengan subjek perjanjian. Perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1316 KUHPdt ini disebut perjanjian garansi. Dalam hal ini seseorang yang menanggung orang ketiga bukannya mengikat orang yang ditanggungnya tersebut tetapi adalah mengikat dirinya sendiri.

- Pasal 1317 KUHPdt (merupakan pengecualian dari Pasal 1316 KUHPdt jo Pasal 1340 KUHPdt)

Lagipundiperbolehkanjugauntukmemintaditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu. Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya.

- Pasal 1318 KUHPdt (pihak yang terikat dalam perjanjian)

Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris – ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat persetujuan bahwa tidak sedemikian maksudnya.

- Pasal 1319 KUHPdt (ketentuan-ketentuan umum mengikat semua jenis perjanjian)

Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.



PERIKATAN YANG LAHIR DARI UNDANG-UNDANG

Apakah perjanjian adalah satu-satunya sumber perikatan? Pasal 1233 KUHPdt menyatakan bahwa perikatan lahir karena perjanjian dan karena undang-undang. Apakah perbedaan antara perikatan yang lahir karena perjanjian dan perikatan yang lahir karena undang-undang? Memang ada perbedaan. Perikatan yang lahir dari perjanjian adalah suatu perikatan yang lahir karena kemauan orang, yang membuatnya adalah suatu perikatan. Karena itu – kata para ahli hukum – pada perikatan yang lahir dari perjanjian harus diperhitungkan kemauan dan maksud serta pengaruh para pihak. Dengan demikian, pembuat undang-

undang menjaga agar konflik dengan ketertiban umum dan kesusilaan tidak terjadi sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang sama sekali tidak ada hubungan dengan apa yang baru disebut di atas. Antara dua macam perikatan juga ada perbedaan tentang kecakapan seseorang dalam dua macam perikatan tersebut.

1. Mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) atau mewakili orang tanpa kuasa (*negotiorum gestio*) Pasal 1354 KUHPdt

Mengurus kepentingan orang lain ialah suatu perbuatan mengurus kepentingan orang secara sukarela tanpa ada perintah untuk itu baik dengan pengetahuan maupun tanpa pengetahuan dari yang diurus kepentingannya. Hal ini terjadi apabila yang diurus kepentingannya itu tidak di tempat, sakit atau keadaan apa pun di mana ia tidak dapat melakukan sendiri kepentingannya. Perbuatannya dapat perbuatan hukum atau perbuatan nyata, artinya ia dapat membuat perjanjian, dapat melakukan untuk dan atas nama orang yang diurus kepentingannya, jadi merupakan perwakilan.

Tindakan wakil tanpa kuasa itu (wakil sukarela) melahirkan suatu perikatan antara yang diwakili dan wakil sukarela itu. Wakil sukarela itu harus memikul segala ongkos dengan nama apa pun yang termasuk dalam urusan itu; ia juga berkewajiban melakukan urusan itu seolah-olah ia dengan kuasa khusus ditugaskan untuk pekerjaan itu. Menurut Pasal 1356 KUHPdt si wakil sukarela itu harus bertindak sebagai bapak rumah tangga yang baik (Pasal 710 KUHPdt) terhadap pengurusan itu.⁸²

- a. Yang diurus kepentingan orang lain. Orang yang mengira mengurus barangnya sendiri tetapi ternyata milik orang lain

⁸² GH.S. Lumban Tobing, *Seri Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang- Undang*, Erlangga, Jakarta 2003, hlm 419.

- bukan mengurus kepentingan orang lain, misalnya orang menemukan anjing di jalan, dikira anjingnya sendiri yang sudah lama hilang. Ia memeliharanya dengan baik, memberi makan dan sebagainya, tetapi ternyata anjing itu milik orang lain.
- b. Ia harus menghendaki dan mengetahui untuk mengurus kepentingan orang lain. Tidak berdasar atas belas kasihan dan sebagainya, sebab motif apa pun tidak diperhatikan oleh hukum. Apakah orang dapat mengurus kepentingan orang lain meskipun yang diurus tidak menghendaki? Pitlo mengatakan itu dapat juga tetapi jarang terjadi karena orang tidak akan mengurus kepentingan orang lain kalau ia sendiri tidak tahu daripada yang diurus kepentingannya
 - c. Mengurus kepentingan orang lain akan timbul perikatan untuk meneruskan pengurusannya. Ia memikul semua kewajiban sebagai penerima kuasa (*lasthebber*). Ia mengurus kepentingan itu sebagai bapak rumah yang baik (Pasal 1356 KUHPdt) meskipun dalam pengurusannya itu tidak berhasil baik, dan ia berkewajiban untuk mengadakan pertanggung jawab.
 - d. Orang yang diurus kepentingannya wajib memberikan pengganti kerugian kepada yang mengurus kepentingannya atas biaya-biaya yang dikeluarkan. Ia berhak menahan barangnya (hak retensi) selama belum ada pengganti kerugian.
 - e. Mengurus kepentingan orang tidak boleh menagih upah (Pasal 1356 KUHPdt)
 - f. Apabila pengurusan kepentingan orang lain tidak sebagaimana patutnya maka orang yang diurus kepentingannya tidak berkewajiban untuk menguatkan apa yang telah dilaksanakan oleh yang mengurus
 - g. Meninggalkan orang yang berkepentingan tidak menghentikan pengurusannya sampai para ahli warisnya mengambil alih

(Pasal 1356 KUHPdt) (sebetulnya berlebihan karena setiap perikatan beralih kepada para ahli warisnya).⁸³

Contoh suatu *zaakwaarneming*: A dan B adalah kawan baik dan selalu ada hubungan satu dengan yang lain. Pada suatu waktu B ikut dengan rombongan keliling dunia untuk 6 (enam) bulan dan untuk itu ia menyewakan rumah dengan perabotnya kepada D dengan suatu kontrak sewa menyewa yang di dalamnya ada ketentuan, bahwa perjanjian sewa menyewa berakhir jika si D meninggal dunia. Setelah lewat 2 (dua) bulan, D sekonyong-konyong meninggal dunia sehingga kontrak sewa menyewa terhenti. Daripada rumah itu kosong tanpa perawatan dari seorang penghuni, A bertindak cepat dan dengan beberapa iklan dapat menemui seorang yang mau menyewa rumah dengan perabot itu. A adalah wakil sukarela dari B dan karena itu tunduk pada ketentuan *zaakwaarneming* sehingga antara A dan B terjadi perikatan berdasarkan undang-undang dengan akibat B harus:

- a. Membayar kembali ongkos yang dikeluarkan oleh A untuk menyewakan rumah B kepada C; dan
- b. Memenuhi segala ketentuan berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang dibuat antara A dan C.⁸⁴

2. Pembayaran yang tidak terutang (*onverschuldigde betaling*)

Pasal 1359 ayat (1) KUHPdt

Siapa yang membayar sesuatu tanpa adanya hutang, ia mempunyai hak untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan itu. Kapan suatu pembayaran adalah tidak terutang? apabila:

- a. Sama sekali tidak ada perikatan antara kreditur dan pembayar; atau
- b. Ada perikatan, tetapi perikatan itu telah hapus.

⁸³ Purwahid Patrik, *Opcit*, hlm 73.

⁸⁴ GH.S. Lumban Tobing, *Opcit*, hlm 419

Pembayaran di sini diartikan secara luas yaitu setiap pemenuhan kewajiban, juga termasuk orang yang menyerahkan suatu barang yang tidak terutang, memberikan kenikmatan atau melakukan suatu pekerjaan atau untuk tidak berbuat sesuatu yang dikiranya ia harus berprestasi untuk itu tetapi sebetulnya tidak ada kewajiban untuk itu, dapat dituntut kembali. Kalau sekiranya sukar untuk dikembalikan maka dapat diadakan perhitungan.

Pasal 1361 KUHPdt sebetulnya yang dimaksud adalah orang yang membayar hutangnya debitur, ini dianggap pembayaran yang tidak terutang apabila karena kekhilafan itu melakukan pembayaran tersebut, maka dapat menuntut kembali apa yang dibayarkan. Tetapi hak ini akan lenyap apabila akibat pembayaran itu si kreditur telah memusnahkan surat pengakuan hutangnya. Maka dari itu yang khilaf tadi berhak untuk menuntut kembali apa yang dibayarkan itu kepada debitur yang sesungguhnya (Pasal 1351 KUHPdt jo Pasal 1382 KUHPdt).

- Pasal 1362 KUHPdt memberi ketentuan bagi orang yang dengan itikad buruk menerima suatu pembayaran yang tidak terutang; ia harus mengembalikan dengan hasil dan bunga, mulai dari hari pembayaran dilakukan, tanpa mengurangi ongkos apabila barangnya mengalami kemunduran harga (Pasal 1362 ayat (1)).
- Pasal 1363 KUHPdt. Jika orang yang menerima kesalahan pembayaran dengan itikad baik telah menghibahkan barangnya kepada orang lain, ia tidak usah membayar apa-apa kepada si pembayar. Tetapi jika ia telah menjualnya, ia harus mengembalikan harga penjualannya barang.
- Pasal 1364 KUHPdt. Orang yang menerima kembali barangnya harus memikul ongkos yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu kepada pemegangnya (*houder*, yaitu orang yang harus mengembalikan pembayaran tidak terutang), baik pemegang yang beritikad baik maupun buruk. Pemegang barang

tersebut diberi hak untuk menahan barangnya sampai ongkos yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang itu dibayar.

- Pasal 1360 KUHPdt sampai dengan Pasal 1364 KUHPdt mengupas sebagian dari ketentuan tentang pembayaran tak terutang, khususnya posisi 3 (tiga) orang yang terlibat, yaitu debitur sebenarnya, orang yang khilaf berpikir ia adalah yang berutang, dan kreditur dengan itikad baik dan buruk.

Di bawah ini akan diberi penjelasan dengan suatu gambaran sebagai berikut:

- A adalah debitur benar.
- B adalah kreditur.
- C adalah orang yang khilaf berpikir bahwa ia berutang.
- A debitur adalah orang yang khilaf berutang dan berwenang membayar.
- B kreditur.
- C orang yang khilaf berutang karenanya membayar B.

Penjelasan Pasal 1361 KUHPdt sampai dengan Pasal 1364 KUHPdt

- B adalah kreditur beritikad baik
- C tidak berutang tetapi membayar B, yang beritikad baik menerimanya.
- 1) Akibatnya: berdasarkan Pasal 1360 KUHPdt, B harus membayar kembali apa yang diterimanya kepada C. sebaliknya C ada hak menagih B supaya apa yang dibayar dengan khilaf dikembalikan kepadanya (Pasal 1361 ayat (1) KUHPdt).
- 2) Hak C hapus kalau pada waktu pembayaran C, B telah memusnahkan surat utang yang berkenaan, tanpa mengurangi hak C untuk menuntutnya kembali dari debitur sebenarnya (Pasal 1362 ayat (2) KUHPdt).
- 3) Jika pada saat C meminta barangnya kembali dari B, B (yang beritikad baik) telah menjual barang itu, maka B hanya harus

membayar kepada C harga yang ia terima dari pembeli (Pasal 1363 ayat (1) KUHPdt).

- 4) Jika pada saat C meminta barangnya kembali dari B, B (yang beritikad baik) telah menghibahkan barang itu kepada orang lain, B tidak perlu membayar apa pun kepada C (Pasal 1363 ayat (1) KUHPdt).

Kreditur B beritikad buruk

- 1) B harus mengembalikan kepada C apa yang ia terima dari C ditambah dengan hasil dan bunga mulai dari hari C membayarnya; selain dari itu B harus membayar ongkos, bunga dan kerugian apabila apa yang dibayar menderita penyusutan harga (Pasal 1362 ayat (1) KUHPdt)
- 2) Jika barang itu musnah, walaupun musnah karena peristiwa kebetulan (kejadian tak tersangka atau *toevallig*), maka B harus membayar kembali harganya ditambah dengan ongkos, kerugian dan bunga, kecuali B dapat membuktikan bahwa barangnya juga akan musnah apabila barang itu di tangan (Pasal 1362 ayat (2) KUHPdt).

Apa yang tersebut di atas harus ditambah dengan ketentuan Pasal 1364 ayat (1) KUHPdt dan ayat (2) KUHPdt tanpa melihat apakah kreditur B beritikad baik dan buruk, yang berbunyi: “Apabila kreditur B mengembalikan apa yang ia telah menerima dari C, ia dapat menagih dari C semua ongkos yang dikeluarkan oleh B untuk menyelamatkan barang yang diterima. B berhak menahan pengembalian barang kepada C sampai C membayar pengeluaran ongkos penyelamatan itu.”⁸⁵

⁸⁵ *Ibid*, hlm 423.

3. Perikatan alami

Pasal 1359 ayat (2) KUHPdt menyatakan: “Terhadap perikatan-perikatan bebas yang secara sukarela dipenuhi, tak dapat dilakukan pemungutan kembali”. Apa yang disebut perikatan bebas oleh undang-undang tidak dijelaskan lebih lanjut. Perikatan bebas lebih lazim disebut perikatan alami atau alami, memang belum ada istilah yang baku. Yang dimaksud alami menurut ilmu pengetahuan hukum perdata adalah “Perikatan yang pemenuhan hutangnya tidak dapat digugat”. Sebagai lawan dari perikatan alami adalah perikatan perdata, di mana pemenuhan hutangnya dapat digugat. Perikatan alami adalah ada hutang tetapi tidak ada hak gugat atau ada *schuld* tetapi tidak ada *haftung*. Kalau dalam perikatan wajar dilakukan pemenuhan prestasi secara sukarela maka tak dapat diminta kembali (Pasal 1359 ayat (2) KUHPdt).

Prestasi yang secara sukarela dipenuhi itu bukan merupakan hadiah tetapi benar-benar memenuhi kewajiban sebagai seorang debitur yang baik dan juga bukan merupakan pembayaran yang tak terutang. Mengenai perikatan alami ini mula-mula ada pendapat yang sempit yaitu berhubung perikatan alami adalah perikatan tanpa hak gugat, ada kreditur dan debitur tetapi kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk memenuhi kewajibannya hal ini adalah hal luar biasa maka dari itu hal ini ada hanya kalau ditentukan oleh undang-undang.

Undang-undang yang menyebutkan suatu perikatan alami tidak banyak, di antaranya Pasal 1766 KUHPdt, Pasal 1788 KUHPdt, Pasal 1967 KUHPdt dan Pasal 134 Undang-Undang Kepailitan. Pitlo menjelaskan lebih lanjut apakah kewajiban kesusilaan dan kepatutan ini mendesak atau tidak tergantung keadaan objektif dan bukan subjektif. Sifat perikatan alami adalah rangkap, sebagian menginjak pada lapangan kesusilaan dan kepatutan sedang bagian yang lain menginjak pada lapangan hukum. Untuk menjadikan

keharusan hukum tergantung dari debitur, maka dari itu dalam perikatan alami ada unsur hukum dalam keadaan tidur.⁸⁶

4. Perbuatan melawan/melanggar hukum (*onrechtmatige daad*)

Pasal 1365 KUHPdt menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Setiap orang yang telah menderita karena orang lain berbuat melanggar hukum terhadapnya, dapat menuntut pelakunya memberi ganti rugi. Tuntutan ini tidak sama dengan tuntutan yang disebabkan tidak memenuhi suatu perikatan. Dengan demikian seseorang dapat dituntut dua kali sekaligus untuk kesalahannya. Syarat-syarat untuk suatu gugatan berdasar perbuatan melawan hukum ini adalah:

- a. Harus ada perbuatan
- b. Melawan hukum
- c. Harus ada kesalahan
- d. Harus ada hubungan sebab dan akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian
- e. Harus ada kerugian

Ad. a. Harus ada perbuatan

Pertanyaan penting: Apakah suatu perbuatan melawan hukum? Sebelum keputusan H.R. tanggal 31 Januari 1919, definisi perbuatan melawan hukum adalah: “*Schennis van een rechtsplicht of inbreuk op eens anders recht*” yang artinya “Penodaan/pelanggaran suatu kewajiban hukum atau pelanggaran atas hak orang lain berdasarkan hukum”. Terhadap pendapat ini ternyata banyak protes karena definisi demikian berarti bahwa seseorang

⁸⁶ Purwahid Patrik, *Opcit*, hlm 77.

hanya melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia melanggar suatu hukum positif.

Akhirnya H.R. dalam keputusannya tertanggal 31-01-1919 (WPNR No. 2564, NJ 1919 hlm 1616) memberikan definisi lain dari perbuatan atau tindakan melawan hukum yang berbunyi: "*Een handelen of nalaten, dat of inbreuk maakt of eens anders recht, of in strijd is met des daders rechtsplicht of indruist, hetzij tegen de goede zeden, hetzij tegen de zorgvuldigheid (eens anders) persoon of goed*" (Veegens/Oppenheim 1934 hlm 143-145).⁸⁷

Pasal 1365 KUHPdt berbicara tentang perbuatan yang positif, sedang Pasal 1366 KUHPdt kelalaian atau tidak hati-hati. Antara perbuatan positif dan kelalaian adalah lawan kata yang tidak murni. Sebenarnya lawan dari perbuatan positif adalah tidak berbuat, maka dari itu Pasal 1366 KUHPdt sebaiknya adalah tidak berbuat (negatif). Di bawah ini akan di ulas adanya *arrest* H.R. tanggal 31 Januari 1919, di mana Pasal 1366 KUHPdt sudah tidak berarti lagi.

Ad. b. Melawan hukum

Sebelum tahun 1919 pendapat H.R. tentang pengertian melawan hukum masih sempit sedangkan para penulis sejak tahun 1890 sudah menganut pendapat yang luas. Perumusan H.R. sebelum tahun 1919 adalah sebagai berikut: "Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif dan berlawanan dengan kewajiban dari yang berbuat". Tetapi putusan pengadilan tetap berpegang pada ajaran lama. Rancangan undang-undang sudah diusulkan 1913 untuk menafsirkan secara luas, tetapi tetap tidak diterima. Akhirnya dengan *arrest* H.R. tanggal 31 Januari 1919 memutuskan perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas (Lindebaum & Cohen Arrest). Dalam perkara mengenai percetakan

⁸⁷ GH.S. Lumban Tobing, *Opcit*, hlm 424.

Cohen yang menyuap karyawan dari percetakan Lindebaum untuk memberitahu segala keadaan dari kantor Lindebaum, sehingga percetakan Lindebaum menderita kerugian.

Mula-mula pengadilan rendahan masih memutuskan berdasarkan ajaran yang sempit, tetapi putusan Kasasi H.R. 31 Januari 1919 ini telah mengambil perumusan dari rancangan undang-undang tahun 1913 yaitu perbuatan yang melawan hukum dalam arti yang luas yang berbunyi sebagai berikut: “Berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari yang berbuat atau tidak berbuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya ada dalam pergaulan (lalu lintas) masyarakat terhadap diri atau barang orang lain”.

Kewajiban kesusilaan dan kepatutan di sini telah dimasukkan dalam lingkungan hukum. Namun ada kekhawatiran bahwa dengan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas ini akan membawa ketidakpastian hukum adalah tidak beralasan, justru pendapat-pendapat yang modern meletakkan kepada hakim syarat-syarat lebih tinggi daripada ajaran yang dulu dan ini berlaku juga bagi semua lapangan hukum. Sehingga putusan H.R. 31 Januari 1919 merupakan hal yang penting bagi perkembangan hukkum perdata pada umumnya.

Teori Relativitas atau *Schutznormtheorie*, (Pitlo, teori norma-norma)

Teori relativitas atau *Schutznormtheorie* adalah merupakan pembatasan dari ajaran yang luas dari perbuatan yang melawan hukum. Rutten mengatakan: Sejak 1928 H.R. mendasarkan pada *Schutznormtheorie* sebagai berikut: “Bahwa perbuatan yang melanggar norma hukum dan itu adalah melawan hukum maka yang berbuat hanya mengganti kerugian terhadap kerugian itu apabila

norma yang dilanggar melindungi kepentingan dari orang yang dirugikan itu.

Contohnya:

- 1) Orang memiliki hutan dan menebangi semua pohon-pohonnya. Pemilik hotel yang ada dekat hutan itu menderita kerugian akibat hilangnya tempat rekreasi yang disenangi itu. Pemilik hutan memang melanggar undang-undang produksi tanah 1939 (sekarang undang-undang tentang lingkungan hidup penulis). menurut *Schutznormtheorie* norma hukum yang dilanggar oleh pemilik hutan tidak melindungi kepentingan dari pemilik hotel yaitu tentang keindahan alam.
- 2) Orang yang tidak berwenang berpraktik dokter sehingga para dokter di sekitar itu menderita kekurangan pasien. Orang itu telah melanggar norma hukum yaitu undang-undang kesehatan rakyat tetapi norma hukum yang dilanggar tidak melindungi kepentingan dari para dokter (H.R. 17 Januari 1958).
- 3) Norma “orang tidak boleh melanggar hak *eigendom* orang lain” itu hanya melindungi pemiliknya, tetapi tidak pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap barang itu. Dengan perusakan barang itu maka pihak ketiga yaitu penanggung yang berkepentingan tidak dapat digugat berdasar Pasal 1365 KUHPdt. Masalahnya adalah mengenai suami istri telah mengasuransikan tanahnya, tetapi pada waktu suaminya pergi si istri telah membakar rumahnya. Kemudian suami mengajukan klaim ke perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi kemudian menggugat si istri berdasar perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPdt, agar supaya pengganti kerugian terjadi dengan dompet tertutup, H.R. menolak dengan alasan tersebut di atas.

Schutznormtheorie berasal dari suatu relativitas dari perbuatan yang melawan hukum, dengan pengertian bahwa

perbuatan tertentu dari A melawan hukum terhadap B tetapi tidak melawan hukum terhadap C. Ada kemungkinan bahwa C menderita kerugian karena perbuatan A tersebut, tetapi ia tidak dapat minta ganti kerugian kepada A karena perbuatannya itu melawan hukum terhadap B dan tidak terhadap C. *Schutznormtheorie* ini berasal dari Jerman yang umumnya juga disebut teori relativitas, teori norma-norma dan banyak nama-nama lain.

Schutznormtheorie tidak hanya mengenai norma hukum yang diatur dalam undang-undang saja tetapi juga norma hukum yang tidak tertulis seperti norma kepatutan, norma kesusilaan dan sebagainya. Meskipun *Schutznormtheorie* mengalami banyak tantangan dan serangan tetapi Rutten memandang perlu untuk tetap mempertahankannya (Rutten, 1968; 473 – 482).

Ad. c. Harus ada kesalahan

Terhadap orang yang berbuat salah ada syaratnya, yaitu pelakunya harus bertanggung jawab. Ia harus tahu bahwa kerugian itu adalah akibat tindakannya. Ini berarti bahwa orang gila dan anak di bawah umur tidak termasuk dalam golongan yang harus bertanggung jawab. Artinya, mereka tidak dapat dituduh membuat atau melakukan tindakan melawan hukum orang lain.⁸⁸

Pengertian kesalahan di sini menurut pendapat umum telah diobjektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan? Menurut Vollmar, bahwa untuk adanya kesalahan ada pertanyaan sebagai berikut:

⁸⁸ *Ibid*, hlm 424.

- 1) Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak, yaitu apakah orang yang bersangkutan umumnya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu?
- 2) Kesalahan dalam arti objektif atau konkrit, yaitu apakah ada keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*) atau keadaan darurat (*noodoestand*). Dalam hal ini orang itu dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya namun karena ada keadaan memaksa maka tidak ada kesalahan.

Kesalahan sendiri dari yang dirugikan ia dapat dibebani sebagian dari kerugian itu, kecuali kata H.R. bahwa apabila perbuatan yang melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja, maka pembebanan sebagian dari kerugian kepada yang dirugikan itu adalah tidak beralasan.

Apabila perbuatan itu dilakukan oleh beberapa orang maka menurut H.R. setiap orang dari beberapa orang dapat dibebani pertanggungjawaban untuk seluruhnya, ke dalam mereka dapat memperhitungkan pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri (Vollmar, 1952:327– 332).

Pitlo mengemukakan, bahwa berlawanan dengan hukum harus dibuktikan oleh penggugat, hanya terhadap beberapa kejadian saja undang-undang mensyaratkan bahwa kesalahan harus dibuktikan oleh tergugat bahwa ia (tergugat) tidak bersalah (Undang-Undang Lalu Jalan, Stb. 1933-86 jo. 249). Jadi ada pembalikan beban pembuktian, misalnya di Indonesia Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga dalam Pertanggungan jawab Produk dan lain-lain. Yang makin lama akan makin banyak dan dalam kepustakaan disebut tanggung gugat berdasar risiko sedangkan Pasal 1365 KUHPdt tanggung gugat berdasar kesalahan.

Ad. d. Harus ada hubungan sebab dan akibat (kausal) antara perbuatan dan kerugian

Mengenai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tentu kita harus menerapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, yaitu dalam Pasal 1248 KUHPdt yang mengatur antara lain bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan. Sebagaimana diketahui Pasal 1365 KUHPdt tidak mengatur secara jelas tentang sebab dan akibat dengan kalimatnya “Orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian” sehingga perlu dicari pemecahannya dalam Pasal 1243 KUHPdt.

H.R. sejak *arrest* 3 Februari 1927 menerapkan teori adekuat dalam Pasal 1248 KUHPdt yaitu perbuatan adalah merupakan sebab yang menurut pengalaman manusia dan akal yang sehat diharapkan dapat menimbulkan akibat. Juga syarat “dapat diduga” yaitu syarat bahwa manusia yang normal dengan kemungkinan tertentu dalam suatu keadaan dapat menduga akibat itu seperti dalam Pasal 1247 KUHPdt. Selanjutnya pitlo menjelaskan bahwa dalam suatu keadaan dapat menduga akibat menjelaskan bahwa dalam *arrest* H.R. 20 Maret 1970 H.R. telah mempergunakan pandangan yang modern yaitu dimasukkannya dalam teori sebab dan akibat itu suatu tanggungjawab kerugian berdasar keputusan.

Ad. e. Harus ada kerugian

Undang-undang tidak memberi jawaban kerugian mana yang dapat ditagih. Dalam hal ini orang cenderung kembali ke Pasal 1243 KUHPdt dan seterusnya (yang sebetulnya berlaku untuk mereka yang tidak memenuhi ketentuan suatu perikatan), sedangkan kerugian yang diderita karena melakukan perbuatan melawan hukum tidak berkaitan dengan perikatan.

Antara pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian karena tidak dipenuhinya perikatan dan persamaan yang terakhir diatur dalam Pasal 1243 KUHPdt dan lain-lain. Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur oleh undang-undang. Maka dari itu pengganti kerugian diterapkan peraturan-peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis.

Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat merupakan kerugian harta kekayaan (*material*) tetapi dapat bersifat ideal (*immaterial*). Kerugian harta kekayaan meliputi kerugian yang nyata di derita dan keuntungan yang tidak diterima. Untuk menentukan jumlah pengganti kerugian harus dengan suatu harga tertentu yang asasnya bahwa yang dirugikan hanya dikembalikan dalam keadaan semula, namun telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapat keuntungan akibat dari perbuatan melawan hukum.

Yang dirugikan berkewajiban untuk membatasi kerugian yang lebih besar, kerugian yang terjadi akibat yang dirugikan tidak berusaha untuk melakukan tindakan tertentu tidak akan diganti. Sebagai penjelasan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa)
- 2) Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa)
- 3) Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa)
- 4) Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum

Yang dapat digugat berdasar Pasal 1365 KUHPdt antara lain:

- 1) Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materil).
- 2) Gangguan (*hinder*, menimbulkan kerugian *immaterial* yang mengurangi kenikmatan atas sesuatu)

- 3) Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).⁸⁹

5. **Pembarengan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi (*samenloop van rechtsvorderingen*)**

Perbuatan melawan hukum dapat disimpulkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang ada dalam pergaulan masyarakat yang karena kesalahannya merugikan kepada orang lain, harus mengganti kerugian itu. Kewajiban ini adalah merupakan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Di sini sudah jelas menurut sejarah maupun menurut sistematik dari undang-undang bahwa wanprestasi tidak termasuk pengertian perbuatan melawan hukum.

Demikian kalau suatu kewajiban yang berdasar atas perjanjian dilanggar, maka pelanggaran ini tidak akan menimbulkan gugatan berdasar perbuatan melawan hukum. Seorang pembeli yang dirugikan karena penjual tidak menyerahkan barangnya tepat pada waktunya, ini menimbulkan gugatan wanprestasi, tetapi apabila seorang pejalan kaki melempar batu ke jendela dan menimbulkan kerugian, ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum.

Jadi di atas ada hak subjektif yang dilanggar, kalau pelanggaran hak subjektif itu perjanjian tidak memegang peranan yang penting di sini kita berhadapan dengan perbuatan melawan hukum. Misalnya: orang ditabrak mobilnya oleh orang lain di mana kedua pengendara itu ada hubungan dengan sewa menyewa rumah, bagaimana pun juga di sini terdapat perbuatan melawan hukum terlepas dari perjanjian sewa menyewa. Dapat terjadi orang mengatur dalam perjanjian sewa menyewa tegas bahwa penyewa harus mengganti kerugian apabila merusakkan barang yang disewa.

⁸⁹ Purwahid Patrik, *Opcit*, hlm 85.

Di sini gugatan berdasar Pasal 1365 KUHPdt tidak dapat digunakan karena kerugian itu sudah diatur dalam perjanjian. Tetapi apabila merusakkan barang yang disewa yang tidak tegas diatur dalam perjanjian namun hal-hal tersebut dikuasai juga oleh norma-norma perjanjian sewa menyewa, kebiasaan atau kepatutan, maka Pasal 1365 KUHPdt juga tidak dapat diterapkan. Demikian dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt ditentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perbarengan dalam gugatan dapat dibaca dalam putusan H.R. 6 Mei 1892 mengenai suatu perkara bahwa yang menyewakan tanpa persetujuan penyewa telah membangun bagian rumah yang disewakan sehingga mengakibatkan sebagian rumah itu tidak dapat dipakai oleh penyewa dan barang-barang dari penyewa menjadi rusak karenanya. H.R. memutuskan bahwa gugatan pengganti kerugian telah dikabulkan, tidak peduli apakah berdasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Terhadap putusan H.R. tersebut di atas Boukema berpendapat bahwa terhadap putusan itu terjadi kebersamaan dalam peristiwa-peristiwa hukum dari wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dari wanprestasi melanggar hukum Pasal 1550 KUHPdt tidak memberikan kenikmatan yang tenteram kepada penyewa. Dari perbuatan melawan hukum yaitu merusakkan barang-barang dari penyewa.

Pada kebersamaan dalam peristiwa-peristiwa hukum (*samenval van rechtsfeiten*) dalam kejadian-kejadian yang nyata tidak lah terjadi pembarengan dari norma-norma undang-undang. Namun dalam beberapa hal gugatannya dapat saling bergantung satu sama lain, apabila dari beberapa peristiwa itu di gugat suatu pengganti kerugian (Boukema, 1966:132).

Dalam praktik di Indonesia masalah pembarengan gugatan ini tidak begitu penting karena orang yang dirugikan dapat dengan lisan maupun dengan tulisan langsung menggugat atau menghadap ketua pengadilan dengan mengutarakan peristiwa yang terjadi secara lengkap yang menjadi dasar tuntutananya (*fundamentum petendi*) dan mengemukakan apa yang dituntutnya (*petitum*).

Kalau perlu ketua pengadilan negeri dapat membantu kepada penggugat dalam mengajukan gugatannya (Pasal 119 HIR) dan tidak perlu menyebutkan dasar hukumnya apakah itu berdasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pasal 178 ayat (1) HIR hakim atas jabatannya wajib melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁹⁰

⁹⁰ *Ibid*, hlm 86.



HAPUSNYA PERIKATAN

Bab IV Buku III KUHPdt mengatur tentang hapusnya perikatan baik yang timbul dari persetujuan, maupun dari undang-undang. Pasal 1381 KUHPdt menyebutkan 10 (sepuluh) cara hapusnya perikatan, yaitu karena pembayaran, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan, pembaharuan hutang (*novatie*), perjumpaan hutang (kompensasi), percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan dan pembatalan perikatan. Adapun 2 (dua) cara lainnya tidak diatur dalam bab IV KUHPdt adalah syarat yang membatalkan (diatur dalam Bab I) dan kedaluwarsa (diatur dalam Buku IV, Bab 7). Perikatan dapat dihapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUHPdt, yaitu:

1. Pembayaran

Yang dimaksud dengan “pembayaran” diartikan oleh pembuat undang-undang adalah setiap pelunasan atau pemenuhan suatu perikatan, dan jangan hanya dianggap/diartikan sebagai pembayaran dengan uang; sebaiknya disebut saja “pemenuhan perikatan”. Pada umumnya dengan dilakukannya pembayaran, perikatan menjadi hapus, tetapi adakalanya bahwa perikatannya tetap pada dan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur semula (*subrogasi*). Pembayaran biasanya dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, guru privat dan lain-lain. Yang dimaksud oleh undang – undang dengan perkataan “pembayaran” ialah pelaksanaan pemenuhan tiap perjanjian sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.

a. Pihak yang berhak membayar

Pembayaran pada umumnya dilakukan oleh debitur atau si berutang, namun dalam KUHPdt pembayaran boleh juga dilakukan oleh orang lain yang berkepentingan, bahkan yang tidak berkepentingan. Orang lain yang dimaksud adalah:

- 1) Orang yang turut berutang (tanggung menanggung);
- 2) Penanggung utang;
- 3) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan.

Pada bagian 1) dan 2) di atas adalah termasuk orang lain atau pihak ketiga yang berkepentingan karena orang yang turut berutang dalam utang tanggung menanggung memang berkepentingan untuk membayar utang mereka, karena dalam perjanjian yang sifatnya tanggung menanggung, semua pihak yang turut berutang tersebut berkewajiban membayar utang tersebut, hanya saja siapa pun di antara si berutang tersebut

yang melunasi utang mereka, si berrutang lainnya sudah ikut bebas dalam pembayaran terhadap kreditur.

Hal di atas sama halnya dengan penanggung utang, yang juga berkepentingan untuk membayar utang dari debitur karena sejak semula dia sudah terikat untuk membayar utang debitur manakala si debitur sendiri tidak mampu membayar utangnya. Berbeda dari orang yang turut berutang dan penanggung utang yang memang berkepentingan untuk membayar utang debitur, pihak ketiga yang tidak berkepentingan juga dimungkinkan untuk membayar utang debitur, hanya saja pihak ketiga yang tidak berkepentingan tersebut dalam membayar utang debitur bertindak atas nama debitur, tetapi seandainya pun dalam pembayaran utang debitur tersebut dia bertindak atas nama sendiri, pembayaran tersebut juga tetap sah, asal saja dia tidak menggantikan hak-hak si kreditur.

Walaupun ada beberapa pihak yang dapat melakukan pembayaran terhadap kreditur, untuk sahnya pembayaran tersebut harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- 1) Orang yang membayar adalah pemilik mutlak barang yang digunakan untuk membayar.
- 2) Orang yang membayar juga harus berkuasa memindahtangankan barang yang digunakan untuk membayar tersebut.

Apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi, pembayaran tersebut adalah tidak sah, kecuali kalau pembayaran itu berupa uang atau barang yang habis karena pemakaian yang dengan itikad baik telah dihabiskan oleh kreditur, pembayaran tersebut adalah sah, dalam arti tidak dapat diminta kembali.

b. Pembayaran harus dilakukan menurut ketentuan Pasal 1385 KUHPdt adalah:

- 1) Si kreditur sendiri atau
- 2) Orang yang dikuasakan oleh kreditur, atau
- 3) Orang yang dikuasakan oleh hakim atau
- 4) Orang yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menerima pembayaran tersebut.

c. Pihak-pihak yang tidak sah menerima pembayaran dan pengecualiannya

- 1) Pembayaran yang dilakukan kepada orang selain yang disebutkan di atas, maka pembayaran tersebut adalah tidak sah, kecuali dalam hal pembayaran itu ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Si kreditur telah menyetujuinya
 - b) Si kreditur nyata-nyata telah memperoleh manfaat dari pembayaran tersebut.
- 2) Pembayaran terhadap orang yang memegang surat piutang, yang mana surat piutang tersebut kemudian diserahkan kepada pihak lain karena suatu penghukuman adalah tidak sah, kecuali jika pembayaran tersebut dilakukan oleh debitur dengan itikad baik.
- 3) Pembayaran yang dilakukan terhadap kreditur yang menurut hukum tidak cakap menerima pembayaran adalah tidak sah, kecuali jika debitur membuktikan bahwa kreditur sungguh-sungguh memperoleh manfaat dari pembayaran itu.⁹¹

⁹¹ *Ibid*, hlm 30.

d. Objek pembayaran

Apa yang harus dibayar adalah apa yang terutang. Kreditur boleh menolak jika ia dibayar dengan prestasi yang lain daripada yang terutang, sekalipun nilainya sama atau melebihi nilai piutangnya. Pembayaran sebagian demi sebagian dapat ditolak oleh kreditur.

e. Tempat pembayaran

Menurut Pasal 1393 KUHPdt pembayaran harus dilakukan:

- 1) di tempat yang ditentukan dalam persetujuan. Penentuan ditempat tersebut dapat dilakukan pada waktu dibuatnya persetujuan atau kemudian;
- 2) Di tempat di mana barang itu berada pada waktu dibuat persetujuan, jika ini mengenai barang yang pasti dan tertentu;
- 3) Di tempat tinggal kreditur, selama ia terus menerus bertempat tinggal di kotamadya, di mana pada waktu persetujuan dibuat ia bertempat tinggal dan dalam hal lainnya di tempat tinggal debitur.

f. Waktu dilakukannya pembayaran

Undang-undang tidak mengatur mengenai waktu pembayaran dan persetujuanlah yang menentukannya. Jika waktunya tidak ditentukan, maka pembayaran harus dilakukan dengan segera setelah perikatan terjadi.

g. Subrogasi

Subrogasi atau penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur dapat terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Penggantian kreditur dalam suatu perikatan sebagai akibat adanya pembayaran disebut subrogasi. Menurut Pasal 1400

KUHPdt subrogasi terjadi karena adanya pembayaran oleh pihak ketiga kepada kreditur. Dengan terjadinya subrogasi, maka piutang dengan hak-hak *accessoriums* beralih pada pihak ketiga yang menggantikan kedudukan kreditur.⁹²

2. Penawaran Pembayaran Tunai, Diikuti Dengan Penyimpanan atau Penitipan

Inilah suatu cara yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur yang ingin membayar, namun kreditur – karena alasan sendiri – tidak mau menerimanya. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan hanya dimungkinkan pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang – barang bergerak. Ketentuan Pasal 1404 KUHPdt sampai dengan Pasal 1412 KUHPdt hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan untuk memberikan barang-barang tetap.

Pasal 1404 KUHPdt. Apabila kreditur menolak menerima pembayaran, debitur dapat melakukan “penawaran pembayaran tunai” dan jika kreditur masih menolaknya, debitur dapat menitipkan uang/barang di kantor panitera pengadilan negeri di. Ayat 2 pasal ini menetapkan bahwa debitur yang melakukan penitipan itu dibebaskan dan apa yang ditulis di atas berlaku sebagai pembayaran, asalkan dilakukan menurut undang-undang. Apa yang dititipkan menjadi tanggungjawab kreditur. Pasal 1405 KUHPdt menentukan 7 (tujuh) syarat untuk sahnyanya penawaran; semuanya harus dilaksanakan dengan teliti agar penawaran itu sah dan berlaku, yaitu:

⁹² *Ibid*, hlm 112.

- 1) Penawaran harus dilakukan kepada kreditur atau kuasanya;
- 2) Dilakukan oleh orang yang berwenang untuk membayar;
- 3) Penawaran harus meliputi seluruh utang pokok, biaya yang telah ditetapkan dan uang untuk biaya yang belum ditetapkan;
- 4) Ketetapan waktunya telah tiba, jika dibuat untuk kepentingan kreditur;
- 5) Syarat yang menjadi beban utang telah dipenuhi;
- 6) Penawaran harus dilakukan di tempat, di mana menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan, jika tidak ada persetujuan khusus maka penawaran harus ditujukan kepada kreditur pribadi atau tempat tinggal sesungguhnya atau tempat tinggal yang telah di pilih kreditur;
- 7) Penawaran dilakukan oleh seorang notaris atau jurusita, kedua-duanya disertai dua orang saksi.

Dengan diterimanya penawaran pembayaran maka telah terjadi pembayaran. Apabila penawaran pembayaran tidak diterima, debitur dapat menitipkan apa yang ia tawarkan. Untuk sahnya penitipan, Pasal 1406 KUHPdt menentukan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Sebelum penitipan kreditur harus diberitahukan tentang hari, jam dan tempat di mana barang yang ditawarkan akan disimpan;
- 2) Debitur telah melepas barang yang ditawarkan dengan menitipkannya kepada kas penyimpanan atau penitipan di kepaniteraan pengadilan, yang akan mengadilinya jika terjadi perselisihan, disertai bunga sampai pada hari penitipan;
- 3) Oleh notaris atau jurusita, kedua-duanya disertai dua orang saksi, dibuat sepucuk surat pemberitaan yang menerangkan wujudnya mata uang yang ditawarkan, penolakan kreditur atau bahwa ia tidak datang untuk menerimanya dan akhirnya tentang penyimpanannya itu sendiri.

- 4) Bahwa apabila kreditur tidak datang untuk menerimanya, berita acara tentang penyimpanan diberitahukan secara resmi kepadanya dengan bantuan jurusita serta peringatan untuk mengambil apa yang disimpan.

Akibat dari penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan:

- 1) Debitur dapat menolak tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi atau pembatalan persetujuan timbal balik dari kreditur dengan mengemukakan adanya penawaran dan penitipan;
- 2) Debitur tidak lagi berutang bunga, sejak hari penitipan;
- 3) sejak penitipan kreditur menanggung risiko atas barangnya;
- 4) Pada persetujuan timbal balik, debitur dapat menuntut prestasi kepada kreditur.

Jika telah ada putusan hakim yang menyatakan bahwa penawaran pembayaran diikuti penitipan adalah berharga dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka debitur tidak dapat mengambil kembali barangnya dan utangnya pun hapus secara definitive. Setelah satu tahun terhitung sejak dari pemberitahuan penitipan kepada kreditur, tanpa adanya tuntutan pembatalan, maka kawan berutang dan para penanggung utang pun dibebaskan dari kewajibannya.⁹³

Persyaratan lain dalam penawaran pembayaran dan penitipan

Dalam hal penawaran pembayaran tunai yang disertai penitipan ini dilakukan berdasarkan undang-undang, maka biaya yang dikeluarkan untuk itu ditanggung oleh kreditur. Apabila uang atau barang yang dititipkan oleh debitur tersebut tidak diambil oleh kreditur, debitur dapat mengambil kembali barang tersebut, namun hal itu tidak membebaskan orang yang turut berutang

⁹³ *Ibid*, hlm 116.

dan penanggung utang. Walaupun demikian, apabila penawaran tersebut sudah dinyatakan sah berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap, barang yang dititipkan oleh debitur tersebut tidak lagi dapat diambil kembali kalau merugikan orang-orang yang turut berutang dan penanggung utang, walaupun pengambilan kembali tersebut diizinkan oleh kreditur.

Namun, apabila pengambilan titipan tersebut dilakukan oleh debitur karena tidak merugikan orang yang turut berutang maupun penanggung utang, kreditur tidak lagi berhak menggunakan hak-hak istimewa atau hipotik yang melekat pada utang tersebut. Penitipan yang dilakukan oleh debitur yang tidak disangkal keabsahannya, namun apa yang dititipkan tersebut tidak diambil oleh kreditur dalam jangka waktu satu tahun sejak diberitahukannya penitipan tersebut, hal itu akan membebaskan orang yang turut berutang serta para penanggung utang.

Jika apa yang dibayarkan berupa barang yang harus diserahkan di tempat barang tersebut berada, dengan perantaraan pengadilan debitur memperingatkan dengan suatu akta agar kreditur mengambil barang tersebut. Peringatan tersebut disampaikan kepada kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya atau di tempat tinggal yang dipilih dalam perjanjian. Apabila peringatan tersebut telah dilaksanakan, tetapi kreditur tetap tidak mengambilnya, debitur dapat diizinkan oleh hakim untuk menitipkan barang tersebut ditempat lain.⁹⁴

3. Pembaruan Utang (novasi)

Pasal 1414 KUHPdt menentukan novasi hanya dapat terjadi antara orang-orang yang cakap untuk membuat perikatan. Pasal 1415 KUHPdt menentukan bahwa kehendak untuk mengadakan novasi harus tegasternyata dari perbuatan hukumnya. Pembaharuan

⁹⁴ R. Soeroso, *Opcit*, hlm 38.

utang atau novasi adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula. Pembaruan utang pada dasarnya merupakan penggantian objek atau subjek kontrak yang baru. Macam-macam pembaruan utang adalah:

a. Penggantian objek kontrak

Pembaruan utang yang berupa penggantian objek perjanjian dapat terjadi jika debitur membuat perjanjian utang baru dengan kreditur yang dimaksudkan untuk menghapuskan utang lama yang hapus karena adanya perjanjian baru tersebut.

b. Penggantian debitur

Pembaruan utang yang berupa penggantian debitur terjadi jika seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama yang oleh kreditur dibebaskan dari perikatannya (utangnya). Pembaruan utang semacam ini dapat terjadi walaupun tanpa bantuan debitur lama.

c. Penggantian kreditur

Pembaruan utang yang berupa penggantian kreditur terjadi jika terjadi suatu perjanjian baru mengakibatkan kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama yang telah membebaskan utang debitur.⁹⁵

4. Perjumpaan Utang atau Kompensasi

Apabila dua orang saling berutang, maka demi hukum terjadilah di antara mereka suatu perjumpaan utang sejak saat terjadinya saling berutang sampai jumlah utang yang paling kecil

⁹⁵ *Ibid*, hlm 38.

(Pasal 1425 KUHPdt).⁹⁶ Sehingga apabila utang tersebut masing-masing diperhitungkan dan sam nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini dapat terjadi secara hukum walaupun hal ini tidak diketahui oleh si debitur. Perjumpaan ini hanya daapt terjadi jika utang tersebut berupa uang atau barang habis karena pemakaian yang sama jenisnya seta dapat ditetapkan dan jatuh tempo. Walaupun telah disebutkan bahwa utang tersebut harus sudah jatuh tempo untuk dapat dijumpakan, namun dalam hal terjadi penundaan pembayaran, tetap saja dapat dilakukan perjumpaan utang.⁹⁷

Kompensasi adalah salah satu penghapusan dari perikatan yang disebabkan oleh keadaan di mana masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

Contoh: A berutang Rp1.000,- dari B dan sebaliknya B berutang Rp600,- kepada A. Kedua utang tersebut dikompensasikan sebesar Rp600,- sehingga A masih mempunyai utang Rp400,- kepada B.

Syarat-syarat terjadinya kompensasi menurut Pasal 1426 KUHPdt:

- a. dua orang secara timbal balik merupakan debitur satu daripada yang lainnya;
- b. Objek perikatan berupa sejumlah uang atau barang yang sejenis yang dapat dipakai habis;
- c. Piutang-piutangnya sudah dapat ditagih;
- d. Piutang-piutangnya dapat diperhitungkan dengan segera.

Hoge Raad berkali-kali telah memutuskan bahwa Pasal 1427 KUHPdt hanya berlaku bagi kompensasi menurut ketentuan undang-

⁹⁶ Tan Thong Kie, *Opcit*, hlm 429.

⁹⁸ R. Soeroso, *Opcit*, hlm 41.

undang terjadi demi hukum dan tidak erlaku bagi kompensasi berdasarkan persetujuan.⁹⁸

5. Percampuran Utang

Apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, utang tersebut hapus demi hukum (Pasal 1436 KUHPdt). Dengan demikian, percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggungjawab penanggung utang. Namun sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang dari piutang tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapuskan utang kawan-kawan berutang.⁹⁹

Percampuran utang atau konfusio adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Misalnya si debitur dalam suatu *testament* ditunjuk sebagai waris tunggal oleh krediturnya, atau sidebitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Perbedaannya dengan kompensasi: dalam kompensasi ada dua perikatan yang saling menghapus, sedangkan dalam percampuran utang hanya ada satu perikatan yang hapus.¹⁰⁰

6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang bagi kreditur tidak dapat dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan, karena jangan sampai utang tersebut sudah cukup lama tidak ditagih, debitur menyangka bahwa terjadi pembebasan utang. Dengan pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur, maka hal itu sudah merupakan

⁹⁸ R. Setiawan, *Opcit*, hlm 120.

⁹⁹ *Ibid*, hlm 43.

¹⁰⁰ Tan Thong Kie, *Opcit*, hlm 430.

suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.¹⁰¹

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum di mana dengan itu kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutangnya dari debitur. Undang-undang tidak mengatur bagaimana terjadinya pembebasan utang. Pembebasan utang tidak mempunyai bentuk tertentu, dapat saja diadakan secara lisan, dapat terjadi dengan persetujuan.¹⁰²

7. Musnahnya Barang Yang Terutang

Jika barang tertentu yang menjadi objek dari perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sedemikian hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berhutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan juga meskipun debitur itu lalai menyerahkan barang itu (terlambat), ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya dan bahwa barang tersebut juga akan menemui nasib yang sama meskipun sudah berada di tangan kreditur. Apabila si berhutang, dengan terjadinya peristiwa-peristiwa seperti di atas telah dibebaskan dari perikatannya terhadap krediturnya, maka ia diwajibkan menyerahkan kepada kreditur itu segala hak yang mungkin dapat dilakukannya terhadap orang-orang pihak ketiga sebagai pemilik barang yang telah hapus atau hilang itu.

Misalnya si A bertetangga dengan si B, mengadakan jual beli kasur spring bed, di mana si B sebagai pembeli telah membayar

¹⁰¹R. Soeroso, *Opcit*, hlm 44.

¹⁰² R. Setiawan, *Opcit*, hlm 121.

lunas kepada si A harga kasur spring bed tersebut pada tanggal 23 Desember 2019, sedangkan si B berjanji akan menyerahkan kasur spring bed tersebut pada tanggal 27 Desember 2019, tetapi tanggal 27 Desember 2019 terjadi kebakaran yang menghancurkan rumah dan segala isinya milik si A. Kejadian-kejadian tidak terduga yang menyebabkan debitur tidak dapat menyerahkan objek perjanjian tersebut harus dibuktikan oleh debitur atau dengan kata lain, pembuktian dibebankan kepada debitur.¹⁰³

8. Kebatalan atau Pembatalan

Yang diatur oleh Pasal 1446 KUHPdt dan selanjutnya adalah pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar atau voidable*) sebagaimana syarat-syarat untuk perjanjian yang sah yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Meminta pembatalan perjanjian yang kekurangan syarat subjektifnya itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian itu di muka hakim. Kedua, secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat di muka hakim untuk memenuhi perjanjian dan situlah baru memajukan tentang kekurangannya perjanjian itu.¹⁰⁴

9. Berlakunya Syarat Pembatalan

Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal. Karena apabila perjanjian tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dengan sendirinya batal.¹⁰⁵ Perikatan bersyarat itu adalah

¹⁰³ R. Soeroso, *Opcit*, hlm 44.

¹⁰⁴ R. Setiawan, *Opcit*, hlm 123.

¹⁰⁵ R. Soeroso, *Opcit*, hlm 44.

suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi tidak terjadinya peristiwa tersebut.

Dalam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir dibatalkan apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Perikatan semacam yang terakhir itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal. Dalam hukum perjanjian pada azasnya syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian (Pasal 1265 KUHPdt).

10. Lewat Waktu

Menurut Pasal 1946 KUHPdt, yang dinamakan “daluwarsa” atau “lewat waktu” ialah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang daluwarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluwarsa “*acquisitip*” sedangkan daluwarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluwarsa “*extinctip*”. Daluwarsa dari macam yang pertama sebaiknya dibicarakan berhubungan dengan hukum benda. Daluwarsa dari macam yang kedua itu suatu masalah yang memerlukan pembicaraan tersendiri. Dalam KUHPdt masalah daluwarsa itu diatur dalam Buku IV bersama-sama dengan soal pembuktian.



PERJANJIAN BERNAMA DAN TIDAK BERNAMA

1. PERJANJIAN BERNAMA

Pasal 1319 KUHPdt menyebutkan dua kelompok perjanjian yaitu perjanjian yang (oleh undang-undang) diberikan suatu nama khusus yang kita sebut perjanjian bernama (*benoemde* atau *nominaatcontracten*) dan perjanjian yang dalam undang-undang tak dikenal dengan nama suatu tertentu yang kita sebut perjanjian tak bernama (*onbenoemde* atau *innominaat contracten*). Nama-nama yang dimaksud adalah nama-nama yang diberikan

oleh undang-undang seperti jual beli, sewa menyewa, perjanjian pemborongan, perjanjian wessel dan lain sebagainya. Di samping undang-undang memberikan nama tersendiri, undang-undang juga memberikan pengaturan secara khusus atas perjanjian-perjanjian bernama. Dari contoh-contoh tersebut nampak bahwa perjanjian bernama tidak hanya terdapat di dalam KUHPdt saja tetapi juga di dalam KUHD bahkan dalam undang-undang yang tersendiri.

2. PERJANJIAN TIDAK BERNAMA

Kita mengenal adanya beberapa perjanjian yang di dalam kehidupan praktik sehari-hari mempunyai sebutan – nama – tertentu, tetapi tidak diatur di dalam undang-undang, setidaknya di Indonesia belum diberikan pengaturan secara khusus. Contohnya adalah perjanjian sewa beli, fidusia. Perbedaan di antara perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama bukan dimaksudkan untuk membedakan antara perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktik sehari-hari yang memakai/diberi nama tertentu dengan yang tidak. Yang kita namakan perjanjian bernama adalah perjanjian yang diberikan nama dan pengaturan secara khusus dalam titel V sampai dengan titel XIX di Buku III KUHPdt, KUHD dan dalam perundang-undangan yang lain. Jadi perjanjian bernama adalah perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturan secara khusus dalam undang-undang dan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum mendapat pengaturan secara khusus dalam undang-undang.

3. PERJANJIAN CAMPURAN

Dalam praktik mempunyai nama sendiri yang unsur-unsurnya mirip atau sama dengan unsur beberapa perjanjian bernama tetapi terjalin menjadi satu sedemikian rupa, sehingga perjanjian yang demikian itu tak dapat dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri. Contohnya adalah perjanjian indekost, antara anak

kos dengan induk semangnya. Dalam perjanjian yang demikian terdapat unsur yang mirip/sama dengan perjanjian: sewa menyewa, perjanjian untuk melakukan pekerjaan tertentu (pemeliharaan dan pelayanan) serta perjanjian pemborongan pekerjaan (menyediakan makan).

A. PERJANJIAN BERNAMA

1) Perjanjian Jual Beli

Pengertian Perjanjian Jual Beli adalah untuk mengetahui perjanjian jual-beli dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUHPdt yang menentukan “jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”. Wirjono Prodjodikoro mengatakan: “Jual-beli adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.¹⁰⁶

a. Definisi Jual Beli

Selanjutnya Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa: “Jual-beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindahtangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud

¹⁰⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hal 17

uang”.¹⁰⁷ Di dalam sistem obligator, apabila barang telah dijual tetapi belum ada penyerahan kepada pembeli, tetapi barang yang dijual itu kemudian dijual kembali untuk yang kedua kalinya oleh si penjual, dan diserahkan kepada pembeli kedua (2), maka barang tidak menjadi milik pembeli kedua, tegasnya apabila A selaku penjual, menjualkan barangnya kepada si B, selaku pembeli yang pertama, sebelum barang diserahkan kepada B, A menjualkannya kepada C, selaku pembeli yang kedua, di dalam Sistem Obligator, perbuatan A, tidak dibenarkan.

Hal ini seperti yang dimuat di dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 19 Juni 1983, No. 101 K/Sip/63 di dalam perkara ini PT. Daining diputuskan oleh Mahkamah Agung telah menyalahi janjinya untuk menjual sebuah pabrik kepada PT. IcH.Sani, dalam perkara ini Mahkamah Agung tidak membenarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, bahwa dengan penyetoran uang harga pabrik tersebut oleh tergugat dalam kasasi (PT. IcH.Sani) di suatu Bank atas rekening penjual, dengan sendirinya pabrik sudah menjadi milik tergugat dalam kasasi, dan juga penyerahan kepada PT. IcH.Sani tidak mungkin dilaksanakan karena pabrik tidak lagi berada di tengah PT. Daining, karena telah dikuasai oleh PN. Areal Survey.

Sifat obligator ini sangat berlainan sekali dengan *Code Civil Prancis*, yang menyatakan bahwa hak milik atas barang-barang yang dijual adalah sudah berpindah

¹⁰⁷R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996, hal 14

ke tangan pembeli pada waktu persetujuan jual-beli diadakan. Di dalam Hukum Adat di Indonesia, perincian-perincian pengertian obligator dan sifatnya sama sekali tidak diperlukan. Menurut Hukum Adat Indonesia yang dinamakan jual-beli, bukanlah persetujuan belaka, yang berada di antara kedua belah pihak, tetapi adalah suatu penyerahan barang oleh si penjual kepada si pembeli dengan maksud memindahkan hak milik, atas barang itu dengan syarat pembayaran harga tertentu, berupa uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian dalam Hukum Adat setiap hubungan jual-beli tidak mengikat kepada asas atau Sistem Obligator, atau sistem/asas yang lainnya.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: “Dalam Hukum Adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual-beli, dan pada hakikatnya belum ada mengingat apa-apa bagi kedua belah pihak”.¹⁰⁸

Tentang perjanjian jual-beli, dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum

¹⁰⁸Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal 17

dibayarkan (pasal 1458 KUHPerdara). Jual-beli tiada lain dari persesuaian kehendak (*wis overeensteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi essensial perjanjian jual-beli. Tanpa ada barang yang hendak dijual, tidak mungkin terjadi jual-beli. Sebaliknya jika barang objek jual-beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, jual-beli dianggap tidak ada. Cara dan terbentuknya perjanjian jual-beli, bisa terjadi secara openbar/terbuka, seperti yang terjadi pada penjualan atas dasar Eksekutorial atau yang disebut *excutoriale verkoop*. Penjualan Eksekutorial mesti dilakukan melalui lelang di muka umum oleh pejabat lelang, akan tetapi cara dan bentuk penjualan

Eksekutorial yang bersifat umum ini, jarang sekali terjadi. Penjualan demikian harus memerlukan keputusan pengadilan. Karena itu jual-beli yang terjadi dalam lalu lintas kehidupan masyarakat sehari-hari, adalah jual-beli antara tangan ke tangan, yakni jual-beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli tanpa campur tangan pihak resmi, dan tidak perlu di muka umum. Bentuk jual-belinyapun, terutama jika objeknya barang-barang bergerak cukup dilakukan dengan lisan. Kecuali mengenai benda-benda tertentu, terutama mengenai objek benda-benda tidak bergerak pada umumnya, selalu memerlukan bentuk akta jual-beli. Tujuan akta ini hanya sekadar mempelajari jual-beli itu dengan keperluan penyerahan yang kadang-kadang memerlukan penyerahan yuridis di samping penyerahan nyata.

b. Hak dan Kewajiban Dalam Suatu Perjanjian Jual-Beli

Hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian jual-beli pada dasarnya meliputi kewajiban pihak penjual maupun pihak pembeli.

- Kewajiban Penjual

Tentang kewajiban penjual ini, pengaturannya dimulai dari Pasal 1472 KUHPdt yaitu: “Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah maka pembelian adalah batal”. Memang ketentuan penafsiran yang merugikan penjual ini seolah-olah dengan pembeli ketentuan umum. Penjual yang dibebani kewajiban untuk menyerahkan barang ditinjau dari segi ketentuan umum hukum perjanjian, adalah berkedudukan sebagai pihak debitur. Akan tetapi, barangkali rasionya terletak pada hakikat jual-beli itu sendiri.

Umumnya pada jual-beli, pihak penjual selamanya yang mempunyai kedudukan lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah. Jadi penafsiran yang membebaskan kerugian pada penjual tentang pengertian persetujuan yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare-orde*).

Jika pasal 1473 KUHPdt tidak menyebut apa-apa yang menjadi kewajiban pihak penjual, kewajiban itu baru dapat dijumpai pada pasal berikutnya, yakni Pasal 1474 KUHPdt pada pokoknya kewajiban penjual menurut pasal tersebut terdiri dari dua, yakni:

1. Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;

2. Kewajiban penjual memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*), bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apa pun, baik yang berupa tuntutan maupun perbedaan.

Penyerahan barang dalam jual-beli merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan pemilikan pembeli. Kalau pada penyerahan barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (*Juridische Levering*) di samping penyerahan nyata (*Eitel Jke Levering*), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna, pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (pasal 1475 KUHPdt). Misalnya penjualan rumah atau tanah. Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara yuridis, dengan jalan melakukan akta balik nama (*overschijving*) dari nama penjual kepada nama pembeli, umumnya terdapat pada penyerahan benda-benda tidak bergerak.

Lain halnya dengan benda-benda bergerak. Penyerahannya sudah cukup sempurna dengan penyerahan nyata saja (pasal 612 KUHPdt). Mengenai ongkos penyerahan barang yang dijual, diatur dalam Pasal 1476 KUHPdt yang berbunyi: “Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli jika tidak telah diperjanjikan sebelumnya”:

1. Ongkos penyerahan barang ditanggung oleh penjual;
2. Biaya untuk datang mengambil barang dipikul oleh pembeli namun demikian kedua belah pihak dapat mengatur lain, di luar ketentuan yang disebut di atas. Karena Pasal 1476 KUHPdt itu sendiri ada menegaskan, ketentuan pembayaran ongkos penyerahan yang dimaksud Pasal 1476 KUHPdt tadi berlaku, sepanjang

para pihak, penjual dan pembeli tidak memperjanjikan lain. Malah kalau dalam praktik sering ditemukan, pembelilah yang menanggung ongkos penyerahan. Jika demikian halnya, sedikit banyak harga penjual akan lebih tinggi dari pembeli yang menanggung ongkos penyerahan.

Jika para pihak tidak menentukan tempat penyerahan dalam persetujuan jual-beli, maka penyerahan dilakukan di tempat terletak barang yang dijual pada saat persetujuan jual-beli terlaksana. Ketentuan ini terutama jika barang yang dijual terdiri dari benda tertentu (*bepaalde zaak*). Bagi jual-beli barang-barang di luar barang-barang tertentu, penyerahan dilakukan menurut ketentuan Pasal 1393 ayat (2) KUHPdt, penyerahan dilakukan di tempat tinggal kreditur, dalam hal ini di tempat pembeli dan penjual.

Adapun barang yang diserahkan harus dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat persetujuan dilakukan. Serta mulai saat terjadinya penjualan, segala hasil dan buah yang timbul dari barang, menjadi kepunyaan pembeli (Pasal 1481 KUHPdt). Berarti sejak terjadinya persetujuan jual-beli, pembeli berhak atas segala hasil dan buah yang dihasilkan barang sekalipun barang belum diserahkan kepada pembeli. Hal ini erat sekali hubungannya yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang ini sejak saat pembeli adalah atas tanggung si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan si penjual berhak menuntut harganya. Atas pembebanan risiko yang demikian, tentu pantas untuk mensejajarkannya dengan kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh dari benda tersebut sejak persetujuan jual-beli diadakan, adalah

pantas menjadi hak pembeli sekalipun barangnya belum diserahkan. Karena itu, semua hasil atau buah yang timbul sebelum saat penyerahan harus dipelihara dan diurus oleh penjual sebagaimana layaknya seorang bapak yang berbudi baik.

- **Kewajiban Pembeli**

Adapun kewajiban pembeli adalah berkewajiban membayar harga (Pasal 1513 KUHPdt) yang berbunyi: “Kewajiban utama si pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan”. Kewajiban membayar harga merupakan kewajiban yang paling utama bagi pihak pembeli. Pembeli harus menyelesaikan pelunasan harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual-beli tidak akan ada artinya tanpa pembayaran harga. Itulah sebabnya Pasal 1513 KUHPdt sebagai pasal yang menentukan kewajiban pembeli dicantumkan sebagai pasal pertama, yang mengatur kewajiban pembeli membayar harga barang yang dibeli. Oleh karena itu, sangat beralasan sekali menganggap pembeli yang menolak melakukan pembayaran, berarti telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” (*onrechtmatig*).

- **Tempat Pembayaran**

Tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Inilah prinsip umum mengenai tempat dan saat pembayaran. Tentu tempat dan saat pembayaran yang utama harus dilakukan di tempat dan saat yang telah ditentukan dalam persetujuan. Jika tempat dan saat pembayaran tidak ditentukan dalam perjanjian, barulah dipedomani prinsip

umum di atas. Yakni pembeli wajib melakukan pembayaran di tempat dan saat dilakukan penyerahan barang. Atas dasar aturan yang diuraikan, maka dapat dilihat:

- a. Pembayaran barang generik harus dilakukan di tempat tinggal pembeli. Hal ini sesuai dengan ketentuan, bahwa penyerahan atas barang generik dilakukan di tempat tinggal/kediaman pembeli;
- b. Pembayaran barang-barang tertentu dilakukan di tempat di mana barang tertentu tadi terletak ataupun di tempat penjual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1514 KUHPdt, yang menentukan penyerahan atas barang-barang tertentu harus dilakukan di tempat di mana barang tertentu terletak ataupun di tempat kediaman penjualan.

Sesuatu hal yang barangkali dikejar oleh ketentuan Pasal 1514 KUHPdt, yang pembayaran harus dilakukan di tempat penyerahan barang, bertujuan agar pembayaran dan penyerahan barang yang dibeli, terjadi bersamaan dalam waktu yang sama, sehingga pembayaran dan penyerahan barang terjadi serentak pada tempat dan saat yang sama.

- **Hak Menunda Pembayaran**

Hak menangguhkan/menunda pembayaran terjadi sebagai akibat gangguan (*stornis*) yang dialami oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Gangguan itu berupa gugatan/tuntutan berupa hak hipotik pihak ketiga yang masih melekat pada barang. Bisa juga berupa gabungan hak reklame penjual semula oleh karena harganya belum dilunasi. Gangguan itu sedemikian rupa sehingga pembeli benar-benar terganggu menguasai dan memiliki barang

tersebut. Hak menunda pembayaran sengaja diberikan kepada pembeli, demi untuk melindungi kepentingan pembeli atas kesewenangan penjual yang tidak bertanggung jawab atas jaminan barang yang dijualnya terbebas dari gangguan dan pembebanan. Oleh karena itu hak menangguhkan pembayaran akibat gangguan baru berakhir sampai ada kepastian lenyapnya gangguan.

Kalau yang mengalami gangguan hanya sebagian saja, bagaimana penyelesaiannya. Peristiwa seperti ini tidak ada diatur dalam Pasal 1516 KUHPdt. Sehingga untuk mencari penyelesaiannya atas kasus-kasus seperti itu, paling tepat mempergunakan analogi aturan yang dirumuskan pada Pasal 1500 KUHPdt yang berbunyi: “Jika yang harus diserahkan hanya sebagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya”.

Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebahagian dari harganya, sedangkan bagian itu dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian pentingnya hingga si pembeli seandainya bagian itu tidak ada, takkan membeli barangnya maka ia dapat meminta pembatalan pembelinya. Dengan demikian, jika yang terganggu hanya sebagian saja pembeli dapat memilih:

1. Menuntut pembatalan jual-beli;
2. Jual-beli jalan terus, dan menangguhkan pembayaran hanya untuk sejumlah harga atau sebahagian yang terganggu saja.

Atas kebijaksanaan mempergunakan analogi Pasal 1500 KUHPdt tersebut, dengan sendirinya telah dapat diatasi permasalahan penangguhangan pembayaran atas gangguan yang terjadi atas sebagian barang. Yakni jual-beli bisa dilanjutkan dengan jalan menunda pembayaran hanya sekadar harga bahagian barang yang terganggu. Selebihnya dapat dilunasi pembeli. Bagaimana halnya, jika pembeli tidak melunasi pembayaran atau menangguhkan pembayaran tanpa alasan? Gangguan maupun cacat tidak ada, namun pembeli tidak mau melakukan pembayaran. Menurut Pasal 1517 KUHPdt, penjual dapat menuntut pembatalan jual-beli sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPdt. Sebenarnya Pasal 1517 KUHPdt ini sudah agak berlebihan. Sudah cukup jelas dipergunakan alasan wanprestasi atas dasar moral kredit. Sebab keingkaran melakukan pembayaran telah menetapkan pembelian dalam keadaan lalai (moral). Sedangkan keadaan lalai itu sendiri adalah dasar hukum untuk menempatkan seseorang dalam keadaan wanprestasi.

Apayangditerangkandiatas,menyangkutpembatalan jual-beli atas barang-barang tidak bergerak, jika pembeli enggan membayar harga barang. Kalau objek jual-belinya terdiri dari barang-barang yang bergerak (barang-barang biasa, perabotan rumah tangga dan sebagainya), jika dalam persetujuan telah ditetapkan jangka waktu tertentu bagi si pembeli untuk mengambil barang dan waktu tersebut tidak ditepati oleh si pembeli, jual-beli dengan sendirinya batal menurut hukum tanpa memerlukan teguran lebih dulu dari pihak penjual atau disebut wanprestasi zonder rechtelijke toessennkomst (Pasal 1518 KUHPdt).

- **Risiko Dalam Perjanjian Jual-Beli**

1. Objek jual-beli terdiri dari barang tertentu (*een zeker en bepaalde-zaak*) Jika objek jual-beli terdiri dari barang tertentu, risiko atas barang berada pada pihak pembeli terhitung sejak saat terjadinya persetujuan pembelian. Sekalipun penyerahan barang belum terjadi, penjual menuntut pembayaran harga seandainya barang tersebut musnah (Pasal 1460 KUHPdt).

Dari ketentuan pasal 1460 KUHPdt, jual-beli mengenai barang tertentu, secepat setelah penjualan berlangsung, risiko berpindah kepada pembeli. Seandainya barang yang hendak di *levering* lenyap, pembeli tetap wajib membayar. Hanya saja ketentuan Pasal 1460 KUHPdt di atas adalah hukum yang mengatur, bukan hukum yang memaksa, karenanya ketentuan tersebut dapat dikesampingkan oleh persetujuan.

Sebenarnya adalah lebih memenuhi logika, bahwa dalam perjanjian timbal balik seperti pada jual-beli apabila salah satu prestasi gugur, dengan sendirinya prestasi yang lainpun harus gugur. Dengan demikian lebih masuk akal, jika barang yang dijual musnah sebelum diserahkan pada pembeli, gugurlah kewajiban pembeli untuk membayar harga.

Adalah lebih baik untuk menentukan risiko dalam jual-beli barang tersebut, tetap berada pada pihak penjual selama barang belum diserahkan pada pembeli. Paling tidak risiko kemusnahan barang tidak menyebabkan pembeli harus membayar harga. Kurang baik rasanya jika pembeli dibebani membayar harga barang yang musnah. Bagaimana dapat diterima akal,

jika tetap ada kewajiban membayar sesuatu yang telah musnah nilainya.

Apalagi jika ketentuan Pasal 1460 KUHPdt tersebut dihubungkan dengan Pasal 1237 KUHPdt yang menentukan sejak terjadinya perjanjian, barang yang hendak diserahkan menjadi keuntungan bagi pihak kreditur. Jika debitur melakukan kealpaan, debitur harus menanggung kealpaan tersebut, terhitung sejak debitur melakukan kealpaan tersebut. Akan tetapi oleh karena Pasal 1460 KUHPdt merupakan *lex specialis*, ketentuan Pasal 1237 KUHPdt sebagai *lex generalis*, dengan sendirinya tersingkir.

Namun demikian diyakini, Pasal 1460 KUHPdt itu sendiri belum dapat memberi jawaban atas semua keadaan. Terutama atas persoalan, jika barang yang menjadi objek jual-beli tadi benar-benar tidak dapat diserahkan, bukan karena barangnya musnah. Misal, barangnya tidak dapat diserahkan atas alasan impossibilitas objektif, umpamanya karena adanya larangan pemerintah menjual barang tersebut atau karena barang itu dicabut (*onteigening*) oleh pemerintah. Apakah dalam peristiwa-peristiwa seperti ini pembeli masih tetap diwajibkan membayar harga? Kalau dalam hal-hal seperti inipun pembeli tetap wajib membayar harga, benar-benarlah Pasal 1460 KUHPdt merupakan ketentuan undang-undang yang paling merugikan bagi pembeli barang tertentu.

2. Objek jual-beli terdiri dari barang yang dijual dengan timbangan bilangan atau ukuran, risiko atas barang, tetap berada di pihak penjual, sampai pada saat barang itu ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1416

KUHPdt). Akan tetapi jika barang telah dijual dengan tumpukan atau onggokan, barang-barang menjadi risiko pembeli, meskipun barang-barang itu belum ditimbang, diukur atau dihitung (Pasal 1462 KUHPdt).

Memperhatikan ketentuan Pasal 1461 KUHPdt, risiko beli atas barang-barang nyata tetap berada pada pihak penjual sampai saat barang-barang itu ditimbang, diukur atau dihitung. Dengan syarat jika barang nyata tadi dijual tidak dengan tumpukan. Apabila barangnya dijual dengan tumpukan/onggokan, barang menjadi risiko beli, sekalipun belum dilakukan penimbangan, pengukuran atau perkiraan.

- **Saat Terjadinya Perjanjian Jual-Beli**

Harga ini harus berupa uang, sebab kalau harga itu berupa suatu barang, maka tidak terjadi jual-beli, melainkan yang terjadi tukar-menukar. Sifat konsensual dari jual-beli tersebut dapat dilihat pada Pasal 1458 KUHPdt, yang mengatakan: “Jual-beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Jadi, dengan lahirnya kata sepakat, maka lahirlah perjanjian itu dan sekaligus pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual-beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut Perjanjian *Obligatoir*.

Kadang-kadang para pihak yang mengadakan perjanjian, setelah lahirnya hak dan kewajiban, menganggap dirinya sudah mempunyai status yang lain, artinya sudah menganggap dirinya sebagai pemilik atas barang yang

diperjanjikan itu. Sebenarnya belum, pembeli dikatakan menjadi pemilik atas barang semenjak diadakannya penyerahan atau sudah diadakan penyerahan.

Mengenai penyerahan hak milik ini, perlu diperhatikan barang-barang yang harus diserahkan, karena penyerahan barang tidak bergerak berbeda dengan penyerahan barang yang bergerak. Kalau barang bergerak, penyerahannya cukup dilakukan penyerahan secara nyata saja, atau penyerahan dari tangan ke tangan, atau penyerahan yang menyebabkan seketika si pembeli menjadi pemilik barang.

Penyerahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 612 KUHPdt, Pasal 613 KUHPdt dan Pasal 616 KUHPdt, ini sudah ditegaskan dalam Pasal 1549 KUHPdt, yang mengatakan: Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut Pasal 612 KUHPdt, Pasal 613 KUHPdt dan Pasal 616 KUHPdt.

Pasal 616 KUHPdt berbunyi: “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan Pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620 KUHPdt”. Supaya penyerahan itu sah, menurut sistem kausal harus dipenuhi dua syarat, yakni:

1. Adanya alasan hal yang sah (titel);

Titel adalah hubungan hukum yang mengakibatkan terjadinya penyerahan itu, misalnya, jual-beli, pemberian hibah, tukar-menukar. Kalau perjanjian ini tidak sah, maka penyerahannya tidak sah pula, atau dianggap tidak ada pemindahan hak milik.

2. Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu.

Orang yang dapat berbuat bebas atas barang itu, yaitu orang yang berkewenangan penuh untuk memindah-tangankan barang itu atau orang yang diberi kuasa oleh si pemiliknya. Ini juga harus diperhatikan supaya penyerahannya itu sah.

Dengan demikian, agar prinsip perjanjian melalui internet tersebut dapat terlaksana dengan baik, dapat diperhatikan pula ciri-ciri perjanjian melalui internet atau ciri kontrak dagang elektronik, yaitu:

1. Cara berkomunikasi kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi untuk hal yang tidak pantas (*illegal*);
2. Garansi dan *vrijwaring*.

Bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual) dan harus bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada.

1. Biaya

Para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan risk sharing (pembagian risiko).

2. Pembayaran

Mengenai harga dan cara pembayaran apakah pembayaran sekaligus, kredit ataupun pembayaran berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan.

3. Kerahasiaan

Dalam hal ini perlu dibuat untuk memastikan agar para pihak terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang terdapat dalam perjanjian.

Jadi kalau perjanjiannya tidak sah, seperti yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau tidak ada kata sepakat, menyebabkan alasan haknya tidak sah, maka penyerahannya tidak sah, juga bila dilakukan oleh orang yang tidak berhak maka penyerahannya pun tidak sah. Tetapi meskipun orang yang diberi kuasa oleh pemiliknya, maka penyerahannya itu adalah sah, ini sebagai pengecualian (lihat Pasal 1977 KUHPdt).

Mengenai hal pengecualian ini yang dibenarkannya hanya bila penyerahannya mengandung unsur dagang dan unsur itikad baik, maksudnya bila dalam perjanjian jual-beli (ini unsur perdagangan), terdapat pula unsur itikad baiknya, artinya orang yang membeli itu tidak mengerti, bahwa yang menjualnya itu bukan pemiliknya. Dengan demikian penyerahan itu tetap sah sekalipun dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya, asalkan memenuhi kedua unsur tersebut.

- **Asas-asas Hukum Perjanjian Jual-Beli**

Dalam suatu perjanjian harus diperhatikan pula beberapa macam asas yang dapat diterapkan, antara lain:

1) Asas Kebebasan Berkontrak atau Sistem Terbuka

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisikan

apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal di luar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal ini lebih dikenal dengan istilah “hukum perlengkapan” yang berarti bahwa pasal-pasal boleh ditinggalkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada undang-undang. Hal ini dapat kita berikan contoh dalam perjanjian jual-beli, cukuplah kiranya kita untuk setuju tentang barang dan harganya. Sedangkan tentang di mana barang harus diserahkan, siapa yang memikul biaya pengantaran barang, tentang bagaimana kalau barang itu musnah dalam perjalanan, soal-soal itu lazimnya tidak kita pikirkan dan tidak diperjanjikan. Cukuplah mengenai hal-hal tersebut kita tunduk saja pada hukum dan Undang-undang.

Asas ‘sistem terbuka’ dalam perjanjian, mengandung suatu prinsip kebebasan membuat perjanjian, dalam KUHPdata lainnya disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan keadaan ‘semua’ maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat, bahwa kita

diperbolehkan membuat perjanjian berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Dengan kata lain, hal membuat atau melakukan perjanjian, kita diperbolehkan memperjanjikan sesuatu bagi kita sendiri yang akan berlaku bagi para pihak dan mempunyai kekuatan hukum seperti halnya sebuah undang-undang.

2) Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Perikatan ini berasal dari Bahasa Latin "*consensus*" yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti suatu perjanjian disyaratkan adanya sepakat, tetapi hal ini merupakan suatu hal yang semestinya, karena suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua belah pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal.

Arti konsensualisme ialah dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas tertentu, kecuali untuk perjanjian yang memang oleh Undang-undang dipersyaratkan suatu formalitas tertentu.

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPdt dan Pasal 1338 KUHPdt. Pasal 1320 KUHPdt disebutkan secara tegas, sedangkan dalam Pasal 1338 KUHPdt ditemukan dengan istilah "semua". Kata "semua" menunjukkan setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan, yang dirasakannya baik

untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.¹⁰⁹

3. Asas Itikad

Baik Hukum perjanjian, mengenai pula asas itikad baik seperti yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik ini mengkehendaki bahwa suatu perjanjian dilaksanakan secara jujur, yakni dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Asas ini adalah salah satu sendi terpenting dari hukum perjanjian.

4. Asas Kepercayaan, yang harus ditanamkan di antara para pihak yang membuat perjanjian.
5. Asas Kekuatan Mengikat, maksudnya bahwa para pihak yang membuat perjanjian terikat pada seluruh isi perjanjian dan kepatutan yang berlaku.
6. Asas Persamaan Hukum, yaitu bahwa setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
7. Asas Keseimbangan, maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.
8. Asas Moral, adalah sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian.

¹⁰⁹Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994, hal. 42

9. Asas Kepastian Hukum, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.
10. Asas Kepatutan, maksudnya bahwa isi perjanjian tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, sebagaimana ketentuan Pasal 1339 KUHPdt yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.
11. Asas Kebiasaan, maksudnya bahwa perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi pasal 1347 KUHPdt yang berbunyi hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Hal ini merupakan perwujudan dari unsur *naturalia* dalam perjanjian.

2) Perjanjian Tukar Menukar

Perjanjian tukar-menukar ("*barter*") adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbang balik sebagai gantinya suatu barang lain (Pasal 1541 KUHPdt). Perjanjian tukar-menukar ini adalah perjanjian konsensual, dalam arti bahwa ia sudah jadi dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai barang-barang yang menjadi objek dari perjanjiannya.

Demikian pula dapat dilihat ia adalah perjanjian “*obligatoir*” saja seperti jual beli, dalam arti bahwa ia belum memindahkan hak milik akan tetapi baru dalam taraf memberikan hak dan kewajiban, masing-masing pihak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian. Yang memindahkan hak milik atas masing-masing barang adalah perbuatan hukum yang dinamakan “*levering*” atau penyerahan hak milik secara yuridis.

Segala sesuatu yang dapat dijual, dapat menjadi objek perjanjian tukar menukar. Kalau objek jual beli adalah barang dan uang, maka dalam tukar menukar yang menjadi objek transaksi adalah barang dengan barang. Dalam masyarakat yang belum mengenal uang, tukar menukar itu merupakan transaksi utama. Dalam perdagangan internasional ia masih banyak juga dilakukan, misalnya ketika di dalam suatu negeri nilai alat pembayaran sedang mengalami kegoncangan besar. Untuk dapat melakukan perjanjian tukar-menukar, masing-masing pihak harus pemilik dari barang yang ia janjikan untuk diserahkan dalam tukar menukar. Syarat masing-masing harus pemilik barang itu, baru berlaku pada saat pihak yang bersangkutan menyerahkan barangnya atau tepatnya menyerahkan hak milik atas barangnya.

Mengenai barang bergerak berlaku ketentuan Pasal 1977 (1) B.W. beserta penghalusan hukumnya. Begitu pula kewajiban untuk menanggung (“*vrijwaring*”, “*Warranty*”) akan kenikmatan tenteram dan terhadap cacat-cacat tersembunyi (“*verborgen gebreken*”, “*hidden defects*”) berlaku bagi seorang yang telah memberikan barangnya dalam tukar menukar. Adapun kealpaan dalam menunaikan

kewajiban-kewajiban tersebut merupakan wanprestasi (*“breach of contract”*) yang merupakan alasan untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Jadi semua peraturan-peraturan tentang perjanjian jual beli juga berlaku terhadap perjanjian tukar menukar. (Pasal 1546 KUHPdt).

Jika pihak yang satu telah menerima barang yang ditukarkan kepadanya, dan kemudian ia membuktikan bahwa pihak yang lain bukan pemilik barang tersebut, maka tak dapatlah ia dipaksa menyerahkan barang yang ia telah janjikan dari pihaknya sendiri, melainkan hanya untuk mengembalikan barang yang telah diterimanya itu. (Pasal 1543 KUHPdt).

Siapa yang karena suatu penghukuman untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, telah terpaksa melepaskan barang yang telah diterimanya dalam tukar menukar, dapat memilih antara menuntut ganti rugi dari pihak lainnya atau menuntut pengembalian barang yang telah diberikan (Pasal 1544 KUHPdt). Ketentuan ini merupakan perwujudan dari kewajiban masing-masing pihak untuk menjamin kenikmatan tenteram atas barang-barang yang telah diserahkan dalam tukar menukar. Namun dengan sendirinya penuntutan pengembalian barang yang telah diserahkan kepada pihak lawan, hanya dapat dilaksanakan selama barang masih ada di tangannya (dalam miliknya) pihak tersebut, sebab bisa juga terjadi pihak tersebut sudah menjualnya kepada orang lain; dalam hal yang demikian tinggal tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan.

Persoalan risiko dalam tukar menukar diatur dalam pasal 1545, yang berbunyi “Jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemiliknya maka persetujuan di anggap gugur dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang telah diberikan dalam tukar menukar”.¹¹⁰

3) Perjanjian Sewa Menyewa

a. Ciri, Dasar Hukum, Hak dan Kewajiban

Dalam pergaulan sehari-hari, di masyarakat sering dijumpai adanya perjanjian sewa menyewa khususnya yang berkaitan dengan bangunan, hal ini dimungkinkan oleh karena popularitas manusia dan luasnya areal yang tersedia tidak sebanding, di mana jumlah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin bertambah besar sedangkan alam sebagai wadah manusia di dalam memenuhi hajat hidupnya tetap tidak berubah. Oleh karena itulah satu sisi dari hukum, khususnya hukum perjanjian membuat klasifikasi tentu tentang perjanjian sewa menyewa ini. Pada sistem hukum perjanjian sewa menyewa ini adalah suatu perjanjian yang oleh undang-undang diberi nama tertentu.

KUHPdt memberikan batasan tentang interpretasi resmi dari apa yang dinamakan perjanjian sewa menyewa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1548 KUHPdt menyatakan: “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada

¹¹⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, 1992, hlm 36-38.

pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Dari definisi tersebut, maka dapat ditelaah:

1. Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu persetujuan timbal balik antara pihak yang menyewakan (pada umumnya pemilik barang) dengan pihak penyewa, di mana pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu kepada penyewa yang berkewajiban membayar sejumlah harga sewa;
2. Pihak yang menyewakan menyerahkan sesuatu barang kepada si penyewa untuk sepenuhnya dinikmati atau dipakai dan bukan untuk dimiliki;
3. Penikmatan berlangsung untuk suatu jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga sewa yang tertentu pula.

Sewa-menyewa dalam bahasa Belanda disebut dengan *huurenverhuur* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *rent* atau *hire*. Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik antara pemilik ruko maupun penyewa ruko. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa dan menyewa sewa dan menyewa.¹¹¹ Sewa-menyewa adalah suatu

¹¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 833

perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan.

Menurut Yahya Harahap: “Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang-barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya”. Menurut Wiryono Prodjodikoro: “Perjanjian sewa menyewa adalah sebagai salah satu bentuk perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan perjanjian timbal balik yang selalu mengacu kepada asas konsensualitas atau berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan salah satu jenis perjanjian yang sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat.”¹¹²

b. Ciri-Ciri Perjanjian Sewa Menyewa

Beberapa pengertian perjanjian sewa-menyewa di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari perjanjian sewa-menyewa, yaitu:

1. Ada dua pihak yang saling mengikatkan diri

Pihak yang pertama adalah pihak yang menyewakan yaitu pihak yang mempunyai barang. Pihak yang kedua adalah pihak penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan kenikmatan atas suatu barang. Para pihak dalam perjanjian sewa-menyewa dapat

¹¹²R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987, Hal. 53

bertindak untuk diri sendiri, kepentingan pihak lain, atau kepentingan badan hukum tertentu.

2. Ada unsur pokok yaitu barang, harga, dan jangka waktu sewa.

Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda material, baik bergerak maupun tidak bergerak. Harga adalah biaya sewa yang berupa sebagai imbalan atas pemakaian benda sewa. Dalam perjanjian sewa-menyewa pembayaran sewa tidak harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa (pasal 1548 KUH Perdata). Hak untuk menikmati barang yang diserahkan kepada penyewanya terbatas pada jangka waktu yang ditentukan ke dalam perjanjian.

3. Ada kenikmatan yang diserahkan

Kenikmatan dalam hal ini adalah penyewa dapat menggunakan barang yang disewa serta menikmati hasil dari barang tersebut. Bagi pihak yang menyewakan akan memperoleh kontra prestasi berupa uang, barang, atau jasa menurut apa yang diperjanjikan sebelumnya. Perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian konsensual, yang berarti perjanjian tersebut sah dan mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat di antara para pihak tentang unsur pokok perjanjian sewa-menyewa yaitu barang dan harga. Di dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Bentuk perjanjian sewa-

menyewa dalam praktik khususnya sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak yang menentukan substansi atau isi perjanjian sewa-menyewa biasanya yang paling dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada di pihak yang lemah.

KUHPerdata tidak menjelaskan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa sehingga perjanjian sewa-menyewa dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Bentuk perjanjian sewa-menyewa dalam praktik khususnya sewa-menyewa bangunan dibuat dalam bentuk tertulis. Para pihak yang menentukan substansi atau isi perjanjian sewa-menyewa biasanya yang paling dominan adalah pihak yang menyewakan dikarenakan posisi penyewa berada di pihak yang lemah.

Dalam sewa-menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewakan barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau asset yang disewakan harus mengembalikan barang secara utuh seperti pertama kali dipinjam tanpa berkurang maupun bertambah, kecuali ada kesepakatan lain yang disepakati saat sebelum barang berpindah tangan. Contoh sewa-menyewa dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti kontrak gedung kantor, sewa lahan tanah untuk pertanian, menyewa/carter kendaraan, sewa menyewa rumah atau rumah toko, sewa-menyewa VCD dan DVD original, dan lain-lain.

Pasal 1548 KUHPdt menyebutkan bahwa dengan membayar maka akan diperoleh kenikmatan sesuatu barang untuk suatu waktu tertentu. Mengenai apa yang diartikan dengan perkataan “memberikan kenikmatan kepada pihak lainnya untuk menggunakan suatu barang” adalah barang yang diserahkan itu tidak untuk dimiliki, sebagaimana halnya jual-beli, tetapi si pemilik menyerahkan barang tersebut untuk dipakai, dinikmati kegunaannya dan pemungutan dari hasil barang tersebut, sedangkan hak milik atas barang tetap berada di tangan yang menyerahkan barang. Dengan perkataan lain bahwa secara yuridis hak milik atas barang tetap berada di tangan si pemilik dan hanya penguasaan secara fisik saja yang berada di tangan si penyewa.

Penyerahan hanya bersifat menyerahkan kekuasaan belaka, atau barang yang disewakan. Oleh karena itu, yang dapat menyerahkan barang yang disewakan tidak hanya pemilik barang saja, melainkan semua orang yang berdasarkan suatu hak yang ada padanya, berkuasa memindahkan pemakaian barang tersebut kepada orang lain.

c. Dasar Hukum dan Kebiasaan-Kebiasaan dalam Perjanjian Sewa-Menyewa¹¹³

1. Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa

Peraturan tentang sewa menyewa termuat dalam Bab Ketujuh dari buku III KUHPdt yang berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua jenis barang, baik yang bergerak

¹¹³ <http://www.landasanteori.com/>

maupun yang tidak bergerak, baik yang memakai waktu tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu, oleh karena waktu tertentu bukan merupakan syarat mutlak dalam perjanjian sewa menyewa. Di samping itu, bagi perjanjian sewa menyewa ini berlaku juga ketentuan tentang perjanjian pada umumnya, sebagaimana yang tercantumkan dalam Bab Kedua dari Buku III KUH Perdata. Bab VII dari Buku III KUH Perdata terdiri dari empat (4) bagian, yaitu:

a. Bagian I: Ketentuan Umum

Bagian I Buku III KUH Perdata ini terdapat pasal yang di dalamnya merupakan pengertian dari perjanjian, yang terdiri dari para pihak yang mengikatkan diri karena pihak yang satu memberikan kenikmatan dan ketenteraman kepada pihak lainnya atas suatu barang dengan pembayaran suatu nilai harga sewa yang disanggupi oleh pihak yang menyewa.

b. Bagian II: Tentang aturan-aturan yang sama-sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah.

Bagian II Buku III KUH Perdata, mengatur tentang aturan-aturan yang sama-sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah. Maksudnya pada bagian ini ditetapkan apa yang diwajibkan oleh dari masing-masing pihak penyewa dan yang menyewakan.

- c. Bagian III: Tentang aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa rumah dan perabot rumah

Bagian III Buku III KUH Perdata, mengatur tentang aturan yang khusus berlaku bagi sewa rumah dan perabot rumah. Pada bagian ini terdapat tujuh pasal yang di mana dimulai dari Pasal 1581 sampai Pasal 1587.

- d. Bagian IV: Tentang aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa menyewa tanah.

Bagian IV Buku III KUH Perdata, mengatur tentang Tentang aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa menyewa tanah. Pada bagian ada sebelas (11) pasal yang dimulai dari Pasal 1588 sampai pada Pasal 1600.

Dalam melaksanakan perjanjian sewa menyewa rumah toko, dan sebagainya diatur di dalam ketentuan-ketentuan BAB VII Buku Ketiga dari KUH Perdata.

2. Kebiasaan-Kebiasaan Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Biasanya orang yang mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang bersangkutan dengan perjanjian itu. Pada umumnya mereka hanya menyetujui hal-hal pokok saja, dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Dalam hal perjanjian sewa menyewa, perjanjian sudah dianggap cukup jika sudah memuat klausul-klausul apabila setuju tentang barang dan harga sewanya. Tentang di mana barang harus diserahkan, siapa yang harus memikul biaya

pengantaran barang, tentang bagaimana barang itu musnah dalam perjalanan, soal- soal itu lazimnya tidak terpikirkan dan tidak diperjanjikan.

Bagi pembuat perjanjian yang memahami hukum tentu akan berfikir bahwa apabila dikemudian hari terdapat masalah maka yang bersangkutan akan tunduk saja pada hukum dan undang-undang. Namun apabila pembuat perjanjian itu tidak atau kurang memahami hukum maka akan berlandaskan pada kebiasaan setempat yang mungkin saja kebiasaan itu sesungguhnya lahir atau sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁴ Kebiasaan merupakan salah satu sumber hukum. Di Indonesia kebiasaan diatur dalam beberapa undang-undang, yakni:¹¹⁵ bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

- a. Pasal 15 AB menyatakan: “Selain pengecualian-kecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian”. Pasal ini berarti bahwa kebiasaan itu diakui apabila undang-undang menunjuknya atau dengan perkataan lain, hakim tidak perlu mempergunakan kebiasaan apabila undang-undang tidak menunjuknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kebiasaan

¹¹⁴Than Thong Kie, *Opcit*, hal 325

¹¹⁵GH.S. Lumban Tobing, *Opcit*, hal 263

itu sendiri merupakan sumber hukum. Kalau dilihat dari bunyi Pasal 15 AB, maka pada dasarnya adalah bahwa pembentuk undang-undang berpendapat bahwa undang-undangleh yang menjadi sumber hukum.

- b. Pasal 1339 KUHPdt menyatakan: “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya di haruskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”. Dengan demikian bunyi Pasal 1339 KUHPdt tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan harus diperhatikan oleh pihak-pihak dalam pembuatan perjanjian, meskipun terdapat asas kebebasan (*beginselen der verdragsvrijheid*) yang tersimpul dalam Pasal 1339 KUHPdt.
- c. Pasal 1347 KUHPdt menyatakan: “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”
- d. Pasal 1346 KUHPdt menyatakan: “Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat persetujuan telah dibuat.”
- e. Pasal 1571 KUHPdt menyatakan: “Jika perjanjian sewa menyewa tidak dibuat dengan tertulis maka perjanjian sewa menyewa tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan

jika pihak yang satu memberitahukan kepada pihak lain bahwa ia hendak menghentikan perjanjian dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan waktu setempat.”

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, seperti pada umumnya, di mana apabila terjadi kegiatan sewa menyewa ada beberapa hal yang telah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan oleh para pihak, misalnya:

1. Pemilik pada umumnya mendatangi penyewa apabila jangka waktu sewa menyewa hendak berakhir untuk menanyakan apakah perjanjian sewa menyewa tetap dilanjutkan atau dihentikan.
2. Pemilik pada umumnya mendatangi penyewa untuk meminta uang sewaan.
3. Pada umumnya penyewa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang disewa, dan lain-lain.

d. Subjek dan Objek dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa mempunyai subjek dan objek dari perjanjian yang hendak dilaksanakan.

1. Subjek sewa menyewa:
 - a. Pihak yang akan menyewakan/menyerahkan barang yang hendak disewakan kepada pihak lain. Dalam hal ini yang menyewakan/

menyerahkan barang dibagi menjadi dua (2) kategori, yaitu:¹¹⁶

- 1) Pemilik barang; Disebut sebagai pemilik barang karena barang yang hendak menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa tersebut memang merupakan miliknya yang sah dengan adanya tanda kepemilikan atas namanya.
 - 2) Bukan sebagai pemilik barang; Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa barang yang hendak menjadi objek dalam perjanjian sewa menyewa tersebut sesungguhnya bukan merupakan miliknya sendiri atau bukan pemilik aslinya, atau dengan kata lain disebut sebagai pihak ketiga atau perantara antara si pemilik barang yang sah dengan si calon penyewa barang tersebut. Hal ini dilakukan harus dengan sepengetahuan atau izin dari si pemilik barang yang sah dan pihak ketiga tersebut mendapat imbalan sesuai dengan kesepakatan antara si pemilik barang yang sah dengan si perantara.
- b. Pihak yang menerima serta menikmati barang tersebut dengan memberikan imbalan/ harga sewa. Adalah seorang yang di mana sering disebut sebagai penyewa dari barang yang disewakan tersebut. Penyewa dalam hal ini harus memberi imbalan/harga sewa dari

¹¹⁶Budhivaya, Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, dalam, [www://http budhivaya-nlc.blogspot.com/2010/11/hukum-perjanjian-sewa-menyewa-rumah-bab-15.html](http://www.budhivaya-nlc.blogspot.com/2010/11/hukum-perjanjian-sewa-menyewa-rumah-bab-15.html), Diakses tanggal 11 Oktober 2012 Pukul 22.41 WIB.

barang yang telah ia nikmati atau terima dalam perjanjian sewa menyewa. Harga sewa, tidak harus berupa uang tetapi dapat juga berupa barang, misalnya emas, surat dan sebagainya

2. Objek sewa menyewa:

Yaitu merupakan barang yang disewakan dengan harga sewa sesuai dengan jenis barang yang disewakan tersebut. Objek dari sewa menyewa terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹¹⁷

a. Benda bergerak.

Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda bergerak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Benda bergerak karena sifatnya. Contoh: perabot rumah, meja, mobil, motor, komputer, dan lain-lain.
- 2) Benda bergerak karena ketentuan undang-undang.
- 3) Benda tidak berwujud, yang menurut undang-undang dimasukkan ke dalam kategori benda bergerak. Contoh: saham, obligasi, cek, tagihan-tagihan, dan sebagainya.
- 4) Benda tidak bergerak.

¹¹⁷ *Ibid.*

b. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah ataupun tidak dapat dipindahkan. Dalam penyerahan benda tidak bergerak dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Dalam hal ini untuk menyerahkan suatu benda tidak bergerak dibutuhkan suatu perbuatan hukum lain dalam bentuk akta balik nama. Barang yang tidak bergerak dapat dibedakan, yaitu:

- 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya. Tidak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain atau biasa dikenal dengan benda tetap.
- 2) Benda tidak bergerak karena tujuannya dari pemakaiannya: Segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu untuk waktu yang agak lama. Contoh: mesin-mesin dalam suatu pabrik.

e. Hak Dan Kewajiban Dalam Perjanjian Sewa Menyewa

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu

pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya.

1. Kewajiban pemilik

Kewajiban pihak yang menyewakan tercantum dalam Pasal 1550 KUHPdata, yaitu:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (ayat 1e)
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud (ayat 2e)
- c. Memberikan kenikmatan kepada si penyewa yang tentram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa (ayat 3e).

2. Kewajiban pihak penyewa

Selain pihak yang menyewakan mempunyai hak dan kewajiban, pihak penyewa pun mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban utama si penyewa terhadap yang menyewakan menurut Pasal 1560 KUHPdt, adalah:

- a. Memakai barang yang disewakan sebagai seorang bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubung dengan keadaan (ayat 1e)
- b. Untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan (ayat 2e).

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, pada Pasal 1559 KUHPdt penyewa juga mempunyai kewajiban untuk tidak mengulang sewa (yang dimaksud dengan “mengulang sewa” adalah “jika si penyewa menyewakan lagi barangnya kepada seorang lain, tetapi perjanjian sewa masih dipertahankan, sehingga penyewa itu berada dalam hubungan sewa penyewa milik”) atau menyerahkan sewa kepada pihak lain, kecuali jika hal tersebut memang tidak dilarang dalam perjanjian sewa menyewa. Jika sewa menyewa adalah rumah yang ditempati sendiri oleh penyewa, penyewa dapat menyewakan sebagian kepada pihak lain, kecuali kalau hal tersebut dilarang dalam perjanjian sewa menyewa.

f. Berakhirnya Perjanjian Sewa menyewa

Pada Pasal 1381 KUHPdt, menyebutkan 10 acara hapusnya suatu perikatan, yaitu:

1. Pembayaran. Oleh undang-undang perkataan pembayaran dalam hal ini adalah merupakan pelaksanaan atau pemenuhan tiap-tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak ada paksaan atau eksekusi.
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan (Pasal 1404 KUHPdt). Hal ini bisa terjadi apabila si berpiutang tidak suka menerima pembayaran yang dilakukan oleh si berutang, maka si berutang dapat membuat sesuatu dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya untuk membayar, lalu diikuti dengan penyimpanan di kepaniteraan pengadilan negeri dengan perantaraan jurusita.

3. Karena pembaharuan hutang (Pasal 1413-1424 KUHPdt). Hal ini adalah untuk pembuatan suatu perjanjian baru, yang menghapuskan suatu perikatan lama, akan tetapi pada saat itu juga meletakkan suatu perikatan baru. Kehendak untuk melakukan pembaharuan utang itu harus ternyata dengan jelas dari pembuatan para pihak.
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi (Pasal 1415 KUHPdt). Hal ini terjadi apabila seseorang yang berutang mempunyai suatu piutang terhadap si berutang. Jadi dua orang itu sama-sama berhak untuk saling menagih. Maka kedua belah pihak dapat memperhitungkan utang-utangnya untuk suatu jumlah yang sama.
5. Karena pencampuran utang (Pasal 1435-1437 KUHPdt). Hal ini terjadi karena adanya perjanjian baru, di mana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berutang dari segala kewajibannya.
6. Pembebasan utang (Pasal 1438-1443 KUHPdt). Pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Dengan memberikan tanda bukti atau tanda piutang asli secara suka rela oleh si berpiutang kepada si berutang, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.
7. Karena musnahnya barang yang terutang (Pasal 1444-1445 KUHPdt)

Hal ini meliputi:

- a. Barang tertentu itu hapus atau musnah.
- b. Adanya larangan dari pemerintah untuk memperdagangkan barang tersebut.
- c. Barang tertentu itu tidak terang keadaanya.

Mengenai hapusnya atau hilangnya barang tersebut diisyaratkan bahwa, haruslah di luar kesalahan si berutang.

8. Karena kebatalan atau pembatalan (Pasal 1446-1456 KUHPdt) Perjanjian yang termasuk dalam hal ini adalah:
 - a. Yang dibuat oleh orang yang tidak cakap.
 - b. Karena paksaan, kekeliruan atau penipuan.
 - c. Bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.
9. Karena berlakunya suatu syarat batal (Pasal 1265 KUHPdt) Pasal ini menyebutkan tentang suatu syarat batal adalah yang apabila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa sesuatu pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
10. Karena lewatnya waktu. Yang dimaksud dengan lewatnya waktu adalah upaya untuk memperoleh perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atau syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan dalam penentuan berakhirnya perjanjian sewa-menyewa terkait dengan bentuk perjanjian. Perjanjian sewa-menyewa di dalam KUHPdt dibedakan antara perjanjian sewa-menyewa yang

dibuat secara lisan dan tertulis. Berikut ini cara-cara berakhirnya perjanjian sewa-menyewa:

- a. Berakhir sesuai dengan batas waktu tertentu yang sudah ditentukan.

Untuk perjanjian sewa-menyewa tertulis diatur di dalam Pasal 1570 KUHPdt menyatakan: “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukanya suatu pemberitahuan untuk itu”. Untuk perjanjian sewa-menyewa lisan diatur dalam Pasal 1571 KUHPdt menyatakan: “Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa tersebut tidak berakhir pada waktu yang tidak ditentukan, melainkan jika pihak lain menyatakan bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.

- b. Batas akhir sewa-menyewa tidak ditentukan waktunya.

Penghentian atau berakhirnya waktu sewa dalam perjanjian sewa-menyewa seperti ini didasarkan pada pedoman bahwa berakhirnya sewa-menyewa pada saat yang dianggap pantas oleh para pihak. Undang-undang tidak mengatur berakhirnya perjanjian sewa-menyewa tanpa batas waktu, sehingga penghentiannya diserahkan pada kesepakatan kedua belah pihak.¹¹⁸

¹¹⁸M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm 240.

- c. Berakhirnya sewa-menyewa dengan ketentuan khusus.

Berdasarkan permohonan atau pernyataan dari salah satu pihak untuk menghentikan perjanjian sewa-menyewa hanya dapat dilakukan atas persetujuan dua belah pihak yaitu pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Penghentian karena kehendak para pihak ini bisa dilakukan tanpa putusan dari pengadilan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1579 KUHPdt yang menyatakan bahwa pemilik barang tidak dapat menghentikan sewa dengan mengatakan bahwa ia akan menggunakan sendiri barangnya, kecuali apabila waktu membentuk perjanjian sewa-menyewa ini diperbolehkan. Dalam putusan pengadilan tentang menghentikan hubungan sewa-menyewa yang dikehendaki oleh salah satu pihak saja, hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (3) PP No. 49 Tahun 1963 jo PP No. 55 Tahun 1981 Tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan.

- d. Benda objek sewa-menyewa musnah. Hal ini diatur oleh Pasal 1553 KUHPdt menetapkan bahwa apabila benda sewaan musnah sama sekali bukan karena kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum. Dengan demikian perjanjian berakhir bukan karena kehendak para pihak melainkan karena keadaan memaksa (*Overmacht*).

g. Perjanjian yang Timbul Dalam Praktik Sewa Menyewa

Ini adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan, pihak penyewa memikul dua kewajiban pokok, yaitu:

1. Membayar uang sewa pada waktunya;
2. Memelihara barang yang disewa itu sebaik-baiknya, seolah-olah barang miliknya sendiri.

Perjanjian sewa menyewa, bertujuan untuk memberikan hak pemakaian saja, bukan hak milik atas suatu benda. Karena itu pihak yang menyewakan tidak usah seorang pemilik atas benda yang disewakan itu, cukuplah misalnya ia seorang yang mempunyai hak *erfpacht* atau *vruchtgebruik* atas benda tersebut. Perjanjian sewa menyewa juga tidak memberikan suatu hak kebendaan, ia hanya memberikan suatu perseorangan terhadap orang yang menyewakan barang. Karena hak sewa bukan suatu hak kebendaan, maka jika si penyewa diganggu oleh seorang pihak ketiga dalam melakukan haknya itu, ia tidak dapat secara langsung menuntut orang yang mengganggu itu, tetapi ia harus mengajukan tuntutananya pada orang yang menyewakan. Jika tidak diperjanjikan lain, si penyewa tidak boleh menyewakan lagi benda yang disewa itu. Ini memang sudah semestinya, karena hak si penyewa hanya suatu hak perseorangan saja.

Dalam hal sewa menyewa rumah, oleh undang-undang ditetapkan bahwa perbaikan-perbaikan kecil harus dipikul oleh si penyewa, sedangkan perbaikan-perbaikan besar harus dipikul oleh pemilik rumah. Si penyewa diwajibkan mengisi rumah itu dengan perabot rumah sepantasnya. Si pemilik rumah mempunyai hak “*privilege*” atas barang-barang perabot rumah itu sebagai tanggungan untuk sewa yang belum dibayar. Ia dapat menyita barang-barang itu dipindahkan ke tempat lain (*pand-beslag*; *pand* di sini berarti persil).

Menurut pengertian Pasal 1576 KUHPdt jika rumah dijual, maka perjanjian jual beli ini tidak akan mempengaruhi perjanjian sewa menyewa yang berlaku atas rumah tersebut (*koop breektgeen huur*). Ini berarti, perjanjian sewa menyewa harus dioper oleh pemilik baru atas dasar-dasar yang sama.¹¹⁹

4) Perjanjian Sewa Beli

Perjanjian “sewa-beli” (bahasa Belanda “*huurkoop*”, bahasa Inggris “*hire-purchase*”) adalah suatu ciptaan praktik (kebiasaan) yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi. Di Nederland sudah dimasukkan dalam B.W. dan di Inggris telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu “*Hirepurchase Act*” tahun 1965, di samping “*sale of Goods Act*” dari tahun 1893. Ciptaan sendiri oleh praktik itu memang diperbolehkan karena hukum perjanjian KUHPdt menganut sistem terbuka atau menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam pasal 1338 (1) KUHPdt yang menyatakan: “semua perjanjian yang di buat

¹¹⁹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, 1985, hlm 164.

secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Perjanjian sewa - beli sebenarnya lebih mendekati jual-beli daripada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan campuran dari kedua-duanya dan diberikan judul” sewa - menyewa”. Dalam *Hire-purchase Act 1965* ia dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewa dengan hak opsi dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya”. Maksudnya kedua belah pihak adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak dan perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) di lain pihak.

Perjanjian sewa beli muncul akibat banyaknya keinginan dan permintaan barang kepada penjual, namun mereka tidak mempunyai uang untuk membayar harganya. Kemudian penjual bersedia untuk menerima bahwa harga itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya (sebelum harga di bayar lunas) tidak akan dijual lagi oleh pembeli. Sebagai jalan keluar ditemukan suatu jenis perjanjian ddi mana selama harga belum dibayar lunas, si pembeli menjadi penyewa dahulu dari barang yang ingin dibelinya. Harga sewa sebenarnya adalah angsuran atas harga barang.

Dengan diadakannya penyewa (dengan kontrak yang berjudul “sewa-menyewa”). Si pembeli terancam oleh hukum pidana (“penggelapan”), apabila ia menjual barangnya. Dengan perjanjian yang seperti itu kedua belah pihak tertolong, artinya pembeli dapat mengangsur harga yang ia tidak mampu membayarnya tunai dan seketika dapat menikmati barangnya, sedangkan pada sisi lain si penjual

merasa aman karena barangnya tidak akan dihilangkan oleh si pembeli selama harga belum dibayar lunas.

Penyerahan hak milik baru akan dilakukan pada waktu dibayarnya angsuran yang terakhir, penyerahan mana dapat dilakukan dengan suatu pernyataan saja karena barangnya sudah berada dalam kekuasaan si pembeli dalam kedudukan sebagai penyewa. Cara penyerahan demikian disebut "*tradition brevimanu*".

Sewa beli dalam praktik sebelum Perang Dunia II sudah dilaksanakan, semula mengenai mesin jahit (merk "Singer") buatan Amerika, kemudian disusul barang-barang perabot rumah dan akhirnya merambat pada mobil dan rumah.

Risiko dalam perjanjian sewa-beli ada dua macam pendapat. Kalau sewa-beli diartikan sebagai perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab ada pada pemilik barang, sewa beli adalah suatu perjanjian yang timbul dalam praktik sehingga tidak ada peraturan tertulis untuk itu dan sebaiknya penetaapan penanggung risiko diambil sebagai pedoman bahwa pada asasnya risiko itu ditanggung pemilik barang. Namun kalau perjanjian sewa beli dianggap sebagai perjanjian jual-beli, maka risiko ada pada pembeli (Pasal 1460 KUHPdt). Menurut isi perjanjian sewa beli risiko atas hilangnya barang karena keadaan memaksa ("*overmacht*") dipikul oleh si penyewa beli adalah mengenai suatu kenyataan ("*feitelijkheid*").

Sewa beli berbeda dengan perjanjian jual-beli dengan cicilan (bahasa Belanda: "*koop op afbetaling*", bahasa Inggris "*credit sale*"). Dalam perjanjian yang terakhir ini barangnya seketika diserahkan menjadi milik si pembeli,

namun harganya boleh di cicil. Dengan demikian maka si pembeli seketika sudah menjadi pemilik mutlak dari barangnya dan tinggalah ia mempunyai hutang kepada si penjual berupa harga atau sebagian dari harga yang belum dibayarnya. Dan ia bebas menjualnya kembali karena sudah menjadi barang miliknya.

Dalam “*Hire-purchase 1965*” memberikan ketentuan - ketentuan untuk melindungi pihak yang lemah, dalam hal ini si “penyewa” terhadap penyalahgunaan kekuasaan si pemilik barang, antara lain dengan menetapkan bentuknya perjanjian (harus satu perjanjian, dengan memakai judul “sewa-beli” dan tertulis, jadi tidak boleh berupa dua perjanjian, jual beli dan sewa-menyewa), larangan bagi pemilik barang untuk mengambil kembali barangnya, begitu saja kalau si penyewa menunggak pembayaran, apabila sudah lebih dari sepertiga harga telah diangsur dan penuntutan kembali itu harus lewat hakim, penegasan tentang jumlah uang pembayaran sebelum perjanjian di tandatangani, penandatanganan mana harus dilakukan si penyewa sendiri, sedang si penyewa selalu boleh mengakhiri perjanjian sewanya tanpa sesuatu ancaman untuk memberikan ganti kerugian dan lain-lain.

a) *Leasing*

Leasing (diterjemahkan dengan “sewa guna atau sewa pakai”) adalah perjanjian sewa-menyewa yang telah berkembang di kalangan pengusaha, di mana “*lessor*” (pihak yang menyewakan, yang sering merupakan suatu perusahaan *leasing*) menyewakan suatu perangkat alat perusahaan (mesin-mesin) termasuk *service*, pemeliharaan dan lain-lain kepada “*lessee*” (penyewa) untuk suatu jangka waktu tertentu.

Barang-barang yang disewakan itu sering kali bukan milik lessor sendiri, tetapi dibelinya secara cicilan dari suatu pabrik atau seorang *leveransir*.

Seorang pengusaha baru yang belum memiliki banyak modal, dapat menyewa alat-alat perusahaan yang diperlukannya, atas dasar perjanjian "*leasing*" yang pada hakikatnya berarti bahwa ia mendapat pinjaman (kredit) dari perusahaan *leasing* itu. Ada kalanya bahwa "*lessee*" diberikan hak opsi untuk waktu berakhirnya perjanjian "*leasing*" membeli alat-alat perusahaan yang disewanya itu dengan harga murah.

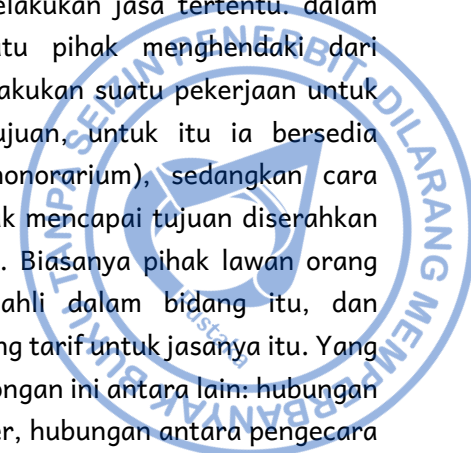
Dalam "*leasing*" dikatakan bahwa "*lessee*" adalah "pemilik ekonomis" dari barang yang disewanya, karena mendapat segala manfaat dari barang itu, sedangkan risiko tentang rusak/musnahnya barang dipikul oleh "*lessor*". Dalam "*operasional leasing*", "*lessee*" terima jadi barangnya (mesin pabrik), dalam perkembangannya bisa rumah, mobil dan lain-lain termasuk pemeliharaannya (*service*) dan dalam "*financial leasing*" *lessee* memesan sendiri barangnya atas pembiayaan *lessor*. Dalam hal terakhir ini lazimnya biaya pemeliharaan dan tanggungan (asuransi) dibebankan kepada *lessee*.¹²⁰

5) Perjanjian Untuk Melakukan Pekerjaan

a) Definisi

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam yaitu:

¹²⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Opcit, hlm. 51-56.

- 
- a. Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. dalam perjanjian ini, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk itu ia bersedia membayar upah (*honorarium*), sedangkan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan diserahkan kepada pihak lawan. Biasanya pihak lawan orang yang di pandang ahli dalam bidang itu, dan biasanya ia memasang tarif untuk jasanya itu. Yang termasuk dalam golongan ini antara lain: hubungan pasien dengan dokter, hubungan antara pengacara dengan kliennya dan hubungan notaris dengan orang yang datang untuk dibuatkan akta.
 - b. Perjanjian kerja/perburuhan, adalah perjanjian yang dibuat antara seorang “buruh” dan dengan seorang “majikan”. Perjanjian ini ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan “diperatas” (bahasa Belanda “*dienstverhouding*”) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati pihak yang lain.
 - c. Perjanjian pemborongan pekerjaan, adalah suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan orang lain (pihak yang memborong pekerjaan), di mana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi pihak lawan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Yang penting bagi pihak pertama adalah hasil yang akan diserahkan kepadanya, dalam jangka waktu

yang telah ditentukan. Sedang cara melakukan pekerjaan diserahkan pada pihak lawan.

b) Perjanjian Kerja/Perburuhan

Menurut pengertian Undang-undang tahun 1954 tentang perjanjian, yang dinamakan “perjanjian perburuhan” adalah perjanjian antara majikan dengan “serikat buruh” yang dalam KUHPdt disebut “*collectieve arbeidsovereenkomst*”, sedangkan istilah “perjanjian kerja” ditujukan pada perjanjian yang diadakan antara majikan dan seorang buruh secara perseorangan. Perjanjian kerja atau perburuhan diatur dalam Pasal 1601 KUHPdt sampai Pasal 1603 KUHPdt, yang sejak tahun 1879 dinyatakan berlaku untuk golongan penduduk Indonesia, di bawah judul “persewaan pekerjaan” (dalam bahasa Belanda “*huur van dienstboden*”, dalam *Code Civil* Prancis “*louage d’ouvrage*” dan dalam *Civil Code of the Philippines* “*lease of work and service*”).

Ketika dalam tahun 1927 diadakan suatu peraturan baru mengenai perjanjian perburuhan, di mana peraturan baru itu tidak berlaku bagi orang Indonesia. Sehingga terjadi tidak ada kesatuan hukum (uniformitas). Selanjut dalam pasal 1603 x, diatur: a. apabila si buruh adalah orang Eropa, maka berlaku peraturan baru; b. apabila majikan orang Eropa, tetapi si buruh bukan orang Eropa, maka yang menentukan adalah macamnya pekerjaan yang akan dilakukan, kalau pekerjaan yang biasa dilakukan oleh orang Eropa, maka yang berlaku adalah peraturan baru, kalau tidak demikian maka yang berlaku adalah pekerjaan lama.

Peraturan baru dimaksudkan untuk melindungi pekerja yang berasal dari golongan Eropa, karena di dalamnya banyak pasal-pasal yang bertujuan melindungi pihak pekerja (buruh) terhadap majikannya, misalnya banyak hal yang dilarang untuk dimasukkan dalam perjanjian perburuhan, dengan ancaman perjanjian batal, sedang kekuasaan hakim untuk campur tangan sangat besar.

Selanjutkan dalam KUHD (*Wetboek van Koophandel*) dalam Bab ke IV dari Buku II (pasal 395 dan selanjutnya) memberikan pengaturan tersendiri mengenai “perjanjian kerja-laut”, di samping menyatakan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam KUHPdt, perjanjian kerja laut itu telah dinyatakan berlaku untuk orang Indonesia, sehingga untuk perjanjian laut telah ada kesatuan hukum.

Berbagai Perlindungan Bagi Buruh

- a. Suatu reglemen yang ditetapkan oleh majikan hanya mengikat buruh, jika si buruh secara tertulis telah menyetujui reglemen itu, dengan persyaratan selemba diberikan kepada buruh, selemba diserahkan kepada Departemen Perburuhan dan selemba lagi ditempel pada papan pengumuman.
- b. Suatu janji antara majikan dan buruh, dengan mana si buruh ini dibatasi dalam kebebasannya dalam melakukan pekerjaan tertentu setelah berakhirnya hubungan kerja, hanyalah sah apabila janji itu dibuat dalam suatu reglemen dengan seorang buruh yang sudah dewasa (Pasal 1601x KUHPdt).
- c. Tidak diperbolehkan dan batal, setiap janji antara si majikan dan buruh yang mengikatkan diri untuk

menggunakan upah atau lain-lain pendapatannya menurut cara-cara atau petunjuk yang diberikan majikan (Pasal 1601s KUHPdt).

- d. Setelah berakhirnya hubungan kerja, mewajibkan kepada majikan untuk memberikan surat keterangan atas permintaan buruh, yang memuat keterangan yang sesungguhnya tentang pekerjaan yang dilakukan, misalnya lamanya kerja, cara buruh melakukan pekerjaan, alasan diakhiri hubungan kerja dan lain-lain (Pasal 1602z KUHPdt).

c) Pemutusan Hubungan Kerja

Dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur pemutusan hubungan kerja dibedakan antara perjanjian perburuhan yang diadakan untuk suatu waktu tertentu dan yang diadakan tanpa adanya ketentuan waktu. Suatu perjanjian yang diadakan untuk suatu waktu tertentu berakhir secara otomatis apabila waktunya habis. Pada prinsipnya suatu perjanjian perburuhan, baik untuk waktu tertentu maupun tanpa waktu tertentu, dapat diputuskan baik oleh pihak buruh maupun pihak majikan dengan suatu pernyataan pengakhiran asal diperhatikan tenggang waktu pengakhiran, waktu mana adalah menurut Pasal 1603 g KUHPdt. dihubungkan dengan Pasal 1603 I KUHPdt, satu bulan.

Jika hubungan kerja diadakan untuk waktu lebih lama dari lima tahun atau untuk selama hidupnya seorang tertentu, maka si buruh, berhak sejak lewatnya waktu lima tahun dari permulaan hubungan kerja, mengakhirinya dengan mengindahkan tenggang waktu enam-bulan (Pasal 1603u KUHPdt). Apabila

diperjanjikan suatu masa percobaan, maka selama masa percobaan itu berlangsung, si buruh berhak setiap waktu seketika mengakhiri hubungan kerja dengan suatu pernyataan pengakhiran (Pasal 1603 I KUHPdt); artinya “seketika” ialah tanpa mengindahkan sesuatu jangka waktu. mengenai masa percobaan ini ditetapkan bahwa masa percobaan itu tidak boleh lebih lama dari tiga bulan dan tiap janji yang mengadakan suatu masa percobaan baru antara pihak-pihak yang sama adalah batal.

Baik buruh maupun majikan yang mengakhiri (memutuskan) hubungan kerja tanpa suatu pernyataan pengakhiran dengan mengindahkan jangka waktu yang ditetapkan undang-undang, dianggap bertindak berlawanan dengan hukum (“*onrechtmatig*”) dan perbuatannya diancam pembebanan pembayaran ganti rugi sebesar upah yang sedianya harus dibayar majikan sampai waktu di mana hubungan kerja dapat diakhiri (Pasal 1603q KUHPdt), kecuali jika perbuatan itu telah dilakukan karena suatu “alasan yang mendesak” (“*dringende redenen*”). Beberapa alasan mendesak bagi majikan yang dibenarkan oleh undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Apabila si buruh, pada waktu menutup perjanjiannya, telah menyesatkan si majikan dengan memperlihatkan surat-surat pernyataan palsu atau dengan sengaja ia memberikan keterangan-keterangan palsu tentang hubungan kerja yang lama telah berakhir.
2. Apabila si buruh telah melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau lain-lain kejahatan

yang menyebabkan ia tidak patut lagi mendapat kepercayaan.

3. Apabila si buruh menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam sungguh-sungguh si majikan, keluarga atau teman-teman serumah si majikan atau teman-teman sekerjanya.
4. Apabila si buruh membujuk atau mencoba membujuk si majikan, keluarga atau teman-teman si majikan atau teman-teman sekerjanya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (Pasal 1603 o KUHPdt).

Sedangkan alasan-alasan yang dianggap mendesak bagi si buruh adalah:

1. Apabila si majikan menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam sungguh-sungguh si buruh atau membiarkan bahwa perbuatan semacam itu dilakukan salah seorang temannya serumah atau bawahannya.
2. Apabila si majikan membujuk atau mencoba membujuk si buruh, keluarga atau teman-teman serumah si buruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan atau membiarkan bahwa pembujukan atau percobaan pembujukan yang demikian itu dilakukan oleh salah seorang teman serumah atau bawahannya.
3. Apabila terus berlangsungnya hubungan kerja bagi si buruh akan membawa bahaya yang sungguh-sungguh untuk jiwa, kesehatan, kesusilaan atau nama baiknya, sedangkan itu tidak nyata sewaktu perjanjian dibuat.

4. Apabila si buruh karena sakit atau lain-lain sebab di luar kesalahannya menjadi tak mampu menjalankan pekerjaan yang diperjanjikan (Pasal 1603 p KUHPdt).

Suatu perjanjian perburuhan berakhir dengan sendirinya apabila si buruh meninggal, namun tidak demikian halnya apabila si majikan meninggal. Dalam hal yang terakhir ini diserahkan kepada ahli warisnya si majikan, hendak meneruskan atau mengakhiri perjanjian. Dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1957 telah dibentuk suatu badan yang dinamakan: Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (disingkat: P4), yang merupakan pengadilan khusus untuk memutus sengketa antara buruh dan majikan, namun kewenangannya hanya untuk perselisihan yang timbul dari suatu perjanjian perburuhan kolektif.

Yang dinamakan perjanjian perburuhan kolektif adalah suatu perjanjian perburuhan antara seorang majikan dan suatu serikat buruh. Suatu sengketa antara seorang majikan dan seorang buruh perorangan (yang tidak bergabung dalam serikat buruh) masuk wewenang Pengadilan biasa (Pengadilan Umum), yaitu Pengadilan Negeri.

d) Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Perjanjian pemborongan adalah perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi pihak lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dengan menerima sejumlah uang sebagai harga dari

pekerjaan tersebut. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Di mana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut; dan
- b. Pemborong hanya melakukan pekerjaan saja. Perbedaan itu akan membawa perbedaan dalam hal tanggung jawab si pemborong atas hasil pekerjaan yang diperjanjikan.

Dalam hal si pemborong diwajibkan menyediakan bahannya dan pekerjaan musnah sebelum diserahkan kepada pihak yang memborongkan, maka segala kerugian menjadi tanggung jawab si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima hasil pekerjaan itu (Pasal 1605 KUHPdt). Jika si pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja, dan pekerjaannya musnah, maka ia hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya (Pasal 1606 KUHPdt).

Ketentuan terakhir mengandung maksud bahwa akibat suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa bahan-bahan yang telah disediakan oleh pihak yang memborongkan, menjadi tanggung jawab pihak yang memborongkan. Baru apabila dari pihak si pemborong ada kesalahan mengenai kejadian itu, yang harus dibuktikan oleh pihak yang memborongkan, maka si pemborong dapat dimintai pertanggung jawaban sekadar kesalahannya yang mengakibatkan kemusnahan barang tersebut.

Dalam hal si pemborong hanya diwajibkan melakukan pekerjaan saja dan jika musnahnya

pekerjaan itu terjadi di luar sesuatu kelalaian dari pihak pemborong, sebelum pekerjaan diserahkan, sedang pihak yang memborongkan tidak telah lalai untuk memeriksa dan menyetujui pekerjaannya, maka si pemborong tidak berhak atas harga yang diperjanjikan, kecuali apabila musnahnya barang (pekerjaan) itu disebabkan oleh suatu cacat dalam bahannya. Kedua belah pihak menderita kerugian akibat kejadian yang tak sengaja yang memusnahkan pekerjaan itu, pihak yang memborongkan kehilangan bahan-bahan yang telah disediakan olehnya, sedangkan pihak pemborong kehilangan tenaga dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menggarap pekerjaan.

Pihak yang memborongkan hanya dapat menuntut penggantian kerugian apabila ia dapat membuktikan adanya kesalahan dari si pemborong, sedangkan pihak pemborong hanya akan dapat menuntut harga yang dijanjikan apabila ia berhasil membuktikan bahwa bahan-bahan yang disediakan oleh pihak lawannya itu mengandung cacat-cacat yang menyebabkan kemusnahan pekerjaannya.

Jika suatu pekerjaan dikerjakan bagian demi bagian, maka pekerjaan itu dapat diperiksa sebagian demi sebagian. Pemeriksaan tersebut dianggap terjadi (dilakukan) untuk semua bagian yang telah dibayar apabila pihak yang memborongnya tiap-tiap kali membayar si pemborong menurut imbangan dari apa yang telah selesai dikerjakan (Pasal 1608 KUHPdt). Ketentuan ini mengandung maksud bahwa bagian pekerjaan yang sudah dibayar itu menjadi tanggungan pihak yang memborongkan apabila

terjadi suatu peristiwa (di luar kesalahan salah satu pihak) yang memusnakan bagian pekerjaan itu. Untuk pemborongan pembangunan gedung, jika suatu gedung telah diborongan dan dibuat untuk suatu harga tertentu seluruhnya atau sebagian musnah disebabkan karena suatu cacat dalam penyusunannya atau bahkan karena tidak sanggupnya tanahnya, maka para ahli pembangunan serta para pemborongnya adalah bertanggung jawab untuk itu selama sepuluh tahun (Pasal 1609 KUHPdt).

Jika seorang pemborong telah menyanggupi untuk membuat suatu gedung secara borongan menurut suatu rencana yang telah diperkirakan serta ditetapkan bersama-sama dengan pemilik tanah, maka tak dapatlah ia menuntut suatu penambahan harga, baik dengan dalih naiknya upah-upah buruh atau harga-harga bahan bangunan, maupun dengan dalih telah dibuatkan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan itu tidak telah disetujui dengan pemilik (Pasal 1610 KUHPdt). Karena naiknya upah buruh dan harga bangunan menjadi tanggungan pemborong, sebaliknya apabila upah buruh dan harga bahan bangunan turun, itu menjadi keuntungan pemborong.

Pihak yang memborongkan, boleh menghentikan pemborongannya, meskipun pekerjaan telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada si pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkan guna pekerjaannya serta untuk keuntungan yang hilang karenanya (Pasal 1611 KUHPdt). Dalam hal ini dimungkinkan adanya pengakhiran secara sepihak dengan segala konsekuensinya, yaitu pembayaran

ganti rugi kepada pemborong yang tidak saja terdiri atas segala biaya yang telah dikeluarkan tetapi juga atas kehilangan keuntungan yang sedianya akan diperoleh si pemborong apabila ia dapat menyelesaikan pekerjaannya. Sebaliknya juga pihak pemborong bisa menghentikan pekerjaannya asal ia bersedia mengganti semua kerugian yang diderita pihak yang memborongkan akibat dihentikan pekerjaan itu.

Ketentuan ini sesuai dengan asas umum di dalam hukum perjanjian, suatu perjanjian tidak boleh ditarik kembali secara sepihak, dan siapa yang berbuat demikian diwajibkan mengganti segala kerugian yang diderita pihak lawannya sebagai akibat penarikan kembali perjanjian itu.

Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong. Namun pihak yang memborongkan diwajibkan untuk membayar kepada para ahli warisnya si pemborong harga pekerjaan yang sudah dikerjakan menurut imbangannya terhadap harga pekerjaan yang telah dijanjikan dalam perjanjian, serta harga bahan bangunan yang telah disediakan, asal pekerjaan atau bahan-bahan tersebut dapat mempunyai sesuatu manfaat baginya (Pasal 1612 KUHPdt).¹²¹

6) Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu kelain tempat, sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan

¹²¹R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 57-68.

membayar ongkosnya. Menurut undang-undang seorang juru-pengangkut (bahasa belanda “*vervoerder*”, bahasa Inggris “*carrier*”) hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, jadi tidak perlu bahwa ia sendiri mengusahakan alat angkutnya, meskipun pada umumnya (biasanya) ia sendiri yang mengusahakannya.

Ada perbedaan antara seorang pengangkut dan seorang ekspediter. Yang terakhir ini hanya memberikan jasa-jasanya dalam soal pengiriman barang saja dan pada hakikatnya hanya memberikan perantara antara pihak yang hendak mengirimkan barang dan pihak yang mengangkut barang itu. Dalam perjanjian pengangkutan pihak pengangkut adalah bebas untuk memilih sendiri alat pengangkutan yang hendak dipakainya.

Dalam perjanjian pengangkutan itu pihak pengangkut sudah mengakui telah menerima barang dan menyanggupi untuk membawanya ketempat yang telah ditujuk dan menyerahkan kepada orang yang dialamatkannya. Dan kewajiban berakhir setelah ia menyerahkan barangnya, ia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai “bapak rumah yang baik”. Biasanya ongkos pengangkutan dibayar oleh si pengirim barang, tetapi ada kalanya ongkos itu dibayar oleh orang yang dialamatkannya. Si pengangkut berhak untuk menuntut pembayaran ongkos pengangkutan itu kepada kedua-duanya.

Perjanjian pengangkutan tidak diatur dalam KUHPdt, melainkan tersebar dalam berbagai aturan di luar KUHPdt, misalnya: Ordonansi Lalu-lintas di Jalan umum (“*wegverkeers-ordonnantie*”) tertanggal 23 Pebruari 1933, Lembaran Negara 1933 No. 86, sebagaimana ditambah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1951 termuat

dalam Lembaran Negara tahun 1951 No. 42: Ordonansi Pengangkutan di Udara (*“Luchtvervoer-ordonnantie”*) tanggal 9 Maret 1939, Lembaran Negara tahun 1939 NO. 100, sedangkan pengangkutan melalui lautan diatur dalam KUHD (*Werboek van Koophandel*) Buku II, bab ke V, bab ke V A dan bab V B, yang berturut-turut mengatur tentang: pencateran, pengangkutan barang dan pengangkutan orang.

Meskipun perjanjian pengangkutan pada hekekatnya sudah tunduk pada pasal-pasal dari bagian umum dari hukum perjanjian KUHPdt, akan tetapi oleh undang-undang telah diterapkan berbagai peraturan khusus yang bertujuan untuk kepentingan umum membatasi kebebasan dalam hal membuat perjanjian pengangkutan, yaitu dengan meletakkan berbagai kewajiban khusus kepada pihaknya si pengangkut yang tidak boleh disingkirkan dalam perjanjian.

Untuk pengangkutan di darat, terdapat dalam ordonansi Lalu Lintas Di Jalan Umum (lembaran Negara 1933 No.86), yang memberikan peraturan untuk lalu lintas di jalan umum. Mengenai tanggung jawab seorang pengangkut ditetapkan dalam Pasal 28 ayat 1 bahwa seorang pemilik atau pengusaha sebuah kendaraan umum bertanggung jawab untuk tiap-tiap kerugian yang diderita oleh seorang penumpang atau kerusakan pada barang yang diangkutnya, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan itu tidak disebabkan karena kesalahannya atau karena kesalahan orang-orang yang bekerja padanya.

Dalam hal pembuktian pihak penumpang atau pengirim barang tidak diwajibkan membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan karena kesalahan pihak pengangkut. Peraturan

menetapkan beban pembuktian ada pada pengangkut. Pengangkut diwajibkan membuktikan bahwa kerusakan itu tidak disebabkan karena kesalahannya atau kesalahan orang yang bekerja padanya.

Selanjutnya dalam Pasal 28 (2) dari ordonansi lalu lintas di jalan umum itu ditetapkan, bahwa setiap perjanjian yang bertentangan dengan ayat (1) dari pasal ini adalah batal. Tidak boleh diperjanjikan bahwa penumpang atau pengirim barang harus menanggung sendiri setiap kerugian yang disebabkan karena pengangkutannya, termasuk yang terjadi karena kesalahan pihak pengangkut. Begitu juga dilarang untuk memikulkan beban pembuktian tentang kesalahan si pengangkut, kepada penumpang atau pemilik barang.

Perihal pengangkutan orang atau barang melalui laut, diatur dalam KUHD Buku II bab V A dan V B dalam Pasal 468 dan Pasal 470. Yang memuat peraturan yang tujuannya sama dengan Pasal 28 Ordonansi lalu lintas di jalan umum. Pada Pasal 470 antara lain melarang seorang pengangkut untuk memperjanjikan bahwa ia tidak akan menanggung atau hanya akan menanggung sebagian saja kerusakan-kerusakan pada barang-barang yang diangkutnya, yang ditimbulkan oleh kurang baiknya alat pengangkutan atau kurang cakupannya pekerja yang dipakainya. Perjanjian yang dibuat dengan melanggar larangan tersebut, diancam dengan pembatalan.

Namun kepada pengangkut diperbolehkan untuk memperjanjikan suatu pembatasan tanggung-jawab untuk tiap potong barang yang diangkutnya, pembatasan mana tidak boleh kurang dari Rp600 (enam ratus rupiah) per potong barang. Selanjutnya ia diperbolehkan juga

memperjanjikan bahwa ia tidak akan diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan rusaknya atau hilangnya barang, apabila tentang sifat atau harga barang tersebut dengan sengaja tidak diberitahukan kepadanya.

Pasal 470 a KUHPdt memuat suatu peraturan yang menetapkan bahwa, meskipun telah diadakan pembatasan tanggung jawab, si pengangkut diwajibkan memperlengkapi sepatutnya alat pengangkutan yang dipakainya, sedangkan kepadanya diletakkan beban pembuktian bahwa ia telah memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam pengiriman barang-barang yang diangkut di daratan, misalnya dengan kereta api, maka lazimnya dibuat sepucuk “surat pengangkutan” (bahasa Belanda *veachtbrief*), yang menyebutkan macam barang yang diangkut, biaya pengangkutan dan nama orang yang dialamatkan. Surat ini berfungsi sebagai pengantar saja, karena itu ia ditandatangani oleh si pengirim barang, tidak oleh si pengangkut.

Untuk pengangkutan barang melalui udara atau laut, dengan kapal udara atau kapal laut dibuat sepucuk surat yang dinamakan konosemen (“*cognossement*”) ialah, sepucuk surat yang bertanggal yang ditandatangani nakhoda atau seorang pegawai dari maskapai pelayaran (atau penerbangan) atas nama si pengangkut, yaitu maskapai tersebut, yang menyatakan bahwa si pengangkut telah menerima barang-barang tertentu untuk diangkut ketempat yang ditunjuk dan diserahkan kepada orang yang dialamatkan. Melihat pada bentuk dan isinya, dapat dikatakan bahwa konosemen adalah suatu “pengakuan-hutang” dari pihaknya pengangkut. Orang yang mengirimkan barang menerima dua lembar dari konosemen, sehingga ia

memegang suatu tanda bukti tentang piutangnya terhadap si pengangkut, piutang mana berupa hak untuk menuntut diterimkannya barang-barang yang disebutkan dalam konosemen.

Dalam perdagangan internasional, konosemen itu sudah menjadi barang dagangan seperti halnya dengan surat sero (andil) atau surat wesel. Dengan demikian maka barang-barang yang masih berada dalam pelayaran, sudah dapat diperdagangkan, sedangkan penyerahan barang (*levering*) dapat dilakukan dengan penyerahan konosemen. Konosemen ini dapat ditulis atas nama si pengirim barang atau atas nama orang yang harus menerimanya atau pula sebagai surat tunjuk sehingga siapa saja yang dapat mempertunjukkan (memperlihatkan) surat itu, berhak menerima barang-barang yang disebutkan di dalamnya.

Suatu konosemen dapat diserahkan kepada orang lain, yaitu dengan “*endosemen*”. Hanya jika si pengangkut tidak menyerahkan barang-barangnya, si pemegang konosemen tidak dapat menuntut dari si pengirim. Penuntutan penyerahan barang hanya dapat dilakukan terhadap si pengangkut, yang dalam halnya barang-barang tidak dapat ditemukan, berkewajiban mengganti segala kerugian.¹²²

7) Persekutuan

a) Definisi

Yang dinamakan “persekutuan” (bahasa Belanda “*maatschap*” atau “*vennootschap*” bahasa Inggris “*partnership*”) adalah suatu perjanjian antara dua

¹²²R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 69-74.

orang atau lebih untuk berusaha bersama-sama mencari keuntungan yang akan dicapai dengan jalan masing-masing memasukkan sesuatu dalam suatu kekayaan bersama. Perkataan Belanda “*maat*” atau “*vennoot*” berarti kawan atau sekutu, dalam bahasa Indonesia “persekutuan”. Perkataan persekutuan lebih tepat dari “perseroan”, karena perkataan yang terakhir ini mungkin menimbulkan dugaan seolah-olah dalam bentuk kerja sama dengan mengeluarkan “sero” atau saham, padahal pengeluaran sero atau saham ini tidak perlu.

Menurut Pasal 1618 KUHPdt menyatakan: “Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam kekayaan bersama, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya”. Persekutuan (“*maatschap*”) ini merupakan bentuk kerja sama yang paling sederhana untuk bersama-sama mencari keuntungan. Perjanjian persekutuan tidak berpengaruh terhadap pihak ketiga, ia semata-mata mengatur kerja sama antara para sekutu serta cara pembagian keuntungan yang diperoleh bersama. Orang ketiga juga tidak ada kepentingan dengan bentuk persekutuan itu, karena para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atau perseorangan tentang hutang-hutang yang telah mereka perbuat meskipun untuk persekutuan.

b) Hubungan Antara Para Sekutu

Dalam pesekutuan (*maatschap*) tidak ada ditetapkan besarnya modal atau “kekayaan bersama”. Ada yang memasukkan uang dan ada yang memasukkan

barang, bahkan ada pula yang hanya memasukkan tenaga saja. Barang yang dimasukkan itu ditaksir harganya dan sekutu yang memasukkan barang tersebut dianggap mempunyai “saham” sebesar nilai barang tersebut. Undang-undang menetapkan bahwa sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, mendapat bagian yang sama dari keuntungan bersama seperti sekutu yang memasukkan “modal” (uang) yang paling sedikit (Pasal 1633 ayat (2) KUHPdt). Cara sekutu mengatur pembagian keuntungan, diserahkan kepada mereka untuk mengaturnya, undang-undang hanya membatasi dalam dua hal yaitu:

- Para sekutu tidak boleh menjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka atau kepada seorang pihak ketiga (Pasal 1634 ayat (1) KUHPdt)
- Para sekutu tidak boleh memperjanjikan bahwa kepada salah seorang akan diberikan semua keuntungan (Pasal 1635 ayat (1) KUHPdt).

Suatu janji seperti yang dilarang sub a, harus dinggap sebagai tak tertulis dan akan berlakulah dalam hal itu peraturan-peraturan yang diberikan undang-undang, sedangkan janji yang dilarang dalam sub b diancam dengan pembatalan. Janji-janji yang dibuat di luar itu diperbolehkan, misalnya diperjanjikan bahwa salah seorang akan mendapat bagian yang lebih besar dari haknya menurut imbalan pemasukan modal, diperbolehkan untuk menjanjikan bahwa semua kerugian akan dipikul oleh salah seorang atau beberapa orang sekutu saja (Pasal 1635 ayat (2) KUHPdt).

Seorang sekutu dianggap berhutang kepada persekutuan terhadap yang ia sanggupi kepada persekutuan; dan jika pemasukan itu terdiri atas suatu barang tertentu, maka ia diwajibkan menanggung, dengan cara yang sama seperti yang berlaku dalam jual beli. Pasal 1625 KUHPdt menyamakan posisi penanggung dengan kewajiban penjual barang, yang meliputi dua hal yaitu menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi.

Pasal 1626 KUHPdt menetapkan, seorang sekutu yang diwajibkan memasukkan sejumlah uang dan tidak melakukan itu, menjadi berhutang bunga atas jumlah tersebut demi hukum dan dengan tidak usah ditagihnya pembayaran uang itu, terhitung sejak hari uang itu sedianya harus dimasukkan. Hal yang sama berlaku terhadap jumlah-jumlah uang yang telah diambil oleh seorang sekutu dari kas bersama, terhitung sejak hari ia telah mengambilnya guna kepentingan pribadinya. Dan semuanya tidak mengurangi penggantian kerugian tambahan, jika ada alasan untuk itu.

Bunga yang dimaksudkan di atas adalah bunga moratoire sebanyak 6 (enam) persen setahun sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1250 KUHPdt dengan perbedaan bahwa di sini bunga itu dihitung sejak hari si sekutu tersebut lalai membayar hutangnya kepada persekutuan (jadi tidak sejak hutang itu dituntut pembayarannya di muka pengadilan). Adapun yang dimaksud dengan kerugian tambahan itu adalah apabila persekutuan dalam menjalankan usahanya,

terpaksa meminjam uang dari pihak lain dengan bunga yang lebih tinggi daripada bunga menurut undang-undang.

Beberapa cara penyelesaian apabila timbul pertentangan antara kepentingan seorang sekutu dengan kepentingan persekutuan, misal kalau seorang sekutu mempunyai piutang atau tagihan terhadap seorang yang juga berhutang kepada persekutuan, maka sekutu itu harus membagi pembayaran itu dengan persekutuan menurut besarnya imbalan besarnya piutang masing-masing, namun sebaliknya apabila debitur telah membayar hutangnya kepada persekutuan, si sekutu tersebut tidak akan mendapat bagian dari pembayaran itu sebagai pembayaran sebagian atas piutangnya. Demikian pula akan terjadi apabila si sekutu itu menerima suatu pembayaran, menyatakan bahwa pembayaran itu seluruhnya adalah untuk membayar piutang persekutuan (Pasal 1628 KUHPdt).

Selanjutnya Pasal 1629 KUHPdt menyatakan: “Jika salah seorang sekutu telah menerima seluruh bagiannya dalam suatu piutang bersama, dan si berhutang telah membayar hutangnya (sebagian) itu kemudian jatuh pailit, maka sekutu tersebut harus memasukkan yang diterimanya itu ke dalam kas bersama, biarpun ia sudah menyatakan menerima pembayaran itu sebagai pelunasan bagiannya”. Apabila persekutuan menberita kerugian, akibat kesalahan seorang sekutu di dalam mengerjakan suatu urusan, maka sekutu tersebut harus mengganti kerugian itu tanpa dibolehkan menjumpakan (mengkompensasikan)

keuntungan-keuntungan yang diperolehnya bagi persekutuan dalam lain urusan (Pasal 1630 KUHPdt).

Jika suatu barang yang hanya kenikmatannya saja yang dimasukkan, merupakan suatu barang tertentu dan tidak musnah karena pemakaian, maka risiko atas barang tersebut dipikulkan kepada pemiliknya (Pasal 1631 ayat (1) KUHPdt). Misalnya sebuah mobil yang hanya kenikmatannya saja yang dimasukkan, pada suatu hari hancur akibat suatu peristiwa di luar kesalahan para sekutu, maka kerugian itu dipikul oleh sekutu yang mempunyai mobil tersebut. Lain halnya apabila seluruh mobil itu dimasukkan sebagai modal dalam persekutuan; dalam hal yang demikian mobil itu diserahkan kepada persekutuan dan menjadi milik bersama, maka segala risiko mobil itu dipikul oleh persekutuan.

Seorang sekutu mempunyai tuntutan terhadap persekutuan, tidak saja tentang uang-uang yang ia telah dikeluarkan lebih dahulu untuk persekutuan, tetapi juga tentang perikatan-perikatan yang telah diperbuat dengan itikad baik guna kepentingan persekutuan dan lagi tentang kerugian-kerugian yang dideritanya yang tidak dapat dipisahkan dari pengurusannya. (Pasal 1632 KUHPdt). Seorang sekutu yang mengerjakan suatu urusan untuk persekutuannya, identik dengan hubungan antara jurukuasa dengan pemberi kuasanya. Mengenai pembagian keuntungan diberikan peraturan sebagai berikut:

- Jika di dalam perjanjian persekutuannya tidak telah ditetapkan bagian masing-masing sekutu dalam untung dan ruginya persekutuan, maka

bagian masing-masing adalah menurut imbalan dengan yang ia telah masukkan dalam persekutuan. Pada prinsipnya cara pembagian keuntungan dan pemikulan kerugian diserahkan kepada ketentuan pada sekutu sendiri, namun bila tidak dibuatnya ketentuan oleh mereka, maka berlakulah cara sebagaimana yang ditetapkan Pasal 1633 KUHPdt.

- Seorang sekutu yang dengan suatu janji khusus dalam perjanjian persekutuan, ditugaskan melakukan kepengurusan persekutuan, berhak, biarpun bertentangan dengan sekutu-sekutu lainnya, melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan pengurusan itu, asal dengan itikad baik.
- Kekuasaan tersebut selama berlangsungnya persekutuan, tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang sah; namun jika kekuasaan itu tidak diberikan di dalam perjanjian persekutuannya, melainkan di dalam suatu akta yang terkemudian, maka dapatlah ia ditarik kembali sebagaimana dengan suatu pemberian kuasa biasa (Pasal 1636 KUHPdt).
- Jika beberapa sekutu telah ditugaskan melakukan pengurusan persekutuan tanpa ditentukan apa yang menjadi pekerjaan masing-masing, atau tanpa ditentukan bahwa yang satu tidak diperbolehkan bertindak jika tidak bersama-sama dengan kawan-kawannya pengurus, maka masing-masing sendirian adalah berwenang untuk melakukan segala perbuatan yang berkenaan dengan pengurus itu (Pasal 1637 KUHPdt).

- Apabila telah diperjanjikan bahwa salah seorang pengurus tidak boleh melakukan perbuatan jika tidak bersama-sama bertindak dengan seorang pengurus lain, maka tak dapatlah pengurus yang satu itu, tanpa perjanjian baru, bertindak tanpa bantuan yang lainnya, meskipun yang terakhir ini pada suatu waktu berada dalam keadaan tak mampu untuk turut melakukan perbuatan-pengurusan (Pasal 1638 KUHPdt).
- Seorang berada dalam keadaan tak mampu melakukan suatu perbuatan hukum apabila ia ditaruh di bawah pengampuhan atau sedang menjalani suatu hukuman badan.

Selanjutnya Pasal 1639 KUHPdt mengenai pengurus, jika tidak ada janji-janji khusus mengenai cara-cara pengurus, maka perlu mengindahkan paraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Para sekutu dianggap secara timbal balik telah memberikan kuasa supaya yang satu melakukan pengurus bagi yang lainnya. Sesuatu yang dilakukan sekutu mengikat sekutu yang lainnya untuk bagian mereka, meskipun sekutu yang bertindak itu telah tidak memperoleh perizinan mereka; namun mereka itu atau salah seorang di antara mereka berhak untuk melawan perbuatan tersebut, selama perbuatan belum ditutup.
2. Masing-masing sekutu diperbolehkan memakai barang-barang persekutuan asal sesuai dengan peruntukannya, tidak bertentangan dengan kepentingan kepentingan persekutuan dan

- tidak menghalang-halangi sekutu lainnya untuk menggunakan barang tersebut.
3. Masing-masing sekutu berhak mewajibkan sekutu-sekutu lainnya untuk turut memikul biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan barang-barang kepunyaan persekutuan.
 4. Tidak seorang sekutu pun tanpa izinnnya sekutu-sekutu lainnya, boleh membuat hal-hal yang baru pada benda-benda tak bergerak kepunyaan persekutuan, meskipun ia mengemukakan bahwa hal itu menguntungkan perusahaan.

Pasal 1640 KUHPdt menetapkan para sekutu yang tidak menjadi pengurus tidak diperbolehkan mengasingkan maupun menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan persekutuan ataupun meletakkan beban-beban di atasnya. Larangan tersebut juga berlaku untuk benda-benda tak bergerak. Masing-masing sekutu diperbolehkan, bahkan tanpa izin pesero-pesero lainnya, menerima seorang ketiga sebagai peserta dalam bagiannya dalam persekutuan, tetapi sekalipun ia ditugaskan melakukan pengurusan kepentingan-kepentingan persekutuan, tak dapatlah ia memasukan orang ketiga tersebut tanpa izinnnya sekutu-sekutu lainnya, sebagai anggota persekutuan (Pasal 1641 KUHPdt).

Orang luar yang oleh salah seorang sekutu diterima sebagai peserta dari bagiannya sekutu tersebut, (dalam bahasa Belanda “*onder-venoot*”) yang berarti sekutu pengikut. Ia hanya mempunyai hubungan dengan sekutu yang menerimanya sebagai pengikut dan sama sekali tidak mempunyai hubungan

dengan sekutu-sekutu lainnya. Hanyalah dengan persetujuan sekutu lainnya dapat dimasukkan seorang sekutu baru.

c) Hubungan Para Sekutu Dengan Pihak Ketiga

Tanggung jawab sekutu terhadap pihak ketiga dijelaskan dalam Pasal 1643 KIHPPt sebagai berikut: “Para sekutu dapat dituntut oleh si berhutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari bagian sekutu yang lainnya; terkecuali apabila sewaktu hutang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar hutang tersebut menurut imbalan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan”.

Pasal di atas, sebenarnya tidak merupakan sesuatu bentuk tanggung jawab yang khusus, melainkan hanya menggambarkan pola umum tanggung jawab. Menurut asas umum, apabila beberapa orang bersama-sama meminjam uang dari seorang pihak ketiga, bahwa masing-masing dapat dituntut untuk bagian yang sama, jadi umpamanya mereka itu bertiga, masing-masing dapat dituntut untuk sepertiga jumlah hutang.

Kemudian dalam Pasal 1644 KUHPdt diterangkan: “Janji bahwa suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan, hanyalah mengikat sekutu yang melakukan perbuatan itu saja dan tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang terakhir ini telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu atau jika urusannya telah

memberikan manfaat bagi persekutuan. Jadi agar para sekutu terikat pada pihak ketiga diperlukan pemberian kuasa oleh mereka kepada sekutu yang bertindak keluar”.

Jika salah seorang sekutu atas nama persekutuan telah membuat suatu perjanjian, maka persekutuan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian itu (Pasal 1645 KUHPdt). Oleh karena persekutuan bukan suatu badan hukum, perkataan “persekutuan” dalam ketentuan tersebut harus diartikan sebagai para sekutu bersama-sama.

d) Macam-macam Cara Berakhirnya Persekutuan

Menurut Pasal 1646 KUHPdt persekutuan akan berakhir:

1. Dengan lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan;
 2. Dengan musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan;
 3. Atas kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu dan
 4. Jika salah seorang sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
- Cara yang pertama sebagaimana halnya semua perjanjian yang dibuat untuk suatu tertentu, termasuk perjanjian persekutuan yang dibuat untuk waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, akan berakhir apabila waktunya telah habis.
 - Cara yang kedua dapat dicontohkan, jika beberapa orang mengadakan persekutuan untuk bersama-

sama mengusahakan sebuah alat pengangkutan, apabila alat ini suatu ketika musnah, maka berakhirnya persekutuan tersebut. Sedang yang dimaksud dengan diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan adalah misalnya, apabila beberapa orang mengadakan persekutuan untuk bersama-sama membeli suatu barang dengan maksud untuk menjualnya kembali dengan mendapat keuntungan. Maka dengan selesainya pembelian dan penjualan kembali barang tersebut, maka berakhirnya persekutuan.

- Cara ketiga ditujukan pada persekutuan yang dibuat tanpa waktu tertentu. Persekutuan ini dapat berakhir setiap waktu atas permintaan salah seorang atau beberapa orang sekutu. Dengan sendirinya harus diperhatikan suatu jangka waktu yang pantas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang sedang berjalan.
- Cara yang keempat menunjukkan bahwa perjanjian persekutuan ini sangat bersifat pribadi, dalam arti bahwa pribadi masing-masing sekutu adalah sangat penting bagi kawan-kawannya persekutuan lainnya, sebab lazimnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak.

Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, sebelum waktu lewat, tidaklah dapat dituntut selainnya atas alasan yang sah; sebagaimana jika seorang sekutu lain karena sakit terus-menerus menjadi tak cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan; atau lain-lain hal semacam itu yang sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (Pasal 1647 KUHPdt).

Jika salah seorang sekutu telah berjanji akan memasukkan miliknya atas suatu barang ke dalam persekutuan, kemudian barang itu musnah sebelum pemasukan terlaksana, maka persekutuan menjadi bubar terhadap semua sekutu. Begitu juga persekutuan dalam segala hal bubar jika barangnya musnah, apabila hanya kenikmatan atas barang itu saja yang dimasukkan dalam persekutuan, sedangkan hak miliknya tetap berada pada sekutu yang memasukannya. Tetapi persekutuan tidak menjadi bubar karena musnahnya barang yang hak miliknya sudah dimasukkan dalam persekutuan.

Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1648 KUHPdt: “Jika barang yang harus dimasukkan hak miliknya atau kenikmatannya musnah sebelum pemasukan dilaksanakan, maka itu berarti bahwa salah satu syarat untuk mendirikan persekutuan tidak lagi dapat dipenuhi, sehingga perjanjian persekutuan sudah dianggap bubar. Tetapi adalah lain halnya jika hak milik atau kenikmatan atas barang tersebut sudah dimasukkan. Dalam hal yang demikian persekutuan sudah berdiri dan musnahnya barang tersebut tidak berakibat bubarnya persekutuan”.

Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak seorang sekutu atau beberapa orang sekutu, jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu. Pembubaran terjadi, dalam hal tersebut, dengan suatu pemberitahuan kepada segenap sekutu lainnya, asal pemberitahuan itu terjadi dengan itikad baik dan tidak dilakukan dengan cara tidak memberikan waktu (Pasal 1649 KUHPdt).

Selanjutnya Pasal 1650 KUHPdt memberikan contoh pemberitahuan penghentian yang dilakukan dengan tidak dengan itikad baik disebutkan: “Apabila seorang sekutu menghentikan persekutuannya dengan maksud untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, sedangkan para sekutu sudah mencanangkan akan bersama-sama menikmati keuntungan tersebut”. Dan sebagai contoh pemberitahuan penghentian yang dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu disebutkan apabila barang-barang persekutuan tidak lagi terdapat dalam keseluruhannya, sedangkan kepentingan persekutuan menuntut supaya pembubarannya diundurkan.

Jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau akan berlangsung terus di antara sekutu-sekutu yang masih hidup, maka janji tersebut harus ditaati. Dalam hal yang kedua, ahli waris dari si meninggal tidak mempunyai hak yang lebih daripada atas pembagian persekutuan menurut keadaannya sewaktu meninggalnya si pewaris; tetapi ahli waris tersebut mendapat bagian dari keuntungan serta turut memikul kerugian yang merupakan akibat-akibat mutlak dari perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum si sekutu, dari siapa ia ahli warisnya, meninggal (Pasal 1651 KUHPdt).

Pasal 1652 KUHPdt telah menetapkan bahwa semua peraturan tentang pembagian warisan, cara-cara pembagian itu dilakukan, serta kewajiban-kewajiban yang terbit karenanya di antara orang-orang yang turut mewaris, berlaku juga untuk pembagian

untuk para sekutu. Yang dimaksudkan adalah bahwa pembagian kekayaan persekutuan di antara para sekutu (setelah bubarnya persekutuan) dilakukan seperti halnya membagi suatu harta peninggalan. Baik kekayaan suatu persekutuan, maupun suatu harta peninggalan oleh undang-undang dipandang sebagai bentuk-bentuk kekayaan bersama.¹²³

8) Perkumpulan

Dalam “perkumpulan” atau “perhimpunan” beberapa orang yang hendak mencapai tujuan dalam bidang non ekonomi (tidak untuk mencari keuntungan) bersepakat untuk mengadakan kerja sama yang bentuk dan caranya ditetapkan dalam “anggaran dasar” atau “reglemen” atau “*statute*”.

Perkumpulan tidak lazim dinamakan “perjanjian” yang benar adalah bahwa orang-orang tersebut bersama-sama “mendirikan” suatu perkumpulan, dan juga tidak lazim diatur dalam undang-undang yang mengatur perihal perikatan atau perjanjian. Di Jerman perbuatan mendirikan suatu perkumpulan atau persekutuan (perseroan), tidak dinamakan “*Vertrag*” (perjanjian), tetapi dinamakan “*Gesamt-akt*” yaitu perbuatan beberapa orang bersama. Dalam bahasa Belanda, perkumpulam dinamakan “*vereniging*” (sebagai lawan dari *maatschap* atau *vennootschap*, dalam bahasa Inggris “*association*” (sebagai lawan dari “*company*” atau “*corporation*”).

Perkumpulan dapat dimintakan pengakuan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman (lembaran Negara tahun 1870 No. 64) (sekarang Departemen Hukum dan

¹²³R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 75-88.

HAM). Setelah berstatus sebagai badan hukum maka perkumpulan tersebut diperlakukan sebagai subjek dalam lalu lintas hukum, dapat memiliki harta kekayaan sendiri, dapat menggugat dan di gugat di depan pengadilan, yang bertindak keluar diwakili pengurusnya. Pemberian pengakuan sebagai badan hukum dapat ditolak apabila bertentangan dengan kepentingan umum, yang diberitahukan dalam surat keputusan penolakan tersebut.

Kekuasaan pengurus untuk bertindak keluar atau melakukan perbuatan hukum atas nama perkumpulan diatur dalam anggaran dasar. Apabila perbuatan pengurus melampaui kewenangannya, hanya mengikat perkumpulan apabila perkumpulan mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu kemudian disetujui secara sah (Pasal 1656 KUHPdt).

Jika surat pendirian, perjanjian dan reglemen-regleemen tidak memuat suatu ketentuan tentang kepengurusan perkumpulan, maka tidak seorang anggotapun berwenang untuk bertindak atas nama perkumpulan atau mengikatkan perkumpulan dengan cara lain selainnya yang telah ditetapkan pada penutup pasal yang lalu (Pasal 1657 KUHPdt). Yang dimaksudkan ialah perkumpulan hanya akan terikat apabila ia mendapat manfaat dari perbuatan anggota itu atau jika perbuatan itu telah disahkan oleh rapat anggota.

Sekadar tentang itu tidak telah diatur secara lain, maka para pengurus diwajibkan memberikan perhitungan dan tanggung jawab kepada segenap anggota perkumpulan. Untuk mana setiap anggota berwenang memanggil mereka di muka hakim (Pasal 1658 KUHPdt). Oleh putusan hakim para pengurus dapat dihukum untuk melakukan perhitungan

dan tanggung jawab yang diminta itu, dan putusan itu merupakan putusan yang menghukum seorang untuk berbuat sesuatu, ia dapat disertai dengan pembebanan uang paksa bila tidak dituruti.

Jika dalam surat pendirian, perjanjian dan reglemen tidak telah dibuat ketentuan-ketentuan lain, tentang hak suara, maka masing-masing anggota suatu perkumpulan mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan suaranya, sedangkan semua keputusan diambil dengan suara terbanyak (Pasal 1659 KUHPdt). Para anggota perkumpulan tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk perikatan perkumpulan-perkumpulan. Hutang-hutang hanyalah dapat dilunasi dari pendapatan penjualan barang-barang perkumpulan (Pasal 1661 KUHPdt).

Perkumpulan yang didirikan oleh kekuasaan umum, tidaklan dihapuskan dengan meninggalnya atau dilepaskannya keanggotaan oleh semua anggota, hingga perkumpulan itu dibubarkan menurut undang-undang. Jika semua anggotanya, dalam hal yang disebutkan tadi sudah tidak ada, maka pengadilan yang dalam daerah hukumnya perkumpulan itu berkedudukan, berwenang untuk, atas permintaan dari siapa saja yang berkepentingan, dan setelah mendengar ataupun atas tuntutan pihak Kejaksaan Negeri, memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang sementara kiranya perlu dilakukan untuk kepentingan perkumpulan (Pasal 1662 KUHPdt). Lain-lain perkumpulan tetap hidup hingga saat perkumpulan itu secara tegas dinyatakan bubar menurut surat pendirian, reglemennya, atau hingga saat berhentiya tujuan atau hal yang menjadi pokok perkumpulan (Pasal 1663 KUHPdt).

Jika surat pendirian, *reglemen* atau perjanjian tidak mengandung ketentuan lain, maka hak-hak para anggota perkumpulan adalah bersifat perorangan dan tidak pindah kepada ahli waris mereka (Pasal 1664 KUHPdt). Namun apabila para anggota menetapkan lain diperbolehkan, misalnya hak-hak anggota dapat pindah kepada ahli warisnya. Pada waktu pembubaran suatu perkumpulan, anggota-anggota yang masih ada atau anggota yang paling akhir ada, diwajibkan melunasi hutang-hutang perkumpulan, sejumlah adanya kekayaan dan mereka hanyalah diperkenankan membagi-bagi atau mengambil sisanya.

Dalam hal memanggil orang-orang pemegang piutang, menyelesaikan pertanggung jawaban dan membayar hutang-hutang perkumpulan, para anggota itu tunduk kepada kewajiban-kewajiban seperti yang dipikulkan kepada orang-orang ahli waris yang menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan. Jika mereka melalaikan kewajiban-kewajiban itu, mereka dapat dituntut untuk membayar hutang-hutang perkumpulan masing-masing untuk seluruhnya, sedangkan beban ini dapat beralih kepada ahli waris-ahli waris mereka (Pasal 1665 KUHPdt).

Kewajiban-kewajiban yang dipikulkan kepada seorang ahli waris yang menerima suatu warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan (dinamakan menerima warisan secara "*beneficiair*") adalah sesuai dengan Pasal 1033 KUHPdt sampai dengan pasal 1043 KUHPdt, di antaranya yang terpenting adalah membuat suatu pencatatan (inventarisasi) dari adanya barang-barang (kekayaan) yang termasuk dalam harta

peninggalan, mengurus barang-barang itu sebagai seorang bapak rumah yang baik dan di dalam jangka waktu tiga bulan memanggil para berpiutang (para kreditur) untuk melakukan perhitungan tanggung jawab kepada mereka. Apabila tanggung jawab tersebut dilalaikan, masing-masing anggota dapat dituntut untuk membayar seluruh hutang perkumpulan. Dalam halnya perkumpulan, perkataan harta peninggalan harus dibaca “milik perkumpulan”.¹²⁴

9) Penghibahan

a. Definisi

Penghibahan (dalam bahasa Belanda “*schenking*”, bahasa Inggris “*donation*”) adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666 KUHPdt). Penghibahaan dinamakan perjanjian “cuma-cuma” (bahasa Belanda “*om niet*”), di mana perkataan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pada pihak lainnya tidak memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian demikian dinamakan perjanjian “sepihak” (“*unilateral*”) lawan dari perjanjian “bertimbang” (“*bilateral*”).

Perkataan “di waktu hidupnya” si penghibah adalah untuk membedakan antara perjanjian penghibahan dengan pemberian yang dilakukan dengan surat wasiat (“*testament*”), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal

¹²⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 89-93.

dan setiap waktu selama si pemberi masih hidup dapat diubah atau dapat ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam *testament* itu dalam KUHPdt dinamakan “*legaat*” (“hibah wasiat”) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan masuk dalam hukum perjanjian, karena itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh si penghibah.

Penghibahan dalam sistem KUHPdt adalah (seperti halnya jual-beli, tukar, menukar) bersifat “*obligatoir*” saja, dalam arti belum ada pemindahan hak milik, karena hak milik baru bisa berpindah dengan dilakukan “*levering*” atau penyerahan (secara yuridis). Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekadar mengenai itu maka hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUHPdt). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan barang lain yang baru akan ada di kemudian hari, penghibahan mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua tidak sah.

Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan; penghibahan yang semacam ini, sekadar mengenai barang tersebut, dianggap batal (Pasal 1668 KUHPdt). Dalam hal ini berarti hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya, karena hanya seorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal ini bertentangan dengan sifat dan hakikat penghibahan.

Diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil dari barang-barang yang dihibahkan, baik barang-barang bergerak maupun tak bergerak, atau bahwa ia tetap memberikan kenikmatan atau nikmat hasil tersebut kepada orang lain (Buku II, Pasal 1669 KUHPdt). Dalam Buku II KUHPdt mengatur tentang hak pakai hasil dan nikmat hasil. Sekadar ketentuan tersebut mengenai tanah sudah dicabut oleh UUPA No. 5 tahun 1960, tetapi ketentuan untuk barang bergerak masih berlaku.

Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, selain yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam daftar yang ditempelkan padanya (Pasal 1670 KUHPdt). Dari ketentuan ini dalam hibah masih diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa si penerima hibah akan melunasi hutang si penghibah, asal disebutkan dengan jelas hutang yang mana, kepada siapa dan berapa besarnya. Kalau itu tidak disebutkan dengan jelas maka janji semacam itu akan membuat batalnya hibah.

Dicantumkan dalam perjanjian penghibahan, dengan mana diletakkan kewajiban bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu “beban”. Si penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari harta benda yang dihibahkan. Jika ia meninggal dengan tidak telah memakai uang tersebut, maka apa yang dihibahkan itu tetap untuk seluruhnya pada si penerima hibah (Pasal 1671 KUHPdt).

Menurut Pasal 1672 KUHPdt si penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang telah diberikannya baik dalam halnya si penerima hibah sendiri, maupun dalam halnya si penerima hibah beserta keturunan-keturunannya akan meninggal lebih dahulu daripada si penghibah; tetapi ia tidak dapat diperjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan si penghibah sendiri.

Akibat dari hak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan itu ialah bahwa segala pengasingan barang-barang yang telah dihibahkan itu batal, sedangkan barang-barang itu kembali kepada si penghibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan di atasnya sejak saat penghibahan (Pasal 1673 KUHPdt).

Pasal ini memberikan kepada suatu janji yang dicantumkan dalam perjanjian hibah, suatu kekuatan berlaku terhadap pihak-pihak ketiga, sehingga menimbulkan suatu keadaan seperti dalam jual beli dengan hak membeli kembali. Pihak-pihak ketiga diharuskan memperhatikan dan menaati janji yang tercantum dalam suatu penghibahan itu. Pasal 1673 KUHPdt ini tidak bisa berlaku kalau yang dihibahkan itu barang yang bergerak, karena mengenai barang semacam ini pihak pembeli selalu dilindungi oleh Pasal 1977 ayat (1) KUHPdt.

Pasal 1674 KUHPdt menetapkan bahwa, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang yang telah dihibahkan kepada seorang lain, maka si penghibah tidak diwajibkan menanggung. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar, karena penghibahan

adalah suatu perjanjian dengan cuma-cuma, artinya tanpa imbalan prestasi dari pihaknya si penerima hibah. Kepada si penghibah tidak ada kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan terhadap cacat-cacat yang tersembunyi, seperti halnya dengan seorang penjual barang.

Ada beberapa ketentuan dari Buku II berlaku untuk penghibahan (Pasal 1675 KUHPdt), yaitu tentang pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat secara “lompat tangan” Yang dimaksudkan adalah: penunjukan seorang ahli waris atau pemberian barang dalam suatu *testament* (wasiat) dengan ketentuan bahwa si waris atau si penerima hibah wasiat dilarang untuk memindah tangankan barang-barang warisan itu (seumur hidup mereka) sedangkan barang-barang tersebut, setelah mereka meninggal, harus diberikan kepada seorang atau orang-orang lain lagi yang ditunjuk di dalam *testament* tersebut.

Menurut Pasal 879 KUHPdt (dalam hal pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat), ditetapkan bahwa si pewaris atau si penerima hibah wasiat penetapan-penetapan seperti yang dilarang undang-undang itu adalah batal, artinya pengangkatan waris dan pemberian hibah wasiat tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan yang dilarang itu. Mutatis mutandis ketentuan ini juga berlaku untuk penghibahan, sehingga penghibahan tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang terlarang itu.

Maksud undang-undang mengadakan larangan-larangan tersebut adalah untuk mencegah adanya barang-barang yang terlalu lama berada di luar

peredaran, hal mana dapat mengganggu lalu lintas hukum. Perkataan “penghibahan” atau “pemberian” dalam Pasal 1666 KUHPdt adalah dalam arti sempit, karena hanya perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat penghibahan, misal syarat dengan cuma-cuma yaitu tidak melalui pembayaran. Lazim disebut “*formele schenking*” yaitu suatu penghibahan formal. Seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah atau membebaskan debitur dari hutangnya, menurut ketentuan Pasal 1666 KUHPdt tidak melakukan penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberi juga.

Di sini dikatakan tentang adanya suatu “*materiile schenking*” (penghibahan menurut hakikatnya). Dan penghibahan dalam arti yang luas ini dipakai dalam Pasal 920 KUHPdt (tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar ketentuan tentang *legitieme portie*), Pasal 1086 KUHPdt (tentang pemasukan atau *inbreng*, di mana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus diperhitungkan dalam pembagian warisan) dan Pasal 1678 KUHPdt (tentang larangan memberikan benda-benda atas nama antara suami istri). Juga meskipun ada syarat “dengan cuma-cuma” tidak melarang adanya penghibahan yang disertai adanya sesuatu beban (bahasa belanda “*last*”), yaitu suatu kewajiban dari si penerima hibah untuk berbuat sesuatu.

b. Kecakapan Untuk Memberi dan Menerima Hibah

Untuk menghibahkan seseorang selain sehat pikiran, juga harus sudah dewasa. Diadakan kekecualian orang yang belum mencapai usia genap 21 tahun dan

telah menikah, pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam suatu perjanjian perkawinan (Pasal 1677 KUHPdt), asal ia dibantu orang tuanya atau orang yang memberi izin kepadanya untuk melangsungkan perkawinan. Istilah “dibantu” dimaksudkan bahwa orang yang belum dewasa itu membuat sendiri perjanjiannya (sebagai pihak) namun ia didampingi oleh orang tuanya.

Untuk menerima suatu hibah, dibolehkan orang yang belum dewasa, tetapi ia harus diwakili oleh orang tuanya atau wali. Pasal 1679 KUHPdt menetapkan bahwa orang yang menerima hibah itu harus sudah ada (artinya sudah dilahirkan) pada saat dilakukan penghibahan, dengan pula mengindahkan ketentuan Pasal 2 KUHPdt menyatakan: “Anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan manakala kepentingan si anak menghendaknya”.

Pasal 1678 KUHPdt melarang penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun pasal ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau tinggi bagi si pemberi. Ketentuan tersebut hanya mempunyai arti kalau suami istri kawin dengan perjanjian perpisahan kekayaan, sebab kalau mereka itu kawin dalam percampuran kekayaan (pola normal dalam sistem KUHPdt), maka kekayaan kedua belah pihak dicampur menjadi satu, baik kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan maupun kekayaan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Larangan perhibahan antara suami istri tersebut dimaksudkan untuk melindungi orang pihak ketiga yang

mengadakan transaksi dengan si suami atau dengan si istri, di mana mereka menyandarkan kepercayaan mereka kepada keadaan kekayaan si suami atau si istri tersebut. Penghibahan-penghibahan kepada lembaga-lembaga umum atau lembaga-lembaga keagamaan, tidak mempunyai akibat, selain sekadar oleh presiden atau penguasa-penguasa yang ditunjuk olehnya telah diberi kekuasaan kepada para pengurus lembaga-lembaga tersebut, untuk menerima pemberian-pemberian itu (Pasal 1680 KUHPdt). Penguasa yang ditunjuk oleh presiden itu sekarang adalah Menteri Kehakiman.

Pasal 1681 KUHPdt menyatakan berlakunya beberapa pasal dari Buku II KUHPdt (Pasal 904 KUHPdt, Pasal 906 KUHPdt, Pasal 907 KUHPdt dan lain-lain) terhadap penghibahan. Ketentuan-ketentuan itu mengandung memberikan hibah wasiat kepada beberapa orang tertentu dengan siapa si pemberi mempunyai hubungan khusus sehingga tidak pantas kalau orang tersebut menerima suatu pemberian darinya. Misalnya larangan pemberian hibah wasiat kepada walinya si pemberi, kepada dokter yang merawat si pemberi, kepada notaris yang membuat *testament* tentang hibah wasiat yang di buat oleh si pemberi hibah itu, dan lain-lain.

c. Cara Menghibahkan Sesuatu

Pasal 1682 KUHPdt menyatakan: “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya di simpan oleh notaris itu”. Pasal 1687 KUHPdt yang ditunjuk itu menyatakan:

“Pemberian barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan hutang atas tunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima penghibahan itu atas nama si penerima hibah”.

Dari pasal tersebut telah menjelaskan bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris, tetapi untuk penghibahan barang bergerak yang bertubuh atau surat penagihan hutang atas tunjuk (*“aan toonder”*) tidak diperlukan suatu formalitas dan dapat dilakukan secara sah dengan penyerahan barangnya begitu saja kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian hibah atas namanya. Dalam sistem KUHPdt yang selalu memerinci sesuatu proses pemindahan hak milik menjadi dua babak atau tahapan, yaitu babakan *“obligatoir”* dan babak *“zakelijke overeenkomst”* (*leveringnya*), penghibahan yang dilakukan secara tunai itu harus dikonstruksikan sebagai terjadinya dua babak tersebut sekaligus pada waktu atau saat yang sama.

Pasal 1682 KUHPdt yang mengharuskan pembuatan akta notaris untuk penghibahan tanah, sudah tidak berlaku lagi (P.P. No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah), maka penghibahan tanah, sebagai perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah (menurut Pasal 19) harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang biasanya dirangkap oleh notaris seperti halnya jual beli tanah.

Pasal 1683 KUHPdt menyatakan: “Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas di terima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta autentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari”.

Jika penerima hibah tersebut tidak telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta autentik terkemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang terakhir ini hanya akan berlaku sejak saat penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Suatu penghibahan, yang tidak secara serta merta diikuti dengan penyerahan barangnya kepada si penerima hibah (“tunai”) seperti yang dapat dilakukan menurut Pasal 1687 KUHPdt, harus diterima dahulu oleh si penerima hibah, agar supaya ia mengikat si penghibah. Penerimaan itu dapat dilakukan oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang kuasa yang dikuasakan dengan akta autentik (akta notaris), surat kuasa mana harus berupa suatu kuasa khusus.

Barang-barang yang bergerak (Pasal 1687 KUHPdt) itu dapat dihibahkan tanpa disertai penyerahan serta merta (tunai) tetapi penghibahannya dilakukan dalam suatu akta sedangkan penyerahan barang baru akan dilakukan kemudian. Dalam hal

demikian harus memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1683 ayat (2) KUHPdt tersebut yang memerintahkan dilakukannya “penerimaan” secara tertulis pula, yang dapat dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri atau di dalam suatu akta autentik terkemudian, sedangkan penerimaan itu harus dilakukan di waktu si penghibah masih hidup.

Pada Pasal 1684 KUHPdt yang menetapkan bahwa penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami tidak dapat diterima selainnya menurut ketentuan-ketentuan dari bab V buku I KUHPdt (yang dimaksudkan ialah hanya dengan bantuan atau izin tertulis dari si suami) harus dianggap tidak tertulis lagi, karena oleh yurisprudensi seorang perempuan bersuami sudah dinyatakan cakap sepenuhnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri dan Pasal 108 KUHPdt yang membatasi kecakapan itu sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaan orang tuannya harus diterima oleh orang yang melakukan kekuasaan orang tua, sedang penghibahan terhadap orang-orang yang belum dewasa yang di bawah perwalian atau kepada orang-orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) harus diterima oleh si wali atau si pengampu (*curator*) yang untuk itu harus diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri (Pasal 1685 KUHPdt).

Dalam Pasal 1686 KUHPdt menetapkan bahwa hak milik atas benda-benda yang termaktub dalam penghibahan, sekalipun penghibahan sudah diterima secara sah, tidaklah berpindah kepada si

penerima hibah, selainnya dengan jalan penyerahan yang dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Pasal 612 KUHPdt, Pasal 613 KUHPdt, Pasal 616 KUHPdt dan selanjutnya. Dalam sistem KUHPdt, di mana penghibahan itu dianggap sebagai hanya "*obligatoir*" saja (dalam arti belum memindahkan hak milik).

d. Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah

Meskipun penghibahan, sebagaimana perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seseorang. Kemungkinan itu diberikan oleh Pasal 1688 KUHPdt yang berupa tiga hal yaitu:

- a. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" yang dimaksudkan "beban".
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah, atau kejahatan lain terhadap si penghibah. Misalnya penistaan.
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Penarikankembaliataupenghapusanpenghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak

dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan ke pengadilan. kalau si penghibah belum menyerahkan barangnya, maka barang yang dihibahkan tetap padanya dan si penerima hibah tidak lagi dapat menuntut penyerahannya.

Kalau si penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, pula disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691 KUHPdt). Selain itu ia diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-baban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda takbergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan. Tuntutan hukum tersebut dalam Pasal 1691 KUHPdt, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai dari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah.

Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh si penghibah terhadap para ahli warisnya si penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya si penghibah terhadap si penerima hibah, kecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh si penghibah, ataupun jika orang itu telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (Pasal 1692 KUHPdt). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila si penghibah

sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni si penerima hibah.¹²⁵

10) Penitipan Barang

1. Penitipan Pada Umumnya dan Berbagai Macamnya

Penitipan terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya (Pasal 1694 KUHPdt). Penitipan adalah suatu “perjanjian riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan nyata. Tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya yang umumnya bersifat konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian. Menurut undang-undang ada dua macam, penitipan barang yaitu penitipan yang sejati dan sekuestrasi.

2. Penitipan Barang Yang Sejati

Penitipan barang yang sejati dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak (Pasal 1696 KUHPdt). Perjanjian tersebut tidaklah telah terlaksana selainnya dengan penyerahan barangnya secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan (Pasal 1697 KUHPdt). Ketentuan ini menggambarkan sifat riilnya dari perjanjian penitipan.

¹²⁵R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 94-106.

Penitipan barang terjadi dengan sukarela atau karena terpaksa (Pasal 1698 KUHPdt), penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan (Pasal 1699 KUHPdt). Penitipan barang dengan sukarela hanyalah dapat terjadi antara orang-orang yang mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian. Seorang yang cakap membuat perjanjian, menerima penitipan suatu barang dari seorang yang tidak cakap membuat perjanjian, maka tunduklah kepada semua kewajiban yang dipikul oleh seorang penerima titipan yang sungguh-sungguh (Pasal 1701 KUHPdt).

Yang dimaksud dengan ketentuan tersebut adalah meskipun penitipan sebagai suatu perjanjian secara sah hanya dapat diadakan antara orang-orang cakap menurut hukum, namun apabila seorang yang cakap menerima suatu penitipan barang dari seorang yang tidak cakap, maka si penerima titipan harus melakukan semua kewajiban yang berlaku dalam suatu perjanjian penitipan yang sah. Kemudian Pasal 1702 KUHPdt menyatakan: “Jika penitipan dilakukan oleh seorang yang berhak kepada seorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka pihak yang menitipkan hanyalah mempunyai hak terhadap pihak yang menerima titipan untuk menuntut pengembalian barang yang dititipkan, selama barang ini masih ada pada pihak yang terakhir; atau jika barangnya sudah tidak ada lagi pada si penerima titipan, maka dapatlah ia menuntut pemberian ganti rugi sekadar si penerima

titipan itu telah memperoleh manfaat dari barang tersebut”.

Yang dimaksudkan adalah, jika seorang yang cakap menurut hukum menitipkan barang kepada orang yang tidak cakap, maka ia memikul risiko kalau barang itu dihilangkan. Hanya kalau si penerima titipan telah memperoleh manfaat dari barang yang telah dihilangkan itu umpamanya kalau ia telah menjualnya dan uang pendapatan dari penjualan telah dipakainya. Jadi kalau barangnya hilang dicuri orang karena si penerima titipan tidak menyimpannya dengan baik, tidak ada tuntutan ganti rugi. Tuntutan pemberian ganti rugi dilakukan terhadap orang tua atau wali dari si penerima tuntutan.

Yang dimaksudkan penitipan karena terpaksa adalah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya sesuatu malapetaka, misalnya kebakaran, runtuhnya gedung, perampokan, karamnya kapal, banjir dan lain-lain peristiwa yang tak tersangka (Pasal 1703 KUHPdt). Penitipan barang karena terpaksa ini diatur menurut ketentuan seperti yang berlaku terhadap penitipan sukarela (Pasal 1705 KUHPdt). Maksudnya adalah bahwa suatu penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat perlindungan dari undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara sukarela. Pasal 1706 KUHPdt mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya. Ketentuan

tersebut menurut Pasal 1707 KUHPdt harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu:

1. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
2. Jika ia telah meminta diperjanjikannya sesuatu upah untuk penyimpanan itu;
3. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan, dan
4. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

Menurut Pasal 1708 KUHPdt menyatakan: “Tidak sekali-kali di penerima titipan bertanggung jawab tentang peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disinghiri, kecuali apabila ia lalai dalam mengembalikan barang yang dititipkan”. Bahkan dalam hal yang terakhir ini ia tidak bertanggung jawab jika barangnya juga akan musnah seandainya telah berada di tangannya orang yang menitipkan. Peristiwa yang tak dapat disinghiri ini lazimnya disebut “keadaan memaksa” (“*overmacht*” atau “*force majeure*”) yaitu keadaan yang tak disengaja dan tak dapat diduga.

Risiko kemusnahan barang karena suatu keadaan memaksa itu memang pada dasarnya harus dipikul oleh pemilik barang. Namun apabila si penerima titipan itu telah lalai mengembalikan barangnya sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian, maka (menurut asas umum perjanjian) ia mengoper tanggung jawab tentang kemusnahan barangnya jika terjadi sesuatu. Tanggung jawab hanya bisa dilepaskan jika ia dapat membuktikan bahwa barangnya juga akan musnah seandainya sudah diserahkan kepada orang yang

menitipkan, misal barang itu mengandung cacat yang juga akan menyebabkan kemusnahannya meskipun ada di tangan yang menitipkan.

Pasal 1709 KUHPdt meletakkan tanggung jawab kepada pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen terhadap barang-barang para tamu yaitu memperlakukan pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen tersebut sebagai orang yang menerima titipan barang. Penitipan para tamu dinggap sebagai suatu penitipan karena terpaksa. Selanjutnya Pasal 1710 KUHPdt menetapkan bahwa mereka itu bertanggung jawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap, baik pencurian dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan oleh pelayan-pelayan dan lain-lain pekerja dari rumah penginapan, maupun setiap orang lain. Namun (Pasal 1711 KUHPdt dan seterusnya) mereka tidak bertanggung jawab tentang pencurian yang dilakukan orang-orang yang telah dimasukkan sendiri oleh si penginap.

Dalam praktik para pengurus rumah penginepan dan penguasa losmen itu membatasi tanggungjawab mereka dengan menempelkan pengumuman bahwa mereka tidak bertanggung jawab tentang hilangnya barang-barang berharga (uang, perhiasan) yang tidak secara khusus dititipkan pada mereka. Si penerima titipan barang tidak diperbolehkan memakai barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa izin dari orang yang menitipkan barang, yang dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan. Atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ada alasan

untuk itu (Pasal 1712 KUHPdt). Selanjutnya ia tidak diperbolehkan menyelidiki tentang wujudnya barang yang dititipkan jika barang itu dipercayakan kepadanya dalam suatu kotak tertutup atau dalam suatu sampul tersegel (Pasal 1713 KUHPdt).

Si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama yang telah diterimanya. Dengan demikian maka jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan, tak peduli apakah mata uang itu telah naik atau telah turun nilainya (Pasal 1714 KUHPdt). Si penerima titipan hanya diwajibkan mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaannya pada saat pengembalian itu, kemunduran-kemunduran yang dialami barangnya di luar kesalahan si penerima titipan adalah atas tanggungan pihak yang menitipkan (Pasal 1715 KUHPdt).

Jika barangnya dengan paksaan dirampas dari tangannya si penerima titipan dan orang itu telah menerima harganya atau sesuatu barang lain sebagai gantinya, maka ia harus menyerahkan apa yang telah diterimanya sebagai ganti itu kepada orang yang menitipkan barang (Pasal 1716 KUHPdt). Seorang ahli waris dari si penerima titipan, yang karena tidak tahu bahwa suatu barang adalah barang titipan, dengan itikad baik telah menjual barang tersebut, hanyalah diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, atau ia belum menerima harga itu, menyerahkan hak tuntutan terhadap si pembeli barang (Pasal 1717 KUHPdt). Jika ia menjualnya dengan itikad buruk, maka dengan sendirinya, selain ia harus

mengembalikan uang pendapatan penjualan itu, ia juga dapat dituntut membayar ganti rugi.

Jika barang yang dititipkan itu telah memberikan hasil-hasil yang dipungut atau diterima oleh si penerima titipan, maka ia diwajibkan mengembalikannya (Pasal 1718 ayat (1) KUHPdt). Dalam hal yang dititipkan itu uang, si penerima titipan tidak diharuskan membayar bunga, selainya sejak hari ia lalai mengembalikannya, setelah diperingatkan (Pasal 1718 ayat (2) KUHPdt). Ketentuan tersebut adalah wajar, karena hakikat perjanjian penitipan si penerima titipan tidak boleh memakai uang yang dititipkan itu, bahkan ia harus mengembalikannya dalam mata uang yang sama seperti yang diterimanya (Pasal 1714 KUHPdt). Tetapi kalau ia lalai mengembalikan uang titipan itu setelah ia diperingatkan, maka orang yang menitipkan menderita kerugian karena ia memerlukan uang itu, sehingga pantas ada pembebanan pembayaran bunga. Bunga yang dibebankan itu dinamakan “bunga moratoir” sebesar enam persen setahun, terhitung mulai pengembalian uang titipan itu dituntutnya di muka pengadilan.

Si penerima titipan tidak diperbolehkan mengembalikan barang titipan selain kepada orang yang menitipkannya kepadanya atau kepada orang yang atas namanya penitipan itu telah dilakukan atau yang ditunjuk untuk menerima kembali barangnya (Pasal 1719 KUHPdt). Si penerima titipan tidak boleh menuntut dari orang yang menitipkan barang, suatu bukti bahwa orang itu pemilik barang tersebut. Namun jika ia mengetahui bahwa barang itu adalah

barang curian, dan pemilik sebenarnya, maka haruslah ia memberitahu kepada orang ini bahwa barangnya dititipkan kepadanya, disertai peringatan supaya meminta kembali barang itu di dalam suatu waktu tertentu yang patut, jika orang kepada siapa pemberitahuan telah dilakukan, melalaikan untuk menerima kembali barangnya, maka si penerima titipan dibebaskan secara sah jika ia menyerahkan barang itu kepada orang dari siapa ia telah menerimanya (Pasal 1720 KUHPdt).

Apabila orang yang menitipkan barang meninggal, maka barangnya hanya dapat dikembalikan kepada ahli warisnya. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, barangnya harus dikembalikan kepada mereka kesemuanya atau kepada masing-masing bagiannya. Jika barang yang dititipkan tidak dapat dibagi-bagi, maka para ahli waris harus mengadakan mufakat tentang siapa yang diwajibkan mengopernya (Pasal 1721 KUHPdt).

Jika orang yang menitipkan barang berubah kedudukannya misalnya seorang perempuan yang pada waktu menitipkan barang tidak bersuami, kemudian kawin; seorang dewasa yang menitipkan barang ditaruh di bawah pengampuan, dalam hal ini dan dalam hal-hal semacam ini, barang yang dititipkan tidak boleh dikembalikan selainnya kepada orang yang melakukan kepengurusan atas hak-hak dan harta benda orang yang menitipkan barang, kecuali apabila orang yang menerima titipan mempunyai alasan-alasan yang sah untuk tidak mengetahui perubahan kedudukan tersebut (Pasal 1722 KUHPdt). Tentang seorang perempuan

tak bersuami yang kemudian kawin, sekarang tidak merupakan halangan lagi bagi penerima titipan untuk tetap mengembalikan barang titipan kepada perempuan itu tanpa izin tertulis atau bantuan dari suaminya sejak adanya yurisprudensi yang menyatakan Pasal 108 KUHPdt sudah tidak berlaku lagi.

Jika penitipan barang telah dilakukan oleh seorang wali, seorang pengampu, seorang suami atau seorang penguasa dan pengurusan mereka itu berakhir, maka barangnya hanya dapat dikembalikan kepada orang yang diwakili oleh wali, pengampu, suami atau penguasa tersebut (Pasal 1723 KUHPdt). Pengembalian barang yang dititipkan harus dilakukan di tempat yang ditunjuk dalam perjanjian. Jika perjanjian tidak menunjuk tempat itu, barangnya harus dikembalikan ditempat terjadinya penitipan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan untuk itu harus ditanggung oleh yang menitipkan barang (Pasal 1724 KUHPdt).

Barang yang dititipkan harus dikembalikan kepada orang yang menitipkan, seketika apabila dimintanya, sekalipun dalam perjanjian telah ditetapkan suatu waktu lain untuk pengembaliannya, kecuali apabila telah dilakukan suatu penyitaan atas barang-barang yang berada di tangannya si penerima titipan (Pasal 1725 KUHPdt). Jadi apabila dalam perjanjian penitipan telah ditetapkan lamanya waktu penitipan, maka penetapan waktu hanya mengikat si penerima titipan, tetapi tidak mengikat pihak yang menitipkan. Setiap waktu barang itu dapat diminta kembali. Satu-satunya hal yang dapat menghalangi pengembalian barang adalah penyitaan yang telah dilakukan pihak ketiga atas barang tersebut.

Ini dapat terjadi misalnya apabila telah timbul suatu sengketa terhadap barang yang bersangkutan. Dalam hal yang demikian maka jalan yang harus ditempuh oleh orang yang menitipkan barang adalah mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap penyitaan tersebut kepada Pengadilan Negeri.

Si penerima titipan yang mempunyai alasan yang sah untuk membebaskan diri dari barang yang dititipkan, meskipun belum tiba waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian, juga berkuasa mengembalikan barangnya kepada orang yang menitipkan atau jika orang ini menolaknya, meminta izin Hakim untuk menitipkan barangnya disuatu tempat lain (Pasal 1726 KUHPdt).

Untuk membebaskan diri dari barang titipan sebelum lewatnya waktu yang ditetapkan, bagi si penerima titipan harus ada suatu alasan yang sah dan apabila permintaannya untuk mengembalikan barangnya ditolak oleh orang yang menitipkan, diperlukan izin dari Hakim untuk menitipkan barang itu di tempat lain, misalnya di Kantor Balai Harta Peninggalan atau di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Segala kewajiban si penerima titipan berhenti jika ia mengetahui dan dapat membuktikan bahwa ia sendirilah pemilik barang yang dititipkan itu (Pasal 1727 KUHPdt). Dalam hal demikian maka perjanjian penitipan hapus dengan sendirinya, karena si penerima titipan ternyata menguasai barang miliknya sendiri.

Orang yang menitipkan barang diwajibkan mengganti kepada si penerima titipan segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang dititipkan, serta mengganti kepadanya semua

kerugian yang disebabkan karena penitipan itu (Pasal 1728 KUHPdt). Pasal 1729 KUHPdt menetapkan bahwa si penerima titipan berhak menahan barangnya hingga segala apa yang harus dibayar kepadanya karena penitipan tersebut dilunasi.

3. *Sekestrasi*

Sekestrasi adalah penitipan barang tentang mana ada perselisihan, di tangannya seorang pihak ketiga yang mengikatkan diri, setelah perselisihan itu diputus, pengembalian barang itu kepada siapa yang dinyatakan berhak, beserta hasil-hasilnya. Penitipan ini ada yang terjadi dengan persetujuan dan ada pula yang dilakukan atas perintah hakim atau pengadilan (Pasal 1730 KUHPdt). *Sekestrasi* terjadi dengan persetujuan, apabila barang yang menjadi sengketa diserahkan kepada seorang pihak ketiga oleh satu orang atau lebih secara sukarela (Pasal 1731 KUHPdt). *Sekestrasi* dapat mengenai baik barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tak bergerak (Pasal 1734 KUHPdt), jadi berlainan dengan penitipan barang yang sejati, yang dapat mengenai barang yang bergerak saja (Pasal 1696 KUHPdt).

Si penerima titipan yang ditugaskan melakukan *sekestrasi* tidak dapat dibebaskan dari tugasnya, sebelum persengketaan diselesaikan, kecuali apabila semua pihak yang berkepentingan menyetujuinya atau apabila ada alasan lain yang sah (Pasal 1735 KUHPdt). *Sekestrasi* atas perintah hakim terjadi apabila hakim memerintahkan supaya suatu barang tentang mana ada sengketa, dititipkan kepada seorang (Pasal 1736 KUHPdt). Mengenai *sekestrasi* macam ini ditetapkan

dalam Pasal 1737 KUHPdt yang menyatakan: “*Sekestrasi* guna keperluan pengadilan diperintahkan kepada seorang yang disetujui oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau kepada seorang yang ditetapkan oleh hakim karena jabatan”.

Dalam kedua hal itu, orang kepada siapa barangnya telah dipercayakan, tunduk kepada segala kewajiban yang terbit dalam halnya *sekestrasi* dengan persetujuan, dan selainnya itu ia diwajibkan setiap tahun, atas tuntutan kejaksan, memberikan suatu perhitungan secara ringkas tentang pengurusannya kepada pengadilan, dengan memperlihatkan atau menunjukkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya, namun disetujuinya perhitungan itu tidak dapat diajukan terhadap para pihak yang berkepentingan (Pasal 1737 KUHPdt). Hakim dapat memerintahkan *sekestrasi*:

1. Terhadap barang bergerak yang telah disita di tangannya seorang berutang (debitur);
2. Terhadap barang-barang bergerak maupun tak bergerak tentang mana hak miliknya atau hak penguasaannya menjadi persengketaan;
3. Terhadap barang-barang yang ditawarkan oleh seorang berhutang (debitur) untuk melunasi hutangnya (Pasal 1738 KUHPdt).

Penyitaan yang disebutkan sub I di atas adalah penyitaan *conservatoir* yang telah dilakukan atas permintaan seorang penggugat, sedangkan penawaran barang-barang oleh seorang debitur kepada krediturnya untuk melunasi hutangnya, sebagaimana disebutkan dalam sub 3, dilakukan dalam hal kreditur itu menolak

pembayaran yang akan dilakukan oleh debiturnya, sehingga debitur ini terpaksa meminta bantuan seorang jurusita atau notaris untuk menawarkan barang atau uang tersebut (secara resmi) kepada kreditur tersebut. Apabila penawaran tersebut ditolak kreditur, maka barang atau uang tersebut dapat dititipkan kepada kepaniteraan pengadilan atau kepada seorang yang ditunjuk oleh hakim. Perbuatan ini akan disusul oleh suatu gugatan dari debitur tersebut untuk menyatakan sah penitipan tersebut dan dengan sahnya penitipan itu, maka debitur dibebaskan dari utangnya.

Pengangkatan seorang penyimpan barang di muka hakim, menerbitkan kewajiban-kewajiban yang bertimbal balik antara si penyita dan si penyimpan. Si penyimpan diwajibkan memelihara barang-barang yang telah disita sebagai seorang bapak yang baik. Ia harus menyerahkan barang-barang itu untuk dijual supaya dari pendapatan penjualan itu dapat dilunasi piutang-piutang si penyita atau menyerahkan kepada pihak terhadap siapa penyitaan telah dilakukan, jika penyitaan itu dicabut kembali.

Kewajiban si penyita untuk membayar kepada si penyimpan upahnya yang ditentukan dalam undang-undang (Pasal 1739 KUHPdt). Memelihara barang sebagai bapak yang baik diartikan sebagai pemelihara sebaik-baiknya dengan minat seperti barang miliknya sendiri. Apabila kreditur telah dimenangkan perkaranya dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka penyitaan *conservatoir* atas barang-barang si debitur otomatis berubah menjadi penyitaan eksekutorial, yang berarti barang-barang

sitaan itu harus dijual untuk melunasi piutang kreditur. Sebaliknya apabila gugatan kreditur (si penyita) ditolak, maka penyitaan itu akan dicabut oleh hakim dan si penyimpan harus menyerahkan barang itu kepada debitur.¹²⁶

11) Perjanjian Pinjam-Pakai

1. Ketentuan-Ketentuan Umum

Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai secara cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah pemakaiannya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya (Pasal 1740 KUHPdt). Dalam istilah sehari-hari dikenal dengan istilah “pinjam”. Ada dua macam pinjam yaitu “pinjam pakai” dan “pinjam meminjam”. Dalam bahasa Belanda yang pertama disebut “*bruikleen*” sedang yang terakhir dinamakan “*verbruiklening*”. Untuk membedakan digunakan kriteria bahwa dalam “pinjam pakai” barang yang dipinjam tidak habis atau musnah karena pemakaian, misalnya mobil, sedangkan dalam “pinjam meminjam” barang itu habis atau musnah karena pemakaian, misal beras. Dalam hal ini yang menjadi objek bahasan adalah pinjam pakai.

Dalam pinjam pakai ini pihak yang meminjamkan tetap menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan (Pasal 1741 KUHPdt). Sedangkan dalam pinjam meminjam barang yang dipinjam menjadi milik orang yang meminjam. Segala apa yang dapat dipakai orang

¹²⁶R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 107-115.

dan tidak musnah karena pemakaian, dapat menjadi bahan perjanjian pinjam pakai (Pasal 1742 KUHPdt).

Perjanjian pinjam pakai merupakan perjanjian sepihak atau unilateral. Dinamakan sepihak karena adanya prestasi dari satu pihak saja. Sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik atau bilateral. Sifatnya sepihak itu di rumusan “untuk dipakai dengan cuma-cuma”. Kalau pemakaian itu dengan tidak cuma-cuma, tetapi dengan pembayaran, bukan lagi perjanjian pinjam pakai yang terjadi, tetapi perjanjian “sewa menyewa”.

Perikatan-perikatan yang terbut dari perjanjian pinjam pakai berpindah kepada ahli waris pihak yang meminjamkan dan para ahli waris pihak yang meminjam. Namun jika suatu perjanjian telah dilakukan mengingat orangnya yang menerima pinjaman dan telah diberikan khusus kepada orang tersebut secara pribadi, para ahli warisnya orang ini tidak dapat tetap menikmati barang pinjaman itu (Pasal 1743 KUHPdt).

Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian pinjam pakai itu berpindah kepada ahli warisnya, adalah sesuai dengan asas umum dari hukum pewarisan yang menetapkan bahwa semua hak dan kewajiban yang ada nilainya uang (aktiva dan pasiva) dari seorang yang meninggal diwarisi oleh ahli warisnya.

Namun jika hak dan kewajiban yang ada hubungan yang sangat erat dengan pribadi yang meninggal, hak dan kewajiban itu tak beralih kepada ahli warisnya. Apabila perjanjian pinjam pakai itu mengingat orangnya atau diberikan khusus kepada orang yang telah meninggal secara pribadi, maka perjanjian pinjam

pakai berakhir dan para ahli warisnya berkewajiban mengembalikan barangnya, misalnya pinjaman mobil dinas dari yayasan. Pada ahli waris harus seketika mengembalikan mobil tersebut tanpa diperlukan suatu pemberitahuan pengakhiran perjanjian pinjam pakai, karena perjanjian ini sudah berakhir dengan sendirinya dengan meninggalnya si peminjam.

2. Kewajiban-kewajiban Si Peminjam

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjaman itu sebagai seorang bapak rumah yang baik. Ia tidak boleh memakainya guna suatu keperluan lain, selainnya yang sesuai dengan sifatnya barang atau yang ditetapkan dalam perjanjian; semuanya atas ancaman penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Jika ia memakai barangnya pinjaman guna suatu keperluan lain atau lebih lama daripada yang diperbolehkan, maka selain daripada itu ia adalah bertanggung jawab atas musnahnya barangnya sekalipun musnahnya barang itu disebabkan karena suatu kejadian yang sama sekali tidak disengaja (Pasal 1744 KUHPdt).

Kewajiban menyimpan dan memelihara barang pinjaman sebagai seorang bapak yang baik harus diartikan sebagai kewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut dengan minat yang sama seperti terhadap barang miliknya sendiri. Kewajiban seperti itu diletakkan juga kepada seorang penyewa dan seorang penerima titipan barang.

Seorang yang diberikan sebuah rumah tempat tinggal dalam pinjam pakai, tidak boleh memakainya sebagai bengkel, sedangkan seorang yang meminjam sebuah mobil untuk dipakai ke rumah sakit, tidak boleh memakainya ke tempat hiburan. Apabila larangan-larangan dilanggar, maka si peminjam bertanggung jawab atas musnahnya barangnya, sekalipun itu disebabkan karena suatu peristiwa yang sama sekali tak disengaja. Menurut istilah hukum perjanjian, si peminjam dalam hal-hal tersebut memikul tentang barangnya, yang tadinya (selama si peminjam mentaati perjanjian) dipikul oleh pemilik barang. Dalam hukum perjanjian dinamakan “peralihan risiko” yang diancamkan kepada pihak yang tidak mentaati suatu perjanjian.

Jika barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, yang mentinya dapat disingkirkan seandainya si peminjam telah memakai barangnya sendiri, atau jika hanya satu dari kedua barang itu saja yang dapat diselamatkan, si peminjam telah memilih menyelematkan dia punya barang sendiri, maka ia bertanggung jawab tentang musnahnya barang yang lainnya (Pasal 1745 KUHPdt). Undang-undang menghendaki, dalam hal si peminjam dapat memakai barangnya pinjaman tetapi juga dapat memakai barangnya sendiri, sedangkan dalam hal ada bahaya mengancam baik barangnya sendiri maupun barangnya pinjaman, ia harus terlebih dahulu menyelematkan barangnya pinjaman.

Jika barangnya pada waktu dipinjamkan, telah ditaksir harganya, maka musnahnya barang itu, biarpun

ini terjadi karena suatu kejadian yang tak disengaja, adalah tanggungan si peminjam, kecuali apabila telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1746 KUHPdt). Jadi apabila barangnya sebelum diserahkan dalam pinjam pakai ditaksir dahulu harganya di hadapan kedua belah pihak, maka ia dianggap sebagai petunjuk atau persangkaan bahwa si peminjam akan memikul risiko atas barangnya pinjaman. Jika barangnya berkurang harganya hanya karena pemakaian untuk mana barang itu telah dipinjam, dan di luar kesalahan si pemakai, maka ia si peminjam tidak bertanggung jawab tentang itu (Pasal 1747 KUHPdt).

Jadi, jika barang dipakai dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang, maka risiko atas barang dipikul oleh pemiliknya (yang meminjamkan), walaupun risiko atas barang (yang mengandung kemungkinan musnahnya barang) itu dipikul oleh pemilik barang, apalagi soal kemunduraan atau kemerosotan harga yang disebabkan karena pemakaian, sudah barang tentu itupun dipikul oleh pihak yang meminjamkan.

Apabila si pemakai, untuk dapat memakai barangnya pinjaman, telah mengeluarkan sementara biaya, maka tak dapatlah ia menuntutnya kembali (Pasal 1748 KUHPdt). Hal ini wajar karena pemberian dalam pinjam pakai selalu mengandung suatu kebaikan dari yang meminjamkan. Misalnya si peminjam mobil telah mengeluarkan uang untuk membeli bensin atau menambalkan ban, maka tidak pada tempatnya (tidak pantas) kalau ia minta ganti uang itu. Tetapi kalau ia membeli ban baru, rasanya tidak melanggar rasa

kepatutan kalau ia minta penggantian pengeluaran itu. Memang undang-undang dalam pasal (Pasal 1748 KUHPdt) itu memakai perkataan “sementara biaya” yang dimaksudkan adalah biaya yang tidak terlampau banyak.

Jika beberapa orang bersama-sama menerima satu barang dalam peminjaman, maka mereka tu adalah masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawab terhadap orang memberikan pinjaman (Pasal 1749 KUHPdt). Perkataan “masing-masing untuk seluruhnya” ditujukan pada pertanggung jawaban secara “tanggung-menanggung” atau “solider”, yang berarti bahwa orang yang meminjamkan dapat menuntut masing-masing seluruh jumlah kerugian dan tidak usah mengumpulkan jumlah itu dengan menuntut dari masing-masing bagian mereka. Kalau satu sudah membayar seluruh jumlah itu, maka yang lain-lainya dibebaskan

3. Kewajiban-kewajiban yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali barang yang dipinjamkan selainya setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada ketentuan waktu yang demikian, setelah barangnya dipakai atau dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1750 KUHPdt). Ketentuan ini sudah semestinya, karena maksud peminjaman adalah dipakai barangnya untuk suatu keperluan tertentu.

Kalau barangnya sebelum dipakal diminta kembali, sangat mungkin si peminjam akan menghadapi kesulitan yang lebih besar daripada kalau ia tidak

mendapatkan pinjaman barang tersebut, namun pada sisi lain bisa terjadi bahwa secara tak diduga orang yang meminjamkan itu perlu memakai barangnya sendiri. Dalam hal demikian si peminjam tidak suka mengembalikan barangnya secara sukarela, harus meminta perantaraan hakim, yang mengingat keadaan, dapat memaksa si peminjam mengembalikan barangnya kepada orang yang meminjamkan. Hal ini diatur dalam Pasal 1751 KUHPdt yang menyatakan: “Namun jika itu orang yang meminjamkan, di dalam jangka waktu tersebut, atau sebelum kebutuhan si pemakai habis, karena alasan-alasan yang mendesak dan sekonyong-konyong memerlukan sendiri barangnya, maka hakim dapat mengingat keadaan, memaksa si pemakai mengembalikan barangnya kepada orang yang meminjamkan itu”.

Pasal 1752 KUHPdt menyatakan: “Jika si pemakai barang selama waktu peminjaman, telah terpaksa mengeluarkan beberapa biaya luar biasa yang perlu, yang sebegitu mendesaknya hingga ia tidak sempat memberitahukan hal itu sebelumnya kepada orang yang meminjamkan, maka orang itu diwajibkan mengganti biaya-biaya tersebut kepada si pemakai”. Sedangkan Pasal 1753 KUHPdt menyatakan: “Jika barang yang dipinjamkan mengandung cacat-cacat yang sedemikian, hingga orang yang memakainya dapat dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan, jika ia mengetahui adanya cacat-cacat itu dan tidak”.¹²⁷

¹²⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 116-124.

12) Perjanjian Pinjam Meminjam

Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian, dalam mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah uang atau barang-barang yang dapat diganti dengan janji dari pihak lain itu untuk di kemudian hari mengembalikan kepada pihak ke satu sejumlah uang yang sama atau sejumlah barang-barang yang sama jenis dan nilainya (Pasal 1754 KUHPdt). Dalam pinjam meminjam barang atau uang, barang atau uang yang diserahkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua itu, beralih menjadi milik pihak kedua.

Pengaturan soal risiko dalam perjanjian pinjam meminjam dituangkan dalam Pasal 1755 KUHPdt menyatakan: “Dengan alas hak perjanjian pinjam meminjam itu, maka pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjamkan; dan apabila barang itu musnah dengan cara apa pun, musnahnya barang itu adalah menjadi tanggung jawabnya”.

Karena si peminjam menjadi pemilik dari barangnya pinjaman, maka ia berkuasa untuk menghabiskan (memusnahkan) barang tersebut. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala risiko atas barang itu; dalam halnya kemerosotan nilai uang atau kemusnahan barang. Dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pasal tersebut di atas maka dalam pinjam meminjam kemusnahan akan barang yang dipinjam adalah atas tanggungan si peminjam atau risiko dengan kemusnahan barnag yang dipinjam ada di pihak peminjam.

a. Definisi Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Bab XIII Buku III KUHPdt mempunyai sifat riil. Hal

ini disimpulkan dari kata-kata Pasal 1754 KUHPdt menyatakan: “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Asser Kleyn mengatakan definisi ini tidak tepat. Kalimat “barang yang menghabis karena pemakaian (*verbruitbare zaken*)” seharusnya disebut “barang yang dapat diganti (*vervangbare zaken*)”. Dengan demikian ketentuan itu menyatakan “perjanjian pinjam-meminjam mengganti adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu “memberikan” kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat diganti dan seterusnya”.¹²⁸ Bahwa perjanjian peminjaman bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengikatkan diri” untuk menyerahkan pinjaman.

Perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian riil, perjanjian baru terjadi setelah ada penyerahan, selama benda (uang) yang dipinjamkan belum diserahkan maka Bab XIII KUHPdt belum dapat diterapkan. Apabila dua pihak telah sepakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak serta merta bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi, yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian

¹²⁸Mariam Darus Badruzaman, *op.cit*, hal. 25.

pinjam mengganti. Untuk tidak menimbulkan kekeliruan terhadap perjanjian pinjam-meminjam ini, maka harus dibedakan dari perjanjian pinjam pakai. Beberapa kriteria yang membedakan antara lain:

1. Pada persetujuan pinjam-meminjam, objek persetujuan boleh berupa barang yang menghabis dalam pemakaian yang dapat diganti dengan barang yang sejenis.
2. Sedang pada perjanjian pinjam pakai objek persetujuan tidak boleh berupa barang yang habis terpakai. Maka konsekuensinya pada persetujuan pinjam-meminjam, pengembalian barang boleh dilakukan dengan barang yang sejenis, keadaan dan jumlahnya, sedang pada pinjam pakai pengembalian barang kepada pihak yang meminjamkan harus dalam keadaan *innatura*.
3. Pada perjanjian pinjam-meminjam, risiko kerugian dan musnahnya barang yang dipinjam, sepenuhnya menjadi beban pihak meminjam. Sedang pada pinjam pakai, risiko musnahnya barang sepenuhnya berada pada pihak yang meminjamkan.
4. Pada pinjam-meminjam, si meminjam diwajibkan untuk membayar kontra prestasi atas pemakaian barang/uang yang dipinjam. Sedang pada pinjam pakai, pemakaian atas barang adalah secara cuma-cuma tanpa kontra prestasi.
5. Pada pinjam-meminjam, barang yang dipinjam langsung menjadi milik si meminjam, terhitung sejak saat penyerahan. Sedang pada pinjam pakai, barang yang dipinjam hanya untuk dipakai saja, sedang hak milik tetap dipegang oleh pihak yang meminjam.

Walaupun di dalam definisi yang diberikan Pasal 1754 KUHPdt tidak disebutkan tentang uang, tetapi melihat kriteria perbedaan di atas, maka uang sebagai objek perjanjian adalah termasuk dalam perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian hutang-piutang dan bukan perjanjian pinjam pakai. Subekti mengatakan “dapat juga terjadi bahwa barang yang habis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau pameran”.

Pada prinsipnya objek persetujuan ini adalah segala barang pada umumnya. Tetapi bila ditinjau dari pengertian yang disebutkan Pasal 1754 KUHPdt di atas, maka objek utama dari persetujuan ini adalah barang yang dapat habis dalam pemakaian ataupun barang yang dapat diganti dengan keadaan dan jenis yang sama maupun berupa uang. Barang-barang yang dipinjamkan, haruslah dalam jumlah tertentu. Dalam hal peminjaman uang, maka hutang yang terjadi karena peminjaman hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam persetujuan (Pasal 1756 KUHPdt).

Pada waktu pengembalian, haruslah dengan barang lain dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama. Apabila pengembalian ditukar dengan barang lain yang bukan sejenis, maka persetujuan demikian bukan lagi persetujuan pinjam barang yang habis dalam pemakaian/pinjaman uang. Tetapi persetujuan seperti itu sudah termasuk ruang lingkup bentuk persetujuan “tukar-menukar”. Peminjaman uang termasuk pada persetujuan peminjaman pada umumnya. Oleh karena itu, segala ketentuan yang berkaitan dengan persetujuan

pinjam-meminjam barang yang habis terpakai, berlaku juga terhadap persetujuan peminjaman uang.¹²⁹

Perjanjian pinjam uang menurut Bab XIII Buku III KUHPdt mempunyai sifat riil. Artinya perjanjian ini baru terjadi setelah ada penyerahan. Selama benda (uang) yang diperjanjikan belum diserahkan, maka belumlah dikatakan perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUHPdt. Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa perjanjian pinjaman uang menurut Bab XIII KUHPdt adalah bersifat riil, jika dilihat dari isi Pasal 1754 KUHPdt yaitu dari kata “memberikan”. Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi. Yang terjadi baru hanya perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam-meminjam. Apabila uang diserahkan kepada pihak peminjam lahirilah perjanjian pinjam mengganti dalam pengertian undang-undang menurut Bab XIII KUHPdt.

Demikian juga menurut apa yang dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian pinjam uang bersifat riil, tersimpul dari kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang itu kepada pihak lain” dan bukan “mengakibatkan diri untuk menyerahkan uang”. Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam uang (hutang-pihutang), maka pihak penerima pinjaman (debitur) menjadi pemilik dari barang/uang yang dipinjamnya dan apabila barang itu musnah

¹²⁹M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 302.

bagaimanapun juga, maka hal itu merupakan tanggung jawabnya (Pasal 1755 KUHPdt).

Dalam peminjaman uang, hutang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas sejumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga (nilainya) yang berlaku pada saat itu (Pasal 1756 KUHPdt). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terhutang, haruslah berdasarkan pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian, sedangkan yang harus dikembalikan si peminjam ialah jumlah nominal dari pinjaman. Jadi seluruh jumlah nominal pinjamanlah yang harus dikembalikan oleh si peminjam.

Bertitik tolak dari pengertian dia atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal hutang-piutang atau pinjam-meminjam uang, *previlige* (tagihan-tagihan yang bersifat diistimewakan) dan juga mengenai ganti rugi adalah wajib dibayarkan oleh debitur sebagaimana perjanjian kredit yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt, maka dalam perjanjian pinjam-meminjam ada 3 (tiga) poin yang sangat penting, yaitu:

1. Berlakunya sebagai undang-undang

Perjanjian pinjam-meminjam berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, artinya mereka harus mematuhi perjanjian itu sama

dengan mematuhi undang-undang. Oleh karena itu barang siapa melanggar perjanjian maka ia akan mendapat hukuman seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Menurut undang-undang, pihak yang melanggar perjanjian harus membayar ganti kerugian (Pasal 1234 KUHPdt), perjanjiannya dapat diputuskan/*ontbinding* (Pasal 1266 KUHPdt), membayar biaya perkara itu jika sampai diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR). Sebagai konsekuensi dari perjanjian pinjam-meminjam yang berlaku sebagai undang-undang tadi, maka para pihak harus memikul kewajibannya masing-masing.

2. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak

Oleh karena perjanjian pinjam-meminjam yang dibuat secara sah adalah mengikat atau berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, maka akibatnya lahirlah ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali, atau membatalkan perjanjian itu harus memperoleh persetujuan dari pihak lainnya. Dengan asas kepercayaan maka seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Tanpa ada kepercayaan maka perjanjian itu tidak akan mungkin dilaksanakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-

undang. Sesuai perjanjian seperti halnya perjanjian pinjam-meminjam dapat ditarik kembali atau dibatalkan, asalkan sepakat kedua belah pihak dalam hal itu.

3. Pelaksanaan dengan itikad baik

Itikad baik di sini adalah bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut Pasal 1339 KUHPdt, perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.¹³⁰

13) Perjanjian Untung-Untungan

1. Definisi

Suatu perjanjian untung-untungan (“*kans-overeenkomst*”, “*aleatory contract*”) adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu (Pasal 1774 KUHPdt). Misalnya perjanjian pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Ada kemungkinan terdapat lebih dari dua pihak yang terlibat dalam “perbuatan” tersebut. Hasil mengenai untung rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Dicantumkan pada perkataan “sementara pihak” adalah tidak tepat, karena setiap pihak yang melibatkan diri dalam “perbuatan” tersebut,

¹³⁰Daftar Pustaka Makalah Pinjam Meminjam Uang www.landasanteori.com

dapat memperoleh keuntungan atau menderita kerugian dari peristiwa yang belum tentu itu. Peristiwa (*“evenement”*) ini berareka ragam meninggalnya seseorang, kecelakaan, kemenangan sebuah team sepak bola, dan lain-lain.

2. Bunga Cagak Hidup

Bunga cagak hidup (*“lijfrente”, “life annuity”*) dapat dilahirkan dengan suatu perjanjian atas beban atau dengan suatu akta hibah. Ada juga bunga cagak hidup itu diperoleh dengan suatu wasiat (Pasal 1775 KUHPdt). Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian bertimbal balik, yaitu suatu perjanjian di mana prestasi dari pihak yang satu adalah imbalan dari prestasi pihak yang lain. Lawannya adalah suatu perjanjian dengan *“cuma-cuma”*, yaitu suatu perjanjian di mana prestasi diberikan tanpa imbalan kontra prestasi. Contohnya adalah hibah.

Apabila cagak hidup itu diadakan dengan suatu perjanjian bertimbal balik, maka ia merupakan kebalikannya dari suatu perjanjian pertanggungan (asuransi) jiwa. Kalau dalam pertanggungan jiwa ini satu pihak menyanggupi untuk setiap waktu tertentu (biasanya tiap bulan) membayar suatu angsuran (premi) sampai ia meninggal atau sampai suatu waktu tertentu, sedang pihak yang lainnya maskapi asuransi) menyanggupi untuk memberikan suatu jumlah uang pada waktu pihak yang pertama (atau orang yang ditunjuk olehnya) meninggal atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, maka dalam perjanjian cagak hidup satu pihak menyanggupi untuk sekaligus memberikan suatu sejumlah uang, sedangkan pihak yang lainnya

menyanggupi untuk tiap-tiap kali tertentu (tiap bulan atau tiap tahun) memberikan suatu tunjangan kepada pihak yang pertama sampai ia meninggal.

Seorang yang mengadakan suatu perjanjian cagak hidup dapat dipersamakan dengan seorang yang mengadakan sebuah “dana pensiun” bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain yang diberikan kenikmatan atas bunga tersebut. Kalau ia mencapai usia panjang, maka beruntunglah ia, atas kerugian pihak lawannya; sebaliknya kalau ia tidak panjang umur, beruntunglah pihak lawannya. Di situlah letak unsur untung-untungan dalam perjanjian cagak hidup itu.

Pasal 1776 KUHPdt menyatakan: “Bunga cagak hidup dapat diadakan atas badan orang yang memberikan pinjaman atau atas badan orang yang diberi kenikmatan atas bunga tersebut, ataupun atas badan orang pihak ketiga, meskipun orang itu tidak mendapatkan kenikmatan daripadanya”. Pasal ini membolehkan untuk memakai usia seorang pihak ketiga sebagai faktor yang menentukan untung-rugi antara kedua pihak yang mengadakan perjanjian cagak hidup. Apabila orang pihak ketiga ini mencapai usia panjang, untunglah orang yang menerima cagak hidup, tetapi sebaliknya apabila orang ketiga itu pendek usianya, untunglah pihak yang memberikan cagak hidup. Dengan “pinjaman” dimaksudkan jumlah uang yang diberikan sekalipun oleh orang yang akan menerima bunga cagak hidup.

Segala bunga cagak hidup yang diadakan atas badan seorang yang telah meninggal pada hari dibuatnya perjanjian, adalah tak berdaya (Pasal

1779 KUHPdt). Tak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau batal dari semula (batal demi hukum). Ketentuan ini tepat, sebab perjanjian telah kehilangan salah satu unsur pokoknya, yaitu orang yang hidupnya menentukan jalannya perjanjian.

Bunga cagak hidup dapat diadakan dengan perjanjian bunga yang demikian tingginya, sebagaimana ditetapkan menurut kehendak para pihak sendiri (Pasal 1780 KUHPdt). Penetapan bunga yang akan diberikan kepada si penerima cagak hidup diserahkan sepenuhnya pada "*bargaining*" antara para pihak. Undang-undang tidak mencampuri. Dalam hal demikian keadaan kesehatan orang yang atas badannya diadakan bunga cagak hidup, merupakan bahan pertimbangan yang penting dalam menetapkan jumlah "uang pokok" dan "bunga" tersebut.

Orang untuk siapa telah diadakan suatu bunga cagak hidup atas beban, dapat menuntut pembatalan perjanjian, jika si berhutang tidak memberikan kepadanya jaminan yang telah diperjanjikan. Jika perjanjian dibatalkan, si berhutang diwajibkan membayar bunga yang telah diperjanjikan, yang menunggu sampai pada hari dikembalikannya uang pokok (Pasal 1781 KUHPdt).

Menurut pasal ini diperbolehkan bahwa orang yang akan menerima bunga cagak hidup minta diberikannya jaminan oleh pihak yang akan memberikan cagak hidup itu bagi dipenuhinya kewajibannya. Jaminan yang demikian bisa berupa hipotik, gadai ataupun jaminan perorangan. Apabila jaminan yang sudah dijanjikan tidak diberikan, maka orang yang akan menerima cagak

hidup dapat menuntut pembatalan perjanjian bunga cagak hidup. Jika perjanjian dibatalkan, maka uang pokok harus dikembalikan. Dalam hal ini bunga yang tiba waktunya tetap harus diberikan sampai pada saat dikembalikannya uang pokok tersebut.

Penunggakan pembayaran bunga cagak hidup yang sudah dapat ditagih, tidaklah memberi hak kepada si pemungut bunga untuk meminta kembali uang pokoknya atau barang yang telah diberikan untuk dapat menerima barang itu. ia hanya berhak menuntut si berhutang tentang pembayaran bunga yang harus dibayar dan menyita kekayaan si berhutang untuk mengambil pelunasan daripadanya, pun pula meminta diberikannya jaminan untuk bunga yang sudah dapat ditagih (Pasal 1782 KUHPdt).

Penunggakan pembayaran bunga cagak hidup yang sudah dapat ditagih, sebenarnya merupakan wanprestasi yang menurut azas umum dalam hukum perjanjian timbal balik, memberikan alasan untuk penuntutan pembatalan perjanjiannya (Pasal 1266 KUHPdt). Sedang ketentuan Pasal 1782 KUHPdt itu merupakan suatu kekecualian terhadap asas tersebut. Mungkin yang menjadi pertimbangan pembuat undang-undang adalah bahwa pembatalan akan dirasakan sangat berat oleh pihak pemberi cagak hidup apabila ia sudah lama memberikan cagak hidup itu sehingga sudah banyak uang yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya Pasal 1784 KUHPdt menyatakan: "Tak dapatlah si berhutang membebaskan diri dari pembayaran bunga cagak hidup, dengan menawarkan pengembalian uang pokoknya dan dengan berjanji

tidak akan menuntut pengembalian bunga yang telah dibayarnya. Ia diwajibkan terus membayar bunganya selama hidupnya orang yang atas badannya telah diadakan bunga bagi dirinya”. Dengan ketentuan ini, mungkin oleh pembuat undang-undang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan si penerima bunga cagak hidup.

Si pemilik suatu bunga cagak hidup hanyalah berhak atas bunga menurut imbalan jumlah hari hidupnya orang yang atas badannya telah diadakan bunga cagak hidup itu; jika namun itu, menurut perjanjian, bunganya harus dibayar terlebih dahulu, maka hak atas angsuran yang sedianya harus dibayar, baru diperoleh mulai hari pembayaran itu sedianya harus dilakukan (Pasal 1785 KUHPdt). Jadi jumlah bunga yang harus dibayar itu dihitung menurut lamanya hidupnya orang yang atas badannya diadakan bunga cagak hidup.

Tidaklah diperjanjikan bahwa suatu bunga cagak hidup tidak akan tunduk pada suatu penyitaan kecuali apabila bunga cagak hidup itu diadakan dengan cuma-cuma (Pasal 1786 KUHPdt). Untuk memahami pasal di atas, harus dibayangkan timbulnya suatu persengketaan antara si pemberi dan si penerima bunga cagak hidup, di mana pihak yang pertama menggugat pihak yang terakhir tentang suatu piutang dan mengadakan penyitaan atas harta kekayaan si penerima cagak hidup. Dalam “harta kekayaan” tersebut termasuk haknya untuk menerima cagak hidup.

Penyitaan ini tidak boleh dihalang-halangi oleh adanya perjanjian antara si pemberi dan penerima bunga cagak hidup bahwa bunga cagak hidup tidak

boleh disita, sebab perjanjian yang demikian tidak boleh diadakan (Pasal 1786 KUHPdt). Namun apabila cagak hidup itu telah diberikan dengan cuma-cuma, boleh diadakan perjanjian seperti itu. Barang kali pertimbangan pembuat undang-undang adalah bahwa perjanjian seperti itu dalam hal bunga cagak hidup yang diberikan dengan cuma-cuma sesuai dengan makna pemberian dengang cuma-cuma atau hibah. Boleh diadakan penyitaan atas harta kekayaan si penerima hibah itu, tetapi pemberian bunga cagak hidup harus tetap berjalan terus. Si pemungut bunga tidaklah dapat menagih bunga yang sudah dibayar, selainnya dengan menyatakan tentang masih hidupnya orang yang atas badannya telah diadakan bunga cagak hidup (Pasal 1787 KUHPdt).

3. Perjudian dan Pertaruhan

Baik dalam perjudian dan pertaruhan, hasil tentang untung dan rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu. Perbedaannya adalah bahwa dalam perjudian tiap-tiap pihak mengambil bagian atau ikut serta dalam permainan yang hasilnya akan menentukan untung dan rugi tersebut, sedangkan dalam pertaruhan mereka di luar permainan tersebut, malahan ada kalanya tidak ada sesuatu yang dinamakan permainan, tetapi hanya ada satu kejadian saja. Selanjutnya dalam perjudian hasil dari permainan tersebut hampir seluruhnya tergantung pada nasib dan tidak pada kepandaian mereka, sedangkan pada pertaruhan tidak ada demikian.

Perjudian adalah misalnya main kartu, di mana tiap-tiap pihak ikut dalam permainan itu dengan

mengambil kartu dan memainkannya, sedang dalam pertaruhan adalah misalnya menaruh menang dan kalahnya pada suatu team sepak bola dalam suatu pertandingan. Menurut Pasal 1788 KUHPdt, undang-undang tidak memberi tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan.

Dalam hubungan itu Pasal 1789 KUHPdt menyatakan: “Dalam ketentuan tersebut di atas namun itu tidak termasuk permainan-permainan yang digunakan untuk olah raga, seperti main anggar, lari cepat dan lain sebagainya”. Meskipun demikian hakim dapat menolak atau mengurangi gugatan, apabila uangnya taruhan, menurut lebih dari sepantasnya.

Undian dan lotre, menurut sifatnya, juga termasuk pengertian perjudian, tetapi undian-undian yang diadakan instansi resmi atau badan-badan amal dengan izin pemerintah, dianggap sudah menghilangkan sifatnya melanggar kesusilaan. Selanjutnya Pasal 1790 KUHPdt menyatakan: “Tidaklah diperbolehkan untuk menyingkiri berlakunya ketentuan-ketentuan kedua pasal lalu, dengan jalan perjumpaan utang”.

Maksud pasal pasal tersebut, setelah dinyatakan tidak diberikan tuntutan hukum mengenai hutang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan, diadakan pengecualian terhadap pertaruhan atas permainan olah raga. Perkataan “hutang yang terjadi dalam perjudian” harus ditafsirkan secara sempit, dalam arti hutang itu terjadi di meja perjudian, sehingga tidak boleh dimasukkan di dalamnya pinjaman yang dibuat seorang untuk dipakai berjudi.

Seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-kali tidak diperbolehkan menuntutnya kembali, kecuali apabila dari pihaknya si pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan (Pasal 1791 KUHPdt). Seorang yang dengan sukarela membayar hutang yang terjadi karena perjudian itu dikatakan telah memenuhi suatu “perikatan alam” atau suatu “perikatan bebas” yang dalam bahasa Belanda dinamakan “*natuurlijke verbintenis*”, yaitu suatu perikatan sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1359 ayat (2) KUHPdt.¹³¹

14) Pemberian Kuasa

1. Definisi

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPdt). Karena kesibukannya orang tidak sempat menyelesaikan sendiri urusannya, lalu di memberikan kekuasaan atau wewenang orang lain untuk menyelesaikan urusan tersebut atas namanya. Yang dimaksudkan dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan suatu “perbuatan hukum”, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai atau “menelorkan” suatu akibat hukum.

Orang yang telah diberikan kuasa (dinamakan “Juru kuasa” atau “kuasa” saja) yang melakukan perbuatan hukum tersebut “atas nama” orang yang memberi kuasa atau dikatakan ia mewakili si pemberi

¹³¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, op.cit, hlm 132-139.

kuasa. Artinya apa yang dilakukan itu adalah “atas tanggungan” si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan itu menjadikan hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa, misalnya kalau yang dilakukan berupa membuat (menutup) sesuatu perjanjian, maka si pemberi kuasa lah yang menjadi “pihak” dalam perjanjian itu.

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (Pasal 1793 KUHPdt). Jadi pemberian kuasa itu adalah bebas dari suatu bentuk cara (formalitas) tertentu. Ia merupakan perjanjian konsensual, artinya: sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara si pemberi dan si penerima kuasa. Pemberian kuasa itu menerbitkan “perwakilan” yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perwakilan bisa lahir karena undang-undang, misalnya orang tua atau wali yang mewakili anak yang belum dewasa, direksi suatu pesero yang mewakili perseroannya dan ada perwakilan yang lahir karena perjanjian.

Kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain, dalam bahasa Belanda dinamakan “*volmacht*” dalam bahasa Inggris dinakan “*power of attorney*”. Tidak semua perbuatan hukum dapat dikuasakan kepada orang lain untuk melakukannya; yang sangat erat hubungannya dengan pribadi seseorang tidak dapat

dikuasakan kepada orang lain, misal membuat surat wasiat (*testament*) atau memberikan suara dalam rapat anggota sebuah perkumpulan.

Namun untuk melangsungkan perkawinan diberikan kemungkinan, jika ada alasan penting dengan izin presiden, untuk mewakilkan kepada seorang wakil dengan akta autentik khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 79 KUHPdt), termasuk kemungkinan di dalamnya untuk mewakilkan dalam membuat perjanjian perkawinan kepada seorang kuasa. Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka si kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih dari apa yang ditentukan dalam Pasal 411 KUHPdt untuk seorang wali (Pasal 1794 KUHPdt).

Ketentuan di atas sudah usang, dalam perkembangannya karena orang yang diberikan kuasa untuk mengurus kepentingan orang lain biasanya untuk menerima upah. Yang sering terjadi upahnya ditentukan terlebih dahulu sebelum ia menerima kuasa yang diberikan, misalnya seorang pengacara, kecuali kalau sudah disepakati bahwa kuasa itu diteima dan akan dijalankan dengan cuma-cuma.

Dalam hal ini pada Pasal 1875 dari *Civil Code of the Philippines*, yang berbunyi “*agency is presumed to be for a compensation, unless there is proof to the contrary*” lebih tepat, karena mencerminkan keadaan sekarang. Dalam Pasal 411 KUHPdt yang ditunjuk oleh Pasal 1794 KUHPdt tersebut yang menyatakan: “Semua wali, kecuali bapak atau ibu dan kawan wali,

diperbolehkan memperhitungkan sebagai upah tiga per seratus daripada semua pendapatan, dua per seratus daripada semua pengeluaran dan satu setengah per seratus daripada jumlah-jumlah uang modal yang mereka terima, kecuali mereka lebih suka menerima upah yang kiranya disajikan bagi mereka dengan surat wasiat atau dengan akta autentik tersebut dalam Pasal 335; dalam hal yang demikian mereka tidak boleh memperhitungkan upah yang lebih”.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindah tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik atas benda-benda itu, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas (Pasal 1795 KUHPdt dan Pasal 1796 KUHPdt).

Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu; diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, yaitu misalnya menjual sebuah rumah, untuk mencarikan seorang partner dalam usaha perdagangan dan lain sebagainya. Pemberian suatu kuasa umum hanya memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan (“*beheren*”) misalnya terhadap perusahaannya si pemberi kuasa untuk mengurus perusahaan itu dan

tidak boleh menjual perusahaan itu. Pemberian kuasa untuk mengurus sebuah toko, meliputi kekuasaan untuk mengurus sebuah toko, meliputi kekuasaan untuk menjual barang-barang yang di toko dan membeli stock baru, karena itu termasuk pengertian “mengurus toko” yang tidak boleh dilakukan adalah menjual toko.

Untuk mengajukan suatu perkara gugatan di muka pengadilan, menurut Pasal 123 H.I.R diperlukan kuasa khusus tertulis. Sifat khusus itu ditujukan pada keharusan menyebutkan nama pihak yang digugat dan mengenai perkara apa. Kuasa tersebut bisa diberikan secara lisan, apabila penggugat membawa orang yang akan diberi kuasa itu di depan sidang pengadilan, kemudian di depan sidang ia menyatakan kehendaknya untuk memberi kuasa kepada orang yang dibawanya itu untuk mengurus perkara yang akan diperiksa, pemberian kuasa mana diterima oleh orang tersebut. Begitu juga untuk minta banding dan kasasi diperlukan surat kuasa khusus, di mana disebutkan putusan dari pengadilan mana dan tanggal berapa, nomor berapa dan siapa pihak lawannya.

Si kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkarannya kepada putusan wasit (Pasal 1797 KUHPdt). Akibat dari ketentuan ini ialah bahwa apa yang dilakukan oleh seorang juru kuasa dengan melampaui kewenangannya, adalah atas tanggungannya sendiri. Si pemberi kuasa dapat menuntut penggantian rugi dari si juru kuasa dan apabila

pihak dengan siapa si juru kuasa itu telah mengadakan suatu perjanjian, mengetahui bahwa pihak lawannya telah melampaui atas wewenangnya, dapat dituntutnya pula pembatalan perjanjian tersebut, atau menerima apa yang telah dilakukan oleh juru kuasanya.

Orang perempuan dan orang yang belum dewasa dapat ditunjuk menjadi kuasa, tetapi si pemberi kuasa tidaklah mempunyai suatu tuntutan hukum terhadap orang yang belum dewasa, selainnya menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian-perjanjian yang diperbuat oleh orang yang belum dewasa dan terhadap orang perempuan yang bersuami dia pun tidak mempunyai tuntutan hukum, selainnya menurut aturan-aturan yang dituliskan dalam bab kelima dan ketujuh dari Buku I KUHPdt (Pasal 1798 KUHPdt).

Maksud ketentuan Pasal 1798 KUHPdt ini adalah, bahwa perjanjian pemberian kuasa itu dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari orang yang belum dewasa itu atau oleh suami dari perempuan tersebut. Dan sebagai akibat pembatalan tersebut, juga tiap perjanjian yang telah dibuat oleh orang yang belum dewasa atau perempuan yang bersuami itu dengan pihak ketiga, menjadi batal juga. Mengenai kecakapan hukum seorang perempuan yang telah bersuami berlaku yurisprudensi yang menganggap Pasal 108 KUHPdt tidak berlaku lagi, sehingga orang perempuan yang bersuami itu sekarang sepenuhnya cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, tanpa memerlukan izin tertulis atau bantuan dari suaminya. Sebaliknya kalau seorang yang belum

dewasa atau perempuan yang bersuami memberikan kuasa kepada orang lain yang cakap sepenuhnya menurut hukum. Keadaannya dari segi hukum sama, yaitu bahwa perjanjian pemberian kuasa setiap waktu dapat dimintakan pembatalan dari pihaknya si pemberi kuasa.

Si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan siapa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya, dan menuntut daripadanya pemenuhan perjanjiannya (Pasal 1799 KUHPdt). Dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh si kuasa dengan pihak ketiga, yang memperoleh hak dan menerima kewajiban dari perjanjian-perjanjian tersebut, adalah orang yang memberi kuasa, dan ia menjadi pihak dalam perjanjian-perjanjian itu. Sebagai pihak ia berhak menuntut langsung pihak lawannya.

2. Kewajiban-kewajiban si Kuasa

Si kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakan kuasa tersebut. Begitu pula ia diwajibkan menyelesaikan urusan yang sudah mulai dikerjakannya pada waktu si pemberi kuasa meninggal, jika dengan tidak segera menyelesaikannya dapat timbul suatu kerugian (Pasal 1800 KUHPdt). Tugas yang ia sanggupi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang secepatnya; jika tidak si penerima kuasa dapat dinggap melalaikan kewajibannya, untuk mana ia dapat dituntut mengganti kerugian yang ditimbulkan karena kelalaian itu. Misalnya seorang juru kuasa dikuasakan membeli surat sero (andil), tetapi karena ia tidak

segera melakukannya, surat-surat sero itu telah naik harganya, ia dapat dinggap melalaikan kewajibanya.

Kalau si pemberi kuasa meninggal, sedangkan ada urusan yang sudah mulai dikerjakan oleh si kuasa, maka urusan itu harus diselesaikannya lebih dahulu, sebelum ia diperbolehkan mengundurkan diri. Jadi meskipun dengan meninggalnya si pemberi kuasa itu, pemberian kuasa berakhir (Pasal 1813 KUHPdt), tetapi si juru kuasa harus bekerja terus untuk menyelesaikan urusannya dahulu, barulah ia akan dibebaskan, setelah melaporkan hasilnya kepada para ahliwaris dan pertanggung jawab itu diterima baik oleh mereka.

Si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan di dalam menjalankan kuasanya. Namun itu, tanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian bagi seorang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk pekerjaannya itu menerima upah (Pasal 1801 KUHPdt).

Kalau seorang kuasa diwajibkan menjalankan tugasnya sebaik-baiknya, maka dengan sendirinya ia tidak saja dapat dipertanggung jawabkan untuk akibat-akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga untuk akibat-akibat kelalaian atau kealpaan di dalam menjalankan tugasnya. Kemudian adalah sangat wajar untuk memberikan keringanan kepada seorang juru kuasa yang tidak menerima upah.

Si kuasa diwajibkan memberikan laporan tentang apa yang telah diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada si pemberi kuasa tentang segala apa yang telah diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang telah diterima itu tidak seharusnya dibayarkan kepada si pemberi kuasa (Pasal 1802 KUHPdt). Si kuasa bertanggung jawab untuk orang yang telah ditunjuk olehnya sebagai penggantinya dalam menjalankan kuasanya:

1. Jika ia tidak telah diberikan kekuasaan untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya;
2. Jika kekuasaan telah diberikan kepadanya tanpa penyebutan tentang seorang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata seorang yang tidak cakap atau tak mampu.

Si pemberi kuasa selalu dianggap telah memberikan kekuasaan kepada si kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya untuk pengurusan benda-benda yang terletak di luar wilayah Indonesia atau di lain pulau daripada di tempat tinggal si pemberi kuasa. Dalam segala hal, si pemberi kuasa dapat secara langsung menuntut orang yang ditunjuk oleh si kuasa sebagai pengantinya itu (Pasal 1803 KUHPdt). Hak seorang juru kuasa untuk menunjuk seorang lain sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya, dinamakan “hak substitusi”.

jika dalam pemberian kuasa diberikan hak substitusi dengan menyebutkan nama pengganti itu, maka apabila si kuasa pada suatu waktu menunjuk orang tersebut untuk menggantikannya, ia bebas dari pertanggung jawab mengenai pelaksanaan

kuasa selanjutnya; jika diberikan hak substitusi tanpa menyebutkan pengganti, maka si kuasa hanya bertanggungjawab kalau di pemberi kuasa membuktikan bahwa yang ditunjuk sebagai pengganti itu seorang yang takcakap atau tak mampu, akhirnya, jika sama sekali tidak ada penyebutan tentang hak substitusi, maka si kuasa bertanggung jawab sepenuhnya untuk orang yang ditunjuknya sebagai penggantinya.

Jika di dalam akta yang sama ditunjuk berbagai orang kuasa, maka terhadap mereka tidak diterbitkan suatu perikatan tanggung menanggung, selainnya sekadar hal yang demikian itu ditentukan dengan tegas (Pasal 1804 KUHPdt). Ketentuan ini sesuai dengan asas umum dalam hukum perjanjian, bahwa tanggung jawab secara tanggung menanggung di antara berbagai debitur harus secara tegas diperjanjikan dengan kreditur mereka. Si kuasa harus membayar bunga atas uang-uang pokok yang dipakainya guna keperluan sendiri, terhitung mulai saat ia memakai uang-uang itu; dan mengenai uang-uang yang harus diserahkannya pada penutupan perhitungan, bunga itu dihitung mulai hari ia dinyatakan lalai (Pasal 1805 KUHPdt). Bunga yang dimaksud di sini adalah “bunga moratoire” sebesar enam persen setahun.

Seorang kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggung jawab tentang apa yang terjadi di luar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu (Pasal 1806 KUHPdt). Selama seorang juru

kuasa bertindak dalam batas-batas wewenangnya, ia adalah aman. Semua tanggung jawab dipikul oleh orang yang memberikan kuasa. Tetapi apabila ia bertindak di luar batas kewenangannya, misalnya menyetujui satu hal yang tidak boleh disetujuinya, maka ia bertanggung jawab, baik kepada si pemberi kuasa maupun kepada orang dengan siapa ia telah mengadakan suatu perjanjian.

3. Kewajiban-kewajiban si Penerima Kuasa

Si pemberi kuasa diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oleh si kuasa menurut kekuasaan yang ia telah berikan kepadanya. Ia tidak terikat pada apa yang telah diperbuat selebihnya daripada itu, selainnya sekadar ia telah menyetujuinya secara tegas atau secara diam-diam (Pasal 1807 KUHPdt). Si pemberi kuasa diwajibkan mengembalikan kepada si kuasa semua persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh orang ini untuk melaksanakan kuasanya, begitu pula untuk membayar upahnya, jika telah diperjanjikan.

Jika si kuasa tidak melakukan suatu kelalaian, maka si pemberi kuasa tidak dapat meluputkan diri dari kewajiban mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya serta membayar upah tersebut, sekalipun urusannya tidak berhasil (Pasal 1808 KUHPdt). Bahwa urusan yang tidak berhasil, tidak dapat dipersalahkan kepadasi kuasa, asaliatelah mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan bertindak dalam batas kewenangannya. Si pemberi kuasa tetap wajib memenuhi kewajibannya terhadap juru kuasanya. Misalnya seorang pengacara yang tidak berhasil memenangkan perkaranya, tetap

berhak atas honor dan pengembalian semua persekot dan biaya yang telah dikeluarkan untuk kepentingan si pemberi kuasa.

Pasal 1809 KUHPdt menyatakan: “Begitu juga si pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada si kuasa tentang kerugian-kerugian yang di derita sewaktu menjalankan kuasanya, asal dalam hal itu si kuasa tidak boleh berbuat kurang hati-hati”. Selanjutnya menurut Pasal 1810 KUHPdt si pemberi kuasa harus membayar kepada si kuasa bunga atas persekot-persekot yang telah dikeluarkan oleh si kuasa, terhitung mulai hari dikeluarkannya persekot-persekot itu.

Jika seorang kuasa diangkat oleh berbagai orang untuk mewakili suatu urusan mereka bersama, maka masing-masing dari mereka itu adalah bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap si kuasa mengenai segala akibat dari pemberian kuasa itu (Pasal 1811 KUHPdt). Kalau pasal ini dibandingkan dengan Pasal 1804 KUHPdt ternyata keadaannya kebalikan. Dalam Pasal 1804 KUHPdt satu orang memberi kuasa kepada beberapa orang kuasa, maka yang diatur oleh Pasal 1811 KUHPdt satu orang juru kuasa berhadapan dengan beberapa orang pemberi kuasa.

Dalam hal yang pertama, undang-undang tidak menetapkan adanya tanggung jawab secara tanggung menanggung di antara para penerima kuasa, sedangkan dalam hal terakhir ditetapkan bahwa beberapa orang pemberi kuasa itu bertanggung jawab secara tanggung menanggung terhadap si penerima kuasa. Dalam Pasal 1812 KUHPdt ditetapkan, bahwa si kuasa berhak untuk menahan segala apa kepunyaan si pemberi kuasa yang

berada di tangannya, sekian lamanya, hingga kepadanya telah dibayar lunas segala apa yang dapat dituntutnya sebagai akibat pemberian kuasa. Hak yang diberikan kepada juru kuasa untuk menahan barang kepunyaan si pemberi kuasa, sampai yang terakhir ini memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap dia, dinamakan “hak retensi”.

4. Berakhirnya Pemberian Kuasa

Pasal 1813 KUHPdt memberikan bermacam-macam cara berakhirnya pemberian kuasa, yaitu:

1. Dengan ditariknya kembali kuasanya si juru kuasa;
2. Dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si juru kuasa;
3. Dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa;
4. Dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.

Pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila si pemberi kuasa atau si penerima kuasa meninggal. Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian di mana prestasi sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak. Mengenai kawinnya seorang perempuan yang memberikan atau menerima kuasa, dengan lahirnya yurisprudensi yang menganggap seorang perempuan yang bersuami sepenuhnya cakap berbuat hukum, maka ketentuan dengan kawinnya seorang perempuan dengan sendirinya tidak berlaku.

Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya (Pasal 1814 KUHPdt). Yang dimaksud dengan ketentuan ini adalah bahwa si pemberi kuasa dapat menghentikan kuasa itu "*at any time*" asal dengan pemberitahuan penghentian dengan mengingat waktu yang secukupnya. Bila si kuasa tidak mau menyerahkan kembali kuasanya, secara sukarela, ia dapat dipaksa lewat pengadilan.

Penarikan kembali yang hanya diberitahukan kepada si kuasa, tidak dapat diajukan terhadap orang-orang pihak ketiga yang karena mereka tidak mengetahui tentang penarikan kembali itu, telah mengadakan suatu perjanjian dengan si kuasa; ini tidak mengurangi tuntutan si pemberi kuasa kepada kuasa (Pasal 1815 KUHPdt). Dalam praktik penarikan kembali itu diumumkan dalam beberapa surat kabar dan diberitahukan dengan surat kepada para pihak atau relasi yang berkepentingan. Si pemberi kuasa dapat menuntut juru kuasa yang telah melakukan tindakan tanpa dasar hukum. Pengangkatan seorang kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang terakhir itu tentang pengangkatan tersebut (Pasal 1816 KUHPdt).

Si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan memberitahukan penghentian ini, baik karena ia dilakukan dengan tidak mengindahkan waktu, maupun karena suatu hal lain, karena kesalahan si kuasa,

membawa kerugian bagi si pemberi kuasa, maka orang ini dapat diberikan ganti rugi oleh si kuasa, kecuali apabila si kuasa berada dalam keadaan tak mampu meneruskan kuasanya tanpa membawa kerugian yang tidak sedikit bagi dirinya sendiri (Pasal 1817 KUHPdt). Si penerima kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya, asal dengan mengindahkan waktu secukupnya dalam memberitahukan penghentian kepada si pemberi kuasa.

Jika si kuasa tidak sadar akan meninggalnya si pemberi kuasa atau akan adanya sesuatu sebab lain yang mengakhiri kuasanya, maka apa yang diperbuatnya di dalam ketidaksadaran itu adalah sah. Dalam hal itu, segala perjanjian yang dibuat oleh si juru kuasa, harus dipenuhi terhadap orang-orang pihak ketiga yang beritikad baik (Pasal 1818 KUHPdt). Apabila ada orang pihak ketiga yang beritikad buruk, yaitu sudah mengetahui adanya hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pemberian kuasa (misalnya sudah mengetahui tentang sudah meninggalnya si pemberi kuasa), maka itu merupakan suatu hal yang (dalam suatu proses di muka hakim) harus dibuktikan oleh para ahli warisnya si pemberi kuasa.

Jika si kuasa meninggal, para ahli warisnya harus memberitahukan hal itu kepada si pemberi kuasa, jika mereka tahu tentang adanya pemberian kuasa, dan sementara itu mengambil tindakan-tindakan yang perlu menurut keadaan, bagi kepentingan si pemberi kuasa; atas ancaman mengganti biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu (Pasal 1819 KUHPdt). Jadi si ahli waris juru kuasa diwajibkan mengamankan kepentingan si pemberi kuasa, dengan mengambil tindakan-

tindakan yang perlu untuk mengisi kekosongan yang disebabkan karena meninggalnya si kuasa, sebelum mereka mengembalikan urusan yang telah dijalankan oleh penerima kuasa, kepada si pemberi kuasa.¹³²

15) Penanggungan Utang

1. Definisi dan Sifat-sifat Penanggungan

Segala kebendaan seorang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan (Pasal 1131 KUHPdt). Meskipun demikian, jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang cukup dan kurang aman, karena kekayaan si berhutang pada suatu waktu bisa habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur, sehingga kalau banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak mendapat lagi bagian. Oleh karena itu maka seringkali seorang kreditur minta diberikan jaminan khusus dan jaminan khusus ini bisa berupa jaminan kebendaan (hipotik, gadai, *fiduciair*) dan bisa juga berupa jaminan perorangan. Yang terakhir ini yang dinamakan penanggungan utang ("*borgtocht*", "*guaranty*").

Menurut Pasal 1820 KUHPdt, penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingannya si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, namakala orang itu sendiri tidak memenuhinya. Kalau dalam hal hipotik, gadai dan *fiduciair* sudah diletakkan suatu ikatan kebendaan (kreditur memperoleh suatu

¹³² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 140-162.

hak atas benda-benda tertentu), maka dalam hal penanggungan ini baru tercipta suatu ikatan perorangan. Tiada penanggungan, jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah. Namun dapatlah seorang mengajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam halnya sebelum dewasa (Pasal 1821 KUHPdt).

Dari pasal itu menunjukkan bahwa penanggungan adalah suatu “perjanjian *accessoir*” seperti halnya dengan perjanjian pokok, yaitu hipotik dan gadai, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu. Adanya kemungkinan (dibolehkan) diadakan suatu perjanjian penanggungan terhadap suatu perjanjian pokok yang dapat dimintakan pembatalannya (“*vernietigbaar*”, “*voidable*”) misalnya suatu perjanjian pokok yang diadakan oleh seorang yang belum dewasa. Hal ini dapat diterima dengan pengertian, bahwa apabila perjanjian pokok itu kemudian hari dibatalkan, maka perjanjian penanggungan juga ikut batal.

Seorang penanggung (“*borg*”, “*quarantor*”) tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatan si berutang. Penanggungan boleh diadakan untuk sebagian saja dari hutangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari hutangnya, atau dengan syarat-syarat

yang lebih berat, maka perikatan tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya (Pasal 1822 KUHPdt). Ini merupakan konsekuensi logis dari sifatnya penanggungan sebagai suatu perjanjian *accessoir*. Perikataan-perikataan dalam suatu perjanjian yang sifatnya mengabdikan kepada suatu perjanjian pokok, tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok.

Seorang dapat mengajukan diri sebagai penanggung, dengan tidak telah diminta untuk itu oleh orang untuk siapa ia mengikatkan dirinya, bahkan di luar pengetahuan orang itu. Adalah diperbolehkan juga untuk menjadi penanggung tidak saja untuk si berutang utama, tetapi juga untuk seorang penanggungan orang itu (Pasal 1823 KUHPdt). Karena penanggungan diadakan untuk kepentingan seorang kreditur dan merupakan suatu perjanjian antara kreditur itu dengan seorang pihak ketiga, maka bisa juga ia diadakan tanpa permintaan debitur kepada orang ketiga, bahkan di luar pengetahuan debitur. Menurut ketentuan pasal tersebut, diperbolehkan bahwa seorang penanggung bukan si debitur tersebut memenuhi kewajibannya, tetapi bahwa seorang penanggung dari debitur tersebut memenuhi kewajibannya. Orang seperti itu dinamakan sub-penanggung ("*sub-borg*", "*sub-quarantor*").

Penanggungan hutang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya (Pasal

1824 KUHPdt). Ketentuan pasal ini (harus diadakan dengan pernyataan tegas) tidaklah mengandung arti bahwa penanggungan harus diadakan secara tertulis, bila diadakan secara lisan adalah menjadi beban bagi kreditur untuk membuktikan sampai di mana kesanggupan penanggung. Kewajiban si penanggung tidak boleh diperluas hingga melebihi apa yang menjadi kesanggupannya.

Penanggungan yang tidak terbatas untuk suatu perikatan pokok, meliputi segala akibat hutangnya, bahkan terhitung biaya-biaya gugatan yang diajukan terhadap si berhutang utama, dan terhitung pula segala biaya yang dikeluarkan setelah si penanggung diperingatkan tentang itu (Pasal 1825 KUHPdt). Dalam pasal ini disebutkan kewajiban yang secara maksimal dapat dipikulkan kepada seorang penanggung hutang, yaitu: pembayaran seluruh jumlah hutang debitur ditambah (apabila sampai terjadi perkara) dengan biaya perkara dan ditambah lagi dengan biaya peringatan si penanggung dan lain-lain biaya sampai saat si penanggung itu memenuhi semua kewajibannya.

Pasal 1826 KUHPdt menetapkan bahwa perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris mereka. Menurut asas hukum pewarisan, para ahli waris itu mewarisi semua aktiva dan pasiva dari si meninggal. Kewajiban seorang penanggung untuk membayar hutangnya seorang debitur termasuk pasiva dari si meninggal. Si berhutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus mengajukan orang yang mempunyai kecakapan menurut hukum untuk mengikatkan dirinya, cukup

mampu untuk memenuhi perikatannya dan berdiam di wilayah Indonesia (Pasal 1827 KUHPdt).

Apabila si penanggung yang telah diterima oleh si berpiutang secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tak mampu maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru (Pasal 1829 KUHPdt). Kalau penanggung jatuh pailit sudah barang tentu, kalau kepailitan ini terjadi setelah penanggung tersebut oleh kreditur dituntut untuk memenuhi kewajibannya, maka itu adalah di luar tanggungan debitur dan juga tidak boleh hakim memerintahkan pemberian seorang penanggung baru.

Pasal 1830 KUHPdt menetapkan bahwa barang siapa oleh undang-undang atau oleh suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, diwajibkan memberikan seorang penanggung, padahal ia tidak berhasil mendapatkannya, diperbolehkan sebagai gantinya memberikan jaminan berupa gadai atau hipotik.

2. Akibat-akibat Penanggungan Antara Kreditur dan Penanggung

Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selainnya jika si berutang lalai, sedangkan harta benda si berutang ini harus lebih dahulu di sita dan di jual untuk melunasi hutangnya (Pasal 1831 KUHPdt). Jadi, tanggung jawab si penanggung merupakan suatu cadangan dalam hal harta benda debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya atau dalam hal debitur sama sekali tidak mempunyai harta benda yang dapat di sita. kalau dari

pendapatan lelang sita atas benda-benda debitur itu tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya, barulah tiba giliran untuk menyita harta benda si penanggung. Apabila seorang penanggung dituntut untuk membayar hutang debitur (yang ditanggung olehnya), ia berhak untuk menuntut supaya dilakukan lelang sita lebih dahulu terhadap kekayaan debitur. Si penanggung tidak dapat menuntut supaya harta benda si berhutang lebih dahulu di sita dan di lelang untuk melunasi hutangnya, dalam hal:

1. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita lebih dahulu atas harta benda si berutang tersebut;
2. Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berhutang utama secara tanggung menanggung; dalam hal ini akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk hutang-hutang tanggung menanggung;
3. Jika si berhutang dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya secara pribadi;
4. Jika si berhutang berada dalam keadaan pailit;
5. Dalam halnya penanggungan yang diperintahkan oleh hakim (Pasal 1832 KUHPdt).

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui:

1. Bahwa ada kemungkinan si penanggung melepaskan haknya untuk menuntut dilakukannya lelang sita terlebih dahulu atas harta benda si berutang utama; pelepasan hak istimewa itu dilakukan dalam perjanjiannya penanggungan yang diadakan dengan kreditur, tetapi juga dapat dilakukan kemudian,

baik dalam suatu perjanjian lagi maupun dengan pernyataan sepihak;

2. Bahwa ada kemungkinan si penanggung mengikatkan dirinya bersama-sama (dalam suatu perjanjian) dengan si berhutang utama secara tanggung menanggung. Dinamakan “penanggung solider” (“*solidaire borg*” atau “*hoofdelijke borg*”). Keadaan yang seperti itu memperkuat kedudukan kreditur, karena ia dapat menuntut baik debitur maupun penanggung masing-masing untuk seluruh hutang, menurut kehendaknya.
3. Tangkisan yang hanya mengenai dirinya si berhutang sendiri secara pribadi, misalnya kalau hutang yang dituntut pembayarannya, yang telah ditanggung oleh si penanggung, dibuat oleh debitur dalam kedudukannya sebagai direktur sebuah PT, sedangkan PT tersebut sudah tidak ada lagi, oleh si berhutang diajukan tangkisan (eksepsi) supaya berhubungan dengan tidak lagi dipegangnya kedudukan tersebut, gugatan itu oleh hakim dinyatakan tidak diterima, maka bagi kreditur sudah tidak ada jalan lagi untuk mendapatkan uangnya kembali;
4. Kalau si debitur jatuh pailit, ia tidak dapat lagi digugat di muka pengadilan dan tidak dapat dilakukan penyitaan lagi atas harta bendanya;
5. Penanggungan yang diperintahkan oleh hakim adalah misalnya penanggungan yang diperintahkan kepada seorang wali sebagai jaminan atas pengurusan harta benda seorang anak yang belum dewasa.

Si berhutang tidak diwajibkan menyita dan menjual lebih dahulu harta benda si berhutang, selainnya apabila itu diminta oleh penanggung pada waktu pertama kali dituntut di muka pengadilan (Pasal 1833 KUHPdt). Si penanggung yang menuntut supaya harta benda si berhutang lebih dahulu disita dan dilelang, diwajibkan menunjukkan kepada si berhutang benda-benda si berhutang, dan membayar terlebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta pelelangan tersebut. Tak diperbolehkan ia menunjuk pada benda-benda yang sedang menjadi buah sengketa di muka hakim, maupun yang sudah dijadikan jaminan hipotik untuk hutang yang bersangkutan atau yang sudah tidak lagi di tangannya si berhutang, maupun pula benda-benda yang terletak di luar wilayah Indonesia (Pasal 1834 KUHPdt).

Dua pasal tersebut di atas menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh oleh seorang penanggung untuk melaksanakan hak istimewanya agar supaya terlebih dahulu di sita harta benda si berhutang. Ia harus memintanya pada waktu pertama kali dituntut di muka pengadilan, yaitu pada waktu ia menerima panggilan untuk menghadap di muka pengadilan atau didatangi seorang jurusita yang akan menyita harta bendanya. Kesempatan untuk mengajukan permintaan itu masih ada pada waktu pertama kali menghadap di muka sidang pengadilan dan mengajukan jawabannya atas surat gugatan. Selanjutnya ia diwajibkan menunjukkan benda-benda si berhutang yang dapat di sita, dengan berpedoman pada Pasal 1834 KUHPdt.

Apabila si penanggung, menurut pasal yang lalu, telah menunjukkan benda-benda si berhutang dan telah membayar terlebih dahulu uang yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan benda-benda itu, maka si berpiutang bertanggung jawab terhadap penanggung, hingga sejumlah harga benda-benda yang ditunjuk itu, tentang ketidakmampuan si berhutang yang tanpa adanya tuntutan, terjadi sesudah itu (Pasal 1835 KUHPdt).

Menurut ketentuan ini, apabila si penanggung sudah menunjukkan benda-benda kepunyaan si berhutang dan sudah pula memberikan persekot biaya yang diperlukan untuk melakukan penyitaan dan pelelangan (penyitaan pelelangan itu yang harus melakukan adalah kreditur sendiri, artinya jurusita atas permintaan kreditur), maka si penanggung dibebaskan dari tanggungan tentang ketidakmampuan si debitur yang terjadi sesudah itu. Misalnya, kreditur tidak segera melakukan penyitaan, sehingga ada barang-barang yang telah dijual debitur.

Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama, lagi pula untuk hutang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh hutang itu (Pasal 1836 KUHPdt). Namun itu masing-masing dari mereka, jika ia tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemecahan hutangnya, pada pertama kalinya ia digugat di muka hakim, dapat menuntut supaya si berhutang terlebih dahulu membagi piutangnya dan mengurangi sampai sebesar bagian masing-masing penangung yang terikat secara sah. Jika pada waktu salah seorang

penanggung menuntut pemecahan hutangnya, seorang atau beberapa orang penanggung lainnya berada dalam keadaan tak mampu, maka si penanggung tersebut diwajibkan membayar untuk orang-orang tak mampu itu menurut imbangan bagiannya, tetapi ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelah diadakan pemecahan hutangnya (Pasal 1837 KUHPdt).

Bagi penanggung di samping hak istimewa untuk minta disitanya lebih dahulu harta benda debitur, ada hak istimewa lagi, yaitu (dalam halnya ada beberapa penanggung untuk satu hutang yang sama) untuk minta diadakan pemecahan piutang, sehingga masing-masing menanggung sebagian saja. Saat untuk minta dilakukannya hak istimewa ini adalah sama dengan saat yang ditetapkan untuk minta dilakukannya hak istimewa yang lainnya. Apabila pada saat tersebut tidak diajukan permintaan untuk memecah (atau membagi) piutang yang dituntut pembayarannya itu, maka berlakunya ketentuan Pasal 1836 KUHPdt, yaitu masing-masing penanggung terikat untuk seluruh hutang. Jika si berhutang sendiri secara sukarela telah membagi-bagi tuntutan, maka tak boleh ia menarik kembali pemecahan hutang itu, biarpun beberapa orang di antara para penanggung tidak mampu, sebelum dibagi-baginya uang itu (Pasal 1838 KUHPdt).

3. Akibat-akibat Penanggungan Antara si Berutang dan si Penanggung dan Antara Para Penanggung Sendiri

Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berhutang utama, baik

penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa sepengetahuan si berutang utama. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya ini si penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekadar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang diajukan kepadanya, dalam waktu yang patut. Si penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu (Pasal 1839 KUHPdt).

Dalam Pasal 1840 KUHPdt menyatakan: “Si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berhutang”. Penggantian ini adalah yang dalam hukum perjanjian dinamakan “subrogasi” sebagaimana yang dimasukkan menurut Pasal 1402 sub 3 KUHPdt. Dengan demikian maka seorang penanggung yang telah membayar, mempunyai dua hak terhadap si berhutang, pertama haknya sendiri yang diberikan oleh Pasal 1839 KUHPdt dan kedua hak yang diperolehnya berdasarkan subrogasi menurut Pasal 1840 KUHPdt dan Pasal 1402 sub 3 KUHPdt. Dalam praktik yang terakhir dari menguntungkan dari hak yang pertama (padahal ini yang asli), karena hak yang diperoleh berdasarkan subrogasi itu mungkin ada jaminannya (*hipotik, fiduciair*) yang ikut berpindah kepada si penanggung, sedangkan halnya sendiri yang asli, yang diberikan oleh Pasal 1839 KUHPdt, harus dilakukan bersama-sama dengan kreditur-krediturlain, sebagai tagihan

kongkuren, terhadap si berhutang yang sudah ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Jika beberapa orang berutang utama, yang bersama-sama memikul satu hutang, masing-masing terikat untuk seluruh hutang itu, maka seseorang yang mengajukan diri sebagai penanggung untuk mereka semuanya, dapat menuntut kembali segala apa yang telah dibayarnya, dari masing-masing orang berutang tersebut (Pasal 1841 KUHPdt). Pasal ini memberikan hak kepada penanggung untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarkan dalam hal yang ditanggung adalah beberapa orang debitur yang bersama-sama memikul satu hutang secara tanggung-menanggung. Si penanggung dapat menuntut kembali apa yang telah dibayarkannya, daripada debitur itu juga secara tanggung-menanggung, artinya ia dapat menuntut masing-masing untuk mengembalikan seluruh jumlah yang telah dibayarnya.

Si penanggung yang sekali telah membayar hutangnya, tidak dapat menuntutnya kembali dari si berhutang utama yang telah membayar untuk kedua kalinya, jika ia tidak telah memberitahukan kepadanya tentang pembayaran yang telah dilakukannya, dengan tidak mengurangi haknya untuk menuntutnya kembali dari si berpiutang. Jika penanggung telah membayar tanpa di gugat untuk itu, sedangkan ia tidak memberitahukan kepada si berutang utama ini, manakala si berutang, pada waktu dilakukan pembayaran, mempunyai alasan-alasan untuk menuntut dinyatakan batal hutangnya; dengan tidak mengurangi

tuntutan si penanggung terhadap si berpiutang (Pasal 1842 KUHPdt).

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas penting bagi si penanggung untuk memberitahukan kepada si berhutang, tiap kali ia melakukan pembayaran kepada si berhutang. Tidak memberitahukan itu dapat berakibat bahwa ia tidak dapat menuntut kembali dari si berhutang apa yang sudah dikeluarkannya. Tentunya ini tidak mengurangi haknya untuk berusaha mendapatkan uangnya kembali dari si berpiutang berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan (Pasal 1359 KUHPdt). Si penanggung dapat menuntut si berhutang untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya, bahkan sebelum ia membayar hutangnya, jika:

1. Apabila ia digugat di muka hakim untuk membayar;
2. Apabila si berhutang telah berjanji untuk membebaskan dirinya dari penaggungan di dalam suatu waktu tertentu;
3. Apabila hutangnya dapat ditagih karena melewatkannya jangka waktu tertentu;
4. Setelah lewatnya waktu sepuluh tahun jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali apabila perikatan pokok sedemikian sifatnya, hingga ia tidak dapat di akhiri sebelum lewatnya suatu waktu tertentu, seperti suatu perwalian (Pasal 1843 KUHPdt).

Apa yang dimaksud pasal ini tidak jelas. Bagaimana si penanggung yang belum mengeluarkan Sesuatu, sudah dapat menuntut penggantian kerugian?

Bukankah ia baru dituntut untuk membayar. Juga diberikan hak kepadanya untuk meminta kepada debitur supaya ia dibebaskan, adalah tidak tepat, karena debitur tidak mempunyai kekuasaan untuk memberikan kebebasan itu. Si penanggung telah mengikatkan diri terhadap si kreditur dan karena itu maka kreditur adalah orang yang dapat membebaskan si penanggung. Penulis Belanda Prof. Pitlo menyatakan tidak mengerti ketentuan tersebut (*“het verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek”*, jilid khusus cetakan ke 6, 1974, hlm 552). Oleh karena itu maka sebaiknya pasal tersebut kita anggap tidak tertulis saja.

Kalau si penanggung sudah membayar sesuatu kepada kreditur dan kemudian si debitur jatuh pailit, itu ditanggung oleh Pasal 131 Undang-Undang Kepailitan (*Faillissementenetsverordening*) yang memberikan hak kepada si penanggung untuk diterima dalam kepailitan itu untuk apa yang ia sudah membayar kepada kreditur itu dan selain dari itu, manakala si kreditur tidak datang menghadap, supaya si penanggung diperkenankan mewakilinya dalam penuntutan hak-haknya.

Jika berbagai orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berhutang yang sama, lagi pula untuk hutang yang sama, maka si penanggung yang telah melunasi hutangnya, dalam hal tercatat dalam nomor 1 dari pasal yang lalu, begitu pula apabila si berutang telah dinyatakan pailit, mempunyai hak untuk menuntutnya kembali dari orang-orang penanggung yang lain, masing-masing untuk bagiannya.

Ketentuan ayat kedua dari Pasal 1293 KUHPdt adalah berlaku dalam hal ini (Pasal 1844 KUHPdt).

Sebagaimana sudah terlihat, berbagai orang yang sama-sama menanggung satu hutang yang sama dari seorang debitur yang sama pula, diperlakukan seperti orang-orang yang berhutang secara tanggung menanggung (Pasal 1836 KUHPdt), kecuali apabila mereka menggunakan hak istimewa mereka untuk minta pemecahan hutangnya (Pasal 1837 KUHPdt). Seorang penanggung yang tanpa menggunakan hak istimewa tersebut, telah membayar seluruh jumlah hutang, dapat menuntut dari kawan-kawan penanggungan bagian masing-masing dalam penanggungan tersebut. Apabila ada satu orang dari para kawan penanggung itu jatuh pailit, bagiannya harus di pikul rata oleh semua kawan penanggung. Inilah yang dimaksudkan oleh Pasal 1293 ayat (3) KUHPdt yang ditunjuk itu.

4. Hapusnya Penanggungan

Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan itu yang di atur dalam bab ke-empat dari Buku III KUHPdt (Pasal 1381 KUHPdt) dan selanjutnya. Percampuran yang terjadi di antara pribadinya si pananggung hutang, sekali-kali tidak mematikan tuntutan hukum si berpiutang terhadap orang yang telah mengajukan diri sebagai penanggungan si penanggung (Pasal 1846 KUHPdt). Dengan percampuran yang disebutkan itu hapuslah perikatan antara si berutang utama dan si penanggung, karena hak dan kewajiban kedua pihak berkumpul dalam satu tangan (misalnya si berhutang menjadi waris tunggal dari si penanggung), tetapi kejadian itu tidak mempengaruhi kedudukan seorang

sub penanggung; ia tetap dapat dituntut oleh kreditur untuk membayar hutangnya debitur.

Si penanggung dapat menggunakan terhadap si berpiutang segala tangkisan yang dapat dipakai oleh si berhutang utama dan mengenai hutangnya yang ditanggung sendiri. Namun tak bolehlah ia mengajukan tangkisan-tangkisan yang khusus hanya mengenai pribadinya si berhutang (Pasal 1847 KUHPdt). Yang dimaksudkan dengan tangkisan yang khusus hanya mengenai pribadinya debitur adalah misalnya kalau debitur itu mengajukan hal bahwa hutang itu telah dibuatnya dalam kedudukannya sebagai direktur sebuah PT, tetapi kedudukan itu tidak lagi dimilikinya karena PT tersebut sudah tidak ada lagi.

Si penanggung dibebaskan apabila ia, karena kesalahan si berpiutang, tidak lagi dapat menggantikan hak-haknya, hipotik-hipotiknya dan hak-hak istimewa si berpiutang itu (Pasal 1848 KUHPdt). Misalnya kreditur membiarkan si debitur menjual barang-barangnya, sedangkan kreditur mempunyai hak istimewa atas barang-barang itu. Dapat dimengerti bahwa hilangnya jaminan-jaminan atau hak-hak istimewa, akan sangat melemahkan kedudukan si penanggung dalam usahanya untuk uangnya kembali dari si debitur, apabila ia sudah membayar.

Jika si berpiutang secara sukarela menerima suatu benda tak bergerak maupun suatu benda lain sebagai pembayaran atas utang pokok, maka si penanggung dibebaskan karenanya, biarpun benda itu kemudian, karena suatu putusan hakim, oleh si berpiutang harus diserahkan kepada orang lain (Pasal 1849 KUHPdt).

Dengan diterimanya barang oleh kreditur sebagai pembayaran, hutang sudah terbayar dan dengan itu selesailah kewajiban si penanggung. Bahwa dikemudian hari oleh putusan hakim si kreditur dihukum untuk menyerahkan barang tersebut kepada orang lain, itu adalah tanggungannya sendiri.

Suatu penundaan pembayaran belaka yang oleh si berpiutang diberikan kepada si berhutang, tidak membebaskan si penanggung hutang, namun si penanggung dalam hal yang seperti itu, dapat menuntut si berhutang dengan maksud untuk memaksanya untuk membayar hutangnya atau membebaskan si penanggung dari penanggungannya (Pasal 1850 KUHPdt).¹³³

B. PERJANJIAN TIDAK BERNAMA

Hukum perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum perjanjian *nominaat* dan hukum perjanjian *innominaat*. Hukum perjanjian *nominaat* merupakan ketentuan hukum yang mengkaji berbagai perjanjian yang dikenal dalam KUHPdt, sedangkan hukum perjanjian *innominaat* merupakan: “Keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai perjanjian yang timbul tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPdt diundangkan”. Perjanjian-perjanjian yang muncul dan berkembang dalam masyarakat adalah seperti perjanjian *Production Sharing*, *Joint Venture*, *Leasing*, *Franchise*, Beli Sewa dan lainnya. Perjanjian ini belum dikenal pada saat KUHPdt diundangkan. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian *innominaat* adalah:

¹³³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, *Ibid*, hlm 163-176.

1. Adanya kaidah hukum

Kaidah hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum kontrak/perjanjian *innominaat* tertulis dan tidak tertulis.

2. Adanya subjek hukum

Subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Subjek hukum dalam perjanjian *innominaat* adalah debitur dan kreditur, badan pelaksana dengan badan usaha atau usaha tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa dan lain-lain.

3. Adanya objek hukum

Objek hukum erat kaitannya dengan pokok prestasi. Pokok prestasi dalam perjanjian *innominaat* tergantung pada jenis perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam kontrak karya, misalnya yang menjadi pokok prestasinya adalah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dalam bidang pertambangan, khususnya emas dan tembaga.

4. Adanya kata sepakat

Kata sepakat lazim disebut dengan *consensus*. Kata sepakat ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak para pihak tentang substansi dan objek perjanjian.

5. Akibat hukum

Akibat hukum berkaitan dengan timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak.

Ruang lingkup kajian hukum perjanjian *innominaat* adalah berbagai perjanjian yang muncul dan berkembang dalam masyarakat, seperti perjanjian *production sharing*, *joint*

venture, kontrak karya, *leasing*, *franchise*, beli sewa dan lainnya. Hukum perjanjian *innominaat* bersifat khusus, sedangkan hukum perjanjian atau hukum perdata merupakan hukum yang bersifat umum. Artinya, bahwa perjanjian-perjanjian *innominaat* berlaku terhadap peraturan yang bersifat khusus, sebagaimana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Apabila dalam undang-undang khusus tidak diatur maka kita mengacu pada peraturan yang bersifat umum, sebagaimana yang tercantum dalam Buku III KUHPdt.

Hukum perjanjian *innominaat* diatur dalam Buku III KUHPdt. Di dalam Buku III KUHPdt, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perjanjian *innominaat*, yaitu Pasal 1319 KUHPdt yang menyatakan: “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUHPdt maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada Buku III KUHPdt. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian *innominaat* tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPdt.¹³⁴

Hukum perjanjian *innominaat* merupakan bagian dari hukum perjanjian pada umumnya. Hukum perjanjian *innominaat* merupakan hukum yang khusus, sedangkan hukum perjanjian merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum. Dikatakan bersifat umum, karena hukum perjanjian mengkaji dua hal, yaitu

¹³⁴Salim, H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 5.

mengkaji perjanjian-perjanjian yang dikenal dalam KUHPdt dan di luar KHUPdt. Sedangkan hukum perjanjian *innominaat* hanya mengkaji perjanjian-perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Sistem pengaturan hukum perjanjian *innominaat* juga sama dengan pengaturan hukum perjanjian, yaitu sistem terbuka (*open system*). Artinya, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt, yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt memberikan kebebasan kepada para pihak, untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1319 KUHPdt, bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Dengan demikian, asas-asas hukum perjanjian *innominaat* pun mengikuti asas-asas yang tercantum dalam Buku III KUHPdt.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum perjanjian *innominaat*, telah ditentukan asas-asas penting di dalamnya. Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah

ditentukan asas-asas hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi didasarkan pada perjanjian *Production Sharing*. Asas-asas itu meliputi:

1. Asas ekonomi kerakyatan;
2. Asas keterpaduan;
3. Asas manfaat;
4. Asas keadilan;
5. Asas keseimbangan;
6. Asas pemerataan;
7. Asas kemakmuran;
8. Asas bersama dan kesejahteraan rakyat banyak;
9. Asas keamanan;
10. Asas keselamatan, dan
11. Asas kepastian hukum.

Begitu juga dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang telah di ubah menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diatur asas-asas hukum dalam penyelenggaraan kontrak konstruksi. Asas-asas tersebut adalah:

1. Asas kejujuran dan keadilan;
2. Asas manfaat;
3. Asas keserasian;
4. Asas keseimbangan;
5. Asas kemandirian;
6. Asas keterbukaan;
7. Asas kemitraan;
8. Asas keamanan dan keselamatan.



Di dalam Buku III KUHPdt dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian.¹³⁵

1) Perjanjian penanggungan Utang (Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUHPdt)

Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPdt. Definisi penanggungan utang terdapat tiga pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau orang berpiutang sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur ketika debitur tidak memenuhi prestasinya.

Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah, khususnya apabila penanggung adalah penanggung perusahaan. Namun, tidak demikian halnya dengan permohonan pailit yang diajukan terhadap penanggung pribadi. Ternyata hanya sedikit sekali permohonan pailit yang diajukan terhadap penanggung pribadi, secara umum ada kecenderungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur pribadi untuk alasan praktis.

Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara

¹³⁵Salim, H.S, *Ibid*, hlm 7.

debitur dengan kreditur. Pada dasarnya dengan hapusnya perjanjian pokoknya maka semua perjanjian *accessoir*-nya juga turut hapus.

Perjanjian penanggungan bersifat mengabdikan kepada suatu perjanjian pokok sehingga tidak bisa melebihi perikatan-perikatan yang diterbitkan oleh perjanjian pokok itu. Penanggungan hutang tidak dipersangkakan tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas. Hal ini berarti adanya suatu penanggungan, harus dinyatakan secara tegas baik secara akta notarial, ataupun di bawah tangan.

Suatu Penanggungan dapat dilakukan secara lisan tetapi Kreditur akan lebih sulit untuk membuktikan sampai sejauh manakah kesanggupan penanggung untuk menjamin hutang debitur. Sebagai suatu perjanjian maka perjanjian penanggungan juga harus memenuhi asas-asas yang berlaku umum dalam hukum perjanjian. Para penanggung pribadi mempunyai hak istimewa, yaitu hak untuk menuntut supaya benda-benda dari debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, hak ini dapat dilepas oleh penanggung yang membuat penanggung tidak bisa menuntut agar benda-benda dari debitur lebih dahulu disita dan dijual.

a. Pengertian penanggungan (*vrijwaring*)

Penanggungan (*vrijwaring*) adalah salah satu bentuk intervensi dalam acara penanggungan atau pembebasan, di mana salah satu pihak yang sedang bersengketa (berutang) di persidangan pengadilan menarik pihak ketiga ke dalam sengketa tersebut.¹³⁶

¹³⁶Muhammad Nasir, *Ibid*, hal. 81.

b. Sifat perjanjian penanggungan utang

Perjanjian penanggungan utang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan 1850 KUHPdt. Penanggungan adalah suatu perjanjian, di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya (Pasal 1820 KUHPdt). Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa suatu penanggungan utang meliputi beberapa unsur yaitu:

1. Penanggungan utang adalah suatu bentuk perjanjian, berarti sahnya penanggungan utang tidak terlepas dari sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt.
2. Penanggung utang melibatkan keberadaan suatu utang yang telah terlebih dahulu ada. Hal ini berarti tanpa keberadaan utang yang ditanggung tersebut, maka penanggungan utang tidak pernah ada.
3. Penanggungan utang dibuat semata-mata untuk kepentingan kreditur, dan bukan untuk kepentingan debitur.
4. Penanggungan utang hanya mewajibkan penanggung memenuhi kewajibannya kepada kreditur mana kala debitur telah terbukti tidak memenuhi kewajiban atau prestasi atau kewajibannya.¹³⁷

Apabila diperhatikan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan utang, yaitu pihak kreditur, debitur dan pihak ketiga. Kreditur di sini berkedudukan sebagai pemberi kredit atau utang, sedangkan debitur

¹³⁷Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm 13-14.

adalah orang yang mendapat pinjaman uang atau utang dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Esensi penanggungan utang untuk kepentingan kreditur dipertegas kembali oleh ketentuan Pasal 1823 ayat (1) KUHPdt yang menyatakan bahwa: orang dapat mengangkat diri sebagai penanggung tanpa diminta oleh orang yang mengikatkan diri untuk suatu utang, bahkan juga dapat tanpa setau orang itu. Dalam ayat (2) dinyatakan pula bahwa orang dapat pula menjadi penanggung, bukan hanya untuk debitur utama melainkan juga untuk seorang penanggung debitur utama itu.¹³⁸ Sifat perjanjian penanggungan utang adalah bersifat *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian kredit atau perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur.¹³⁹

c. Syarat dalam perjanjian penanggungan utang

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Keempat unsur yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPdt dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam:

¹³⁸Ninie Suparni, *Ibid*, hlm 453

¹³⁹Salim H.S, *Ibid*, hlm 90

1. Unsur subjektif; mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Maka sah tidaknya suatu penanggungan utang juga bergantung pada terpenuhi tidaknya kedua unsur subjektif tersebut.
2. Unsur objektif; meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan, dan dari objek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan yang harus merupakan sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum.

d. Akibat-akibat penanggungan antara kreditur dan penanggung

Pada prinsipnya, penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang debitur tersebut maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya (Pasal 1831 KUHPerdara). Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya:

- a. Bila ia (penanggung utang) telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu di sita dan dijual.
- b. Bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung-menanggung dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang tanggung menanggung.

- c. Bila debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi.
- d. Bila debitur dalam keadaan pailit.
- e. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan hakim (Pasal 1831 KUHPerdara)¹⁴⁰

Ketentuan tersebut memungkinkan kreditur untuk seketika menagih kepada penanggung untuk melunasi semua kewajiban, prestasi atau perikatan debitur tanpa ia perlu terlebih dahulu menyita dan menjual harta kekayaan debitur yang telah cidera janji atau wanprestasi yang ditunjuk oleh penanggung sebagai pelunasan kewajiban debitur kepada kreditur.

e. Akibat penanggungan antara debitur dan penanggung dan antara para penanggung

Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran utang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Di samping penanggung utang juga berhak untuk menuntut:

1. Pokok dan bunga.
2. Penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Di samping itu, penanggung juga dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya, bahkan sebelum ia membayar utangnya:

¹⁴⁰Salim H.S, *Ibid*, hlm 91

1. Bila ia digugat di muka hakim untuk membayar.
2. Bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu.
3. Bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya.
4. Setelah lewat waktu sepuluh tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat waktu tertentu.

Hubungan antara para penanggung dengan debitur disajikan berikut ini. Jika berbagai orang telah mengikatkan dirinya sebagai penanggung untuk seorang debitur dan untuk utang yang sama maka penanggung yang melunasi utangnya berhak untuk menuntut kepada penanggung yang lainnya, masing-masing untuk bagiannya.¹⁴¹

KUHPdt mengatur mengenai penanggungan utang yang diberikan oleh lebih dari seorang penanggung utang dalam tiga pasal, yang dimulai dari Pasal 1836 hingga Pasal 1838 KUHPdt yang secara lengkapnya berbunyi: “jika beberapa orang telah mengikatkan dan sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah terikat untuk seluruh utang itu”.

f. Kekhilafan dalam penanggungan utang

Masalah kekhilafan diatur Pasal 1322 KUHPdt yang berbunyi: *kekhilafan tidak mengakibatkan*

¹⁴¹ Salim H.S, *Ibid*, hlm 91-92

batalnya suatu perjanjian, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Kekhilafan tidak menjadi sebab pembatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud untuk membuat perjanjian, kecuali jika perjanjian itu dibuat terutama karena mengikat dirinya orang tersebut". Dari rumusan Pasal 1322 KUHPdt dapat kita kemukakan dua hal pokok di sini yaitu:

1. Kekhilafan bukanlah alasan untuk membatalkan perjanjian.
2. Ada dua hal yang dapat menyebabkan alasan pembatalan perjanjian karena kekhilafan, yaitu mengenai:
 - a. Hakikat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b. Orang terhadap siapa suatu perjanjian hanya akan dibuat¹⁴²

g. Paksaan dalam penanggungan utang

Paksaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dalam KUHPdt diatur dalam lima pasal yang dimulai dari Pasal 1323 hingga Pasal 1327 KUHPdt. Pasal 1323 KUHPdt membuka paksaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, dengan menyatakan: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu perjanjian mengakibatkan batalnya perjanjian yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian

¹⁴²Gunawan Widjaja, *Ibid*, hlm 29

tersebut tidak telah dibuat”. Selanjutnya ketentuan Pasal 1325 KUHPdt menyatakan: “Paksaan menjadikan suatu perjanjian batal, bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga bila dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarganya dalam garis ke atas maupun ke bawah”.

Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa subjek terhadap siapa paksaan dilakukan pun ternyata tidak hanya meliputi orang yang merupakan pihak dalam perjanjian. Dalam suatu penanggungan utang, boleh diaktakan sangta jarang sekali terjadi paksaan, dalam hal suatu penanggungan dibuat karena suatu rasa hormat saja, maka hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1326 KUHPdt tidak cukup menjadi alasan bagi pembatalan penanggungan yang telah diberikan.

h. Penanggungan yang diperintahkan oleh hakim

Penanggungan yang lahir dari undang-undang yaitu diatur dalam Pasal 335 KUHPdt, Pasal 472 KUHPdt, Pasal 784 KUHPdt, dan Pasal 789 KUHPdt, dan penanggungan yang lahir dari perintah hakim, diatur dalam Pasal 54 *Reglement op de Rech.Svordering*, staatsblad 1847:52 (rv).

i. Hapusnya penanggungan utang

Hapusnya penanggungan utang diatur dalam Pasal 1845 KUHPdt sampai dengan Pasal 1850 KUHPdt. Di dalam Pasal 1845 KUHPdt disebutkan

bahwa perikatan yang timbul karena penanggungan, hapus karena sebab-sebab yang sama dengan yang menyebabkan berakhirnya perikatan lainnya. Pasal ini menunjuk kepada Pasal 1831 KUHPdt, Pasal 1408 KUHPdt, Pasal 1424 KUHPdt, Pasal 1420 KUHPdt, Pasal 1437 KUHPdt, Pasal 1442 KUHPdt, Pasal 1574 KUHPdt, Pasal 1846 KUHPdt, Pasal 1938 KUHPdt, dan Pasal 1984 KUHPdt.

Dalam Pasal 1381 KUHPdt ditentukan 10 (sepuluh) cara berakhirnya perjanjian penanggungan utang, yaitu: Pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyalangan atau penitipan, pembaharuan utang, kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, dan berlakunya syarat pembatalan.¹⁴³

C. SOMASI

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPdt dan Pasal 1243 KUHPdt. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi yaitu:

1. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel;

¹⁴³ Salim H.S, *Ibid*, hlm 92

2. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan. Tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
3. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan.

Ajaran tentang somasi ini sebagai instrument hukum guna menolong debitur untuk memenuhi prestasinya. Bila prestasi sudah tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi. Momentum adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur. Bentuk somasi yang harus disampaikan kreditur kepada debitur adalah dalam bentuk surat perintah atau sebuah akta yang sejenis. Yang berwenang mengeluarkan surat perintah itu adalah kreditur atau pejabat yang berwenang untuk itu. Surat teguran harus dilakukan paling sedikit 3x (tiga kali), dengan mempertimbangkan jarak tempat kedudukan kreditur dengan tempat tinggal debitur. Tenggang waktu yang ideal untuk menyampaikan teguran antara peringatan I, II dan III adalah 30 (tigapuluh) hari. Maka waktu yang diperlukan untuk itu selama 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Isi atau hal-hal yang harus dimuat dalam surat somasi, adalah:

1. Apa yang dituntut (pembayaran pokok kredit dan bunganya);
2. Dasar tuntutan (perjanjian kredit yang dibuat antara kreditur dan debitur); dan
3. Tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran angsuran.

Ada 5 (lima) macam peristiwa yang tidak mensyaratkan pernyataan lalai, sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

1. Debitur menolak pemenuhan

Seorang kreditur tidak perlu mengajukan somasi apabila debitur menolak pemenuhan prestasinya, sehingga kreditur boleh berpendirian bahwa dalam sikap penolakan demikian suatu somasi tidak akan menimbulkan suatu perubahan (HR 1-2-1957).

2. Debitur melakukan kelalaiannya

Pengakuan demikian dapat terjadi secara tegas, akan tetapi juga secara implisit (diam-diam), misalnya dengan menawarkan ganti rugi.

3. Pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan

Debitur lalai tanpa adanya somasi, apabila prestasi (di luar peristiwa *overmacht*) tidak mungkin dilakukan, misalnya karena debitur kehilangan barang yang harus diserahkan atau barang tersebut musnah. Tidak perlunya pernyataan lalai dalam hal ini sudah jelas dari sifatnya (somasi untuk pemenuhan prestasi).

4. Pemenuhan tidak berarti lagi (*zinloos*)

Tidak diperlukannya somasi, apabila kewajiban debitur untuk memberikan atau melakukan, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang dibiarkan lampau. Contoh: kewajiban untuk menyerahkan pakaian pengantin setelah perkawinan terjadi sudah tidak ada artinya lagi.

5. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya

Kelima cara itu tidak perlu dilakukan somasi oleh kreditur kepada debitur karena debitur dapat langsung dinyatakan wanprestasi.¹⁴⁴

D. WAN PRESTASI

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches* dan *partial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *partial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak 3x (tiga kali) oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu:

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPPdt)
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh

¹⁴⁴Salim H.S., *Ibid*, hlm 98.

karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPdt.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal:

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur
2. kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPdt)
3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918)
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.¹⁴⁵

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:

1. Debitur dalam keadaan memaksa;
2. Beban risiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggung jawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;
3. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPdt).¹⁴⁶

¹⁴⁵Salim H.S, *Ibid*, hlm 99.

¹⁴⁶Salim H.S, *Ibid*, hlm 100.

E. GANTI RUGI

Ada 2 (dua) sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUHPdt, yang dimulai dari Pasal 124 KUHPdt sampai dengan Pasal 1252 KUHPdt. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPdt. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

Ganti rugi karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Misalnya, A berjanji akan mengirimkan barang kepada B pada tanggal 10 Januari 1996, akan tetapi, pada tanggal yang telah ditentukan, A belum juga mengirimkan barang tersebut kepada B. Supaya B dapat menuntut ganti rugi karena keterlambatan tersebut, maka B harus memberikan peringatan (somasi) kepada A, minimal 3 (tiga) kali. Apabila peringatan/teguran itu telah dilakukan, maka barulah B dapat menuntut kepada A untuk membayar ganti kerugian. Jadi, momentum timbulnya ganti rugi adalah pada saat telah dilakukan somasi. Ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah:

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian.
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUHPdt), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos) yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus

objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur. Penggantian biaya-biaya, kerugian dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat di duga pada saat sebelum terjadinya perjanjian.

Dalam Pasal 1249 KUHPdt ditentukan bahwa penggantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu ganti rugi materiil dan ganti rugi immaterial (Asser's 1988: 274). Kerugian materiil adalah suatu kerugian yang di derita kreditur dalam bentuk uang/kekayaan/ benda. Sedangkan kerugian immaterial adalah suatu kerugian yang di derita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, mukanya pucat dan lainnya.¹⁴⁷

F. KEADAAN MEMAKSA

1. Dasar Hukum dan Pengertian Keadaan Memaksa

Ketentuan tentang *overmacht* (keadaan memaksa) dapat dilihat dan dibaca dalam Pasal 1244 KUHPdt dan Pasal 1245 KUHPdt. Pasal 1244 KUHPdt menyatakan: "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. Selanjutnya dalam Pasal 1245 KUHPdt yang menyatakan:

¹⁴⁷Salim H.S, *Ibid*, hlm 101.

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya”.

Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur, oleh karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga, yaitu:

- a. Adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, atau
- b. Terjadinya secara kebetulan, dan atau
- c. Keadaan memaksa.

Yang diartikan dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar keadaannya. Misalnya karena adanya gempa bumi, banjir, dan lainnya.

2. Macam Keadaan Memaksa

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Keadaan memaksa absolut, dan
- b. Keadaan memaksa relatif

Keadaan memaksa absolut adalah suatu keadaan di mana debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangannya kepada kreditur, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang dan adanya lahar. Contohnya A ingin

membayar utangnya kepada B, namun tiba-tiba pada saat A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi, maka A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada B.

Keadaan memaksa yang relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contoh keadaan memaksa relative, seorang penyanyi telah mengikat dirinya untuk menyanyi di suatu konser, tetapi beberapa detik sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya meninggal dunia. Contoh lainnya, A telah meminjam kredit usaha tani dari KUD dengan janji akan dibayar pada musim panen. Tetapi sebelum panen, padinya diserang ulat. Dengan demikian, pada saat itu ia tidak mampu membayar kredit usaha taninya kepada KUD, tetapi ia membayar pada musim panen mendatang.

3. Teori-teori Keadaan Memaksa

Ada 2 (dua) teori yang membahas tentang keadaan memaksa, yaitu:

- a. Teori ketidakmungkinan (*onmogelijkeheid*) dan
- b. Teori penghapusan atau peniadaan kesalahan (*ofwesigheid van schuld*).

Teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Ketidakmungkinan absolut atau objektif (*absolut onmogelijkheid*) yaitu suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya pada kreditur.
- b. Ketidakmungkinan relatif atau ketidakmungkinan seobjektif (*relative onmogelijkheid*) yaitu suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.

Teori/ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (*afwesigheid van schuld*) berarti dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan debitur atau *overmacht* peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan (Harahap, 1986: 84).

4. Akibat Keadaan Memaksa

Ada 3 (tiga) keadaan memaksa, yaitu:

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti rugi (Pasal 1244 KUHPdt)
- b. Beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara;
- c. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPdt.

Ketiga akibat itu dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Akibat keadaan memaksa absolut, yaitu akibat nomor a dan c, dan
- b. Akibat keadaan memaksa relatif, yaitu akibat angka b.¹⁴⁸

¹⁴⁸Salim H.S, *Ibid*, hlm 103.

G. RISIKO

Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan *resicoleer* (ajaran tentang risiko). *Resicoleer* adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian. Jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Ajaran ini timbul apabila terdapat keadaan memaksa (*overmacht*). Ajaran ini dapat diterapkan pada perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian, di mana salah satu pihak aktif melakukan prestasi, sedangkan pihak lainnya pasif. Misalnya A memberikan sebidang tanah pada B, tanah itu direncanakan untuk diserahkan pada tanggal 10 Mei 1996, tetapi pada tanggal 15 April 1996 tanah itu musnah. Pertanyaannya kini, siapa yang menanggung risiko? Yang menanggung risiko atas musnahnya tanah tersebut adalah B (penerima tanah) (Pasal 1237 KUHPdt).

Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang kedua belah pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya. Yang termasuk dalam perjanjian timbal balik, yaitu jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lainnya. Contohnya, A telah membeli sebuah rumah beserta tanahnya pada B seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Rumah itu dibeli pada tanggal 10 Januari 1996. Namun rumah tersebut belum diserahkan kuncinya oleh B kepada A. Akan tetapi, pada tanggal 10 Februari 1996 terjadi gempa bumi yang memusnahkan rumah tersebut. Pertanyaannya kini, siapakah yang menanggung risiko atas musnahnya rumah tersebut? Menurut Pasal 1460 KUHPdt yang menanggung risiko atas musnahnya rumah tersebut adalah A (pembeli), walaupun rumah tersebut belum diserahkan dan

dibayar lunas. Jadi, B berhak menagih berapa pembayaran yang belum dilunasi oleh A.

Ketentuan Pasal 1460 KUHPdt telah dicabut berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 1963. Ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan:

- a. Bergantung pada letak dan tempat beradanya barang itu, dan
- b. Bergantung pada orang yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.

Dalam perjanjian tukar menukar, risiko tentang musnahnya barang di luar kesalahan pemilik, persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan dalam tukar menukar (Pasal 1545 KUHPdt). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli risiko atas musnahnya barang menjadi tanggungjawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukar menukar, perjanjian menjadi gugur.¹⁴⁹

H. KONTRAK BAKU

a. Pengertian kontrak baku

Yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak

¹⁴⁹Salim H.S, *Ibid*, hlm 104.

mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa perjanjian baku atau kontrak baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sedangkan Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa kontrak baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pi-hak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

b. Pendapat Ahli Tentang Kontrak Baku

Ada beberapa komentar atau pandangan oleh beberapa ahli hukum tentang kontrak baku ini antara lain:

1. Sluijter menyatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan sebuah perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*).
2. Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwangcontract*).

3. Stein menyatakan bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.
4. Asser-Rutten menyatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.
5. Hondius menyatakan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.
6. Subekti menyatakan bahwa asas konsensualisme terdapat dalam Pasal 1320 juncto Pasal 1338 KUH Perdata, pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.
7. Enggens menyatakan bahwa kebebasan kehendak di dalam perjanjian adalah merupakan tuntutan kesusilaan.

c. Penjelasan Singkat tentang Kontrak Baku

Dalam kontrak baku konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Karena pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya suatu kontrak dalam kontrak baku tersebut.

Karena itu pula untuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak

tersebut adalah kontrak baku, sebab kontrak baku *an sich* adalah netral. Untuk dapat membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan kontrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar-menawar (*bargaining position*), sehingga eksistensi unsur “kata sepakat” di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi. Karena itu syarat-syarat sahnya dari suatu kontrak mesti ditinjau sehubungan dengan adanya kontrak baku ini, antara lain adalah:

1. Syarat kausa yang halal terutama misalnya jika ada unsur penyalahgunaan keadaan.
2. Syarat kuasa yang halal terutama jika adanya unsur pengaruh tidak pantas (*undue influence*).
3. Syarat kesepakatan kehendak, terutama jika ada keterpksaan atau ketidakjelasan bagi salah satu pihak.

Oleh karena itu, terhadap kontrak baku berlaku larangan dalam penyusunannya yaitu:

1. Larangan kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekaaaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
2. Larangan untuk menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
3. Larangan untuk menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
4. Larangan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit atau tidak

dapat dibaca secara jelas atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.

Dengan adanya perkembangan dalam dunia perdagangan, kebutuhan kontrak baku, atau yang dalam Bahasa Inggrisnya *standard contract*, menjadi sangat penting. Menurut Munir Fuady, yang dimaksud kontrak baku adalah: ... suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya...

Pihak yang disodorkan kontrak baku tidak memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi atau berada dalam posisi “*take it or leave it*,” atau bahkan terkadang klausul dalam kontrak tersebut berat sebelah atau memihak karena dibuat oleh salah satu pihak dan bukan hasil dari negosiasi sebelum tercapainya kata sepakat. Hal dimaksud di atas sejalan dengan pendapat dari Hood Philips, terkait dengan hubungan produsen dan konsumen, yaitu “*These contracts (standard contracts) are of the take-it or leave-it kind, for here the customer cannot bargain over the terms: his only choice is to accept the terms in toto or to reject the service altogether.*” Dari uraian di atas, karakter dari suatu kontrak baku, kriterianya yaitu:

- a. Isi kontrak telah ditetapkan secara tertulis dalam bentuk yang digandakan;

- b. Penggandaan kontrak dimaksudkan untuk melayani permintaan para konsumen yang berfrekuensi tinggi (sering dan banyak/massal);
- c. Konsumen dalam banyak hal menduduki posisi tawar-menawar (kedudukan transaksional) yang lebih rendah daripada produsen.

Selain kelemahan kontrak baku sebagaimana disebutkan di atas, ada juga kelebihan-kelebihan dari kontrak baku. Salah satu kelebihan dari kontrak baku misalnya dalam bisnis yang melibatkan kontrak dalam jumlah yang banyak, sehingga untuk mengefisienkan waktu diperlukan standarisasi kontrak. Bagi dunia bisnis, kontrak baku sangat diperlukan karena mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos.

Kemudian, mengenai implikasi dari penggunaan kontrak baku pada asas kebebasan berkontrak, dapat dilihat pada saat kemunculan perusahaan-perusahaan multi-nasional sebagai akibat adanya revolusi industri. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan multi-nasional tersebut menggunakan kontrak baku yang membatasi kebebasan berkontrak dan kesederajatan para pihak yang notabene merupakan roh dari asas kebebasan berkontrak.

Dalam perjalanannya, kemudian berkembang paham negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menyebabkan makin besarnya keikutsertaan negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, yang kemudian diikuti oleh munculnya berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh negara (pemerintah). Hal di atas mengakibatkan peran asas kebebasan berkontrak menjadi berkurang atau bahkan tidak dapat diwujudkan di dalam suatu perjanjian, sekalipun perjanjian tersebut terjadi antara para pihak yang keduanya

individu. Adapun contoh-contoh dari kontrak baku antara lain yaitu:

1. Kontrak pengusahaan sumber daya alam;
2. Kontrak (polis) asuransi;
3. Kontrak di bidang perbankan;
4. Kontrak sewa guna usaha;
5. Kontrak jual beli rumah/apartemen dari perusahaan real estate;
6. Kontrak sewa menyewa gedung perkantoran;
7. Kontrak pembuatan kartu kredit;
8. Kontrak pengiriman barang; dan lain-lain

I. PERIKATAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Perikatan Islam

Hukum perikatan Islam adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Pengertian hukum perjanjian Islam menurut Prof. dr. H.M. Tahir Axxhari, S.H., adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, *As-Sunnah (al-Hadis)* dan *Ar-Ra'yu (Ijtihad)* yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Lebih lanjut menerangkan bahwa kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep. Hukum Perjanjian Islam ini adalah yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad SAW (*as-Sunnah*), sedangkan kaidah-kaidah fikih berfungsi sebagai pemahaman dari syariaah yang dilakukan oleh manusia (*mazhab para ulama*) yang merupakan bentuk dari *ijtihad*.¹⁵⁰

¹⁵⁰Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*,

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H., ada dua hal besar yang mendasari berlakunya Hukum Perikatan Islam. Dasar pertama adalah akidah, yaitu keyakinan yang memaksa pelaksanaannya dalam bertransaksi dan dasar kedua adalah syariah, sepanjang mengenai norma atau aturan-aturan hukum yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi “*transcendental*” atau vertikal. Dimensi *transcendental* ini dikenal dengan sebutan “*hablum-minallah*” yang merupakan pertanggungjawaban individu maupun kolektif kepada Allah. Sedangkan dimensi lainnya adalah dimensi horizontal yang dikenal dengan sebutan “*hablum-minan-naas*” yang mengatur interaksi sosial di antara manusia. Kedua dimensi inilah yang memengaruhi perilaku umat Islam dalam aktivitas transaksinya sehari-hari.¹⁵¹

Dalam praktik di masyarakat, secara normatif hukum perikatan Islam telah dilaksanakan. Contohnya dapat kita lihat pada transaksi jual beli yang terjadi menggunakan cara ijab kabul dan bersalaman yang menandakan adanya saling ridha antara kedua belah pihak. Hal ini merupakan pelaksanaan hukum perikatan islam mengenai asas “suka sama suka” (*antaradhin*) yang bersumber dari ketentuan Al-Qur’an surat An-Nisaa (4) ayat (29) (QS. 4:29).

Membicarakan mengenai hukum perikatan Islam, berarti kita harus mengkaji kerangka dasar *dinul* Islam yang terdiri dari akidah, syariah dan akhlak. Pada bagian syariah terbagi menjadi dua bidang, yaitu ibadah dan muamalah. Salah satu sistem dalam bidang muamalah adalah hukum. Di lingkungan masyarakat Islam berlaku tiga

Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 3.

¹⁵¹Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Ibid*, hlm 7.

kategori hukum, yaitu syariat, fikih, dan *siyasah syar'iyah*. Syariat atau hukum syarak adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum, yaitu berupa melakukan suatu perbuatan, memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang. (hukum-hukum yang ditetapkan Allah dan rasulnya yang secara jelas terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis).

Fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syarak yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci (hukum-hukum hasil pemahaman ulama mujtahid dan dalil-dalilnya yang rinci terutama ayat-ayat al-Qur'an dan hadis). *Siyasah syar-iyah* merupakan kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatannya melalui aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu (peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam Negara sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat agama).¹⁵²

2. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Asas berasal dari bahasa Arab yaitu *asasun* yang berarti dasar, basis dan fondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam, Fathur Rahman Djamil mengemukakan ada enam asas yaitu:

¹⁵² *Ibid*, hlm 9.

1. Asas kebebasan
2. Asas persamaan atau kesetaraan
3. Asas keadilan
4. Asas kerelaan
5. Asas kejujuran dan kebenaran
6. Asas tertulis.

Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia termasuk perbuatan muamalat yaitu asas Ilahiah atau asas tauhid.

1. Asas *Ilahiyah*

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Swt. Seperti yang disebutkan dalam QS. Alhadid (57):4. Kegiatan muamalat, termasuk perbuatan perikatan tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab, akan hal ini tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada Allah Swt.

2. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun, kebebasan ini tidaklah absolut. Sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Dasar hukumnya adalah



QS. Al-Maidah (5):1 dan QS al-Hijr (15):29.¹⁵³. Sedangkan hadis di antaranya HR. al-Bazar dan at-Thabrani: “Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan. Maka, terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun”.

3. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut, hal ini terdapat dalam QS. Al-Hujuraat (49):13.

4. Asas Keadilan (*Al-Adalah*)

Adil adalah merupakan salah satu sifat Allah Swt., yang sering kali disebutkan dalam al-Qur'an. Bersikap adil seringkali Allah Swt., tekankan kepada manusia dalam melakukan perbuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa, hal ini terdapat dalam QS. al-Hadid (57):25, QS. al-a'Raaf (7):29, QS. al-Maidah (5):8.

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan

¹⁵³ *Ibid*, hlm 31.

dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi semua kewajibannya. Dasar hukumnya terdapat dalam QS. al-Baqarah (2):177, QS. al-Mukminuun (23):8-11, QS. An-Nahl (16): 90.

Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman, antara lain adalah perbuatan riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran utang bagi yang mampu, dan masih banyak lagi perbuatan zalim lainnya, dasar hukumnya terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 275, QS. al-Muthaffiifiin (83): 1-6. Yusuf Qardhawi berpendapat: “Riba adalah memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan mendapatkan risiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan kerja atau jasa, menjilat orang-orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi penghasilan materi”.

5. Asas Kerelaan (*Al-Ridha*)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis-statement, hal ini dinyatakan dalam QS. an-Nisa (4): 29. Ayat tersebut menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.

6. Asas Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak. Hal ini dituliskan dalam QS. al-Ahzab (33): 77.¹⁵⁴

7. Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

QS. al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah Swt., menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggungjawan individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.¹⁵⁵

3. Sumber-Sumber Hukum Perikatan Islam

Sumber Hukum Islam berasal dari tiga sumber hukum, yaitu al-Qur'an dan Hadis (sebagai dua sumber utama) serta *Ar-ra'yu* atau akal pikiran manusia yang terhimpun dalam Ijtihad. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw., yang dikenal dengan hadis Mu'az. Terdapat pula pendapat lain mengenai sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, *as-Sunnah*, Ijtihad dan Qiyas.

¹⁵⁴ *Ibid*, hlm 37.

¹⁵⁵ *Ibid*, hlm 38.

1. Al-Qur'an

Sebagai salah satu sumber hukum Islam utama yang pertama. Sebagian besar al-Qur'an hanya mengatur mengenai kaidah-kaidah umum. Hal tersebut antara lain dapat di lihat dari isi ayat-ayat al-Qur'an di antaranya:

- a. QS. al-Baqarah (2): 188;
- b. QS. al-Baqarah (2): 275;
- c. QS. al-Baqarah (2): 282;
- d. QS. al-Baqarah (2): 283;
- e. QS. an-Nisa (4): 29;
- f. QS. al-Maidah (5): 1;
- g. QS. al-Maidah (5): 2;
- h. QS. al-Jumu'ah (62): 9;
- i. QS. al-Muthaffiin (83): 1-6.

2. Hadis

Dalam hadis, ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci daripada al-Qur'an. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail, tetap dalam jalur kaidah-kaidah hukum. Hadis-hadis tersebut di antaranya:

- a. HR. Abu Dawud dan hakim: Allah Swt., telah berfirman (dalam Hadis Qudsi-Nya), "Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan keduanya".
- b. HR. Bukhari dan Muslim: "Siapa saja yang melakukan jual beli Salam (*salaf*), maka lakukanlah dalam

ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu”.

3. *Ijtihad*

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah *ijtihad* yang dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Allah Swt., menciptakan akal untuk manusia agar dipergunakan untuk memahami, mengembangkan dan menyempurnakan sesuatu, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan dalam Islam. Namun demikian, akal tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada petunjuk. Petunjuk itu telah diatur oleh Allah Swt., yang tercantum dalam QS. an-Nisa (4): 59 dan beberapa Hadis. Mohammad Daud Ali dalam bukunya memberikan definisi *ijtihad* adalah: “*Ijtihad* adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah”.¹⁵⁶

4. Perikatan (akad)

Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm 43.

Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al'qdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUHPdt. Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai: "Pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya".

5. Unsur-unsur Akad

Definisi akad adalah pertalian antar ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Dari definisi tersebut dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu:

1. Pertalian ijab dan kabul

Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. *Kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *mujib* tersebut oleh pihak lainnya (*qaabil*). *Ijab* dan *Kabul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan.

2. dibenarkan oleh *syara'*

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad Saw., dalam Hadis. Pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad tidak boleh bertentangan dengan syariah. Jika bertentangan akan mengakibatkan akad tidak sah.

Sebagai contoh suatu perikatan yang mengandung riba atau objek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut Hukum Islam.

3. Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya

Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum atau disebut dengan *tasharruf*. *Tasharruf* adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang dari *syara'* menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).¹⁵⁷

6. Subjek Perikatan (*Al-'Aqidain*)

Al-'Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Subjek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Subjek hukum ini terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum.

1. Manusia

Manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kata "*mukallaf*" berasal dari bahasa Arab yang berarti "yang dibebani hukum", yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah Swt., baik yang terkait dengan perintah maupun larangan-larangannya. Menurut Abdurrahman Raden Aji Haqqi, para ahli

¹⁵⁷ *Ibid*, hlm 48.

Ushul Fiqh telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 5 (lima) tahap subjek hukum, yaitu:

- a. *Marhalah al-Janin*; tahap ini dimulai sejak masa janin sudah berada dalam kandungan hingga lahir dalam keadaan hidup. Dalam tahap ini, janin dapat memperoleh hak, namun tidak mengemban kewajiban hukum.
- b. *Marhalah al-Saba*; tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup hingga ia berusia 7 (tujuh) tahun. Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui walinya.
- c. *Marhalah al-Tamyiz*; tahapan ini dimulai sejak seorang berusia 7 (tujuh) tahun hingga masa pubertas (*aqil baligh*). Seseorang yang mencapai tahap ini dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum (tanpa izin dari walinya).
- d. *Marhalah al-Bulugh*; pada tahap ini seseorang telah mencapai *aqil baligh* dan dalam keadaan normal ia dianggap telah menjadi *mukallaf*. Mayoritas ulama menyebutkan usia 15 tahun sedangkan sebagian kecil ulama mazhab Maliki menyebutkan 18 tahun. Orang tersebut telah memperoleh kapasitas penuh sebagai subjek hukum. Intelegualitasnya telah matang dan dianggap cakap, kecuali terbukti sebaliknya.
- e. *Daur al-Rushd*; pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna sebagai subjek hukum dikarenakan telah mampu bersikap tindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha/bisnisnya dengan bijaksana.¹⁵⁸

¹⁵⁸ *Ibid*, hlm 53

Dalam hukum Islam telah mengatur bahwa tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya, hal ini terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 5 yang menyatakan: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. Dari ketentuan hukum ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam ketentuan hukum Islam ada dikenal orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum, yaitu mereka yang diistilahkan dengan *As-Syuf'ah*. Siapa sajakah yang termasuk ke dalam golongan *As-Syuf'ah*? Beberapa pendapat ahli hukum Islam di antaranya:

- a. Muhammad Ali Ash Shabuni: “dinisbahkannya harta anak yatim kepada para wali, padahal harta itu harta anak yatim sendiri, adalah untuk memberikan peringatan akan adanya saling menunjang antara anggota masyarakat, serta mengemukakan untuk memelihara harta dengan tidak dipergunakan dengan sia-sia, sebab pemborosan itu justru dilakukan oleh orang yang kurang sehat akal nya itu akan berbahaya bagi masyarakat”.
- b. Muhammad Ali As-Sayis; “*As-Shufaha* adalah mereka anak-anak yaitu secara mutlak atau orang yang mubazir dengan perbuatannya”. Sebagian orang mengatakan: “*Shufaha* ialah untuk umum pada sekalian orang yang tidak sempurna akal nya untuk memelihara hartanya dan kebaikan *tasharruf* padanya, termasuk anak-anak orang gila dan orang mubazir”.

- c. *Ar Razi*; Harta adalah sesuatu yang bermanfaat yang sangat dibutuhkan manusia, karena adanya kesatuan bentuk ini maka layak sekali kalau harta anak yang masih belum dewasa itu dinisbatkan kepada para wali.

Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan para ahli sebagaimana diungkapkan dapat dirumuskan bahwa *Mahjur 'alaihi* (tidak cakap bertindak) terdiri dari:

- a. Anak yang masih di bawah umur

Terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 6 “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapat mu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkan kepada mereka hartanya”.

- b. Orang yang tidak sehat akal

Terdapat dalam QS. al-Baqarah (2): 282 “Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya (keadaannya) atau dia sendiri tidak sanggup mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur”.

- c. Orang yang boros

Hal ini didasarkan pada ketentuan *qiyas*, yaitu diqiyaskan kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam QS. an-Nisa (4): 6 di mana orang yang boros tersebut diqiyaskan sebagai orang yang tidak sehat akalnya. Pendapat Imam Syafi’I bahwa orang yang boros itu adalah orang yang tidak sehat akal. Ketidakkakapan bertindak haruslah

didasarkan kepada keputusan hakim, yang mana pihak keluarganya meminta kepada hakim agar orang yang bersangkutan dinyatakan tidak cakap bertindak karena dapat merugikan keluarga dan selanjutnya ditaruh di bawah perwalian. Arti wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada seseorang untuk melaksanakan pengurusan:

- 1) Orang yang menurut hukum disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya selama anak itu belum dewasa.
- 2) Seseorang yang bertindak menggantikan orang tua si anak yang belum dewasa atau belum akil balig untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Seseorang yang sudah akil balig atau dewasa karena kurang akal = pemboros, perlu diangkat seorang wali dari sanak saudaranya.¹⁵⁹

Adapun syarat-syarat seseorang itu menjadi wali adalah:

- a. Merdeka (tidak ditaruh di bawah perwalian);
- b. Berakal sehat;
- c. Dewasa;
- d. Beragama Islam;
- e. Khusus untuk perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh laki-laki.¹⁶⁰

¹⁵⁹H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Siinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 12.

¹⁶⁰*Ibid*, hlm 13.

2. Badan Hukum

Keberadaan badan hukum dalam hukum Islam dapat disandarkan pada qiyas yaitu hadist yang diriwayatkan bahwa Usbah bin Syarik datang kepada Rasulullah Saw., lantas berkata: Apakah kamu mengetahui aku? Rasulullah berkata: “Bagaimana aku tidak tahu kamu padahal kamu adalah serikat ku, dan sebaik-baiknya serikat itu adalah kalau kamu tak menipu dan tidak bertengkar”. Nabi Muhammad Saw., diutus oleh Allah Swt., pada saat umat manusia lazim menggunakan serikat, yaitu dalam bentuk kerjasama, dan nabi tidak melarang perbuatan itu, dan tentunya ketetapan Nabi tersebut (tidak melarang) adalah merupakan sumber hukum.¹⁶¹

7. Objek Perikatan (*Mahallul ‘Aqd*)

Mahallul ‘aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul ‘aqd* adalah:

1. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap

¹⁶¹ *Ibid*, hlm 15.

bentuk akad-akad tertentu seperti *salam*, *istishna* dan *musyaaqah* untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam kegiatan muamalat.

2. Objek perikatan dibenarkan oleh *syariah*

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan tidak memiliki manfaat bagi manusia.

3. Objek akad harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Dari Abu Hurairah mengatakan: bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan) dan jual beli *hassah* (jual beli dengan syarat tertentu).

4. Objek dapat diserahkan

Benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati. Oleh karena itu disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua.¹⁶²

¹⁶²Gemala Dewi, dkk, *Ocpit*, hlm 61.

8. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*)

Sighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu:

1. *Jala'ul ma'na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
2. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul; dan
3. *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

Ijab dan Kabul dapat dilakukan dengan 4 (empat) cara:

1. Lisan; para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas.
2. Tulisan; Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan atau untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit.
3. Isyarat; Orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad). Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
4. Perbuatan; hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* (saling memberi dan saling menerima).

Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya. Hal ini sering terjadi pada proses jual beli di supermarket.¹⁶³

9. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Akad dipandang telah berakhir apabila utang telah di bayar. Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* dapat terjadi:

1. Di-*fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara'*, seperti yang disebutkan dalam akad.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik cacat, syarat atau majelis atau yang lainnya.
3. *Iqalah*; salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.
4. Adanya akad yang yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
5. Karena habis waktunya.
6. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
7. karena kematian. (lihat bentuk perjanjiannya seperti apa, jika dapat diturunkan ke ahli waris maka tetap terjadi perikatan).¹⁶⁴

¹⁶³Gemala Dewi, dkk, *Ibid*, hlm 64.

¹⁶⁴Gemala Dewi, dkk, *Ibid*, hlm 93.

J. PERJANJIAN HUKUM ADAT

Hukum Perjanjian pada dasarnya mencakup hukum hutang piutang. Dengan adanya perjanjian, maka suatu pihak berhak untuk menuntut prestasi dan lain pihak berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi tersebut adalah mungkin menyerahkan benda, atau melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu perbuatan. Bentuk-bentuk dari perjanjian dalam masyarakat hukum adat adalah:

1. Perjanjian kredit

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati. Hasil penelitian lapangan di Lampung dan Sumatera Selatan menyatakan bahwa peminjaman yang dikenakan bunga telah lazim terjadi, apabila yang meminjam uang itu adalah orang luar, artinya yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak yang meminjamkan uang itu. Adanya bunga atau jaminan terhadap pinjaman uang, rupa-rupanya merupakan pengaruh dari kebiasaan-kebiasaan di kota dari para pendatang. Demikian pula dengan pinjam-meminjam barang, maka pinjam-meminjam tersebut merupakan suatu hal yang sudah lazim. Pinjam-meminjam barang ini harus dikembalikan dengan barang sejenis ataupun dengan uang yang sepadan dengan nilai barang yang dipinjamkan.

2. Perjanjian kempitan

Perjanjian kempitan merupakan suatu bentuk perjanjian di mana seseorang menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa kelak akan dikembalikan dalam bentuk uang atau barang yang sejenis.

Perjanjian kempitan ini lazim terjadi dan pada umumnya menyangkut hasil bumi dan barang-barang dagangan. Dalam perjanjian kempitan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu antara lain:

- a. Harus ada musyawarah lebih dahulu, kepercayaan dan surat perjanjian.
- b. Diadakan batas waktu pengembalian barang, dan kalau barang tersebut tidak diambil, maka barang itu dijual atas dasar mufakat.
- c. Dalam surat perjanjian itu ditentukan jumlah harga pengembalian barang tersebut.
- d. Apabila barang yang dititipkan itu hilang, maka harus ada penggantian dan apabila barang itu telah dijual orang yang dititipi barang tersebut harus diberi upah untuk jerih payahnya.

Dengan demikian, dalam perjanjian kempitan terdapat kecenderungan bahwa barang yang dititipkan itu harus dikembalikan apabila dikehendaki oleh pemilik barang dan adanya suatu syarat utama yaitu bahwa antara para pihak harus saling percaya-mempercayai.

3. Perjanjian tebasan

Perjanjian tebasan terjadi apabila seseorang menjual hasil tanamannya sesudah tanaman itu berbuah dan sebentar lagi akan dipetik hasilnya. Perjanjian tebasan ini lazim terjadi pada padi atau tanaman buah-buahan yang sudah tua dan sedang berada di sawah ataupun di kebun. Di daerah-daerah tertentu (misalnya beberapa daerah Sumatera Selatan) perjanjian tebasan merupakan perjanjian yang tidak lazim terjadi dan ada kecenderungan bahwa perikatan dalam bentuk ini merupakan perjanjian yang dilarang.

4. Perjanjian perburuhan

Biasakan seseorang memperkerjakan orang lain yang bukan keluarga tanpa diberi upah berupa uang? Perihal bekerja sebagai buruh dengan mendapat upah merupakan suatu hal yang sudah lazim di mana-mana. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa apabila memperkerjakan orang lain harus diberi upah dan upah tersebut haruslah berupa uang. Tetapi ada variasi lain, yaitu bahwa ada kemungkinan seseorang bekerja tanpa diberi upah berupa uang, akan tetapi segala biaya kehidupannya ditanggung sepenuhnya.

Ter Haar menyatakan bahwa tentang menumpang di rumah orang lain dan mendapat makan dengan cuma-cuma tapi harus bekerja untuk tuan rumah, merupakan hal yang berulang-ulang dapat diketemukan dan sering bercampur baur dengan memberikan penumpangan kepada kepada sanak-saudara yang miskin dengan imbalan tenaga bantuannya di rumah dan di ladang.

5. Perjanjian pemegangan

Apakan lazim bahwa seseorang menyerahkan suatu benda kepada orang lain sebagai jaminan atas hutangnya? Di beberapa masyarakat, pada umumnya perjanjian pemegangan ini cukup lazim dilakukan dan pemilik uang berhak mempergunakan benda yang dijaminakan itu sampai uang yang dipinjamkan itu sampai uang yang dipinjamkan itu dikembalikan. Akan tetapi, apabila pinjaman uang tersebut dikenakan bunga, maka pemilik uang itu hanya berkewajiban menyimpan barang tersebut dan tidak berhak untuk memprgunakannya, karena dia menerima bunga hutang tersebut.

6. Perjanjian pemeliharaan

Perjanjian pemeliharaan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam hukum harta kekayaan adat. Isi perjanjian pemeliharaan ini adalah bahwa pihak yang satu – pemelihara menanggung nafkahnya pihak lain – terpelihara – lebih-lebih selama masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya. Sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalan si terpelihara, di mana kadang-kadang bagian itu sama dengan bagian seorang anak.

Perjanjian ini pada umumnya dikenal antara lain di Minahasa dan persamannya terdapat di Bali di mana seseorang menyerahkan dirinya bersama segala harta bendanya kepada orang lain. Orang yang menerima penyerahan sedemikian itu wajib menyelenggarakan pemakamannya dan pembakaran mayatnya si penyerah, pula wajib memelihara sanak saudaranya yang ditinggalkan; untuk itu semua maka ia berhak atas harta peninggalannya.

7. Perjanjian pertanggungan kerabat

Apakah lazim seseorang menanggung hutang orang lain yang tidak sanggup melunasi hutang tersebut? Ter Haar pernah menulis bahwa dalam hukum adat terdapat perjanjian di mana seseorang menjadi penanggung hutangnya orang lain. Si penanggung dapat ditagih bila dianggap bahwa perlunasan piutang tak mungkin lagi diperoleh dari si peminjam sendiri. Menanggung hutang orang lain, pertama-tama mungkin disebabkan karena adanya ikatan sekerabat, berhadapan dengan orang luar. Kedua mungkin juga berdasarkan atas rasa kesatuan

daripada sanak saudara. Misalnya dikalangan orang-orang Batak Karo, seorang laki-laki selalu bertindak bersama-sama atau dengan penanggungan anak, yaitu sanak saudaranya semenda dan kerabatnya sedarah yang seakan-akan mewakili golongan-golongan mereka berdua yang bertanggung jawab. Penelitian di beberapa masyarakat menyatakan kebenaran dari perkiraan yang diajukan oleh ter Haar di atas. Di Sumatera Selatan perjanjian pertanggungan kerabat orang lain juga masih lazim dilakukan. Alasan-alasannya antara lain:

- a. Menyangkut kehormatan suku
- b. Menyangkut kehormatan keluarga batih
- c. Menyangkut kehormatan keluarga luas.

8. Perjanjian serikat

Acapkali ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dipelihara oleh anggota masyarakat dalam berbagai macam kerja sama. Kerja sama dari para anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan itulah yang menimbulkan serikat, yang di dalamnya muncul perikatan atau perjanjian-perjanjian untuk memenuhi kepentingan tertentu tadi. Sebagai contoh adalah di mana beberapa orang yang setiap bulan membayar sejumlah uang tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan bersama, misalnya, dalam setiap bulan. Masing-masing mereka secara bergiliran akan menerima keseluruhan jumlah uang yang telah dibayarkan itu dan dapat mempergunakan uang tersebut sekaligus dan juga seluruhnya. Kegiatan yang demikian ini di Jakarta disebut dengan serikat, di Minangkabau disebut dengan *jula-jula*, di Salayar disebut dengan *mahaqha* dan di Minahasa disebut *mapalus*.

Tetapi perlu diingatkan bahwa *mapalus* di Minahasa mengandung arti rangkap. Pertama- sebagai bentuk kerjasama yang pada prinsipnya mengandung kegiatan tolong menolong secara timbal balik, sehingga dapat digolongkan dalam bentuk perikatan tolong menolong yang merupakan “*wederkeng hulpbetoon*”. Kedua adalah bentuk kerja sama dalam kegiatan yang telah diuraikan di muka. Bentuk kerja sama tersebut, kini telah mengalami perkembangan dan tidak semata-mata menyangkut uang saja, akan tetapi juga berkaitan dengan pelbagai keperluan, seperti keperluan rumah tangga, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut juga sudah meluas dalam masyarakat dan lazim disebut arisan.

9. Perjanjian bagi hasil

Menurut Ter Haar, maka transaksi ini merupakan suatu perikatan, di mana objek transaksi bukanlah tanah, akan tetapi pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah tersebut. Proses tersebut mungkin terjadi, oleh karena pemilik tanah tidak mempunyai kesempatan untuk mengerjakan tanahnya sendiri, akan tetapi berkeinginan untuk menikmati hasil tanah tersebut. Maka, dia dapat mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak tertentu yang mampu mengerjakan tanah tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari hasilnya sebagai upah atas jerih payahnya. Transaksi semacam ini dapat dijumpai hampir di seluruh Indonesia, dengan pelbagai variasi, baik dari sudut penanamannya, pembagian hasilnya, dan seterusnya.

Di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), transaksi ini dikenal dengan nama “*mampaduo*” atau “*babuek sawah urang*”. Perjanjian bagi hasil tersebut di dalam kenyataannya dilakukan secara lisan (dihadapan kepala

adat), dan tergantung dari faktor kesuburan tanah, penyediaan bibit, jenis tanaman dan seterusnya. Apabila tanah yang akan dikerjakan akan dijadikan sawah, sedangkan benih padi disediakan oleh pemilik tanah, maka hasilnya dibagi dua antara pemilik tanah dengan penggarap, tanpa memperhitungkan nilai benih serta pupuknya. Perjanjian semacam ini disebut "*mempaduai*". Lain halnya, apabila tanah keras, ladang atau sawah yang akan dikerjakan, ditanami dengan palawija, di mana pemilik tanah menyediakan bibit serta pupuk. Hasilnya tetap dibagi dua, akan tetapi dengan memperhitungkan harga bibit dan pupuk; perjanjian semacam ini disebut "*saduo bijo*". Perjanjian tersebut dapat diteruskan (atau dihentikan) oleh ahli waris, apabila pemilik tanah penggarapan meninggal.

Di Jawa Tengah, maka perjanjian tersebut tergantung pada kualitas tanah, macam tanaman yang akan dikerjakan, serta penawaran buruh tani. Kalau kualitas tanah baik, misalnya, maka pemilik tanah akan memperoleh bagian yang lebih besar. Dengan demikian, maka ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama (*maro*).
- b. Pemilik tanah memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian (*mertebu*).
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian untuk tanaman kacang.

Khusus di Bali Selatan, menurut Koentjaraningrat perjanjian bagi hasil penerapannya disebut "*sakap menyakap*". Ketentuan-ketentuannya adalah, sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarapnya memperoleh bagian yang sama, yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (*nandu*).
- b. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{5}$ bagian dan penggarap $\frac{2}{5}$ bagian (*nelon*).
- c. Pemilik tanah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan penggarap $\frac{1}{3}$ bagian (*ngapit*).
- d. Pemilik tanah mendapat $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan penggarap $\frac{1}{4}$ bagian (*merapat*).

Mengenai perjanjian bagi hasil atau “*sharecropping*” ini, sebetulnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960, yang intinya adalah:

- a. Penentuan bagian yang didasarkan pada kepentingan penggarap dan kualitas tanah, dengan ketentuan penggarap memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{2}{3}$ bagian.
- b. Atas dasar kualitas dan tipe tanah, perjanjian bagi hasil berjangka waktu antara 3 sampai 5 tahun.
- c. Kepala Desa mengawasi perjanjian-perjanjian bagi hasil.

10. Perjanjian ternak

Ter Haar menyatakan “Pemilik ternak menyerahkan ternaknya kepada pihak lain untuk dipelihara dan membagi hasil ternak atau peningkatan nilai dari hewan itu”. Di Sumatera Barat (Minangkabau) dikenal dengan nama “*paduon taranak*” atau “*saduoan taranak*”. Mengenai hal ini, lazimnya berlaku ketentuan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika ternak itu ternak betina, maka setelah beranak, anaknya itu dibagi sama banyaknya antara si pemilik dan si pemelihara, atau dipatut harga induknya, kemudian anaknya dibagi dua sama banyak, dan kelebihan harga induknya yang dipatut itu dibagi dua pula. Kelebihan

harga induk adalah dari harga waktu penyerahan dan waktu akan membagi.

2. Jika ternak itu ternak jantan, maka sewaktu diserahkan pada pemelihara harus ditentukan harganya, kemudian setelah dijual laba dibagi dua. Kalau dijual sebelum beranak maka ketentuannya adalah:
 - a. Jika induknya dahulu dipatut harganya, maka laba dibagi dua;
 - b. Jika induknya dahulu tidak dipatut harganya, maka kepada pemelihara diberikan sekadar uang jasa selama ia memelihara ternak tersebut, besarnya tergantung kepada pemilik ternak, sifatnya hanya sosial saja;
 - c. Kalau ternak itu mandul, maka dijual, biasanya dikeluarkan juga uang rumput pemeliharaan, dan pemelihara mempunyai hak terdahulu jika ia ingin membeli atau memeliharanya kembali.
 - d. Jika ternak itu mati di tangan si pemelihara, biasanya kedua pihak pasrah kepada kedua tdkdir tersebut.

Di daerah Lampung, menurut Soerjono Soekanto (1975: 46) maka lazimnya berlaku ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pada ternak besar, hasilnya dibagi sama rata;
- b. Kalau pokoknya mati, maka harus diganti dengan hasil pertama;
- c. Pada unggas, maka bagi hasil tergantung pada musyawarah antara para pihak.

Di dalam keputusannya tertanggal 23 Oktober 1954 nomor 10/1953, Pengadilan Negeri Tapanuli Selatan

menetapkan bahwa menurut hukum adat di Tanah Batak, tentang pemeliharaan kerbau, adalah sebagai berikut:

- a. Kalau seekor kerbau mati dalam pemeliharaan, yaitu kelihatan bangkainya, tidak diganti oleh pemelihara.
- b. Kalau kerbau itu mati karena tidak dipelihara atau liar ataupun hilang, yang memeliharanya harus menggantikannya sebesar kerbau yang mati, liar atau hilang itu atau membayar seharga kerbau yang mati, liar atau hilang itu.

In casu seekor kerbau yang mati karena masuk lubang di padangan, dianggap mati dalam pemeliharaan. Di dalam kasasi, maka Mahkamah Agung memutuskan, bahwa bila ada kerbau yang hilang atau mati karena masuk lubang, maka sangat sulit untuk menentukan kesalahan dari pihak pemelihara. Dengan demikian, maka sepatutnya risiko ditanggung oleh kedua belah pihak, secara sebanding (Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 2 April 1958, nomor 348 K/Sip/1957).

Perbedaan Hukum Perikatan Barat, Hukum Perikatan Islam dan Hukum Perikatan Adat

Menurut Prof. M. Koesnoe (mantan guru besar Hukum Adat Universitas Airlangga), hukum Barat, hukum Islam dan hukum Adat dapat ditinjau dari berbagai sudut, sebagaimana dijelaskan dalam bagan di bawah ini.

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

No.		Hukum Barat	Hukum Islam	Hukum Adat
1	Keadaan	Bersamaan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara ini	Setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islam diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluknya. Kedatangan Islam ke Indonesia ada dua pendapat yaitu abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Hijriah	Telah lama ada di Indonesia, tidak dapat ditentukan dengan pasti
2	Bentuk	Tertulis dalam bahasa Belanda. terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang. Dalam praktik di Inonesia, hukum perdata Barat telah menjadi hukum tidak tertulis secara tidak dinyatakan secara sadar.	Tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. dipatuhi masyarakat Islam karena kesadaran dan keyakinan mereka.	Hukum yang tidak tertulis

No.		Hukum Barat	Hukum Islam	Hukum Adat
3	Tujuan	Kepastian dan keadilan hukum	Untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya. Menurut Abu Ishaq as Shatibi; lima tujuan hukum Islam, yaitu: - Memelihara agama - Jiwa - Akal - Keturunan dan - Harta benda	Untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera
4	Sumber	a. Sumber pengenal: Segala peraturan perundang-undangan sejak aman kolonial (Staatsblad) b. Sumber isi: Kemauan pembentuk undang-undang di negeri Belanda dimasa lalu c. Sumber pengikat: Kekuasaan Negara yang membentuk undang-undang yang melalui aturan peralihan UUD 1945 masih dilanjutkan hingga kini	a. Sumber pengenal: al-Qur'an dan kitab Hadis, kitab-kitab Fikih b. sumber isi: Kemauan Allah (al-Qur'an) sunnah rasul (kitab hadis) dan akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berjihad c. Sumber pengikat: Iman dan tingkat ketakwaan seorang muslim	a. Sumber pengenal: 1. Ter Haar: keputusan penguasa adat 2. Koesno: apa yang benar-benar terlaksana di dalam pergaulan. Hukum dalam masyarakat yang bersangkutan (konsep hukum adat itu sendiri) b. Sumber isi: Kesadaran hukum ang hidup dalam masyarakat adat. c. Sumber pengikat: Kesadaran hukum anggota masyarakat adat tersebut

HUKUM PERIKATAN & PERJANJIAN DI INDONESIA

No.		Hukum Barat	Hukum Islam	Hukum Adat
5	Struktur	Kitab undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, keputusan hakim dan amalan keputusan	Terdiri dari al-Qur'an, sunnah Rasul, hasil Ijtihad dan pelaksanaannya	Contoh: Minangkabau, Adat nan sabana adat, Adat pusaka, Adat istiadat, Adat nan teradat dan Adat nan diadatkan
6	Lingkup masalah	Hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat	Tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat, namun juga mengatur hubungan antar manusia dengan Allah	Hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia serta penguasa dalam masyarakat
7	Pembidangan	Dikenal pembidangan perdata dan hukum publik	Terdapat pembidangan antara ibadah dan muamalah	Tidak mengenal pembidangan hukum perdata dan hukum publik
8	Hak dan kewajiban	Hak didahulukan dari kewajiban	Kewajiban lebih diutamakan daripada hak	
9	Norma dan kaidah hukum	<i>Impere</i> (perintah), <i>Prohibere</i> (larangan) <i>Permittere</i> (yang dibolehkan)	<i>Fard</i> (kewajiban) <i>Sunnat</i> (anjuran) <i>Jaiz</i> , <i>mubah</i> (boleh) <i>Makruh</i> (celaan) dan <i>Haram</i> (larangan) ¹⁶⁵	

¹⁶⁵Gemala Dewi, dkk, *Ocpit*, hlm 20-22.

Perbedaan Antara Perikatan Barat, Perikatan Islam dan Perikatan Adat

Perbedaan	Perikatan Barat	Perikatan Islam	Perikatan Adat
Landasan filosofis	Sekuler (tidak ada nilai agama)	Religious-transedental (ada nilai agama, berasal dari ketentuan Allah)	Religio-magis (ada nilai kepercayaan yang dituangkan dalam simbol-simbol)
Sifat	Individual/liberal	Individual-proporsional	komunal
Ruang lingkup (substansi)	Hanya hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan benda (horizontal)	Hubungan bidimensional manusia dengan Allah (vertikal), manusia dengan manusia, benda dan lingkungan (horizontal)	Hubungan horizontal saja
Proses terbentuknya	Adanya pengertian perjanjian (<i>overeenkomst</i>) dan perikatan (<i>verbinten</i>) (Pasal 1313 dan Pasal 1233 KUHPPd)	Adanya pengertian al-Ahdu (perjanjian)-persetujuan –al-Akdu (perikatan) (QS. 3: 76, QS. 5: 1)	Perjanjian persetujuan, perbuatan simbolis, perikatan
Sahnya perikatan	1. Sepakat 2. Cakap 3. Hal tertentu 4. Halal (Pasal 1320 KUHPPd)	1. Halal 2. Sepakat 3. Cakap 4. Tanpa paksaan 5. Ijab dan Kabul	1. Terang 2. Tunai
Sumber	1. Persetujuan 2. Undang-undang (Pasal 1233 KUHPPd)	1. Sikap yang didasarkan syariat 2. Persetujuan yang tidak melanggar syariat	1. Perjanjian 2. Sikap tindak tertentu (to-long menolong, gotong royong) 3. Penyelewengan perdata ¹⁶⁶

¹⁶⁶Gemala Dewi, dkk, *Ocpit*, hlm 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Asis Safioedin, *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Gemala Dewi, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- GH.S. Lumban Tobing, *Seri Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Penanggungan utang dan perikatan tanggung menanggung*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005.
- H. Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarat, 2004.
- H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Herlien Budiono, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, 1999.

- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *K.U.H. Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 2011.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahreni, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- Ninie Suparni, *Kitab undang-undang hukum perdata*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2005.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Perundang-Undangan)*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, 1992.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987.
- R.M Suryodiningrat, *Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung, 1996.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Buku I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan XVI, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, 1985.

Taryana Soenandar, H. Fathurrahman Djamil, Mariam Darus Badruljaman, Sutan Remi Sjahdeini, H. Heru Soeprapto (alm), *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purnabakti Usia 85 tahun)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

Than Thong Kie, *Study Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris Buku I*, Ichtar Van Baru, Jakarta, 2000.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.

INTERNET

Budhivaya, Dasar Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Rumah, dalam, [www://http budhivaya-nlc.blogspot.com/2010/11/hukum-perjanjian-sewa-menyewa-rumah-bab-15.html](http://www.budhivaya-nlc.blogspot.com/2010/11/hukum-perjanjian-sewa-menyewa-rumah-bab-15.html), Diakses tanggal 11 Oktober 2012 Pukul 22.41 WIB.

Daftar Pustaka Makalah Pinjam Meminjam Uang www.landasanteori.com

Irma Devita Purnamasari, *hukum perjanjian dalam teori dan praktik*, internet [irmadevita.com](http://www.irmadevita.com) 25-9-2007 <http://www.landasanteori.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Legalitas. Org. Indonesian Legal Information, Internet 10-04-2008

TENTANG PENULIS



Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn adalah seorang praktisi hukum yang berdedikasi dengan spesialisasi di bidang hukum kenotariatan dan pertanahan. Selain berpraktik menjadi seorang Notaris dan PPAT, penulis juga aktif berkontribusi di dunia akademisi dengan mengajar berbagai mata kuliah di fakultas hukum baik sarjana Strata 1 dan Strata 2 khususnya di bidang kenotariatan.

Sebagai seorang Notaris penulis berwenang untuk membuat akta autentik yang mencakup berbagai transaksi perdata dan bisnis sedangkan sebagai PPAT meliputi legalisasi dan berwenang membuat akta autentik di bidang pertanahan yang berkaitan dengan properti seperti jual beli, hibah dan hak tanggungan.

Sebagai seorang akademisi hukum, penulis mengajar untuk beberapa mata kuliah di Strata 1 seperti mata kuliah Hukum Perikatan, Hukum Perjanjian, Hukum Perusahaan, Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta, sedangkan untuk Strata 2 mengajar khusus di bidang Kenotariatan dengan mata kuliah hukum agraria, dan hukum orang, keluarga dan waris.



Dr. H. Boy Nurdin, S.H., M.H. CBL. (Penulis), adalah praktisi dan akademisi hukum. Sebagai seorang Lawyer/konsultan hukum yang sudah berpengalaman puluhan tahun menangani berbagai kasus hukum, termasuk kasus hukum perdata yang terkait dengan hukum perikatan dan perjanjian.

Sebagai seorang akademisi dengan pengalaman mengajar yang sangat banyak, baik sebagai dosen tetap maupun sebagai dosen tamu di berbagai Fakultas Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum pada Program Magister Hukum, maupun Doktorat Ilmu Hukum di berbagai Institusi/Perguruan Tinggi terkemuka, pernah mengampu berbagai mata kuliah seperti Hukum Perikatan, Lembaga Jaminan, Jaminan Fiducia, Hak Tanggungan dan Gadai, Hukum Dagang Internasional, sosiologi hukum, Politik Hukum, Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Pembaruan Hukum Pidana, tentu sudah sangat mumpuni dari sisi teori maupun praktik.

Penulis telah banyak menghasilkan karya ilmiah, baik berupa buku, prosiding dan jurnal ilmiah bidang hukum berskala nasional maupun bereputasi internasional, serta aktif sebagai pembicara atau narasumber di berbagai forum akademik di level nasional maupun internasional di bidang filsafat hukum dan penegakan hukum di Indonesia (khususnya tentang penegakan hukum oleh hakim).

Saat buku ini diterbitkan, penulis adalah seorang Dosen tetap dengan kepangkatan Lektor Kepala/Assoc. Profesor pada Program Pascasarjana prodi S3 hukum/Doktoral Ilmu Hukum Universitas Borobudur, yaitu sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang dikenal memiliki Mahasiswa Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum dengan jumlah mahasiswa terbanyak dan sudah terakreditasi peringkat Unggul, dengan nilai tertinggi yaitu mencapai 375 dari BAN PT, di antara Prodi S3 Hukum Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek). Penulis juga sebagai *Member of Global Science and Technology Forum (GSTF)* No. GSTF2017/1059 Singapore.

Selain itu, Penulis juga adalah founder dan Senior Advisor pada Law Office Boy Nurdin and Partners dan beberapa firma hukum lainnya di Indonesia, serta sebagai Direktur Executive Lembaga Pengembangan dan Penelitian Penegakan Hukum (LERD/*Law Enforcement Research and Development*) di Indonesia.

Pendidikan formal penulis dari Sarjana Strata 1, Strata 2, hingga Strata 3, semuanya adalah linier di bidang ilmu Hukum. Gelar Doktor hukum penulis diperoleh dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, pada tahun 2010 dalam bidang Politik hukum pada penegakan hukum di Indonesia dengan fokus riset bagaimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh lembaga lembaga peradilan yang ada), dengan judul disertasi **“Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”** (*Position and Fucntion of Judge in regard with The Law Enforcement in Indonesia*).